



Avec les Nuls, tout devient facile !

Nouvelle édition

L'Auto-entrepreneur **pour** **les nuls**

Business



**Analyser la loi de finances
2018 et les évolutions du
régime auto-entrepreneur**

•

**Comprendre le régime
micro-entrepreneur,
nouvelle appellation
du dispositif**

•

**Comprendre le régime
micro-social
et micro-fiscal simplifié**

Grégoire Leclercq

*Président et fondateur de la
Fédération des auto-entrepreneurs*

Marie Gouilly-Frossard

Auto-entrepreneur



L'Auto- entrepreneur pour **les nuls**

Business

Nouvelle édition

Grégoire Leclercq

Marie Gouilly-Frossard

FIRST
ÉDITIONS

L'Auto-entrepreneur pour les Nuls, nouvelle édition

« Pour les Nuls » est une marque déposée de John Wiley & Sons, Inc.

« For Dummies » est une marque déposée de John Wiley & Sons, Inc.

© Éditions First, un département d'Édi8, Paris, 2018. Publié en accord avec John Wiley & Sons, Inc.

Éditions First, un département d'Édi8

12, avenue d'Italie

75013 Paris – France

Tél. : 01 44 16 09 00

Fax : 01 44 16 09 01

Courriel : firstinfo@editionsfirst.fr

Site Internet : www.pourlesnuls.fr

ISBN : 978-2-412-03552-8

ISBN numérique : 9782412038185

Dépôt légal : avril 2018

Correction : Anne-Lise Martin et Servane Heudiard

Couverture et maquette intérieure : Stéphane Angot et KN
Conception

Indexation : Raphaël Dupuy

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

Ce livre numérique a été converti initialement au format EPUB par Isako www.isako.com à partir de l'édition papier du même ouvrage.

Avant-propos

L'auto-entrepreneur... Il n'est pas de vocable dans le domaine de la création d'entreprise qui n'ait, en 10 années seulement, fait autant parler de lui ! Entre les éloges surabondants des uns le couvrant de gloire et les diatribes des autres le couvrant de ridicule, ce régime accomplit une performance sur un point qui mettra tout le monde d'accord : il est populaire.

Est-ce parce qu'il est simple comme bonjour ? Parce qu'il a bousculé de nombreuses certitudes sur l'entrepreneuriat ? Parce qu'il répond vraiment à une profonde attente des Français : se lancer dans l'aventure ? Parce qu'il a permis à 400 000 demandeurs d'emploi de sortir du chômage pour voguer vers d'autres horizons professionnels ? Est-ce encore parce qu'il s'apparente à un véritable phénomène de société que sociologues et économistes se plaisent à commenter ? Est-ce enfin parce que ce dispositif du quinquennat Sarkozy, revu par Sylvia Pinel

malgré une mobilisation sans précédent, touche plus d'un million de personnes ?

Ce dispositif est aujourd'hui renommé en micro-entrepreneur, mais qu'on ne s'y trompe pas ! Il n'a rien perdu de son fonctionnement d'origine ! Et nous sommes là pour combler bien des attentes...

Celle de la pédagogie en premier lieu : régime microsocial simplifié, régime social des indépendants devenu Sécurité sociale des Indépendants depuis le 1^{er} janvier 2018, option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ACCRE, ARCE et CFE... on ne peut pas dire que ces expressions fassent partie du langage courant : elles appellent un certain nombre d'éclaircissements pour la majorité d'entre nous. Il nous paraît ainsi nécessaire de rédiger un livre qui s'adresse à tous ceux qui ne possèdent ni le vocabulaire de la création d'entreprise ni les connaissances indispensables en gestion, fiscalité, marketing, et qui veulent néanmoins saisir l'opportunité que leur offre ce régime : se lancer !

Celle de la pérennité ensuite : s'il est vrai que devenir auto-entrepreneur est plutôt simple et rapide, le rester et générer du chiffre d'affaires,

être son propre patron et développer son activité, voilà le véritable enjeu. Avec le régime de l'auto-entrepreneur, ce sont les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat qui sont levées. Mais les barrières les plus hautes, les véritables obstacles viennent après, et ils demeurent, régime auto-entrepreneur ou pas. Et plus d'un auto-entrepreneur s'y est déjà cassé les dents...

Celle de l'intégration enfin : un million de Français sont aujourd'hui auto-entrepreneurs. Leur force économique est réelle, avec près de 8,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré pendant l'année 2016, mais leur place dans le paysage entrepreneurial français n'est pas encore totalement gagnée. Au gré des éternels débats entre lobbys artisanaux, gouvernement de tous bords, défenseurs de plus de liberté et accompagnants qui prônent plus de formations, le régime a été réformé et largement adapté, notamment en 2018 comme nous le verrons au fil du livre.

Mais ne vous y trompez pas : ce livre n'est pas un énième guide de l'auto-entrepreneur. Il s'adresse à nos amis les Nuls et à tous ceux qui ne savent pas qu'ils en font partie, c'est-à-dire à ceux qui

cherchent à affiner, conforter, préciser leur savoir sur la création d'entreprise... Il est le moyen de transformer les connaissances floues et les heureuses intuitions en acquis professionnels et en atouts pour mieux gérer. Il est aussi le moyen de prendre un peu de hauteur par rapport au régime : au-delà des règles du jeu, il donne le contexte dans lequel il se joue, révèle les stratégies gagnantes et fournit même les soins et solutions vitaminées nécessaires pour les joueurs !

Ce livre répondra à toutes les questions des Nuls en matière d'auto-entrepreneuriat. La preuve en est qu'il est écrit par une Nulle en la matière – qui se pose les bonnes questions, les vôtres, chers lecteurs – et un Expert ès Auto-entrepreneuriat qui peut donc y répondre !

À propos des auteurs



Grégoire Leclercq (Saint Cyr, master en Droit Pénal, MBA d'HEC Paris) a servi comme officier de Gendarmerie de Montagne avant de rejoindre le monde civil comme cadre de direction au sein du groupe EBP Informatique. Président depuis mars 2009 de la Fédération des auto-entrepreneurs, il pilote cette association professionnelle de 80 000 membres qui accompagne les créateurs et joue un rôle majeur dans la défense du régime (www.federation-auto-entrepreneur.fr). Il est également cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation et coauteur d'un ouvrage sur le sujet.



Diplômée de Sciences Po Lyon, **Marie Gouilly-Frossard** a été durant trois ans Secrétaire Générale de la Fédération des auto-entrepreneurs. Elle est surtout elle-même mère de famille et auto-entrepreneur. En effet, après quelques années passées au service d'une association nationale de solidarité en tant que Chargée de Communication, elle a choisi la souplesse de ce nouveau régime qui permet de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Remerciements

Nos remerciements vont à tous les administrateurs actifs aujourd'hui dans la fédération des auto-entrepreneurs et aux salariés qui œuvrent chaque jour dans l'accompagnement, le conseil, l'écoute et la défense des adhérents.

Nous voulons ensuite dédier cet ouvrage à tous ceux qui accompagnent chaque jour les auto-entrepreneurs, assurent la formation, le suivi, le soutien, l'organisation d'événements. Cet ouvrage leur donnera un support de plus pour avancer !

Pour finir, nous remercions tous ceux qui ont aidé le régime à émerger et à vivre : Hervé Novelli, Philippe Mathot, Agnès Bricard et Joseph Zorgniotti, Aurélien Sallé, Maria Nowak et Catherine Barbaroux, Sandrine Wehrli, Yves Fouchet et Laurent Grandguillaume.

Terminons par le plus important : un grand merci à nos conjoints, pour leur patience et leur soutien dans cette entreprise !

Introduction

Un bon auto-entrepreneur a toujours de bons outils.

Un auto-entrepreneur averti en vaut deux. À auto-entrepreneur nouveau, vie nouvelle. Le régime de l'auto-entrepreneur est un phénomène de société et notre langue s'est enrichie d'un nouveau nom commun, l'auto-entrepreneur. Qui sait, peut-être ce dernier aura-t-il un jour son dicton ? Le succès du régime est bien établi avec plus de 1,2 millions de déclarations en 8 ans ; les estimations les plus ambitieuses s'en sont trouvées largement dépassées. Mais devant les chiffres, cet enthousiasme a pu faire place à l'excitation ; l'imaginaire a parfois gagné du terrain sur la raison. Les passions – politiques, économiques et même culturelles – se déchaînent et s'entrechoquent, aiguës par un contexte économique difficile : la loi Pinel en 2014 ainsi que la loi de finance 2018 ont réformé en surface le fonctionnement du régime. Du mythe, il faut passer à la réalité. En effet, la fable de l'auto-

entrepreneur circule, elle raconte qu'être auto-entrepreneur est simple comme bonjour et que tout un chacun peut devenir son propre patron. Dans un genre tout à fait différent, une tragédie digne des plus grands écrits antiques vient contredire cette fable : les auto-entrepreneurs seraient des électrons libres mais surtout incontrôlables, livrant une concurrence déloyale impitoyable aux professions établies et construisant une société toujours plus individualiste. Dans ce livre, ni fable ni tragédie ne sont contées ; il ne traite que de la réalité, et de la réalité concrète. Son sujet : ce que vivent ou vont vivre les actuels et futurs auto-entrepreneurs.

Le régime de l'auto-entrepreneur en deux mots

Ce livre décrypte le régime de l'auto-entrepreneur, lève les interrogations à son sujet et en donne une vision complète et claire. Il convient néanmoins de poser dès maintenant les fondations de cet ouvrage et de donner la définition que voici : le régime de l'auto-entrepreneur est un régime micro-fiscal et micro-social simplifié, créé par la loi de modernisation

de l'économie du 4 août 2008 et entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009. Il permet d'exercer une activité à titre principal ou complémentaire et se caractérise par la simplicité de création et de gestion. Son point fort : le montant des charges est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé. Il a comme nouveau nom le mot micro-entrepreneur.

Pas de panique, les pages qui suivent ont vocation à faire vivre cette définition, à en faire une réalité concrète et palpable.

À propos de ce livre

Attention, ce livre ressemble à un énième guide de l'auto-entrepreneur, mais ne vous y fiez pas. Il n'en a que l'apparence. Un guide ne saurait suffire pour traiter d'un phénomène de société. En devenant auto-entrepreneurs, des hommes et des femmes se donnent une nouvelle identité. L'objectif est de les aider dans la construction de cette identité et dans la réalisation de leur projet. Pour cela, la dynamique de ce livre est triple. Il fait toute la lumière sur les points de savoir technique directement liés au régime, avec comme postulat de départ l'ignorance totale du lecteur. Il transmet aussi les compétences indispensables à

la réussite des auto-entrepreneurs en matière de gestion, de marketing, de communication. Il va plus loin encore, en proposant au lecteur de plonger concrètement avec lui dans l'aventure et de s'intéresser à la dimension humaine de cette dernière, et ce, en jouant avec le téléobjectif : il s'agit de scruter le quotidien avec des conseils pratiques et fonctionnels mais aussi de prendre un peu de recul pour comprendre l'environnement dans lequel l'auto-entrepreneur évolue. Une triple logique, donc, pour transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-exister à l'auto-entrepreneur.

Le plan de ce livre

Dans la peau d'un auto-entrepreneur pourrait être le sous-titre de ce livre. Son plan suit donc tout naturellement le parcours de celui ou celle qui est devenu(e) auto-entrepreneur ou qui voudrait le devenir : il part de ses motivations les plus profondes et les plus concrètes, appréhende point par point les différents aspects du régime, affûte les armes qui lui permettront de réussir, puis se consacre à son bien-être en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, il prend la distance

nécessaire pour comprendre les enjeux et polémiques liés au régime et va jusqu'à prendre la distance irréductible, celle des auto-entrepreneurs qui voudraient ou devraient quitter le régime pour différentes raisons.

Partie 1 : Dessine-moi un auto-entrepreneur

Dans cette partie, il s'agit de faire connaissance avec les autoentrepreneurs déclarés et actifs. Comprendre leurs motivations, découvrir leurs visages et explorer le champ des possibles qui s'ouvre à eux.

Partie 2 : Le régime de l'auto-entrepreneur : mode d'emploi !

C'est ici que sont décortiqués tous les mécanismes juridiques, fiscaux et sociaux du régime, qui est scruté, observé et analysé sous toutes ses coutures. Une fois cette partie lue, toutes les connaissances floues sur le régime micro-fiscal ou micro-social tombent et font place à un savoir net et précis, construit avec un vocabulaire explicité.

Partie 3 : L'art et la manière d'entreprendre

Si les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat sont franchement abaissées avec le régime de l'auto-entrepreneur, il n'en demeure pas moins qu'entreprendre et être son propre patron requièrent un savoir et des compétences. C'est dans cette partie que sont données les clés de la réussite, c'est ici que les aventuriers viennent se restaurer pour faire repartir la machine ou la faire décoller.

Partie 4 : Libres comme l'air

Être libre comme l'air par rapport au régime de l'auto-entrepreneur, c'est ne pas s'arrêter à l'idéologie mais se faire sa propre opinion dans la tempête de polémiques et la multiplicité des discours sur le régime. C'est pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont, dénoncer les dérives et saluer les avancées, sans faire du régime le remède miracle à tous les maux, sans en faire non plus la source de tous les problèmes. Être libre comme l'air, c'est aussi comprendre que le régime n'est pas une prison et qu'il est facile d'en sortir.

Partie 5 : La partie des Dix

Voilà l'incontournable rendez-vous des Nuls, qui sont nuls mais qui savent bien compter, ce qui s'avère précieux quand on est auto-entrepreneur. Ils trouveront ici les dix questions incontournables à se poser avant de se lancer. Enfin, ils pourront méditer, à tête reposée, sur les dix attitudes à adopter pour réussir.

Les icônes de ce livre

Ces balises semées au fil des pages sont vos alliées : elles sont une fenêtre ouverte sur le monde lorsqu'elles vous proposent de rencontrer un auto-entrepreneur et de lire son portrait, elles sont une petite voix qui vous chuchote la définition des mots ou expressions inconnues, elles sont des panneaux de signalisation quand elles marquent les points-clés à retenir, soulignent et éclairent les difficultés et vous rappellent les démarches obligatoires, les délais, bref, les contraintes auxquelles un auto-entrepreneur doit se plier.

Ces portraits, témoignages et citations brèves d'auto-entrepreneurs sont l'occasion de mettre en



pratique l'un des conseils essentiels adressés aux auto-entrepreneurs : rompre l'isolement !



Le mythe selon lequel être auto-entrepreneur est extrêmement simple et facile est tout à fait irritant, surtout lorsqu'on ne comprend pas une expression sur deux dans le descriptif du régime. C'est auprès de cette icône que se trouvent les définitions des termes et expressions ardues.



Si le régime se caractérise par sa simplicité, il n'en demeure pas moins que certains mécanismes et points techniques nécessitent des explications précises. C'est avec cette icône qu'elles sont signalées.



Un chef d'entreprise a en tête mille petites contraintes, démarches à effectuer, délais à respecter, formalités à remplir. Un auto-entrepreneur aussi : ces points sont regroupés sous cette icône qui est une aide au quotidien.



Derrière cette balise s'échangent les bonnes pratiques et les conseils qui vous feront gagner du temps. Écouter cette petite voix c'est économiser beaucoup d'énergie.

Par où commencer ?

Non, ce livre n'a pas vocation à être un livre de chevet ni à être lu du début à la fin d'une seule traite. Il doit vous accompagner au jour le jour, être un peu corné, vieilli par vos manipulations, vous pouvez même, oui, même souligner, surligner ou écrire dessus. Il a été dit quelques mots sur sa triple logique de transmission d'un savoir, d'un savoir-faire et d'un savoir-exister. Il va sans dire que, selon les informations recherchées et le niveau de lecture choisi, le lecteur peut se référer au sommaire pour trouver une information précise, lire et étudier des chapitres à la suite pour acquérir une compétence, ou encore parcourir les paragraphes d'analyse sur les polémiques liées au régime. Bref, il n'y a pas de sens de lecture et il n'existe qu'une bonne façon de lire ce livre, celle qui permet de le faire sien.

PARTIE 1

DESSINE-MOI UN AUTO-ENTREPRENEUR



DANS CETTE PARTIE...

Le succès du régime de l'auto-entrepreneur fait des 1,2 millions de personnes qui l'ont choisi les protagonistes d'une *success story*, les acteurs d'un phénomène de société. En quelques mois, elles ont doublé les chiffres de la création d'entreprises en France, posé les bases d'un nouveau marché et redonné le sourire dans les hautes sphères de l'État. Ce tour de force mérite bien que l'on se pose la question : mais qui sont ces auto-entrepreneurs ? Et cette question est loin d'être un exercice de style, un passage obligé à l'ouverture du livre. En effet, le régime a été créé pour que tout un chacun – ou presque – puisse y accéder. La multiplicité des profils rend bien périlleuses les tentatives de réponse à cette question, mais elle lui confère en même temps toute sa légitimité.

Il s'agit donc dans les pages qui suivent de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui se sont lancés ou qui souhaitent le faire, pour savoir qui ils sont, quelles sont leurs aspirations profondes et quels sont les schémas d'activité professionnelle qu'ils projettent. Cette première partie trace les coups de crayon et propose toute

la palette de couleurs pour répondre à l'injonction :
dessine-moi un auto-entrepreneur.

Chapitre 1

Mais qu'est-ce qui fait courir l'auto-entrepreneur ?

DANS CE CHAPITRE

- » Le régime de l'auto-entrepreneur
 - » Les motivations profondes des auto-entrepreneurs
 - » Leurs objectifs pragmatiques
-

A lors voilà, 1,2 millions de personnes ont déjà pris le départ, on en attend 260 000 de plus chaque année. La grande aventure de l'auto-entrepreneur séduit et c'est tout l'esprit d'entreprise en France qui s'en trouve revigoré. Aussi importe-t-il de se poser la question de savoir pourquoi tant d'hommes et de femmes se sont lancés, et par là même, de faire le point sur les raisons pour d'autres de se lancer à leur tour. Mais avant de chercher avec vous les réponses à cette question, et pour être sûrs de partir du bon pied, il est impératif de regarder si nous sommes

bien chaussés et de s'assurer que les appellations que nous utilisons sont les bonnes : auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur ? régime ou statut ? La presse et certains ouvrages semblent encore hésiter entre les deux, faisons tout de suite la lumière sur ce point.

Partons du bon pied : la différence entre un régime et un statut ?

Un bon ouvrier a toujours de bons outils : donnons-nous les moyens d'être de bons ouvriers, vérifions que nous avons la connaissance des définitions de base.

Le statut de l'entrepreneur individuel...



Un statut est un ensemble de dispositions légales qui définissent les règles applicables à une situation juridique déterminée. On parle ainsi du statut des entreprises, en distinguant les entreprises individuelles et les sociétés.

Une entreprise individuelle est une entreprise dont la personnalité morale et la personnalité physique du créateur se confondent. On dit que c'est une entreprise « en nom propre » ou « en nom personnel », c'est-à-dire qu'elle porte le nom du créateur. L'entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d'adjoindre un nom commercial (voir le chapitre 7). Cela peut-être le cas, par exemple des free-lances, des entrepreneurs du bâtiment, des commerçants de quartier.

Les sociétés sont des entreprises dont la personnalité morale est au contraire bien distincte de la personne physique qui la dirige. La personne morale est créée de toutes pièces, lors du dépôt des statuts et du capital, éléments fondateurs majeurs dans l'établissement de cette société. Par exemple, les EURL, SARL, SA, SAS, SASU ou bien encore SCOP et SCIC sont autant de désignations de statuts différents de sociétés.

L'auto-entrepreneur, quant à lui, rentre dans la catégorie entrepreneur individuel, c'est son statut. Voici les principales caractéristiques de l'entrepreneur individuel :

- » **Il n'y a pas de capital minimum à constituer pour démarrer.** L'entrepreneur individuel peut donc commencer son activité sans avoir à apporter des fonds propres.
- » **L'entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine.** Le choix du régime matrimonial peut donc s'avérer très important. L'entrepreneur peut ainsi vouloir séparer son patrimoine de celui de son conjoint, ou opter pour l'EIRL.
- » **L'entrepreneur dispose des pleins pouvoirs** pour diriger son entreprise et prend seul les décisions.
- » **Son habitation principale est automatiquement protégée depuis la loi Macron,** il peut procéder à une déclaration d'insaisissabilité devant notaire ou opter pour l'EIRL s'il souhaite également protéger le reste de ses biens personnels.
- » **Il n'y a pas de notion de capital social ;** les capitaux nécessaires à la création de l'entreprise individuelle sont constitués par l'apport personnel de l'entrepreneur. L'engagement financier est

fonction des investissements et du besoin en fonds de roulement.

- » **Aucune rédaction des statuts n'est obligatoire et les formalités sont relativement simplifiées ;** l'entrepreneur doit demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises (s'il est artisan ou commerçant) ou s'inscrire comme auto-entrepreneur (s'il est profession libérale).

L'auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel soumis au régime micro-social simplifié et, la plupart du temps, au régime micro-fiscal simplifié. C'est ce qui fait de lui un auto-entrepreneur. **C'est pourquoi il faut parler du régime de l'auto-entrepreneur et non pas du statut.**



L'auto-entrepreneur est forcément soumis au régime microsocial simplifié : c'est une condition *sine qua non* pour bénéficier du régime. En revanche, s'il ne choisit pas l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, il ne sera pas soumis au régime micro-fiscal simplifié mais au régime classique de la micro-entreprise, c'est-à-dire à l'imposition des

bénéfices à l'impôt sur le revenu (voir le chapitre 6).

... soumis au régime micro-simplifié



Un régime est l'ensemble des dispositions fiscales et sociales qui régissent, sur le plan administratif, le fonctionnement d'une entreprise à l'égard de l'État.

Dans le cadre du statut qui nous intéresse, à savoir le statut d'entrepreneur individuel, deux régimes sont applicables : le régime réel (ou de la déclaration contrôlée) et le régime micro, aussi appelé le régime de l'auto-entrepreneur.

DEUX MOTS SUR LE MOT... AUTO-ENTREPRENEUR

Avec un tiret, tout attaché, une majuscule ou deux... Si l'appellation *auto-entrepreneur* n'a eu aucun mal à se faire adopter par le grand public, elle a bien des difficultés à trouver son orthographe définitive. Il faut dire que le succès de ce néologisme n'efface pas le fait qu'il soit impropre à désigner la réalité de l'entrepreneur individuel soumis au régime micro-simplifié : le préfixe *auto* signifie « soi-même » et indique que l'action est réfléchie, ce qui ne fait pas sens dans le cas d'auto-entrepreneur (on ne s'entrepren pas soi-même !). Néanmoins, il présente l'avantage de réunir deux concepts, celui d'autonomie et d'entrepreneuriat. Remarquons que ce substantif est construit sur le modèle de l'anglais *self-employment*.

Le néologisme *auto-entreprise* bâti à partir de celui d'auto-entrepreneur étant lui-même entré dans le langage courant, nous faisons parfois appel à lui dans cet ouvrage pour désigner l'activité créée par l'auto-entrepreneur. C'est le mot *auto-entrepreneur* qui a été admis dans le Larousse en 2010.

Au sein de ce régime micro-simplifié vont coexister deux situations :

- » le régime micro-social simplifié, sans gestion de la TVA (avec ou sans option micro-fiscal) ;

- » le régime micro-fiscal et micro-social simplifié avec gestion de la TVA (avec ou sans option micro-fiscal).

Cette différence tient principalement au fait de franchir ou pas les fameux plafonds de chiffre d'affaires ; mais plutôt qu'un long discours, voici un tableau simple qui permettra de bien comprendre la logique (exemple des prestations de service).

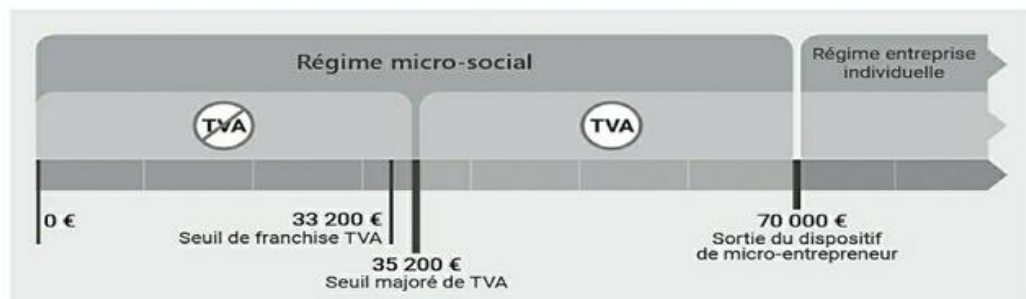


Fig 1-1 Les plafonds du régime

Toutes les bonnes raisons du monde pour devenir auto-entrepreneur

Il y a probablement autant de bonnes raisons de devenir auto-entrepreneur que de personnes qui se sont lancées.

Les différentes études construites autour de l'auto-entrepreneur révèlent que 80 % des auto-entrepreneurs ont choisi ce régime pour la facilité de création et le peu de démarches administratives à effectuer ; 73 % ont par ailleurs choisi le régime pour son imposition simplifiée : pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation ; 40 % ont été séduits par la possibilité de cumul avec une autre activité professionnelle, auxquels il faut ajouter 10 % satisfaits de pouvoir créer une activité professionnelle tout en restant étudiants ou encore retraités. 51 % des auto-entrepreneurs avouent enfin qu'ils ne se seraient jamais lancés sans ce régime !

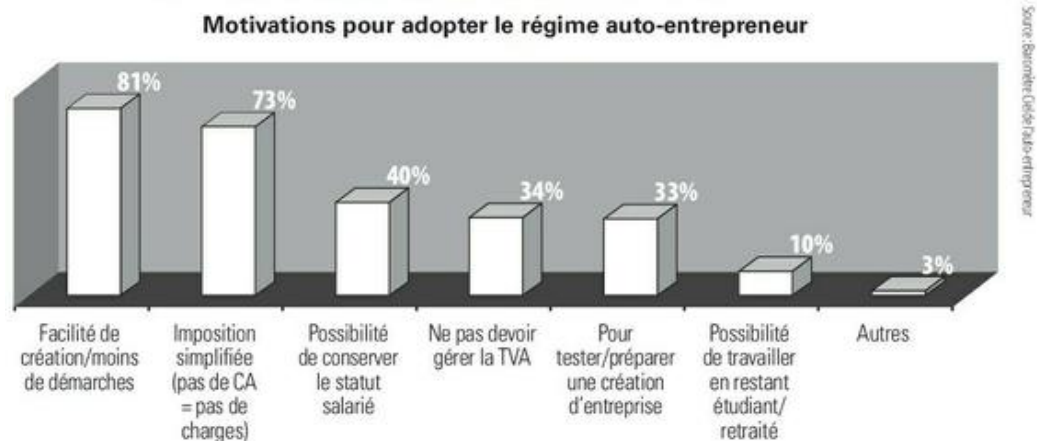


Fig 1-2 Les motivations des auto-entrepreneurs

Ces chiffres sont des indicateurs intéressants. Ils ne disent toutefois pas les motivations profondes

de ces personnes qui ont choisi le régime de l'auto-entrepreneur. Tenter de comprendre ces motivations profondes permet de mieux connaître ces entrepreneurs dont les profils sont si différents. Après ce travail d'analyse, on voit se dégager deux grandes catégories, certaines motivations étant plutôt liées à un idéal de vie, d'autres se caractérisant par leur pragmatisme.

Un idéal de vie, une vie idéale

Prenons ici un temps pour égrainer tous les avantages communément associés au fait de créer son entreprise :

- » être libéré de l'autorité hiérarchique à laquelle il faut se soumettre lorsque l'on n'est pas à son compte ;
- » gérer son emploi du temps ;
- » ne pas avoir de comptes à rendre ;
- » avoir les mains libres pour réaliser les projets qui tiennent personnellement à cœur ;
- » avoir la satisfaction de bénéficier directement et de vivre concrètement du fruit de son travail, de son talent ou de ses qualités professionnelles.

À tous ces avantages, il faut ajouter celui-ci, qui n'est pas des moindres : créer son entreprise, se lancer et voler de ses propres ailes est aujourd'hui valorisé dans notre société. Une telle initiative est, dans l'opinion publique, synonyme de liberté, mais aussi de courage et d'audace. Ainsi, ceux et celles qui se lancent jouissent bien souvent d'une reconnaissance sociale, de l'admiration de leurs proches et de la satisfaction de pouvoir dire : je l'ai fait !

En effet, la liberté est un bien rare et ceux qui prennent leur envol dans le domaine professionnel provoquent souvent l'admiration chez ceux qui sont restés dans le nid.

Être libre

Comme il a été dit dans l'introduction de ce livre, mythe et réalité s'entrechoquent autour du régime de l'auto-entrepreneur, et ce que l'on a appelé « la fable de l'auto-entrepreneur » – c'est-à-dire ce discours qui idéalise le régime et en fait la solution-miracle à quantité de maux – se nourrit de ces avantages communément associés au fait d'être entrepreneur. Il va de soi que ces atouts ont des contreparties précises et qu'être entrepreneur

implique un certain nombre de contraintes (voir le chapitre 11). Il n'empêche qu'un mythe renseigne toujours sur la réalité : créer sa propre activité professionnelle permet de jouir d'une certaine liberté, et nous pouvons même aller jusqu'à dire d'une liberté certaine.

Oui, être auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est être son propre patron, c'est être autonome dans la manière de bâtir son emploi du temps et de prendre des décisions.

Imaginez-vous un instant dans cette situation. Vous avez travaillé toute la matinée et vous savez que, durant les deux prochaines heures, vous ne serez bon à rien. Vous pouvez donc prendre votre vélo si cela vous chante et profiter du printemps, aller déjeuner avec votre meilleur ami ou vous rendre dans une salle obscure pour regarder le film à succès du moment. Fractionner sa journée et alterner temps de travail et temps de détente, rendez-vous client et sortie d'école, voilà comment la liberté peut se conjuguer dans la vie de l'auto-entrepreneur. Cela dit, il va de soi que cette liberté est relative et qu'elle est soumise à la réalisation de l'objectif de tout entrepreneur : trouver des clients et faire tourner la boutique.

Mais il reste que cette liberté est particulièrement prisée et valorisée dans un contexte où le stress au travail (et son cortège de fléaux que sont les accidents du travail, la dépression, l'absentéisme ou encore un manque d'implication) fait énormément parler de lui.

LE STRESS AU TRAVAIL

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a publié un dossier sur le stress au travail (depuis le site de l'INRS, www.inrs.fr) qui révèle qu'un salarié européen sur cinq estime que sa santé est affectée par des problèmes de stress au travail et que ce phénomène touche tous les secteurs d'activité. La définition proposée dans ce dossier est la suivante : « *On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire et les ressources dont elle dispose.* »

Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on n'est pas salarié qu'on n'éprouve pas de stress au travail. On serait même tenté de penser le contraire, puisque être entrepreneur signifie être responsable : lorsque la situation de l'entreprise se dégrade, on ne peut se retourner contre personne d'autre que soi. Néanmoins, le dossier de l'INRS analyse les

différents facteurs de stress au travail qu'il classe ainsi : les facteurs liés à la tâche à effectuer, ceux liés à l'organisation du travail, ceux inhérents aux relations humaines dans le cadre de l'entreprise et notamment au management, et enfin, les facteurs liés à l'environnement physique et technique et à l'environnement socio-économique de l'entreprise. La liberté de l'auto-entrepreneur et son autonomie lui permettent d'organiser sa vie professionnelle comme il l'entend, dans la limite des contraintes du marché et des conditions économiques. Aussi est-il responsable de l'environnement professionnel qu'il se crée. C'est en ce sens que la responsabilité de l'auto-entrepreneur lui permet d'éviter bien des sources de stress : parce qu'il est libre et responsable, l'auto-entrepreneur est moins en situation de subir certains facteurs de stress.



La liberté de l'entrepreneur est à double tranchant, parce qu'elle va de pair avec sa responsabilité. Les hommes et les femmes qui souhaitent se lancer ont donc tout intérêt à bien se connaître et à se poser la question de savoir s'ils ont les qualités nécessaires à l'entrepreneuriat.

Dans son livre *Créer sa boîte pour les Nuls*, Laurence de Percin analyse très finement la nécessaire introspection qu'il faut faire avant de se lancer, pour bien se connaître et savoir si l'on est vraiment fait pour être entrepreneur. L'auto-entrepreneur, s'il veut réussir, a tout intérêt à passer par cette étape et à analyser les qualités qui lui seront indispensables. Laurence de Percin en repère une quinzaine, parmi lesquelles :

- » l'autonomie ;
- » le courage ;
- » l'énergie ;
- » le sens des responsabilités ;
- » la ténacité ;
- » l'ambition ;
- » une forte capacité de travail.

On voit que la liberté que se donne l'auto-entrepreneur lui permet d'avoir une qualité de vie professionnelle aujourd'hui très recherchée et que, si être responsable est nécessairement générateur de stress, l'affranchissement de l'autorité hiérarchique le protège d'autres facteurs de stress très répandus dans le monde du travail.

Entreprendre en limitant les risques

Être entrepreneur signifie prendre des risques. Être auto-entrepreneur permet d'être un entrepreneur prudent, et ce pour deux raisons :

- » **L'auto-entrepreneur n'a pas à déposer de capital à la création de son auto-entreprise.** Il n'avance pas de fonds. Il peut donc se lancer sans frais.
- » **L'atout majeur du régime réside dans la formule : pas de chiffre d'affaires = pas de cotisations sociales ni fiscales.** Le mécanisme sera étudié plus loin dans ce livre (chapitres 4 et 6), mais ce n'est pas lever un secret que de l'évoquer d'ores et déjà. Cette formule accroît encore un peu la liberté de l'auto-entrepreneur. Ainsi, si vous avez un emploi salarié qui vous demande plus ou moins d'investissement en termes de capacité de travail, vous pouvez profiter des périodes creuses pour développer l'activité d'auto-entrepreneur, et inversement, mettre entre parenthèses cette activité lors des périodes plus chargées sans que ce temps de latence soit sanctionné par des charges. Le fait de ne pas être soumis à un appel à cotisations si aucun chiffre

d'affaires n'est réalisé offre donc une formidable souplesse à l'auto-entrepreneur. Il est toutefois à noter que la période sans chiffre d'affaires ne doit pas dépasser le délai de 24 mois, auquel cas l'auto-entrepreneur est automatiquement radié. En cas de radiation, il pourra néanmoins recréer aussitôt une auto-entreprise, du fait de la suppression du délai de carence entre la création de deux auto-entreprises.

Le régime de l'auto-entrepreneur a donné un coup de souffle magistral à l'esprit d'entreprendre en France. La simplicité de la démarche de déclaration – nous reviendrons sur la réforme Pinel – associée à la formule : pas de chiffre d'affaires = pas de cotisations sociales et fiscales, font du régime un bon moyen d'entreprendre en limitant les risques.



Il serait abusif de dire que l'auto-entrepreneur ne prend aucun risque. En effet, contrairement au statut de société, celui d'entrepreneur individuel ne permet pas de dissocier le patrimoine personnel des actifs de l'entreprise. Cependant l'article 206 de la loi Macron est venu renforcer la protection de l'entrepreneur individuel en rendant insaisissable de plein droit sa résidence principale,

faisant ainsi économiser ces frais aux entrepreneurs.

En revanche, pour les biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d'insaisissabilité reste en vigueur.

À noter ! Si l'immeuble où se trouve la résidence principale a un usage mixte (lorsque l'auto-entrepreneur exerce son activité à domicile, par exemple), la partie non utilisée pour l'usage professionnel est également insaisissable de droit, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. De plus, le fait que l'entrepreneur individuel se domicilie (lieu du siège de l'entreprise) dans son local d'habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.



Trois points à retenir :

- » cette protection automatique ne vaut qu'à l'égard des créanciers professionnels ;
- » cette protection ne vaut que pour les créances nées après le 7 août 2015 ;
- » cette protection n'est pas opposable à l'administration fiscale en cas de manœuvres

frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de vos obligations fiscales.

ÊTRE AUTO-ENTREPRENEUR, EST-CE ÊTRE VÉRITABLEMENT UN ENTREPRENEUR ?

Parce que le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur est plafonné, parce qu'être auto-entrepreneur permet d'entreprendre avec moins de risque et parce que le régime peut servir de tremplin vers une autre forme d'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur est parfois considéré comme un entrepreneur au rabais. Pourtant, il s'agit assurément d'entrepreneuriat. On peut toutefois différencier deux cas de figure : les auto-entrepreneurs qui cumulent deux activités professionnelles et ceux qui se consacrent exclusivement à leur activité d'auto-entrepreneur. Les premiers, qui représentent 52 % des auto-entrepreneurs (source : enquête INSEE Première numéro 1595 de mai 2016), sont des créateurs d'activité. Les seconds, soit 48 % des auto-entrepreneurs, sont des créateurs exclusifs et donc des entrepreneurs à part entière. Mais dans les deux cas de figure, il convient de dire que les qualités requises pour être auto-entrepreneur sont les mêmes que celles indispensables à tout chef d'entreprise.

Tester son activité, donner corps à un projet

Entre 51 % et 65 % des auto-entrepreneurs (selon les études) ne se seraient pas lancés si le régime de l'auto-entrepreneur n'avait pas existé. Ces chiffres en disent long sur ce que représente le régime pour celles et ceux qui ont un projet : une porte ouverte sur le champ des possibles. On l'a dit, 81 % des auto-entrepreneurs ont choisi le régime pour sa simplicité (source : premier baromètre Ciel de l'auto-entrepreneur). Tenter sa chance, simplement et, peut-être, donner vie à un projet qui sommeillait depuis quinze ans dans des cartons. Combien d'hommes et de femmes talentueux vont au travail la mort dans l'âme et rêvent du jour où ils pourront mettre leur talent à profit ? Attention, ne tombons pas dans le travers de l'idéalisation du régime et ne propageons pas la fable de l'auto-entrepreneur. Talentueux ou pas, l'auto-entrepreneur doit savoir trouver des clients, fidéliser sa clientèle, communiquer, faire des factures, bref, faire tourner sa boutique. Il n'empêche que le régime permet de se lancer facilement, et que bien souvent, il ne manquait

que cela. Cette facilité fait partie aujourd'hui de l'idéal de vie qui motive les auto-entrepreneurs.



Virginie, chef à domicile, a créé son entreprise en 2013. *« J'ai saisi l'occasion de créer mon entreprise lorsque je me suis retrouvée sans contrat dans l'établissement où j'enseignais le français. Comme pour moi le plaisir passe par faire ce que j'aime, j'ai décidé de me lancer dans ce qui me parle depuis toujours : la cuisine ! Mon papa était gastronome, et je suis très créative. Des émissions comme « Top Chef » ou « Un dîner presque parfait » m'ont bien inspirée... Et avec mon envie de partager, tout m'a convaincue que le moment était venu de vivre ma passion. Complètement autodidacte, je me suis retrouvée, à 32 ans, aux manettes de ma petite entreprise. Depuis quatre ans, je suis toujours aussi passionnée ; c'est mon luxe ! »* (Site Internet : www.communic-passion.fr).



Nathalie, quant à elle, explique ainsi son choix d'être auto-entrepreneur : *« Si j'ai tenu à créer mon entreprise Petits Plaisirs gourmands, c'est avant tout pour pouvoir réaliser mon rêve et allier mes deux passions, qui sont la pâtisserie et la création artistique de supports en tout genre. »* Un site Internet qui présente des photos alléchantes de pâtisseries

aussi belles que bonnes, et voilà le rêve de Nathalie qui se réalise (Site Internet : www.mespatisseries.fr).

Oui, il faut trouver des clients, se faire connaître, se tenir informé, se battre au quotidien pour augmenter son chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas de rêver tout éveillé ! Mais le régime de l'auto-entrepreneur rend possible la réalisation du rêve de beaucoup d'hommes et de femmes, à savoir transformer leur talent en revenus. Charge à l'auto-entrepreneur de se donner les moyens par la suite pour que le projet vive et aboutisse dans de bonnes conditions économiques.

Créer et tester une activité

Autre motivation profonde, liée à un idéal de vie, pour devenir auto-entrepreneur : le désir de créer. De même que vivre de son talent peut être une aspiration profonde chez nombre d'artistes et artisans, de même créer une activité de toutes pièces peut être la motivation suffisante pour devenir auto-entrepreneur. En effet, pour bâtir un projet et créer une activité nouvelle et, pourquoi pas, innovante, il peut se révéler tout à fait judicieux de tester son idée sous le régime de

l'auto-entrepreneur. Il est ainsi possible de mettre à profit une période d'inactivité ou une période d'activité creuse pour confronter un projet, une idée, et vérifier l'existence d'un marché dans les conditions réelles.



Il peut être précisé dès à présent qu'il n'est pas possible d'exercer une activité professionnelle pendant un arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale, tels les congés liés à la maternité ou à l'éducation. (Sur ce sujet, lire le chapitre 2.)

Étant donné que l'auto-entrepreneur n'est pas soumis à un appel à cotisations tant qu'il ne réalise pas de chiffre d'affaires, il limite considérablement les risques et peut profiter pleinement de cette occasion de tester l'activité qu'il souhaite mettre en place. Il va de soi que, dans une telle démarche, il est indispensable de se donner des délais et de limiter dans le temps cette période de test pour faire un bilan à son expiration. L'activité n'est pas aussi rentable qu'il l'espérait ? L'auto-entrepreneur peut choisir de l'arrêter purement ou simplement, ou bien décider de réajuster son projet aux attentes du marché.

Deux intérêts majeurs de cette période de test sous le régime de l'auto-entrepreneur :

- » **On peut commencer à facturer sitôt que l'on est déclaré.** Aussi ne fait-on pas attendre d'éventuels clients : la structure pour facturer en toute légalité est déjà là, elle a été mise en place en toute simplicité et est opérationnelle pendant cette phase de rodage de l'activité. Voilà qui n'est pas un détail !
- » **Ce temps précieux pour tester son idée permet aussi, et ce n'est pas négligeable, de se mettre en situation de création d'activité,** et donc d'apprendre à se connaître dans le rôle d'un entrepreneur : gérer une auto-entreprise, c'est déjà gérer une entreprise. Il est intéressant de se mettre en situation de vivre concrètement cette expérience pour savoir si l'on a réellement l'âme d'un entrepreneur.

On voit que parmi toutes les motivations profondes pour se déclarer auto-entrepreneur, certaines sont directement liées à un idéal de vie. Ainsi, le désir de liberté et d'autonomie et la volonté de saisir l'opportunité de créer une activité sont deux moteurs essentiels.

Cela dit, il faut aussi regarder les aspects pragmatiques du régime et analyser comment ils

motivent, eux aussi, le choix de se déclarer auto-entrepreneur. En effet, si on ne vit pas – seulement – d’amour et d’eau fraîche, on ne vit pas non plus – seulement – de liberté et de désir de créer...

Et très concrètement...

La deuxième étude réalisée par la Caravane de l’entrepreneur sur le régime de l’auto-entrepreneur révèle que 14 % des autoentrepreneurs ont pour objectif d’arrondir leurs fins de mois et 6 % d’entre eux, de régulariser une activité professionnelle non déclarée. Ces deux objectifs correspondent à deux vocations du régime, clairement identifiées et pleinement assumées par ses créateurs : concrétiser le slogan présidentiel de 2007 « Travailler plus, pour gagner plus », et faire reculer le « travail au noir ».

Il y a fort à parier que, dans leur réponse, certains auto-entrepreneurs sondés sur leur objectif ont pu faire ces deux motivations. Elles sont souvent considérées comme moins honorables que le désir de gagner son autonomie ou de monter le projet

de ses rêves. Régulariser une activité existante illégale paraît même assez inavouable.

Soyons réalistes : ces deux objectifs sont tout à fait légitimes. Il n'y a certainement pas à rougir de vouloir augmenter son pouvoir d'achat par les temps qui courent ni de choisir de sortir de l'illégalité, bien au contraire. D'autant que la limite entre légalité et illégalité dans ce domaine est parfois mal connue et que certains peuvent se trouver du mauvais côté de la limite sans même y penser. Entrons dans le détail.

Travailler plus pour gagner plus

La création du régime de l'auto-entrepreneur est intervenue à un moment particulier : celui d'une crise économique sévère et généralisée. La notion de pouvoir d'achat est aujourd'hui l'invitée régulière des sujets des journaux télévisés, et le panier de la ménagère, la vedette des émissions grand public. D'aucuns avancent même l'idée que le succès rencontré par le régime se nourrit de cette crise, avant tout financière, qui a éclaté au grand jour le 14 septembre 2008 avec l'entrée en

cessation de paiement de plusieurs établissements financiers américains et avec la chute des cours boursiers qui a suivi.

Cumuler deux activités professionnelles

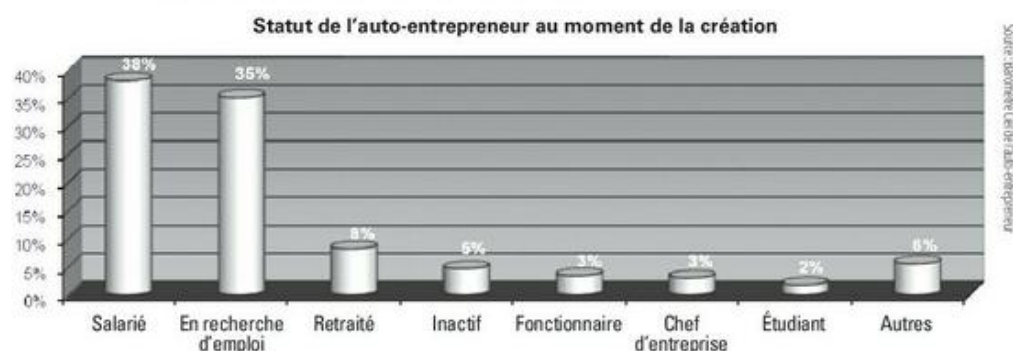


Fig 1-3 Le choix du cumul en chiffres

Le graphique ci-dessus permet de voir d'un coup d'œil quelle est la situation des auto-entrepreneurs au moment de leur déclaration. On voit très clairement qu'une grande majorité d'entre eux mettent à profit la possibilité de cumuler le statut d'entrepreneur individuel soumis au régime micro-simplifié avec un autre statut. Ainsi une large proportion (38 % selon le premier baromètre Ciel de l'auto-entrepreneur) d'entre eux sont salariés au moment où ils se déclarent auto-entrepreneurs. Et à l'inverse,

seuls 5 % sont inactifs (6 % sont rassemblés dans la catégorie Autres, leur situation n'étant pas précisée).

Dans un premier temps, le choix de cumuler l'activité exercée en tant qu'auto-entrepreneur avec un autre statut tel que celui de salarié est parfois dicté par la prudence. On sait que, par la suite, assez nombreux sont les auto-entrepreneurs qui choisissent finalement de se consacrer à leur activité exercée sous ce régime, puisqu'ils sont 48 % à finalement à l'exercer à titre exclusif, d'après l'enquête INSEE Première numéro 1595 de mai 2016.

En d'autres termes, on comprend que deux raisons principales peuvent expliquer le choix du cumul :

- » la possibilité grâce au régime de l'auto-entrepreneur de tester une activité, tout en assurant ses arrières avec le maintien d'un salaire, la perception d'allocations chômage, du RSA, de l'ASS, etc. ;
- » la nécessité de se créer un revenu complémentaire, auquel cas le cumul est envisagé sur le long terme.

Répartir son temps de travail : le savant dosage

Lorsque l'on décide de travailler plus pour gagner plus, la question de l'organisation du temps de travail se pose de façon toute particulière. Une fois encore, dans ce domaine, mieux vaut connaître ses limites et savoir ce dont on est capable.

Le temps n'étant pas un bien extensible, seule la bonne gestion de ce bien permet d'augmenter les plages de temps de travail possible.

Il ressort des différentes études qu'une grande majorité d'autoentrepreneurs vivent leur activité sur le mode d'une activité professionnelle principale et que, pour 38 % d'entre eux, cette activité est exercée en dehors du temps traditionnel de travail. On comprend que pour ces derniers il s'agit soit de tester une idée en dehors de leur activité professionnelle principale, soit de se créer un revenu complémentaire.

Les étudiants, les demandeurs d'emploi et les retraités, autrement dit ces catégories de citoyens généralement plus vulnérables d'un point de vue économique, peuvent donc trouver dans le régime de l'auto-entrepreneur un moyen d'arrondir les

fins de mois. Les salariés qui ne parviennent pas à évoluer dans leur entreprise peuvent également choisir ce régime pour faire progresser les revenus du foyer.



Il faut dire ici que l'auto-entrepreneur cherchant à travailler en plus de son activité principale, par nécessité ou simplement pour augmenter ses revenus, doit concilier cet objectif avec une réalité : l'homme a besoin de repos ! En effet, les détracteurs du régime disent, avec raison, qu'il peut être dangereux de travailler trop. Ainsi, les artisans notamment, exerçant leur activité en tant qu'autoentrepreneurs, en plus de leurs journées de travail en tant que salariés, peuvent se mettre en danger : la fatigue, voire l'épuisement, rend maladroit et favorise les accidents. Il s'agit donc de connaître ses limites et de faire preuve de responsabilité.

Les retombées pécuniaires

Pour toute une partie de la population, le régime de l'auto-entrepreneur répond à un besoin : celui de travailler en plus de son activité principale parce qu'on est dans l'obligation d'augmenter ses revenus pour vivre décemment. Le tableau qui suit

présente les chiffres de l'évolution du revenu disponible brut des ménages et l'évolution de leur pouvoir d'achat.

Tab 1-1 Évolution du revenu disponible brut des ménages et de leur pouvoir d'achat

	2012	2013	2014	2015	2016
Revenu disponible brut a	1	1	1	1	1
(en milliards d'euros)	318,3	321,9	338,5	353,3	377,0
Dépense de	379,1	386,9	387,1	393,9	399,5
consommation b « pré- engagées »	939,2	935,1	951,4	959,4	977,5
Revenu « arbitrage » a – b					
Évolutions (en %)					
Du revenu disponible brut	0,5	0,3	1,3	1,1	1,7
	– 0,3	– 0,4	1,7	0,8	1,9 –
Du revenu « arbitrage »	1,4	0,6	0,1	0,3	0,1
De l'indice du prix de la dépense de consommation finale des ménages	2,0	0,9,	– 0,2	0,0	– 0,2
De l'indice du prix de la dépense de consommation finale des					

ménages autre que « pré-engagée »					
Du pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages¹	- 0,9	- 0,4	1,1	0,8	1,8
	- 2,2	- 1,3	1,9	0,9	2,0
	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4
Du pouvoir d'achat « arbitrage » des ménages ²					
Du nombre d'unités de consommation					
Du pouvoir d'achat du revenu disponible brut par unité de consommation¹	- 1,5	- 1,0	0,5	0,4	1,4
	- 2,8	- 2,0	1,3	0,4	1,7
Du pouvoir d'achat « arbitrage » par unité de consommation ²					

On voit que le retrait du pouvoir d'achat qui prévalait jusqu'en 2013 semble désormais laisser place à une embellie. Les revenus nets d'activité des entrepreneurs individuels sont en progression de 1 % par an. On peut aussi évoquer ici les travailleurs pauvres – ces hommes et ces femmes qui vivent dans la pauvreté bien qu'ayant un emploi.



L'INSEE définit ainsi les travailleurs pauvres :
« Est considérée comme un travailleur pauvre une personne ayant été active au moins six mois dans l'année dont au moins un mois en emploi, tout en vivant dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. »

Il faut savoir qu'en France presque 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (880 euros par mois), soit environ 13 % de la population. Bien sûr, le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas la solution pour faire baisser ces chiffres. Il ne s'agit pas de bercer d'illusions qui que ce soit (voir le chapitre 13, sur les polémiques liées au régime). Pour beaucoup de ces personnes, bien que se déclarer auto-entrepreneur soit simple, la démarche paraît ou est impossible à effectuer, ne serait-ce parce qu'il faut avoir la force de porter un projet. Il s'agit de dire néanmoins que ce régime et les revenus qu'il permet de créer sont une vraie bouffée d'oxygène pour ceux qui ont besoin de revenus supplémentaires pour vivre décemment. Un très (trop...) grand nombre de personnes en France sont dans cette situation.

Parlons donc des retombées pécuniaires d'une telle démarche.

Dans son bilan annuel du mois de juillet 2017, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) annonce que le chiffre d'affaires annuel de l'auto-entrepreneur est de 13 100 euros contre 6 400 euros en 2009. L'auto-entreprise représente en moyenne 42 % des revenus des auto-entrepreneurs (contre 34 % de leurs revenus en novembre 2009). Signalons que le chiffre d'affaires moyen augmente selon l'ancienneté. La réussite est donc favorisée par l'expérience : il faut du temps pour installer son activité dans une dynamique de succès. Enfin, 63 % des auto-entrepreneurs ont une activité économique réelle.

La Figure 1-4 montre la proportion des hommes et des femmes qui cherchent à augmenter leurs revenus sans que ce soit une nécessité, et ceux qui aimeraient pouvoir vivre de leur activité d'auto-entrepreneur. On note que 23 % des auto-entrepreneurs interrogés disent pouvoir vivre de leur activité.

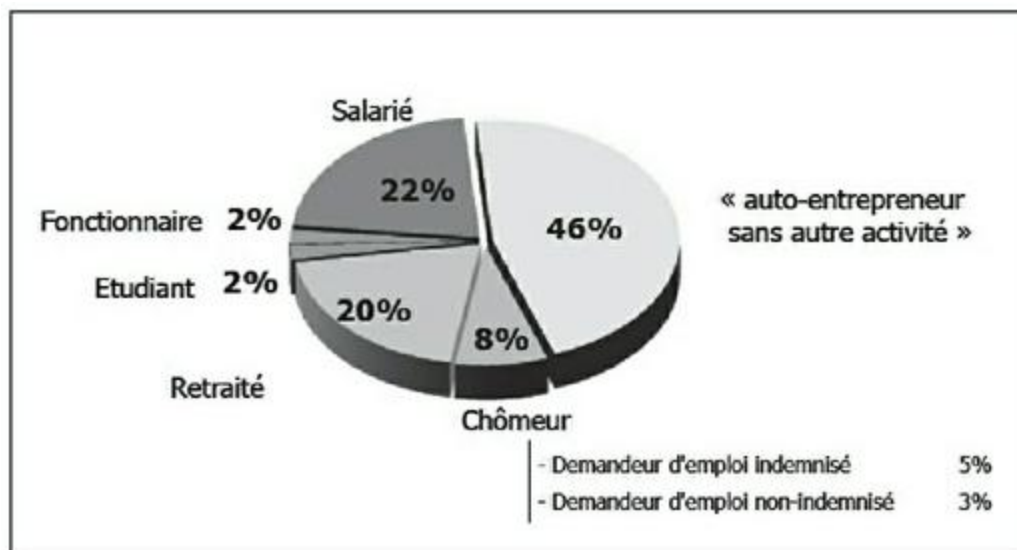


Fig 1-4 Activités des auto-entrepreneurs

SONNANT ET... TRÉBUCHANT : LA BATAILLE DES CHIFFRES

Il est grand temps de dire un mot sur la difficulté à laquelle est confronté quiconque cherche à dresser un état des lieux sur le régime de l'auto-entrepreneur : d'une étude à l'autre, les chiffres n'ont pas grand-chose à voir ! En fonction des méthodes de sondage, de l'échantillon interrogé et de la modalité de recherche d'information, les résultats diffèrent. C'est le cas du chiffre d'affaires moyen par auto-entrepreneur, qui est selon l'URSSAF d'un peu plus de 3 500 euros par trimestre. Dans cette guerre, voici notre parti pris : le régime de l'auto-entrepreneur étant encore bien jeune et les esprits un peu échauffés, tenons les chiffres pour ce qu'ils sont, un simple indice parfois révélateur d'une tendance. Et quand il est question d'analyser les motivations profondes des auto-entrepreneurs, ils ne sont qu'un repère que l'actualité et le temps qui passe font vite mentir : les chiffres sont périmés avant que de se faire connaître, ils ne sont intéressants que dans la mesure où, pris dans un ensemble, ils aident à dessiner les grandes tendances.

Blanc comme neige : légaliser une activité existante et non déclarée

Le travail au noir : état des lieux

L'Observatoire national de la délinquance a publié, en décembre 2009, une étude sur le travail dissimulé, dit « travail au noir ». Il semble que cette pratique soit en expansion puisqu'en cinq ans le nombre d'infractions dans ce domaine a plus que doublé. L'expression « travail au noir » recouvre un grand nombre de réalités : travail non ou mal déclaré, fraudes d'allocations chômage, emploi d'étrangers en situation irrégulière, non-respect des règles encadrant le prêt de main-d'œuvre... bref, toute activité non déclarée et exercée en dehors du Code applicable, que ce soit celui du fisc, de la Sécurité sociale, du travail ou bien encore de la résidence. Selon l'étude de l'OND, ce serait presque une entreprise sur sept qui serait en infraction. Selon une estimation de l'INSEE, le travail au noir représenterait 3,3 % du PIB, soit 70 milliards d'euros, mais les URSSAF n'ont redressé en 2014 que 288 millions d'euros...

Les secteurs ayant particulièrement recours à cette pratique sont ceux de l'hôtellerie, du bâtiment, du commerce et les activités de service. Les particuliers sont évidemment concernés,

notamment dans la garde d'enfants, l'aide à domicile ou bien encore les cours particuliers.

Il est difficile de savoir si l'augmentation de la pratique du travail dissimulé est liée à une répression plus forte et donc à l'augmentation du nombre d'infractions constatées, ou bien s'il s'agit réellement d'une amplification du phénomène. Il reste que l'un des objectifs visés par les pouvoirs publics lors de la création du régime de l'auto-entrepreneur est de faire baisser ces chiffres et de mettre la main sur le manque à gagner que représentent ces infractions. Plusieurs caractéristiques du régime vont en ce sens :

- » la simplicité et la rapidité des démarches administratives de déclaration et de gestion ;
- » les faibles taux de cotisation ;
- » la subordination des cotisations à la réalisation ou non de chiffre d'affaires.

Entre 51 % et 65 % (selon les études) des auto-entrepreneurs ne se seraient pas lancés sans ce régime : exerçaient-ils une activité dissimulée auparavant ? Impossible de l'affirmer puisqu'il s'agit de travail non déclaré ! En revanche, il peut être dit ici que le travail dissimulé présente bien

des dangers, pour l'employé comme pour l'employeur.

Attention, danger !

Il est vrai que les candidats au travail au noir auraient tout intérêt à bien peser le pour et le contre, en dehors de toute considération morale. Le travail au noir présente deux dangers :

- » celui d'être verbalisé ;
- » l'accident du travail et la faute professionnelle.

En 2017, ce sont 5 000 procès-verbaux qui ont été dressés par la police, la gendarmerie, les impôts ou les douanes. On distingue deux cas de figure :

- » **Quand le « travailleur au noir » est employé illégalement**, il a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire : il n'est pas tenu pour responsable, mais il se prive de Sécurité sociale et ne cotise ni pour sa retraite ni pour le chômage. L'employeur risque quant à lui 45 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement, ce à quoi il faut ajouter, entre autres, la confiscation de son matériel, une interdiction d'exercer (cinq ans maximum), une exclusion des marchés publics...

» **Quand le travailleur illégal propose lui-même ses services**, il est considéré comme responsable et peut être privé de ses allocations chômage ou familiales. Il peut se voir obligé de rembourser les sommes perçues et être condamné au même titre que l'employeur.

Du point de vue du travailleur, qui est aussi celui du potentiel auto-entrepreneur, les avantages d'un travail déclaré sont nombreux : il est couvert par les assurances en cas d'accident ou d'invalidité, il cotise pour la retraite, la Sécurité sociale, le chômage, il peut percevoir des allocations familiales. Par ailleurs, en exerçant dans des conditions de travail régulières, il n'a pas de contrôle à craindre. Enfin, il peut se doter d'une responsabilité civile professionnelle, ce qui s'avère une précaution élémentaire.

Pour l'opinion publique, le régime incite surtout à déclarer des activités professionnelles dissimulées. Ainsi, un sondage RMC indique que 78 % des auditeurs interrogés pensent que le régime permet de légaliser le travail au noir. Sur les 8 752 milliards d'euros de chiffre d'affaires déclarés par les auto-entrepreneurs en 2016 (source : ACOSS), il est bien difficile de dire

combien était le fruit du travail au noir auparavant. Mais il est certain que le régime peut être considéré comme un outil dans la lutte contre cette pratique.

[1](#) : L'évolution calculée au sens de la comptabilité nationale est détaillée à l'aide de l'indice du prix des dépenses de consommation finale des ménages.

[2](#) : L'évolution calculée est détaillée à l'aide de l'indice du prix des dépenses de consommation non « pré-engagées » des ménages. Champ : France

Source : INSEE, comptes nationaux - base 2010.

Chapitre 2

Tous auto-patrons ?

DANS CE CHAPITRE

- » Les éligibles au régime de l'auto-entrepreneur
 - » Les métiers et situations exclus
-

Parce que le régime de l'auto-entrepreneur a vocation à donner un coup de souffle à l'esprit d'entreprise en France, il fallait qu'il soit accessible à la plupart des différents statuts sociaux et professionnels. Comme il a été dit, le statut d'entrepreneur individuel soumis au régime de l'auto-entrepreneur apporte dans ce domaine une vraie nouveauté, celle de pouvoir être cumulé à un autre statut. Ainsi, ce sont beaucoup de barrières à l'entrepreneuriat qui sont levées. Faisons ensemble le tour d'horizon de tous les publics potentiellement auto-entrepreneurs, avant de regarder de plus près qui n'a pas accès au régime.

Qui peut devenir auto-entrepreneur ?

Le grand-père dynamique, la mère qui veut concilier vie professionnelle et vie familiale, le jeune étudiant bouillonnant de projets et d'énergie : dans la famille des auto-entrepreneurs, chacun a une bonne raison de se lancer. Reste à savoir quelles conditions s'appliquent à chacune des catégories de la population qui a accès au régime.

Les salariés du privé

38 % des auto-entrepreneurs étaient salariés quand ils se sont lancés, selon le baromètre Ciel de l'auto-entrepreneur sorti en octobre 2009. La règle est simple : tous les salariés du privé, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, contrat d'accompagnement dans l'emploi, etc.), peuvent créer leur auto-entreprise. Mais une fois qu'on a énoncé cette règle, il reste encore bien des points à éclaircir, notamment celui de la relation avec l'employeur. En effet, nombre de salariés n'osent pas se lancer de peur des retombées négatives sur leur emploi et par crainte

de détériorer leurs relations avec leurs supérieurs hiérarchiques. Voyons ce qu'il est possible de faire et comment.

Les relations avec l'employeur

Le salarié désireux de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur en plus de son emploi a un devoir de loyauté envers son employeur et devra l'informer de la création de son auto-entreprise. Il n'est pas, en revanche, limité dans le nombre d'heures qu'il choisit de consacrer à son activité d'auto-entrepreneur. Il peut, sous certaines conditions, faire la demande d'un congé rémunéré d'un an au motif de la création de son entreprise ; ce congé est renouvelable une fois.



À savoir

Il faut savoir que les congés sans solde ne sont pas soumis à un cadre juridique particulier. Par conséquent, si l'employeur autorise un salarié à prendre un congé sans solde, ce dernier peut profiter de cette période d'inactivité pour créer son auto-entreprise.



Attention

Le salarié a tout intérêt à jouer la transparence et doit se plier notamment au devoir de loyauté. Sans compter qu'il lui faut relire attentivement son

contrat de travail, certaines clauses pouvant limiter son droit d'entreprendre.

Le devoir de loyauté

Un salarié doit exécuter son contrat de travail de « bonne foi ». Le devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur consiste notamment en l'interdiction qui lui est faite de démarcher, pour son propre compte, les clients de l'entreprise pour laquelle il travaille. Concrètement, il s'agit d'empêcher l'auto-entrepreneur d'entrer en concurrence avec son employeur. Une clause particulière de non-concurrence peut être incluse dans le contrat de travail (voir « Jouez la transparence ! » ci-dessous). Mais en l'absence d'une telle clause, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoit une disposition de non-concurrence spécifique pour l'auto-entrepreneur : *« Les auto-entrepreneurs dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »* L'objectif du législateur est ici de faire tomber les accusations de concurrence déloyale, étant donné

les différences entre les charges sociales qui incombent à l'auto-entrepreneur et celles de l'entreprise.

Il est par ailleurs interdit à l'auto-entrepreneur salarié de :

- » **dénigrer les produits et services** ou bien encore la politique de l'employeur, en un mot, de lui faire mauvaise presse ;
- » **utiliser à des fins personnelles le matériel** et/ou les locaux de l'entreprise où il est salarié ;
- » **exercer son activité d'auto-entrepreneur pendant ses heures de travail** dans l'entreprise.
En effet, en tant que salarié, il doit se consacrer pleinement à son activité professionnelle, pour laquelle il obtient rémunération.

JOUEZ LA TRANSPARENCE !

Bien que l'auto-entrepreneur salarié ne soit pas toujours tenu d'informer son employeur de son activité en tant qu'auto-entrepreneur, il a tout intérêt à le faire. En effet, l'employeur préférera l'apprendre de sa bouche que par une tierce personne. Il y a fort à parier qu'il le saura d'une manière ou d'une autre puisque l'auto-entrepreneur, s'il veut que son activité soit couronnée de succès, doit se faire connaître et faire de la publicité. Il suffit qu'il s'inscrive par exemple dans un annuaire professionnel pour que son employeur ait facilement connaissance de son activité. Ainsi, en prévenant l'employeur, le salarié auto-entrepreneur préserve l'une des clés d'une bonne relation professionnelle et hiérarchique : la confiance.

La clause de non-concurrence

Elle prévoit que le salarié qui quitte l'entreprise pour laquelle il travaille n'a pas le droit d'exercer son métier dans le même secteur géographique et professionnel et de démarcher les clients de son ancienne entreprise.



Cette clause, qui doit être limitée dans le temps et l'espace pour être valable, est toujours assortie

d'une compensation financière. Si le salarié ne s'y conforme pas, il risque de devoir rembourser la somme qu'il a perçue en contrepartie de la clause et peut être condamné à réparer le préjudice causé et à cesser sa nouvelle activité. Si la clause ne remplit pas les conditions de sa validité, les tribunaux risquent fort de la considérer inapplicable.

La clause d'exclusivité

C'est une mention du contrat de travail qui interdit au salarié d'exercer une autre activité professionnelle pendant la durée de son contrat de travail, pour son propre compte, ou pour un autre employeur.



Cette clause, pour être valable, doit être indispensable à la protection de l'intérêt légitime de l'entreprise et elle ne peut pas être opposée au cours de la première année de création de l'auto-entreprise. En effet, il est à noter que cette clause est partiellement inefficace, car dans le cas d'une reprise ou création d'entreprise, l'article L. 1222-5 du Code du travail prévoit que « *l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une*

entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire ».

Les règles de cotisation

L'auto-entrepreneur salarié peut cumuler sans restriction les deux revenus qu'il se crée. Il est du même coup redevable des cotisations sociales sur chaque source de revenu. Il en découle que le salarié doit payer des charges sociales au titre de son activité de salarié et au titre de son activité d'auto-entrepreneur, autrement dit, même s'il a déjà une couverture sociale. L'auto-entrepreneur salarié qui cumule ainsi deux activités relève de deux régimes distincts, les prestations sociales lui étant versées par le régime dont dépend son activité principale. Ses cotisations lui permettront de cotiser aussi pour la retraite (cf. chapitre 5).

Les fonctionnaires

En principe, les agents publics ont l'interdiction d'exercer toute activité privée lucrative. Cette règle, qui a pour objectif de préserver le fonctionnement normal du service public, a été assouplie en 2007 : un droit de dérogation a été introduit, mais la loi Lebranchu du 20 avril 2016,

relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, vient de modifier la situation des fonctionnaires en matière de cumul d'activités. Elle rappelle que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent donc pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Elle distingue deux cas simples : temps plein et temps partiel.

Enfin, il est à noter que, pour être qualifiée d'accessoire, l'activité exercée par le fonctionnaire en plus de ses missions de service public ne doit pas être prépondérante. En d'autres termes, son activité dans le service public doit rester son activité principale. S'il s'avérait que l'activité exercée en tant qu'auto-entrepreneur portait atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service dans lequel travaille le fonctionnaire, sa hiérarchie pourrait décider de retirer l'autorisation qu'elle avait délivrée et exiger la cessation de l'activité indépendante.

Les fonctionnaires à temps plein

Il leur est interdit de créer ou de reprendre une entreprise commerciale ou artisanale en tant qu'auto-entrepreneurs.

À titre accessoire et avec autorisation de l'autorité hiérarchique, un fonctionnaire à temps plein peut exercer les activités lucratives ci-dessous, sous le régime auto-entrepreneur, sans limitation dans le temps.

- » Expertise et consultation ;
- » Enseignement et formation ;
- » Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
- » Activité agricole dans des exploitations agricoles, constituées ou non sous forme sociale ;
- » Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- » Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un Pacs ou à son concubin ;
- » Travaux de faible importance, réalisés chez des particuliers ;
- » Services à la personne ;

- » Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Les fonctionnaires à temps partiel

Il s'agit des fonctionnaires travaillant à temps incomplet ou non complet, inférieur à 70 % de la durée légale de travail.

Ils peuvent exercer une activité indépendante, quelle que soit sa nature et sans limitation dans le temps, si l'activité est compatible avec les obligations de service et si elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ni à la neutralité du service public.

Cette activité doit être déclarée à l'autorité hiérarchique. Tous les métiers sont accessibles au fonctionnaire.

Cas d'un auto-entrepreneur qui devient fonctionnaire

L'auto-entrepreneur peut poursuivre son activité pendant une durée d'un an, renouvelable une fois à compter de son recrutement, si elle est compatible avec ses obligations de service. L'activité poursuivie ne doit pas porter atteinte au

fonctionnement normal, à l'indépendance ni à la neutralité du service public.

Dès sa nomination, le fonctionnaire stagiaire doit présenter à son autorité hiérarchique une déclaration écrite, mentionnant la forme, l'objet social et le secteur d'activité de son auto-entreprise. Lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel, cette déclaration est transmise avant la signature de son contrat.

Par la suite, rien n'empêche que l'auto-entrepreneur se retrouve dans le cas d'un fonctionnaire à temps partiel et qu'il puisse poursuivre l'activité. S'il se trouve dans le cas d'un temps plein, il devra saisir la commission de déontologie et se situer dans la liste des activités éligibles.

La procédure

Le cumul d'activités est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, laquelle se prononce après saisine de la commission de déontologie. Il peut être refusé s'il est incompatible avec les obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.

L'administration peut également revenir sur son autorisation si le cumul devient incompatible avec l'exécution des missions de service public ou s'il nuit au bon fonctionnement du service.

L'agent public désireux d'exercer une activité accessoire doit en faire la demande par écrit à l'autorité dont il relève. En principe, celle-ci a un mois pour lui répondre. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Les retraités

Dans la famille des auto-entrepreneurs, je demande la grand-mère. Ah, l'âge d'or de la retraite... Pour beaucoup d'hommes et de femmes, c'est le moment de faire tout ce qu'ils ont toujours voulu faire, sans en avoir le temps : profiter de ses proches, voir ses petits-enfants, voyager, et pourquoi pas, aussi mettre à profit le savoir et le savoir-faire accumulés pendant des années d'activités professionnelles. La durée de vie ne cesse de s'allonger et les jeunes seniors bouillonnant d'énergie, d'idées et d'envies sont légion. Le temps des contraintes parentales et professionnelles est passé, ils brûlent d'en profiter.

Cette description idéalisée du temps de la retraite n'est qu'une vision partielle de la réalité. Beaucoup de retraités ne peuvent vivre décemment de leur pension de retraite et sont en situation de devoir continuer à travailler. On retrouve là les deux visions extrêmes d'une même situation, les deux étant parfaitement envisageables, la réalité se situant entre ces extrémités.



Mettons un instant sur le devant de la scène ces grands-mères auto-entrepreneurs qui transforment leur passion du tricot en revenu complémentaire : petits chaussons pour bébé, écharpe en laine en provenance des Alpes du Sud, tels sont les produits qu'elles proposent sur Internet. Elles tricotent tant et si bien que leurs tricots pourraient bientôt être vendus à New York et Toronto. On le voit, le régime de l'auto-entrepreneur permet de faire dialoguer le cliquetis des aiguilles de nos grands-mères avec le clic de souris des ordinateurs.

Quoi qu'il en soit, les retraités peuvent aujourd'hui poursuivre leur vie professionnelle, notamment par le biais du régime de l'auto-entrepreneur. Le financement des retraites étant

le casse-tête que l'on sait, les politiques actuelles reviennent sur le principe de l'encouragement du départ en préretraite et la tendance est à l'allongement de la durée de vie professionnelle. Depuis le 1^{er} janvier 2009, le plafond de cumul des revenus tirés de la pension de retraite et ceux d'une activité reprise après le départ à la retraite est supprimé pour ceux qui dès 60 ans ont une carrière complète ou pour les retraités de moins 65 ans : avantage non négligeable, qui favorise le cumul de deux situations !

Pour autant, seuls 13 % des auto-entrepreneurs sont des retraités, à en croire l'observatoire des auto-entrepreneurs (4^e édition de novembre 2010). Cette proportion est un peu décevante à l'égard des avantages que présente le régime pour cette catégorie de la population, et des diverses études qui prévoient un potentiel d'un million de seniors créant leur entreprise dans les 5 ans. Est-ce parce que les conditions dans lesquelles les retraités peuvent devenir auto-entrepreneurs sont mal connues ? Tout ce qu'il faut savoir sur les règles du cumul des revenus d'une part et sur la situation sociale du retraité

auto-entrepreneur d'autre part est exposé dans les paragraphes qui viennent.

Les règles du cumul

Deux cas de figure sont à distinguer :

- » les retraités âgés d'au moins 60 ans et titulaires d'une pension à taux plein, ou bien ceux âgés d'au moins 65 ans ;
- » les retraités âgés de moins de 65 ans qui perçoivent une retraite à taux partiel.

Les premiers peuvent exercer ou reprendre une activité dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur et cumuler sans restriction les revenus qu'ils en tirent avec leur pension de retraite. Il est à noter que ce cumul sans restriction est valable quel que soit le régime de retraite dont ils relèvent (régime général ou agricole, régimes spéciaux, régimes des non-salariés commerçants, artisans ou libéraux).

Les seconds peuvent également exercer une activité d'auto-entrepreneur, mais ils sont soumis à des conditions de cumul de revenus plus restrictives.



Le principe appliqué est le suivant : lorsque l'activité qu'ils créent dépend de leur régime de retraite, les retraités à taux partiel peuvent cumuler leurs revenus mais avec un plafonnement. Deux plafonds existent :

- » **Pour les retraités des professions artisanales, commerciales et industrielles**, le plafond annuel de la Sécurité sociale est de 19 020 euros (en 2015). Si le plafond est dépassé, le versement de la pension est suspendu.
- » **Pour les retraités des professions libérales**, il est de 38 040 euros (en 2015).

Lorsque l'activité créée dépend d'un autre régime de retraite, le cumul est possible sans restriction : les retraités des professions artisanales, commerciales, industrielles ou libérales qui créent une activité ne relevant pas de leur régime de retraite peuvent cumuler revenus d'activité et pension de retraite sans plafond.

La situation sociale du retraité auto-entrepreneur

Il s'agit ici de comprendre ce qui se passe du point de vue de la situation sociale du retraité lorsqu'il

crée une activité sous le régime de l'auto-entrepreneur.

En ce qui concerne son assurance-maladie, l'auto-entrepreneur qui est par ailleurs à la retraite reste couvert par le régime de l'activité pour laquelle il perçoit sa pension de retraite, et ce, même si, en tant qu'auto-entrepreneur, il a dû s'affilier à un organisme conventionné à la Sécurité sociale des Indépendants. Autrement dit, cette affiliation obligatoire pour l'auto-entrepreneur qu'il est ne lui ouvre aucun droit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le cas ! C'est le principe de la solidarité nationale qui s'applique.

Pour ce qui est de son assurance vieillesse, la création d'une activité sous le régime de l'auto-entrepreneur entraîne le paiement de cotisations. Ces dernières peuvent, ou non, ouvrir des droits supplémentaires à la retraite. On distingue à nouveau deux cas de figure. L'élément décisif pour savoir si les cotisations payées par le retraité auto-entrepreneur lui ouvrent ou pas des droits supplémentaires à la retraite est encore une fois lié à l'affiliation de l'activité créée, ou non, au régime de retraite :



- » **Lorsque l'activité créée sous le régime de l'auto-entrepreneur relève du même régime de retraite que celui qui verse la pension**, les cotisations ne permettent pas d'acquérir des droits supplémentaires pour la retraite de base. Les retraités commerçants, artisans ou industriels se créent toutefois de nouveaux droits dans leur régime de retraite complémentaire. Les professionnels libéraux, quant à eux, ne se créent aucun droit supplémentaire, ni pour la pension de base ni pour la retraite complémentaire.
- » **Lorsque l'activité ne relève pas du régime qui verse la pension**, les cotisations sont productives de droits supplémentaires tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire.

Deux points clés sont à retenir :

- » Exercer une activité sous le régime de l'auto-entrepreneur quand on est retraité peut, suivant les situations, permettre d'obtenir le bénéfice d'une pension de retraite supplémentaire. Il va de soi que le versement de ce supplément ne viendra qu'à la fin de l'activité ainsi exercée.
- » La situation est plus ou moins favorable selon l'affiliation de la nouvelle activité au régime qui

verse la pension de retraite : lorsqu'il s'agit d'un régime différent, cela favorise l'auto-entrepreneur retraité.

Les étudiants

Dans la famille des auto-entrepreneurs, je demande le fils. Il a 20 ans, le bel âge, celui où tout est possible. Il a de l'énergie à revendre, des rêves et des projets plein la tête, un bon réseau d'amis, une intelligence toujours en éveil et un sens critique aiguisé – son père l'a appris à ses dépens. Il a surtout envie d'indépendance, de liberté, il veut apprendre à voler de ses propres ailes.

Mais pourquoi donc le fils est-il si peu représenté dans la famille des auto-entrepreneurs ? Quelques chiffres tirés du rapport ACOSS de l'auto-entrepreneur d'octobre 2014 : 5 % des auto-entrepreneurs ont moins de 25 ans, 11 % ont entre 25 et 29 ans et seulement 2 % d'entre eux sont étudiants. Non, vraiment, l'étudiant ne correspond pas au portrait-robot de l'auto-entrepreneur. Pourtant, ce régime apporte un certain nombre d'avantages sérieux à l'étudiant

qui veut se lancer, et gagner un peu d'argent, à condition de respecter quelques règles de base. Ce sont ces avantages et ces règles qui sont présentés dans les paragraphes suivants.

Voici tout d'abord les opportunités créées par le régime de l'auto-entrepreneur pour les étudiants :

» **Créer son auto-entreprise tout en faisant ses études consiste en un réel apprentissage de la vie professionnelle.** Combien de jeunes sortent dépités de leurs premiers entretiens d'embauche, tout étonnés de se voir reprocher leur inexpérience professionnelle ? Et s'ils avaient une petite expérience à leur actif, à valoriser dans leur curriculum vitae ? Créer son auto-entreprise est aussi le signe que l'étudiant prend son destin en main et se confronte au marché. Et il y a fort à parier que, si l'étudiant auto-entrepreneur sait gérer son temps et sa capacité de travail, son activité d'auto-entrepreneur profitera, à l'inverse, à son parcours étudiant. Elle lui permettra de faire des choix d'orientation avec plus de finesse, d'illustrer ses développements théoriques par des cas pratiques, ou tout simplement, elle pourrait lui inculquer la rigueur qui jusque-là lui faisait défaut.

- » **L'auto-entreprise créée par un étudiant peut aussi se révéler un tremplin pour la suite.** Une fois encore, elle est ici l'occasion de tester une idée, travailler un business-plan, analyser les réactions du marché et évaluer la satisfaction du client. L'auto-entreprise devient un cas vraiment pratique, une opportunité de se faire connaître, de faire ses premières armes en communication et de nourrir son réseau.
- » **Autre avantage, et pas des moindres, celui de valider des trimestres de retraite.** C'est un lieu commun de le dire, on entre sur le marché du travail de plus en plus tard. Le prénom Tanguy est entré dans le langage courant, à la suite du film à succès dont il est l'éponyme, pour désigner ces jeunes qui font de longues études et habitent jusque tard au domicile parental. La durée du temps de cotisation ne cesse de s'allonger. Ces deux éléments font que les prévisions pour la retraite des générations futures sont pessimistes. Pour bénéficier d'une retraite complète aujourd'hui, il faut avoir cotisé pendant 41 ans, ce qui n'est pas sans poser de problème lorsqu'on fait des études de cinq ou six ans après le baccalauréat. Le régime d'auto-entrepreneur est

l'occasion pour les étudiants de commencer à valider des trimestres de retraite plus tôt. La validation des trimestres est acquise en fonction du chiffre d'affaires réalisé (voir le chapitre 5).

L'étudiant qui se déclare auto-entrepreneur fait donc un apprentissage de ce qu'est la vie active. Il a ainsi un certain nombre de contraintes auxquelles il doit se plier :

- » Il lui est bien sûr interdit d'exercer une activité réglementée pour laquelle il n'aurait pas encore de diplôme ;
- » Les étudiants boursiers peuvent se déclarer auto-entrepreneurs. Ils ont toutefois l'obligation d'inscription et d'assiduité aux cours et examens. Et ils doivent savoir que le revenu créé par leur activité d'auto-entrepreneur joue sur le montant de la bourse qu'ils perçoivent.

La situation sociale de l'étudiant auto-entrepreneur lui impose une double cotisation. En effet, en tant qu'étudiant, il est obligé de s'affilier soit au régime Général de la Sécurité Sociale soit au régime étudiant de la Sécurité sociale (l'affiliation est gratuite pour les moins

de 20 ans). En tant qu'auto-entrepreneur, il est amené à s'affilier à un organisme conventionné.

La situation fiscale de l'étudiant auto-entrepreneur, enfin, varie suivant qu'il est rattaché ou pas au foyer fiscal de ses parents. S'il l'est, ses revenus s'ajoutent à ceux de ses parents et par là même augmentent le revenu imposable global. Pour savoir s'il est judicieux de rester rattaché ou pas, les parents et l'étudiant (considéré comme une personne à charge lorsqu'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, et donc représentant une demi-part ou une part supplémentaire) doivent calculer si cette part ou demi-part que l'enfant représente vient contrebalancer les revenus qu'il se crée.



Les étudiants issus d'un pays de l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen peuvent exercer une activité sous le régime de l'auto-entrepreneur en France. Il existe par ailleurs des accords d'établissement entre la France et certains pays, accords qui permettent aux étudiants ressortissants de ces pays de se déclarer auto-entrepreneurs. Les étudiants de tous les autres pays sont exclus du régime.



Les jobs étudiants évoluent, la digitalisation de la société a fait progresser les nouvelles manières de travailler et de rentrer en relation professionnelle. C'est dans ce domaine que des plateformes agrègent aujourd'hui de nombreux étudiants auto-entrepreneurs avec les besoins des entreprises. Side, Happysitters, StaffMe, LocalEyes, Deliveroo, Crème de la crème ou encore Jobypepper proposent des missions de conseil, de logistique, de livraison de babysitting, voire de « street marketing » aux étudiants. Tous les conseils pour s'inscrire au régime sont donnés par la plateforme et la Fédération des Auto-Entrepreneurs.

TRAVAILLER ET ÉTUDIER, ATTENTION À NE PAS FRANCHIR LA LIGNE ROUGE !

Il s'agit encore une fois de faire preuve de responsabilité. En décidant de créer une activité d'auto-entrepreneur en plus de ses cours, l'étudiant se donne une charge de travail supplémentaire. Il est donc indispensable, avant que d'entamer les démarches, de se poser les bonnes questions : celle de sa motivation profonde et de l'objectif visé, celle du temps disponible et de son appréciation objective de sa capacité de travail. Il est indispensable de connaître ses limites avant de se lancer pour éviter de se mettre en situation d'échec. Cela dit, une activité d'auto-entrepreneur qui se révélerait un échec serait déjà l'occasion pour un étudiant de se doter d'une expérience intéressante. Tant que cette expérience ne se fait pas au prix de l'échec des études...

Les mineurs

Puisque la volonté politique qui sous-tend la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur est de stimuler l'esprit d'entreprise en France, la question de son ouverture aux mineurs s'est vite

posée. S'agissant donc des mineurs, trois points essentiels sont à retenir :

- » Un mineur, même émancipé, ne peut exercer d'activité commerciale (application de l'article 121-2 du Code du commerce). Il est donc impossible pour un mineur de se déclarer auto-entrepreneur en ayant pour objectif d'exercer une activité de commerce ;
- » Un mineur émancipé peut exercer une activité artisanale, notamment sous le régime de l'auto-entrepreneur ;
- » Un mineur même non émancipé peut créer son auto-entreprise pour exercer une profession libérale.

Depuis le 1^{er} janvier 2011, l'auto-entrepreneur de moins de 18 ans peut créer une AERL (Auto-Entreprise à Responsabilité Limitée). Il lui suffit de lister la partie du patrimoine personnel qu'il affecte à son activité d'indépendant et de présenter l'autorisation de ses deux parents ou de ses administrateurs légaux. Ce qui est possible d'un point de vue théorique ne l'est pas toujours en pratique : ainsi, l'exercice de nombreuses professions libérales est conditionné à l'obtention

de diplômes, ce qui réduit la possibilité de les exercer pour les mineurs.



Un mineur émancipé est un mineur libéré de l'autorité parentale et auquel on a conféré la pleine capacité juridique. Il est donc considéré comme majeur avant ses 18 ans et peut, par là même, accomplir tous les actes de la vie civile. La contrepartie de cette émancipation est la responsabilité du mineur émancipé devant la loi.

Les demandeurs d'emploi

Les périodes de recherche d'emploi sont des périodes délicates. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, elles sont synonymes de dévalorisation et de repli sur soi, de perte de sa stature sociale. Le marché du travail étant ce qu'il est, le retour à l'emploi se fait souvent attendre et il arrive que, de déception en déception, le demandeur d'emploi se décourage. Sans faire du régime de l'auto-entrepreneur le remède miracle au phénomène du chômage qui caractérise le marché du travail des pays industrialisés depuis des décennies, il est indiscutable qu'il peut constituer un moyen pour le demandeur d'emploi de mieux vivre cette période de recherche. Et dans le meilleur des cas,

il peut lui permettre de se créer son propre emploi. Rappelons que 400 000 demandeurs d'emploi sont passés dans le régime de l'auto-entreprise en 8 ans !

En effet, être demandeur d'emploi est une chose, mettre cette période d'inactivité relative au profit de la création d'une auto-entreprise, en plus des démarches pour trouver un emploi, en est une autre. Se battre pour monter son projet, démarcher les clients, se faire connaître sont autant d'actions valorisantes qui créent aussi des occasions de rencontre.



On ne le dira jamais assez, le piège à éviter lorsque l'on est demandeur d'emploi est l'isolement. En mettant sur pied une activité, on est contraint d'entrer en contact avec de potentiels clients, et pourquoi pas, d'aller vers des confrères pour échanger avec eux. Il est aussi judicieux, on y reviendra plus loin (voir le chapitre 11), de fréquenter des salons professionnels, de suivre des formations, bref, en un mot, de s'insérer dans un environnement social et professionnel, dont on pourra faire naître un réseau. Sans compter que cette démarche de création d'activité est des plus valorisantes sur un CV.

Afin d'inciter et d'aider le demandeur d'emploi à se lancer dans cette aventure qu'est la création d'une auto-entreprise, deux mécanismes de maintien des allocations de chômage ont été mis en place, mécanismes qu'il convient d'éclairer ici.

Le maintien partiel des allocations mensuelles de chômage

La convention d'Assurance chômage mise en place depuis le 1^{er} octobre 2014 permet à un grand nombre de demandeurs d'emploi de bénéficier d'un cumul entre leur revenu d'activité et une partie de leur allocation chômage. Ces règles de cumul simplifient la possibilité de travailler pour les demandeurs d'emploi en cours d'indemnisation.

Il est possible, pour un mois donné, de cumuler le revenu d'une activité avec une partie des allocations chômage. Le total des deux ne doit pas dépasser le salaire mensuel moyen brut perdu (le salaire qui a servi de référence au calcul des indemnités chômage).

Les chômeurs souhaitant créer une auto-entreprise peuvent ainsi bénéficier du versement

de l'Allocation d'aide de retour à l'emploi, jusqu'à l'épuisement des droits.



La formule de calcul pour connaître le montant des allocations versées en plus du salaire mensuel est la suivante :

**Allocations versées au cours du mois =
Allocations qui seraient dues sans activité - 70 %
du revenu mensuel brut issu de la nouvelle
activité**

Le revenu global du demandeur d'emploi (revenu + allocations versées) est ainsi supérieur aux seules allocations dues sans activité.

Toute personne percevant l'ARE, quel que soit son âge, a le droit de cumuler ses allocations chômage à d'éventuels revenus tirés de son entreprise durant 24 mois. Un délai allongé qui rend cette solution encore plus attrayante : vous aurez neuf mois de plus pour mettre sereinement votre business sur les rails et développer significativement le chiffre d'affaires.

UN EXEMPLE DE CALCUL

Mme Dubois bénéficiait d'un salaire de 1 300 euros. Aujourd'hui demandeur d'emploi, elle bénéficie d'une allocation de 930 euros pour un mois de 31 jours sans activité. Pendant qu'elle est indemnisée, elle travaille 9 jours sur un mois donné pour un revenu de 600 euros brut. Elle va alors pouvoir cumuler ce revenu avec une partie de ses allocations chômage.

Le montant des allocations versées pour ce mois-ci est donc de :

$$930 \text{ € (allocations dues pour un mois de chômage complet)} - 420 \text{ € (70 \% de 600 €)} = 510 \text{ €}$$

Son revenu global brut pour le mois donné est égal à son salaire + les allocations versées, soit :

$$600 \text{ €} + 510 \text{ €} = 1\,110 \text{ €}.$$

Le montant du revenu + allocations pour un mois donné ne doit pas dépasser le montant du salaire initial perdu.



Les jours du mois pour lesquels aucune allocation n'a été versée repoussent d'autant de jours la date de fin de droits, et allonge la durée totale d'indemnisation du demandeur d'emploi.

Le versement des allocations chômage sous forme de capital

Le demandeur d'emploi indemnisé au titre de l'ARE peut aussi choisir de recevoir une partie de ses allocations sous forme d'un capital. Si l'activité qu'il crée nécessite un investissement de départ, cette formule l'intéressera davantage que le maintien partiel des allocations. Cette modalité de paiement est dénommée aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE).

Le montant de ce capital est égal à 45 % de ce que le demandeur d'emploi aurait perçu s'il avait été jusqu'au bout de sa période d'allocation. Il est versé en deux fois, la première à la création de l'activité, la seconde, six mois après.



Le deuxième versement est conditionné par l'exercice d'une véritable activité. Si l'auto-entrepreneur n'a dégagé aucune recette pendant ces six mois, il devra apporter la preuve des efforts fournis pour rechercher une clientèle.

Pour être éligible à l'ARCE, il faut :

- » informer son conseiller Pôle emploi de son projet de création ou de reprise d'entreprise ;

- » justifier de son obtention de l'ACCRE (sur l'ACCRE, voir le chapitre 5) ;
- » remplir le formulaire de demande d'aide à la création ou reprise d'entreprise et l'adresser à l'antenne de Pôle emploi dont on dépend dans un délai maximal de 45 jours après la création d'entreprise.



À savoir

Il est à noter que choisir cette modalité de paiement conduit à être radié de la liste des demandeurs d'emploi.

En cas d'insuccès, quelles conséquences ?

Si l'activité de l'auto-entrepreneur n'est pas couronnée de succès, deux scénarios existent, selon le choix de modalité de paiement des allocations. Si le demandeur d'emploi auto-entrepreneur a choisi le maintien partiel des allocations, il est resté inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. S'il décide de cesser son activité d'auto-entrepreneur, il perçoit les allocations de chômage lui restant dues au regard de la durée initiale de son indemnisation. S'il a choisi la modalité de paiement sous forme d'un

capital, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Il doit donc se réinscrire dans un délai de trois ans, auquel il faut ajouter la durée restante de son indemnisation au moment de la création de son entreprise. En choisissant la modalité de paiement sous forme de capital, il a choisi de toucher 45 % du reliquat de ses allocations. Il n'a donc droit, en se réinscrivant, qu'à toucher les 55 % restants.

Ce qu'il faut retenir

Voici ce que le demandeur d'emploi doit absolument savoir :

- » La préparation d'un projet d'entreprise est assimilée à une recherche effective d'emploi. Le demandeur d'emploi ayant un tel projet aura donc tout intérêt à en porter connaissance à son conseiller.
- » Il est par ailleurs tenu de déclarer tout changement dans sa situation professionnelle, y compris la création d'une activité non salariée, et ce dans les trois jours.
- » Le demandeur d'emploi auto-entrepreneur ayant fait le choix du maintien partiel de ses allocations

doit indiquer chaque mois qu'il est toujours à la recherche d'un emploi, lorsqu'il actualise sa situation.

- » Le demandeur d'emploi auto-entrepreneur ayant fait le choix du versement sous forme de capital est radié de la liste des demandeurs d'emploi.
- » Il existe deux dispositifs d'aide publique d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise pour les demandeurs d'emploi : l'ACCRE et le parcours NACCRE. Ces deux dispositifs sont décrits au chapitre 5 de ce livre.

Les titulaires des minima sociaux

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)

Un auto-entrepreneur bénéficiaire du RSA voit le montant de ce revenu recalculé tous les mois, en fonction des revenus de son activité professionnelle. Aussi, lors de sa déclaration trimestrielle de revenus (DTR), devra-t-il déclarer son chiffre d'affaires trimestriel à la ligne « Vos revenus non salariés ». Le chiffre d'affaires

indiqué est celui qui s'entend après application de l'abattement de 34 %, 50 % ou 71 % propre au régime fiscal de l'activité (voir le chapitre 6).

Voici ce qu'il faut savoir :

- » **Le RSA est intégralement maintenu pendant les trois premiers mois de l'auto-entreprise,** qu'elle ait généré ou non des revenus ;
- » **À partir du quatrième mois, le calcul du montant du RSA se fait selon la formule suivante : $\text{RSA} = \text{montant forfaitaire} - \text{forfait d'aide au logement} + 62 \% \text{ du revenu d'activité} - \text{ressources du foyer}$.** En 2015, le forfait logement s'élève à 62 euros pour une personne seule, 123 pour deux, 152 à partir de trois personnes. Le revenu d'activité est celui qui s'entend après application de l'abattement de 34 %, 50 % ou 71 % propre au régime fiscal de l'activité (voir le chapitre 6). Les ressources du foyer sont constituées du revenu d'activité et éventuellement de diverses autres ressources comme les pensions alimentaires ;
- » **On voit que le montant du RSA est diminué dans des proportions plus ou moins fortes, mais il s'ajoute au revenu net de l'auto-**

entreprise. C'est donc le cumul qui rend intéressante une démarche de création d'auto-entreprise pour une personne titulaire du RSA. On sait que la visée politique qui sous-tend le RSA est celle d'une incitation à créer ou reprendre une activité.

Tab 2-1 Le calcul du montant du RSA

Période	Juin à Août	Septembre et Octobre	Novembre et Décembre
Chiffre d'affaires mensuel	1 000 €	1 000 €	2 000 €
Montant du RSA	455 €	210 €	21 €
Règle de calcul		$\text{RSA} = 455 \text{ €} + (62 \% \times 50 \% \times 1000 \text{ €}) - (50 \% \times 1000 \text{ €}) - 55 \text{ €}$	$\text{RSA} = 455 \text{ €} + (62 \% \times 50 \% \times 2000 \text{ €}) - (50 \% \times 2000 \text{ €}) - 55 \text{ €}$
Observations	On ne tient pas compte de son nouveau revenu pendant 3 mois		

Dans le cas où l'activité professionnelle ne génère aucun revenu, un montant forfaitaire est garanti. Pour une personne seule, il s'élève en 2010 à 460 euros ; si le foyer se compose de deux personnes, il sera de 690 euros et il faut ajouter 30 % pour chaque personne supplémentaire dans le foyer.



Pour les personnes également titulaires de l'aide au parent isolé (API), ce montant forfaitaire est de 583,74 euros, auxquels il faut ajouter 194,58 euros par enfant.

Il est à noter que l'éligibilité au RSA constitue l'un des critères parmi d'autres d'attribution de l'ACCRE (sur l'ACCRE, voir le chapitre 5).

Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS)

Pour ce qui est des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, quatre points-clés sont à retenir :

- » Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros est versée au quatrième mois d'existence de l'activité, sous condition de pouvoir justifier de la réalité de cette activité.

- » L'allocation est intégralement versée pendant les trois premiers mois.
- » À partir du quatrième mois, les revenus d'activité sont tout simplement déduits de l'ASS.
- » À partir du quinzième mois, le versement de l'allocation est suspendu, même si les revenus d'activité se révèlent inférieurs au montant de l'allocation.



On comprend qu'il est indispensable, pour les titulaires de l'ASS, de monter leur projet d'auto-entreprise avec beaucoup de soin et de faire une étude de marché minutieuse, sans quoi ils pourraient bien se retrouver perdants !

Les professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant de la Sécurité sociale des Indépendants et ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) peuvent exercer leur activité sous le régime de l'auto-entrepreneur. Pour ceux dont l'activité relève de la CIPAV, il existait une condition aujourd'hui levée : leur activité devait avoir débuté après le 1^{er} janvier 2009. La loi de financement pour la

Sécurité sociale de 2010 annule cette condition. Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2010, tous les professionnels adhérant à la CIPAV peuvent exercer leur activité sous le régime de l'auto-entrepreneur. Il faut néanmoins qu'ils aient choisi préalablement le régime de la micro-entreprise.

Il va de soi que ces professionnels libéraux doivent respecter les limites de chiffre d'affaires caractéristiques du régime de l'auto-entrepreneur, désormais portés à 70 000 et 170 000 euros.

Enfin, il est à noter que les professionnels exerçant une activité libérale réglementée sont exclus du régime (voir ci-après « Sur le banc de touche »).

Les ressortissants étrangers

La situation varie en fonction de la nationalité et du lieu de résidence de la personne.

Les ressortissants étrangers pouvant librement exercer en France

Sont en principe libres d'exercer une activité indépendante en France :

- » les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;
- » les ressortissants algériens ;
- » les titulaires d'une carte de résident, d'une carte de résident « longue durée-CE », d'une carte de résident algérien de dix ans ou d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».



Il apparaît que bon nombre de centres de formalité des entreprises (CFE) continuent de demander un titre de séjour aux ressortissants des nouveaux pays européens ou encore aux ressortissants algériens.

Les ressortissants étrangers devant détenir la carte de séjour spéciale

Pour les personnes non ressortissantes des États ci-dessus, l'exercice d'une activité professionnelle non salariée en France est suspendu à l'obtention de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. C'est la

loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006 qui a créé cette carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.



La nouvelle carte supprime de fait la carte de commerçant étranger. Les personnes titulaires de cette dernière ne seront néanmoins soumises qu'à partir de sa date d'expiration aux règles liées à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.

Pour obtenir la carte de séjour spéciale, il faut s'adresser à la préfecture du département du domicile et remplir une demande de carte de séjour temporaire. Il faut par ailleurs constituer un solide dossier dont voici les principales caractéristiques :

- » **Le demandeur doit présenter un projet d'entreprise crédible**, économiquement viable et compatible avec la sécurité publique ;
- » **Il doit fournir un certain nombre de pièces liées à son identité** (photographies, passeport, etc.) ;
- » **Il doit aussi fournir des documents liés à son activité** : une présentation du projet, un budget

prévisionnel, un justificatif d'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée, une copie de la promesse de bail commercial ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité le cas échéant.



Si le dossier est complet, la préfecture remet un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour temporaire. Ce récépissé permet d'effectuer les formalités de création de l'entreprise auprès du CFE compétent. Autrement dit, dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour spéciale, la personne peut commencer à exercer son activité professionnelle. Sitôt la carte obtenue, elle devra en délivrer une copie au CFE dont elle dépend. En cas de refus, elle devra cesser son activité.



Vous avez un diplôme étranger : pouvez-vous le faire reconnaître en France ? Oui, auprès du centre ENIC-NARIC France, Centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes (www.ciep.fr/enic-naric-france) :

- » Il établit des attestations pour un diplôme, des études et/ou une formation obtenue à l'étranger ;

- » Il informe sur les procédures à suivre pour exercer une profession réglementée ;
- » Il renseigne sur la reconnaissance des diplômes français à l'étranger.

Les ressortissants étrangers ne résidant pas en France

On peut imaginer qu'avec le développement du travail à distance via Internet, ce cas de figure se répande. Les ressortissants étrangers désireux d'exercer une activité professionnelle indépendante en France, sans pour autant y résider, doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du département où se situe le siège social de l'entreprise. Cette déclaration peut être faite soit par dépôt par l'entrepreneur lui-même, soit par dépôt en préfecture par une personne mandatée par l'entrepreneur, soit par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le dossier est complet, un récépissé est délivré. Il permettra d'effectuer les formalités d'immatriculation de l'entreprise auprès du CFE.

Deux points sont à noter :

- » Les étrangers non-résidents doivent déclarer leurs revenus et payer leurs impôts auprès du centre des impôts des non-résidents ;
- » Les conséquences fiscales dans le cas de figure d'un ressortissant étranger créant une activité professionnelle en France sans y résider peuvent être lourdes : à moins de résider dans un pays lié par une convention fiscale avec la France, il risque fort d'être doublement imposé.

À qui s'adresser ?

- » À la préfecture du département (préfecture de police pour Paris) dans lequel le créateur désire exercer son activité ;
- » Pour avoir des informations sur les visas nécessaires pour exercer une activité en France : www.diplomatie.gouv.fr/venir/visas/index.html ;
- » Le formulaire de demande est accessible dans la rubrique « Non-résidents » du site du ministère des Finances, www.entreprises.gouv.fr.

Sur le banc de touche

Voilà, la grande famille des auto-entrepreneurs vous a été présentée. C'est sa diversité qui la

caractérise : diversité des motivations, diversité des profils, diversité des parcours. On comprend que la volonté politique, colonne vertébrale du régime, est bien ce désir de faciliter l'entrepreneuriat en France et de le rendre accessible au plus grand nombre. Il n'empêche que tous ne peuvent pas être auto-entrepreneurs : certaines situations sont exclues, certaines activités aussi, d'autres sont réglementées, et pour d'autres, enfin, c'est tout simplement le régime qui ne leur est pas vraiment adapté.

Les situations exclues

Les militaires (et donc aussi les gendarmes) ne sont pas tous autorisés, pour l'heure, à devenir auto-entrepreneurs. En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise ou de la créer, ce que le régime de l'auto-entrepreneur consiste à faire. Ils peuvent cependant :

- » **Détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération**, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

- » **Produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l'esprit**, dans le respect des dispositions relatives aux droits d'auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l'égard des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions militaires ;
- » **Exercer une activité accessoire**, lucrative ou non, notamment auprès d'un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.

Cependant, la loi n°2011-14 du 5 janvier 2011 autorise les militaires ayant au moins 8 ans de service, et à moins de deux ans de la limite d'âge de la retraite, à s'inscrire comme auto-entrepreneur.

Une demande d'agrément écrite adressée au préalable au ministre de la Défense ou à l'autorité déléguée doit être acceptée

Un congé pour création ou reprise d'entreprise d'une durée d'un an renouvelable un an doit être demandé.

Pendant ce congé :

- » le militaire ou gendarme peut exercer une activité privée lucrative ou effectuer des consultations ou expertises ;
- » le militaire pourra percevoir, dans des conditions restant à fixer par décret, une rémunération correspondant à son grade.

On regrettera que cette possibilité ne soit offerte qu'aux militaires prenant ce congé : le cumul n'est donc toujours pas possible pour un militaire en service à plus de deux ans de sa fin de carrière.

Les activités exclues

Dans les trois cas suivants, certaines activités sont exclues du régime de l'auto-entrepreneur :

- » lorsque la profession ne rentre pas dans le champ d'application du régime micro-fiscal ;
- » lorsque le régime de Sécurité sociale est particulier ;
- » si un lien de subordination existe avec le donneur d'ordre, car seul le statut de salarié est alors applicable.

Ainsi, les activités agricoles rattachées au régime social de la Mutuelle sociale agricole (MSA), les artistes auteurs qui relèvent de l'AGESSA ou de la Maison des artistes, les activités relevant de la TVA immobilière, les officiers publics et ministériels, toutes ces professions font partie de la liste des activités exclues que vous retrouverez en annexe de ce livre.



Attention

Le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas accessible aux gérants majoritaires de SARL ou associés de société en nom collectif (SNC). Les gérants d'EURL peuvent avoir accès au régime micro-fiscal, mais pas au régime micro-social, ce qui les prive donc également du régime de l'auto-entreprise.

Les activités réglementées



À savoir

Une profession réglementée est une profession qui n'est pas libre d'accès. Les actes qui relèvent de ces professions ne peuvent être réalisés que par les titulaires d'un titre délivré par l'État. Dans certains cas, il faut en plus satisfaire à une procédure d'inscription complémentaire réalisée auprès des services de l'État.

Les activités libérales relevant de la CIPAV sont dites non réglementées et sont par là même toutes ouvertes aux auto-entrepreneurs.

Les professions réglementées exclues du régime

Les professions libérales ne relevant pas de la CIPAV sont fermées aux auto-entrepreneurs. On peut les classer en deux grandes catégories : celles liées à la santé et celles liées au système judiciaire et juridique. Vous trouverez la liste en annexe de ce livre.



Il revient à l'auto-entrepreneur de vérifier si l'activité qu'il a choisi d'exercer fait partie de la liste des professions réglementées.

Les professions réglementées ouvertes aux auto-entrepreneurs sous condition

Enfin, il existe par ailleurs une liste de professions réglementées ouvertes aux auto-entrepreneurs à la condition qu'ils s'inscrivent sur un registre public ou qu'ils obtiennent un agrément. Il leur faut donc disposer et justifier des qualifications, garanties financières et autorisations nécessaires.

La liste de ces professions se trouve également en annexe.

Le cas des congés payés par la Sécurité sociale

L'énumération de ceux qui sont sur le banc de touche et ne peuvent accéder au régime de l'auto-entrepreneur n'est pas encore tout à fait complète. Il faut encore préciser que les salariées en congé maladie ou ayants droit à un congé maternité ou parental sont tenus de mettre à profit cette période de congé pour se rétablir ou s'occuper de leur enfant. Il leur est interdit d'exercer une autre activité professionnelle pendant leur arrêt, à l'exception de la garde d'enfant comme assistante maternelle. Sur le banc de touche sont donc aussi assis en principe tous ceux et celles qui, en congé, sont payés par la Sécurité sociale.

En principe seulement, car le Code de la Sécurité sociale subordonne le versement des prestations à l'arrêt de toute activité salariée (art. L. 331-3). Ce texte ne vise donc pas expressément les activités exercées à titre indépendant. On peut en déduire qu'il est possible, pour une salariée arrêtée pour

maternité, de créer son auto-entreprise, la jurisprudence allant en ce sens. Il est cependant préférable, vu la diversité de points de vue sur ce sujet, d'obtenir l'accord écrit de sa caisse de Sécurité sociale avant de se lancer. Notez que ces précisions sont données ici dans l'intention d'être complet sur le sujet, mais en réalité, le congé maternité en France dure seize semaines. Peu de mères ont envie ou se sentent la force de monter un projet professionnel durant cette période si particulière.

Pour ce qui est du congé parental d'éducation, deux cas de figure se présentent :

- » Un salarié en congé parental d'éducation à temps complet ne peut pas exercer une autre activité pendant son congé, sauf celle d'assistante maternelle (art. L. 1225-53 du Code du travail). Il ne peut donc pas se déclarer auto-entrepreneur pendant cette période.
- » En revanche, un salarié en congé parental d'éducation à temps partiel peut exercer une activité à mi-temps : l'allocation de libre choix d'activité sera calculée en fonction des revenus créés.



S'il est inutile d'évoquer le congé paternité puisqu'il ne dure que 14 jours consécutifs au maximum, il faut tout de même savoir que les pères déjà auto-entrepreneurs à la date de la naissance de leur enfant peuvent bénéficier d'un congé de paternité indemnisé de 11 jours en cas de naissance simple. L'indemnité journalière s'élève à 54,43 euros en 2018. Le congé doit débiter dans les 4 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer (sur ce sujet, voir le chapitre 6).

Les activités plus ou moins adaptées

Le régime de l'auto-entrepreneur se caractérise par sa simplicité, par sa souplesse. Il se singularise néanmoins aussi par trois règles qui peuvent devenir des contraintes suivant l'activité exercée : les plafonds de chiffre d'affaires, la non-facturation et non-récupération de la TVA et le calcul des charges sociales sur le chiffre d'affaires.

Un chiffre d'affaires plafonné

Le chapitre 6 de ce livre intitulé « Comprendre le régime micro-fiscal simplifié... ou pas ! » fera

pour vous toute la lumière sur les secrets et raffinements de ce régime, parmi lesquels les plafonds de chiffre d'affaires. Néanmoins, il faut énoncer ici le principe de ce plafonnement pour comprendre pourquoi il peut s'avérer une contrainte, voire un obstacle, pour certaines activités :

- » Pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place et pour certaines opérations de location immobilière, pour les activités imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le plafond à ne pas dépasser est de 170 000 euros pour 2018 avec une franchise de TVA 82 800 euros (en cas de dépassement des 82 800 euros la franchise de TVA est perdue l'année suivante dès le premier euro).
- » Pour les activités de prestation de services, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), le plafond est fixé, pour 2018, à 70 000 euros (avec une franchise de TVA de 33 200 euros).



Au-delà de ce seuil, l'auto-entrepreneur sort du régime fiscal de la micro-entreprise.

Ce plafonnement a pour conséquence que le revenu maximal plafonne autour de 2 887 euros par mois en comptant un niveau de charges cohérent (34 % du chiffre d'affaires passe en charges pour les activités de service par exemple). En pratique, il est plutôt aux environs de 1 200 euros. On peut en déduire deux points-clés à retenir :

- » Le régime de l'auto-entrepreneur n'est *a priori* pas adapté aux activités nécessitant un fort investissement initial, *a fortiori* si cet investissement se traduit par un endettement. En effet, la question du remboursement et du rythme des échéances se pose. Le choix du régime de l'auto-entrepreneur est alors risqué.
- » Rien n'interdit à un auto-entrepreneur de prendre un salarié : c'est possible d'un point de vue juridique. Cependant, on voit ici que faire le choix de salarier quelqu'un dans le cadre d'une auto-entreprise met nécessairement en péril la rentabilité de l'entreprise (voir le chapitre 7).

La TVA

Comme on le verra en détail dans le chapitre 4, la franchise de TVA présente des avantages et des

inconvenients. L'auto-entrepreneur qui ne facture pas la TVA ne la récupère pas non plus, autrement dit, il se comporte dans ce domaine comme un particulier. De cet état de fait, il découle ceci :

- » **L'auto-entrepreneur peut appliquer des prix plus bas que s'il facturait la TVA.** Il gagne donc 20 % par rapport à d'autres professionnels assujettis à la TVA.
- » **Mais il ne peut acheter de produits, de matières premières et d'outils hors taxe.** Il apparaît donc que le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas forcément adapté aux activités qui nécessitent un fort investissement matériel.

Imposition sur le chiffre d'affaires

Le régime micro-simplifié prévoit que les charges sociales et fiscales dont l'auto-entrepreneur est redevable se calculent sur le chiffre d'affaires. En cela, le régime micro-simplifié diffère du régime réel qui permet le calcul sur le bénéfice réel.

Il en résulte ceci :

- » L'auto-entrepreneur doit générer au minimum 13 % ou 23 % de marge pour ne pas

perdre d'argent, et donc en générer bien plus pour gagner un peu.

- » Il n'est pas intéressant de choisir le régime de l'auto-entrepreneur pour les activités dégageant de faibles marges.



Témoignage

Vendre des piscines en bois via un site Internet, c'est possible. Ces piscines ont un coût moyen en kit de plus ou moins 3 000 euros.

L'auto-entrepreneur vend son produit 4 200 euros et réalise ainsi une marge brute de 30 % (soit 1 260 euros). Il paie ensuite 12,915 % de charges sociales calculées sur son chiffre d'affaires (soit 542,43 euros) et reste alors bénéficiaire de 717,57 euros. Mais pour rester compétitif et être bien référencé sur des sites tels Kelkoo, Priceminister ou Ebay, le voilà contraint de faire une remise de 15 % en moyenne soit $4\,200 - 15\% = 3\,570$ euros de prix de vente. Sa marge brute de 30 % passe donc à 15 %, il reste seulement 630 euros sur les 1 260 euros. Après le prélèvement de 12,915 % des cotisations sur le chiffre d'affaires, soit 542,43 euros, il lui reste 87,57 euros pour faire vivre son entreprise.

Comme il le dit lui-même, « à ce niveau cela devient difficile » ! (www.promo-piscine-bois.fr)

Les activités à fortes charges

Enfin, il convient de signaler ici que plus les charges de fonctionnement de l'activité seront élevées, plus grand sera l'écart entre le chiffre d'affaires et le bénéfice réel, moins le régime de l'auto-entrepreneur se révélera adapté. Ainsi, un auto-entrepreneur qui paye un bail commercial ne pourra pas déduire le montant du bail de son chiffre d'affaires pour en tirer un revenu. Il sera donc imposé sur un montant qui ne correspondra pas du tout à la réalité économique de son auto-entreprise.

Les personnes handicapées

L'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) est financée par les entreprises n'ayant pas atteint l'obligation d'emploi de 6 % de salariés reconnus handicapés. Cette contribution est ensuite redistribuée sous différentes formes (formation professionnelle, subventions diverses, etc.) aux personnes en situation de handicap.

L'une des aides mises en place par l'AGEFIPH concerne les personnes handicapées qui désirent créer ou reprendre une entreprise.

Le régime d'auto-entrepreneur est éligible pour cette subvention depuis avril 2012. Si vous êtes porteur de projet en situation de handicap, il faut de plus être demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi et être le dirigeant de la future micro-entreprise.

Cette aide peut aller jusqu'à 5 000 euros. Elle ne peut justifier que des dépenses concernant le démarrage de l'activité (location d'un local, achat de mobilier, achat de matériel informatique adapté ou non), mais ne peut se suffire à elle-même et doit compléter un panel de financements sollicités par l'entrepreneur dont des fonds propres qui doivent être au minimum de 1 500 euros. C'est pourquoi une des pièces importantes à joindre au dossier est un plan de financement viable.

Est proposé aussi un accompagnement par un prestataire spécialiste de la création d'entreprise, labellisé par l'AGEFIPH, avant et pendant la création ou la reprise d'une entreprise. Un suivi

après la création peut également être proposé selon les besoins.

Enfin, vous avez droit à une prise en charge de la cotisation à la micro-assurance par l'AGEFIPH pendant deux ans, soit une aide allant jusqu'à 1 300 euros sur deux ans.

Il faut impérativement faire la demande avant l'inscription au CFE (Centre de formalité des entreprises). Le dossier de subvention est d'ailleurs assez complet et il ne faut pas hésiter à faire appel à l'aide d'un spécialiste pour le constituer. Les boutiques de gestion mandatées par l'AGEFIPH ou l'association UPTIH sont là pour vous accompagner personnellement.

Chapitre 3

Le champ des possibles

DANS CE CHAPITRE

- » Les trois grandes catégories d'activités
 - » Où exercer ?
 - » Se regrouper en tant qu'auto-entrepreneurs
-

Voilà, nous savons maintenant ce qui a poussé autant de personnes à adopter le régime de l'auto-entrepreneur, et nous connaissons les différents visages de cette foule. Il est temps de regarder le champ des possibles qui s'ouvre devant elle : quelles activités un auto-entrepreneur peut-il exercer ? Où peut-il travailler et sous quelles modalités ? Le regard panoramique que nous portons sur ce paysage de l'auto-entrepreneur nous fait maintenant entrer un peu plus avant dans les détails : le jeu de notre téléobjectif devient plus précis.

Les activités exercées

Les forums d'échange sur Internet sont un précieux révélateur des questions que se posent les auto-entrepreneurs et permettent de voir celles qui reviennent régulièrement. Il est intéressant de constater que beaucoup d'entre eux ne savent pas dans quelle catégorie se classe l'activité qu'ils exercent. Or, de la nature de l'activité exercée dépend leur taux d'imposition : l'information est donc d'importance !

Cette hésitation des auto-entrepreneurs quant à la catégorie de l'activité qu'ils exercent est tout à fait compréhensible : déterminer cette catégorie n'est pas facile.

En effet, s'il existe trois grandes catégories aisément reconnaissables que sont les activités commerciale, artisanale et libérale, elles regroupent elles-mêmes différents métiers imposés sous différents régimes. Soyons le plus clairs possible : les trois grandes catégories (activités commerciale, artisanale et libérale) sont trois grandes armoires, dans lesquelles sont rangées plusieurs boîtes à métiers imposés de différentes façons. Il s'agit, dans un premier temps, de définir les trois grandes catégories (décrire les armoires !) et, dans un deuxième temps, de regarder ce qu'elles contiennent pour comprendre les différents régimes d'imposition.

Activité commerciale

Selon le Code de commerce sont commerçantes les personnes qui effectuent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Donc, si l'activité de votre entreprise individuelle est d'effectuer de manière habituelle des actes de commerce, vous aurez la qualité de commerçant. Voici la liste complète des actes de commerce. Il est à noter que tous ne concernent pas les auto-entrepreneurs : les trois derniers sont exclus du régime (sur les activités exclues voir le chapitre 2). Sont réputés constituer des actes de commerce :

- » tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
- » toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
- » toute entreprise de location de meubles ;
- » toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- » toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;

- » toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
- » toutes expéditions maritimes ;
- » tout achat et vente d'agrès, appareils et avitaillements ;
- » tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- » toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- » tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
- » tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Sont exclus du régime :

- » toute opération de change, banque et courtage ;
- » toutes les opérations de banques publiques ;
- » tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.

Activité artisanale

Un artisan est une personne qui n'emploie pas plus de dix salariés, et qui exerce une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat, et ce, à titre principal ou secondaire. On peut classer les métiers de l'artisanat en quatre catégories :

- » les métiers de l'alimentation ;
- » les métiers du bâtiment ;
- » les métiers de fabrication ;
- » les métiers de service.

Voici pour chacune de ces catégories les activités exercées. Notez que les métiers relevant de l'artisanat figurent sur une liste établie par décret.

Pour les métiers de l'alimentation :

- » boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson) ;
- » transformation de viande, boucherie, charcuterie, commerce de détail de viandes et produits à base de viande sur éventaires et marchés ;
- » conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie ;
- » fabrication de produits laitiers ;

- » fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie ;
- » conservation et transformation de fruits et légumes ;
- » autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification).

Pour les métiers du bâtiment :

- » préparation des sites et terrassement ;
- » maçonnerie et autres travaux de construction ;
- » couverture, plomberie, chauffage ;
- » menuiserie, serrurerie ;
- » travaux d'installation électrique et d'isolation ;
- » aménagement, agencement et finition ;
- » location avec opérateurs de matériel de construction ;
- » travaux sous-marins de forage ;
- » activités artisanales extractives.

Pour les métiers de fabrication :

- » transformation des fibres, tissage, ennoblissement ;
- » fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille ;

- » fabrication de vêtements en cuir et fourrure ;
- » travail du cuir et fabrication de chaussures ;
- » fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie ;
- » fabrication d'instruments de musique ;
- » fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets ;
- » fabrication et réparation de meubles ;
- » travail du bois, du papier et du carton ;
- » imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements ;
- » travail du verre et des céramiques ;
- » fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport ;
- » fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication ;
- » fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique ;
- » transformation de matières nucléaires ;
- » fabrication et transformation des métaux, produits chimiques (sauf principes actifs, sang et

médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction ;

- » taxidermie ;
- » autres fabrications diverses (sauf taxidermie) ;
- » récupération.

Pour les métiers de service relevant de l'artisanat :

- » réparation automobile ;
- » cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques ;
- » entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique ;
- » blanchisserie et pressing (sauf libre-service) ;
- » coiffure ;
- » soins de beauté ;
- » réparation d'objets d'art ;
- » finition et restauration de meubles, dorure, encadrement ;
- » spectacle de marionnettes ;
- » préparation de plantes et de fleurs et compositions florales ;
- » travaux photographiques ;

- » étalage, décoration ;
- » taxis et transports de voyageurs par voitures de remise ;
- » ambulances ;
- » contrôle technique ;
- » déménagement ;
- » pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon ;
- » ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation ;
- » maréchalerie ;
- » embaumement, soins mortuaires ;
- » toilettage d'animaux de compagnie.

Si l'activité de votre entreprise individuelle est l'une des activités mentionnées ci-dessus, vous devez avoir la qualité d'artisan et pouvoir justifier, le cas échéant, lorsque l'activité est réglementée, de la possession des diplômes nécessaires. Vous serez alors immatriculé au répertoire des métiers. Cette immatriculation est gratuite mais vous devez régler la taxe annuelle pour frais de chambre collectée automatiquement sur votre chiffre d'affaires.

Le stage de préparation à l'installation

Les artisans sont aussi normalement tenus de suivre un stage payant de préparation à l'installation, généralement organisé par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les auto-entrepreneurs créant une activité artisanale sont, depuis janvier 2015, obligés de participer à un tel stage. En effet, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel (du nom de la ministre Sylvia Pinel en charge de cette réforme), a rendu le suivi du SPI (Stage Préalable à l'Installation) obligatoire pour un artisan auto-entrepreneur qui se lance.

Le SPI, d'une durée minimale de 30 heures, permet aux futurs dirigeants d'entreprise artisanale de connaître, par des cours et des travaux pratiques, les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.

Ce stage peut désormais être suivi au plus tard dans un délai de trente jours à compter de l'immatriculation, et non plus obligatoirement avant celle-ci. Très exactement, la chambre des métiers

saisie d'une demande de stage sera tenue de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation ne peut être refusée ou différée, dès lors que les autres obligations conditionnant l'immatriculation (en particulier, celle de détenir la qualification requise) seront remplies.

Les formations suivantes permettent désormais de bénéficier de la dispense de SPI :

- » 5 jours pour entreprendre (CCI France)
- » La reprise d'entreprise – les outils pour réussir (Cédants et repreneurs d'affaires [CRA])
- » Certificat d'entrepreneur du PCEE (Permis de conduire de l'entrepreneur européen) (Institut européen de l'entrepreneuriat)
- » Construire et conduire un projet entrepreneurial (BGE, ex-boutiques de gestion)

Afin de bénéficier de cette dispense de SPI, l'attestation doit être présentée par le futur chef d'entreprise lors de sa demande d'immatriculation au répertoire des métiers.

15 diplômes dispensent désormais de stage

Les formations suivantes à la gestion permettant de bénéficier de la dispense du stage de préparation à l'installation. Elles sont au nombre de 15.

- » Les diplômes de niveaux de qualification I et II visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires pour des formations de commerce et de gestion. La liste de ces diplômes est publiée par bulletin officiel spécial, édité par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- » Le diplôme d'expertise comptable (DEC) ;
- » Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;
- » Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;
- » Les licences et les masters en gestion délivrés par les instituts d'administration des entreprises ;
- » Les licences et les masters comportant des enseignements relatifs à l'administration et à la gestion d'entreprise, à la création-reprise ou à l'entrepreneuriat ;
- » Le BTS comptabilité et gestion ;
- » Le BTS assistant de gestion de PME-PMI ;
- » Le DUT gestion administrative et commerciale des organisations ;
- » Le DUT gestion des entreprises et des administrations ;

- » Le titre professionnel gestionnaire de petite ou moyenne structure ;
- » Le titre professionnel comptable gestionnaire ;
- » Le brevet de maîtrise délivré par une Chambre de Métiers et de l'Artisanat ;
- » Le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier, prévu à l'article R. 31207 du Code des transports (Taxi et VTC) ;
- » Les titres de niveaux I à III inscrits au répertoire national des certifications professionnelles comportant des compétences relatives à l'administration et à la gestion d'entreprise, à la création-reprise ou à l'entrepreneuriat.

L'attestation de dispense de SPI qui doit être produite dans la demande d'immatriculation peut être soit un certificat de scolarité pour l'une ou l'autre des formations qui concourent à l'obtention des diplômes, des titres ou des certificats ci-dessus, soit le document permettant d'en justifier l'obtention.

L'article 118 de la loi du 29/12/1983 prévoit que le prix du stage soit de 276,75 euros. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat peuvent ajouter des prestations de services complémentaires de façon libre, mais le créateur peut renoncer à ces options

complémentaires car il s'agit de services commerciaux ajoutés en plus.



Le SPI n'est pas obligatoire pour les artisans déjà inscrits avant le 01/01/2015.

Activité libérale



L'expression « profession libérale » n'est pas définie par la loi. En pratique, elle se définit par la négative : l'activité libérale se caractérise par une activité non salariée, imposée selon le régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC) et pour laquelle l'aspect intellectuel est souvent prépondérant. Comme il a été dit au chapitre 2, les professions libérales regroupent à la fois des activités réglementées et des activités non réglementées. Les professions libérales réglementées sont soumises à un régime juridique particulier qui régit notamment l'accès et l'exercice de la profession. Leurs membres doivent généralement respecter des principes déontologiques et être contrôlés par une instance professionnelle (ordre, syndicat, association, etc.). Ils ne sont pas autorisés à exercer leur activité sous le régime de l'auto-entrepreneur.

Il existe par ailleurs des professions libérales non réglementées. Il s'agit en fait d'une catégorie qui regroupe toutes les professions qui ne sont ni

commerciales, ni artisanales, ni industrielles, ni agricoles, et qui ne figurent pas dans la liste des professions libérales réglementées.

Voici quelques professions libérales non réglementées :

- » consultants ;
- » formateurs ;
- » attachés de presse ;
- » traducteurs ;
- » interprètes ;
- » détectives ;
- » secrétaires à domicile ;
- » écrivains publics.

Vous en retrouverez une liste complète sur le site www.cipav-retraites.fr.

La possibilité de cumuler

Notons d'ores et déjà qu'il est possible de cumuler deux activités, l'une commerciale et l'autre libérale, par exemple. Il est important de savoir que ces deux activités cumulées s'exercent dans le cadre d'une seule et même auto-entreprise, sous un seul numéro de SIRET. Cependant, le professionnel libéral est

toujours limité au CA de 70 000 euros. Il ne bénéficie pas des mêmes règles que le commerçant ou l'artisan.

Tab 3-1 Les seuils de chiffre d'affaires applicables en 2018

	Services	Achat-revente	Cumul services et achat-revente
Seuils de chiffre d'affaires	70 000 €	170 000 €	170 000 € dont 70 000 € de services

Les BNC et BIC dans tout ça ?

Le chapitre 6 de ce livre est entièrement consacré au régime micro-fiscal de l'auto-entrepreneur. On pourrait donc se contenter de traiter de fiscalité dans ce chapitre-là. Néanmoins, on ne peut parler des trois grandes catégories d'activités sans dire quelques mots sur les BNC et BIC. En effet, voilà deux expressions barbares qui reviennent tout le temps quand il est question de la fiscalité de l'auto-entrepreneur et qui sont trop souvent amalgamées aux catégories évoquées. Or, maîtriser ces termes est indispensable, les dompter, un passage obligé ! Il faut donc ici définir les BNC et BIC et établir un sous-classement des métiers par rapport à ces deux régimes d'imposition.



Les bénéfices industriels et commerciaux sont les bénéfices réalisés par des personnes physiques ou par des entreprises individuelles à l'occasion d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale, exercée de manière habituelle. Les bénéfices non commerciaux sont les bénéfices réalisés par des personnes physiques ou par des entreprises individuelles à l'occasion d'une activité non commerciale. Ces deux sortes de bénéfices ne sont pas imposés de la même façon ; il en résulte que les expressions BIC et BNC désignent deux régimes d'imposition différents.

Ce qu'il faut retenir :

- » Les commerçants, les artisans et les autres prestataires de service non affiliés à la CIPAV sont imposés au titre de leurs revenus industriels et commerciaux (BIC) ;
- » Les professionnels libéraux sont imposés au titre de leurs revenus non commerciaux (BNC).

Pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, la situation est donc simple d'un point de vue fiscal et social.

Tab 3-2 Imposition des auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale

Activité	Micro-	Contribution à la	Micro-	Total
----------	--------	-------------------	--------	-------

	social simplifié	formation professionnelle	fiscal simplifié	
Autres prestations de services (RSI- BNC)	22,00 %	0,30 %	2,20 %	24,50 %
Activité libérale (CIPAV-BNC)	22,00 %	0,20 %	2,20 %	24,40 %

Les artisans, quant à eux, sont imposés au titre de leurs revenus BIC à hauteur de 22 %.

Tab 3-3 Imposition des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale

Activité	Micro- social simplifié	Contribution à la formation professionnelle	Micro- fiscal simplifié	Taxe pour Frais de chambre	Total
Prestations de service artisanales non basées en Alsace (RSI-BIC)	22,00 %	0,30 %	1,70 %	0,48 %	24,48 %
Prestations	22,00 %	0,17 %	1,70 %	0,48 %	24,35

de service artisanales basées en Alsace (RSI-BIC)				%
---	--	--	--	---

Enfin, pour les activités de commerce, il faut distinguer les actes d'achat et de revente (imposés au titre des BIC à hauteur de 12,8 %) des prestations de services commerciales (imposées au titre des BIC à hauteur de 22 %).

Tab 3-4 Imposition des auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale

Activité	Micro-social simplifié	Micro-fiscal simplifié	CFP	Taxe pour faire de chambre	Total
Ventes de marchandises (RSI- BIC)	12,80 %	1 %	0,10 %	0 %	13,90 %
Autres prestations de services commerciales et location de locaux d'habitation meublés	22,00 %	1,7 %	0,3 %	0,044 %	22,044 %

Voilà, il a fallu entrer un peu dans les détails, car le fonctionnement du classement est un peu délicat. Espérons que le recours à la métaphore du rangement vous aidera. À vous désormais de savoir dans quelle boîte à métiers et dans quelle armoire se range votre activité d'auto-entrepreneur ou celle que vous projetez de créer !

Les lieux

Une auto-entreprise se compose généralement d'une seule personne (sur la possibilité et la pertinence de salarier, lire le chapitre 7). La simplicité des démarches administratives de création et de gestion et la légèreté de la structure peuvent donner à penser qu'une auto-entreprise est une entité impalpable, incarnée seulement par l'auto-entrepreneur. Une sorte d'abstraction, facile à créer, facile à transporter, facile à arrêter. Si, comme toujours, ce sentiment correspond pour une part à la réalité – oui, créer et arrêter une activité exercée sous le régime de l'auto-entrepreneur est très simple ! – il existe malgré tout un certain nombre de règles auxquelles l'auto-entrepreneur doit se plier : aussi souple et légère soit-elle, l'auto-entreprise est une entreprise. Elle est géographiquement implantée et a une domiciliation. Il s'agit donc ici de décliner les lieux de l'auto-

entreprise et de regarder tour à tour comment domicilier son activité, dans quelles conditions on peut exercer son activité d'auto-entrepreneur à l'étranger et, enfin, quels sont les avantages et les inconvénients du travail à domicile.

Hébergement et domiciliation

Pour héberger ou domicilier son activité, quatre solutions s'offrent à l'auto-entrepreneur :

- » à son domicile ;
- » dans un local loué à cet effet ;
- » en intégrant une pépinière d'entreprises ou en centre d'affaires ;
- » en domiciliant son auto-entreprise.

La domiciliation dans un local d'habitation

Selon le Code de commerce, l'auto-entrepreneur propriétaire de son logement peut, s'il le souhaite, y domicilier son auto-entreprise : rien ne le lui interdit. Il est à noter que s'il exerce ses activités en dehors de son domicile, son adresse lui servira seulement de domiciliation légale (le lieu de son siège social), et il n'aura aucune autorisation à demander pour cela.

En revanche, s'il est locataire ou copropriétaire de son logement, l'exercice de son activité est soumis au règlement de copropriété ou de lotissement : il lui appartient de vérifier qu'aucune clause ne lui interdit de travailler à domicile. Prenez contact avec votre propriétaire dans tous les cas !

Il faut savoir que la plupart des contrats de location autorisent une activité professionnelle, mais pas commerciale : la vente à domicile, par exemple, est souvent exclue. Par ailleurs, les règlements de copropriété interdisent généralement d'exercer dans un appartement situé dans les étages, tout simplement pour éviter le passage de clients dans les couloirs et ascenseurs. Il s'agit donc là de faire le point avec votre syndic de copropriété.



À savoir

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ouvre le droit aux habitants de HLM d'utiliser une partie de leur logement pour leur activité professionnelle.



À savoir

Le Code de la construction et de l'habitation impose une contrainte supplémentaire aux habitants des villes de plus de 200 000 habitants ou résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne : si leur activité les amène à recevoir des clients ou des marchandises à domicile, ils doivent obtenir l'aval de leur maire. Seuls les habitants des

locaux situés en rez-de-chaussée sont exemptés de cette démarche.

La location d'un local commercial

L'auto-entrepreneur commerçant ou artisan doit s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). Il peut ainsi conclure un bail commercial ou louer un local commerçant et bénéficier du droit au renouvellement au bail, ainsi qu'à ses avantages, comme la durée minimale du bail de neuf ans ou la règle de plafonnement du loyer.



La location d'un lieu pour y exercer son activité professionnelle suppose que celle-ci génère un chiffre d'affaires suffisant pour en absorber la charge. Et ce d'autant plus que le régime de l'auto-entrepreneur prévoit le calcul des cotisations sociales et de l'impôt à partir de ce chiffre d'affaires : ni le loyer du local ni son aménagement ne peuvent être déduits du chiffre d'affaires. Il faut donc faire un calcul précis avant d'opter pour le local professionnel, cette charge étant à prendre en compte quand on bâtit son bilan prévisionnel.

L'hébergement dans un centre d'affaires ou dans une pépinière

d'entreprises

La troisième solution qui s'offre à l'auto-entrepreneur pour développer son activité est de faire appel à un lieu de mutualisation des moyens techniques : un centre d'affaires ou une pépinière d'entreprises.

- » **Le centre d'affaires** propose la location de bureaux et de salles de réunions ainsi que la mutualisation de nombreux services. Les auto-entrepreneurs qui choisissent cette option peuvent donc bénéficier d'une permanence téléphonique, d'un service d'accueil des clients et autres visiteurs, d'une fourniture d'accès à Internet, d'un secrétariat, etc. Cette solution a un coût, très variable suivant les implantations, et qui peut aller jusqu'à des montants élevés, approchant ceux d'un bail commercial classique. Mais elle permet d'améliorer considérablement l'image de marque.
- » **La pépinière d'entreprises** a vocation à accueillir les projets de création d'entreprises. Elle apporte à la fois un accompagnement personnalisé pendant la phase de développement de l'activité et une mutualisation de moyens : locaux, équipements et services partagés. Il faut noter cependant le coût (même s'il est inférieur au prix du marché). Par ailleurs, ces pépinières visent réellement le développement de l'entreprise : elles n'accepteront votre projet que dans la mesure où vous

arrivez avec un projet d'une certaine ampleur, déjà bien établi, et avec la volonté de développer votre activité et de basculer rapidement vers un statut de SARL ou d'EURL.

La domiciliation pure

Un tiers des créateurs d'entreprise auraient recours à une société de domiciliation. Cette prestation de services sert surtout à fournir un siège à l'entreprise, et à rediriger son courrier, voire pour certaines à prendre les appels entrants. Question de commodité quand on ne veut pas voir débarquer à l'improviste un client à son domicile ! Question aussi de prestige quand on fait domicilier son entreprise avenue des Champs-Élysées ! En aucun cas, l'entrepreneur ne peut y résider, les locaux ne servant qu'à trier le courrier et, parfois, à y organiser des réunions.

L'article L-123-10 du Code de commerce n'autorise la domiciliation qu'aux personnes demandant leur immatriculation au RCS ou au RM. Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés précise clairement, dans l'avis 09-08 du 2 juin 2009, que cette faculté de domiciliation collective n'est bien ouverte qu'aux entrepreneurs demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (commerçants) ou au répertoire des métiers

(artisans). Les auto-entrepreneurs étant donc immatriculés à l'un de ces deux registres peuvent recourir à la domiciliation collective. Les auto-entrepreneurs libéraux n'étant pas immatriculés, cette option n'est pas ouverte.

Exercer à l'étranger (UE et hors UE)

Si vous êtes de nationalité française et habitez à l'étranger, vous pouvez choisir le régime de l'auto-entrepreneur pour créer votre activité, à condition toutefois de domicilier cette structure en France. Vous pouvez pour cela passer par le biais d'une société de domiciliation commerciale (voir la sous-partie précédente) ou par le biais d'une boîte postale, chez vos amis ou dans votre famille.



La déclaration en tant qu'auto-entrepreneur peut avoir lieu avant ou après le départ à l'étranger ; cela n'a pas d'importance.

Trois règles s'imposent :

- » **Compte tenu de la possibilité de choisir le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, le versement de l'impôt et des charges sociales peut se faire directement** : tant que l'auto-entrepreneur installé à l'étranger s'acquitte bien de ce paiement, sa

situation ne pose pas de problème particulier, et c'est bien l'État français qui percevra ses cotisations sociales et fiscales.

- » **L'autre règle à prendre en compte concerne les revenus à déclarer :** si l'auto-entrepreneur réside à l'étranger depuis longtemps, il peut effectivement considérer que, à l'égard du fisc français son foyer fiscal a perçu 0 euro de revenus l'année précédente, ce qui est peu acceptable par les institutions françaises. Ce point est donc à étudier avec le centre des impôts des non-résidents.
- » **La dernière règle à considérer est votre autorisation à travailler pour une entreprise française dans un État étranger sans que celui-ci soit au courant, ou bien sans qu'il touche une partie des impôts.** Par exemple, si vous êtes effectivement un Français résidant aux États-Unis mais que vous ne donniez rien au gouvernement américain, vous risquez de voir débarquer dans votre salon, un beau matin, les agents du fisc. Un conseil donc : renseignez-vous avant de commencer, car les lois locales et les règles mises en place peuvent très bien contrarier fortement votre projet. Il vous faudra peut-être choisir entre une expulsion et un statut plus contraignant mais vous permettant de travailler.

Exercer depuis la maison

Comme il a été dit au premier chapitre de ce livre, l'une des grandes motivations pour créer son auto-entreprise vient d'un désir de liberté, notamment dans les horaires de travail et l'organisation de temps travaillé et du temps libre. Exercer à domicile apparaît très souvent comme un moyen d'améliorer la qualité de vie. S'il est vrai que travailler chez soi présente un certain nombre d'avantages, il ne faut pas ignorer que des difficultés peuvent aussi être liées au travail à domicile.

Avantages

Travailler chez soi est communément considéré comme une chance. Et, à bien des égards, c'en est une.

Il est 6 heures, vous êtes auto-entrepreneur et exercez une activité de rédacteur. Votre maisonnée est calme, toute votre famille dort, mais vous, vous sentez votre cerveau en ébullition : vous êtes en condition pour travailler, vous êtes du matin. Un bon café, et vous voilà à votre table de travail. Jusqu'au réveil de votre famille, vous avez presque deux heures de concentration devant vous. Quand une légère fatigue se fera ressentir après votre pause-déjeuner, vous prendrez les vingt minutes de repos ou de

sommeil qui vous permettent de repartir. Et en milieu d'après-midi, quand les magasins sont vides, vous en profiterez pour faire les courses que vous devez faire.

L'un des grands avantages du travail à domicile est de pouvoir organiser les espaces de temps professionnels et libres à sa guise. Il offre aussi la possibilité de prendre un temps pour chercher ses enfants à l'école ou de faire des pauses « utiles » : après trois heures de concentration, un brin de ménage devient un précieux moment de détente !

Autre avantage, et pas des moindres, travailler à domicile permet d'économiser ce laps de temps considérable que des millions de Français passent chaque jour dans les transports. Si ce temps de transport est en moyenne d'une demi-heure par trajet (source : INSEE), plus du quart des habitants de la région parisienne ont un temps de parcours supérieur à quarante-cinq minutes. Éviter ces trajets quotidiens introduit un changement considérable dans la qualité de vie : il ne s'agit pas que de temps, les transports (en voiture ou en commun) sont souvent facteurs de stress et d'agacement.

Économie de temps donc, qui va de pair avec une économie d'argent et son corollaire, une économie d'énergie : le travail à domicile cumule les vertus économique et écologique.

Inconvénients

Mais le travail à domicile ne convient pas à tous les caractères : il présente des inconvénients, rédhibitoires pour certains. Travailler chez soi peut impliquer :

- » une tentation permanente de faire autre chose que la tâche à effectuer ;
- » une difficulté à se concentrer et à séparer les temps travaillés des temps libres ;
- » une relative solitude qui ne peut plaire à tous. Même si l'on peut organiser un temps de déjeuner rapide avec un ami, travailler à domicile signifie la plupart du temps ne pas avoir de collègues.

Il faut enfin dire ici que travailler à domicile quand on a une famille suppose un dialogue avec les membres de celle-ci : il est nécessaire qu'ils comprennent et acceptent que votre présence n'est pas synonyme de disponibilité, sinon, travailler relèvera de l'exploit ! Pour toutes ces raisons, certains auto-entrepreneurs font le choix de prendre un local professionnel ou de rejoindre un coworking.

Rejoindre un coworking

Dans un souci d'exhaustivité, nous devons vous parler du coworking, solution pour travailler dans des

environnements agréables, particulièrement adaptés aux auto-entrepreneurs.

Elle permet, en partie, d'éviter les contrariétés évoquées plus haut lorsque l'on exerce seul à son domicile, et de bénéficier du même confort qu'un bureau ! En effet, grâce au coworking, vous pouvez :

- » sortir de l'isolement,
- » quitter le domicile pour créer un rythme de travail,
- » bénéficier de tout le nécessaire pour travailler,
- » réserver une salle de réunion si besoin,
- » bénéficier d'une forte flexibilité,
- » tisser des liens et des rencontres professionnelles fructueuses,
- » voire, cerise sur le gâteau, trouver de nouveaux clients !

Les espaces de coworking permettent d'intégrer un réseau de travailleurs indépendants et, finalement, remplacent un peu le cadre classique d'une entreprise. Ces espaces organisent souvent des événements et des rencontres (repas, afterworks, conférences ou ateliers professionnels). Comptez environ 20 euros par jour ou plusieurs centaines d'euros par mois.

<http://coworking-carte.fr/> pour trouver l'espace de vos rêves ! Comme vous le constaterez, les espaces sont surtout situés en zone urbaine, ce qui peut être un frein pour les auto-entrepreneurs du monde rural.

Le groupement d'auto-entrepreneurs

L'auto-entrepreneur est par définition un entrepreneur individuel. Pourtant, nombre d'entrepreneurs qui ont fait le choix de ce régime posent mille et une questions, par le biais des forums d'échange sur Internet, sur la possibilité ou non de « s'associer ». Il est donc légitime de dire quelques mots sur ce sujet. Est-il possible, juridiquement, de créer une entité qui associe plusieurs auto-entrepreneurs sur un même projet ? Comment envisager ce genre de partenariat ? Comment profiter des avantages du régime de l'auto-entrepreneur tout en associant plusieurs compétences ? Tour d'horizon des différentes modalités d'association.

La création d'une société

Associer deux ou trois personnes dans une structure juridique revient finalement à créer une société. Le régime de l'auto-entrepreneur présente bien des

avantages mais il n'est qu'une modalité parmi d'autres de création d'entreprise. Si le désir d'associer plusieurs personnes au même projet est prédominant, il est alors judicieux de choisir une autre forme juridique, et peut-être, d'adopter le statut de SARL (plus particulièrement à capital variable), ou d'une société en participation (SEP) qui ne nécessite pas d'inscription au registre du commerce et des sociétés (comme le régime de l'auto-entrepreneur), ou encore tout autre statut de société (SAS par exemple).



Il faut néanmoins bien comprendre qu'on quitte alors le cadre de l'auto-entreprise au régime simplifié et aux risques limités. Toutefois, si le projet est durable, les associés convaincus, et l'aventure plaisante : n'hésitez pas ! Le régime de l'auto-entrepreneur aura été pour vous un tremplin, vers la création d'une société plus importante : c'est aussi l'objectif de ce régime. Bravo !

La bonne entente

Autre solution : les auto-entrepreneurs qui veulent travailler ensemble se considèrent comme associés mais sont chacun inscrits comme auto-entrepreneurs. Ils se répartissent les contrats équitablement, et ont une entière confiance dans les autres partenaires. De cette manière, chacun reste

indépendant, n'a pas de comptes à rendre à l'autre, et prend ses responsabilités sur l'opération effectuée. Cela permet d'accepter des prestations jusqu'à un chiffre d'affaires plafond de 70 000 euros multiplié par le nombre de partenaires sur une année.



Attention cependant à la façon dont vous vous organisez : chacun facture à son client, et peu de moyens sont mutualisables, sous peine de voir cette société de fait reconsidérée en société de droit : la requalification peut être lourde de conséquences ! Évitez donc de n'avoir qu'un seul site Web, de partager trop de frais en commun, d'utiliser le même matériel à tour de rôle...

L'association loi 1901

Cette option est aussi à envisager. Elle permet de lancer très rapidement et simplement le groupement entre plusieurs auto-entrepreneurs. Le montage est simple : chaque membre de l'association est auto-entrepreneur, et facture ses prestations à l'association, qui refacture au client final. En dessous d'un certain seuil, aucun des membres n'étant assujetti à la TVA, et l'association ne l'étant pas non plus, la comptabilité est simplifiée. Il ne reste finalement à prendre en compte que les taux d'imposition auxquels sont soumis les membres pour

fixer des marges convenables. Une association a aussi l'avantage de se transformer facilement en SAS ou en SARL dès que l'activité du groupement prend de l'ampleur. N'hésitez pas, cependant, à rapidement vous faire accompagner d'un expert-comptable pour établir une base saine dès les premières opérations.

Le GIE (groupement d'intérêt économique)

Si le projet est de court ou moyen terme mais non continu, la création d'une société va se révéler rapidement lourde et peu attrayante face à l'auto-entrepreneuriat. La meilleure structure est alors le GIE, avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte.

À mi-chemin entre l'association et la société, il permet à des entreprises indépendantes et déjà constituées de mettre en commun des moyens afin de favoriser leur développement.



Un avantage majeur : permettre à des entreprises aux compétences complémentaires de s'unir pour attirer de gros clients, en combinant leurs prestations dans une offre globale, et en produisant une seule facture.

En rédigeant les statuts du GIE, vous créez toutes les règles de fonctionnement qui en feront une structure

souple et adaptée à vos besoins (vous définissez clairement son objet, vous rédigez les statuts qui en découlent, vous définissez les conditions d'exclusion d'un membre, vous vous dotez d'une charte de déontologie...).

Un inconvénient majeur : les membres d'un GIE sont responsables et solidaires sur leurs biens propres des dettes contractées par le groupement.

Un avocat sera votre meilleur allié dans l'établissement de ce groupement : les contraintes juridiques sont plus complexes que celles d'une association par exemple, et nécessitent notamment que les membres soient inscrits au RCS ou au RM.

Le GME (groupement momentané d'entreprises)

Cette dernière option se rapproche par certains aspects du GIE. Elle est fréquemment appliquée dans les marchés de construction.

Le GME présente l'avantage de permettre à des entreprises de s'unir de manière occasionnelle par la simple signature d'une convention tout en gardant leur indépendance. Il est très approprié pour les artisans du bâtiment. Le maître d'ouvrage n'a qu'un seul interlocuteur, « le mandataire », qui centralise

entre ses mains l'organisation du chantier, ce qui a pour conséquence de rationaliser les dépenses et donc de réaliser des économies. Ainsi, les membres du groupement peuvent se prêter entre eux des engins et du matériel pour éviter d'en acheter ou d'en louer.



Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle l'ouvrage est réalisé, c'est souvent le client final. Il signe le marché de construction avec le mandataire du groupement. Le mandataire commun du groupement est en principe l'entreprise détenant la plus grosse part du marché : elle signe, pour le compte des autres membres du groupement, le marché, toutes les pièces s'y rapportant ; elle n'engage et représente les autres membres du groupement que dans l'exercice des missions fixées par la convention ; elle exerce enfin un rôle d'intermédiaire entre le maître d'ouvrage et les autres membres du groupement. Les membres du groupement, quant à eux, sont toutes les entreprises en charge de la réalisation des travaux. Chaque entreprise est titulaire d'un ou plusieurs lots et doit fournir au mandataire les plans et documents techniques à transmettre au maître d'ouvrage, son attestation d'assurance, toute information sur le changement de consistance de son ou ses lot(s) ou dans le planning. Elles doivent verser au mandataire sa rémunération, à moins que celle-ci soit versée

directement par le maître d'ouvrage. Chacun peut facturer directement au maître d'ouvrage.

C'est un montage relativement simple, qui peut s'appliquer aux auto-entreprises du bâtiment, travaillant de manière commune. Un avocat spécialiste en droit des contrats sera le bienvenu pour vous aider dans la réalisation de la première convention.

En conclusion

Dans tous les cas, et quelle que soit la viabilité du projet que vous comptez mener à plusieurs, n'hésitez pas à consulter des spécialistes du droit et de la comptabilité. Ils sauront vous guider en prenant en compte les spécificités de chacun, la particularité du projet, vos contraintes personnelles et financières. Les quelques conseils donnés plus haut ne servent qu'à vous signaler les grandes options : ils ne sauraient se substituer à ceux de professionnels, plus à même de répondre au cas par cas.

PARTIE 2

LE RÉGIME DE L'AUTO-ENTREPRENEUR : MODE D'EMPLOI



DANS CETTE PARTIE...

Pragmatisme, voilà le maître mot de cette partie. Dans les pages qui viennent, du pratique, rien que du pratique. Connaître les règles du jeu, c'est savoir qu'elles existent, mais c'est surtout les manier avec aisance pour qu'elles soient une simple formalité voire une aide, et non pas un poids. Pour cela, il faut avoir le mode d'emploi à portée de main, en permanence : le voici. Le régime de l'auto-entrepreneur se caractérise par sa légèreté d'un point de vue administratif, c'est même une de ses forces majeures. Il n'empêche qu'une auto-entreprise est une entreprise, et pour que sa réalité administrative soit la plus agréable à vivre possible, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de son fonctionnement. Sont donc successivement décortiquées, dans cette partie, les règles administratives et de gestion, celles du régime social de l'auto-entrepreneur, celles de son régime fiscal, et enfin, les règles de son assurance, de sa responsabilité et de son environnement juridiques. L'objectif de cette partie, le voici : une fois que vous l'aurez lue, vous devez, vous aussi, pouvoir dire (avec un air un suffisant) : « Oh, le

régime de l'auto-entrepreneur, un vrai jeu d'enfant ! »

Chapitre 4

Les règles administratives et de gestion

DANS CE CHAPITRE

- » Tout ce qu'il faut savoir pour démarrer, arrêter ou changer d'activité
 - » Toutes les démarches pratiques au jour le jour
 - » Focus sur la franchise de TVA
-

Il est devenu tellement courant d'entendre dire que le régime de l'auto-entrepreneur est un régime très simple d'un point de vue administratif que l'on finit par acquiescer d'un air entendu et que l'on court discrètement chercher des informations que l'on n'ose plus demander : tout a l'air tellement simple, on peut finir par se sentir un peu froissé... Pourtant, les forums de discussion sur Internet fourmillent de témoignages de ratés dans les démarches de déclaration, d'erreurs dans la dénomination

d'activité ou encore d'interrogations pressantes sur la déclaration du chiffre d'affaires. De plus, la loi Pinel a considérablement modifié les règles d'inscription et d'immatriculation, ce qui rend les démarches plus complexes depuis le 1^{er} janvier 2015. Enfin, le gouvernement d'Edouard Philippe a mis en oeuvre le « Plan Indépendants » qui vient modifier encore un peu plus le régime... Voici donc présentées ici toutes les démarches pratiques que l'auto-entrepreneur doit savoir accomplir : celles pour se déclarer auto-entrepreneur et celles inhérentes à la vie quotidienne de l'auto-entreprise.

Démarrer, arrêter, changer : toutes les démarches pratiques

Commençons par le commencement : pour devenir auto-entrepreneur, il faut effectuer une déclaration de début d'activité. Voici comment.

La déclaration d'activité

Il existe deux modalités de déclaration de début d'activité. Vous pouvez choisir de faire une

déclaration sur papier ou d'effectuer cette démarche par Internet.

La déclaration sur papier

Pour effectuer sa déclaration de début d'activité, le futur auto-entrepreneur doit compléter un formulaire, appelé formulaire PO (Cerfa 13821*01). Il peut retirer ce document dans n'importe quel centre de formalité des entreprises (CFE).

GROS PLAN SUR LES CFE

Les CFE (Centres de formalités des entreprises) sont des guichets uniques destinés à centraliser les démarches et déclarations auxquelles sont tenues les entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation sociale et de la cessation de leur activité. Ils effectuent notamment le contrôle des documents fournis et contactent les différents organismes efficients dans la vie des entreprises. Le CFE n'est pas un établissement à part entière, mais une fonctionnalité prise en charge par un organisme, en fonction de ses autres attributions. Le CFE peut donc être une CCI, une chambre des métiers, le greffe d'un tribunal, etc. Ainsi, pour être en contact avec son CFE, le commerçant doit s'adresser à la chambre de commerce et d'industrie dont il dépend, l'artisan à la chambre des métiers et de l'artisanat dont il dépend, l'agent commercial au greffe du tribunal de commerce, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole à la chambre d'agriculture, les membres d'une profession libérale (appartenant à un ordre, réglementée ou assimilée) exercée à titre individuel à l'URSSAF et tous les autres, au centre des impôts dont ils dépendent.



Si le retrait du formulaire peut se faire dans n'importe quel CFE, il n'en va pas de même pour

son dépôt. Trois cas de figure se présentent :

- » Si vous exercez une activité commerciale, vous devez déposer votre déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) ;
- » Si vous exercez une activité artisanale, c'est à la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) qu'il faudra vous rendre ;
- » Si vous exercez une activité libérale, c'est l'URSSAF qui recevra votre déclaration.

Par Internet

À en croire différentes études réalisées sur le régime, la possibilité d'inscription en ligne est l'un des points forts de celui-ci et l'une des raisons de son succès. Si vous choisissez cette formalité particulièrement rapide, vous aurez à compléter un formulaire directement en ligne. Pour cela, il vous faut :

- » vous rendre sur le site www.lautoentrepreneur.fr ou www.guichet-entreprises.fr ;
- » cliquer sur « Adhérez au régime » ;
- » cliquer sur « Déclarer votre activité » ;

- » cliquer sur la barre orange « Auto-entrepreneurs : déclarer votre début d'activité ».

C'est alors que le formulaire s'affiche.



Si vous choisissez la télé-déclaration, vous devez, avant de commencer la démarche, vous assurer que vous avez bien la copie numérique du recto de votre carte d'identité. N'oubliez pas d'indiquer à la main la mention : « *J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. Fait à (ville), le (date)* », puis de la signer. À défaut, votre dossier ne sera pas accepté.

Si vous n'avez pas de copie numérique de votre carte d'identité, il vous faut soit scanner ce document, soit procéder à une déclaration sur papier.

Bien effectuer sa déclaration

Que ce soit en ligne ou sur papier, le futur auto-entrepreneur qui effectue sa déclaration de début d'activité n'est pas livré à lui-même : le formulaire PO est accompagné d'une notice explicative et, sur Internet, on peut accéder à une aide pour chaque case à compléter, en cliquant sur le point d'interrogation situé au bout du champ.

» **Le déclarant doit en tout premier lieu choisir le type d'activité qu'il veut exercer :**

commerciale, artisanale ou libérale (pour définir à quelle catégorie appartient votre activité, vous pouvez consulter le chapitre 3). Si vous exercez deux activités à la fois, il vous faut déterminer quelle est votre activité principale : vous allez déclarer celle-ci dans le point 1 du formulaire. Dans le point 6, vous pourrez préciser la seconde. N'oubliez pas que ces deux activités sont imposées différemment, et sont soumises à des seuils de chiffre d'affaires différents.

» **Dans le cadre 1, le déclarant indique s'il a déjà exercé une activité non salariée en France.** Si vous répondez oui à la question « Avez-vous déjà exercé une activité non salariée », on vous demandera le numéro de SIREN que l'INSEE vous a attribué lors de votre précédente activité non salariée. En effet, ce numéro de 9 chiffres ne correspond pas aux caractéristiques de l'entreprise, il sert simplement d'identifiant. Il a été attribué à vie à une personne physique (vous), il est unique. Si vous avez déjà eu un numéro de SIREN, vous devez donc le mentionner, même si

vous avez cessé votre précédente activité indépendante.

- » **Le cadre 2 renseigne sur l'identité du déclarant.** Le nom d'usage n'est à indiquer que s'il est différent du nom de naissance. Les futurs auto-entrepreneurs forains ou commerçants ambulants disposent d'une case à cocher à ce moment de la déclaration en ligne et en partie 6 sur la version papier.
- » **Le cadre 3 concerne les auto-entrepreneurs qui veulent travailler avec leur conjoint.**
- » **Dans le cadre 4, le déclarant demandeur d'emploi signale s'il a fait une demande d'ACCRE.** Un formulaire spécifique pour obtenir cette aide est à remplir, le formulaire Cerfa 13584*01, délivré par les CFE ou disponible en ligne à l'adresse :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13584.do.
- » **Le cadre 5 permet de renseigner l'adresse de l'auto-entreprise,** si elle est différente de l'adresse du domicile du futur auto-entrepreneur.
- » **Le cadre 6 concerne le régime social du futur auto-entrepreneur :** c'est ici que le déclarant

choisit la périodicité mensuelle ou trimestrielle de versement de ses cotisations. Ce choix est valable pour l'année civile de création, il est tacitement reconduit sauf si vous effectuez une demande de changement auprès de votre organisme d'assurance-maladie (demande à effectuer avant le 31 octobre pour une prise en compte l'année civile suivante).

- » **Le cadre 8 est le lieu du choix du versement libératoire de l'impôt sur le revenu.** Attention, cette option est soumise à des plafonds de revenus du foyer : 26 818 euros pour une personne seule, 53 636 euros pour un couple, 80 454 euros pour un couple et deux enfants et 26 818 euros par part supplémentaire (données valables pour l'année 2018 ; sur le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, voir le chapitre 6).
- » **Les cadres 8 et 9 permettent de signaler une éventuelle situation particulière et d'indiquer l'adresse de correspondance avec les organismes sociaux.**
- » **Dans le cadre 11, le déclarant valide et certifie l'exactitude des informations délivrées.**



L'auto-entrepreneur peut bénéficier du statut de l'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) qui vous permet de protéger votre patrimoine personnel en affectant à votre activité professionnelle un patrimoine spécifique. Vous pouvez effectuer directement la déclaration d'affectation en complétant votre déclaration d'activité. Cependant, depuis la loi Macron, l'EIRL s'avère intéressante pour ceux qui ont plus qu'une résidence principale à protéger : l'article 206 protège de fait la résidence principale de l'auto-entrepreneur qui ne peut désormais plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers professionnels.

La déclaration d'affectation de patrimoine fait obligatoirement l'objet d'une formalité de publicité légale auprès du registre tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu de l'activité principale. Si le dépôt de la déclaration se fait à la création, il est gratuit. S'il est fait ultérieurement, des frais sont dus (42 euros pour les personnes exerçant une activité artisanale, 55,65 euros pour les commerçants, 49,75 euros pour les agents commerciaux et 55,97 euros pour les professionnels libéraux).

Une fois le remplissage terminé, il faut faudra télétransmettre (pour les professions libérales) ou vous en rendre en CCI (commerçants) ou en CMA (artisans) pour déposer votre dossier avec les pièces justificatives.

Après la déclaration

Le centre de formalités des entreprises se charge de communiquer tous les éléments à l'URSSAF, à la Sécurité sociale des Indépendants ou à la CIPAV selon votre activité principale, aux services fiscaux et à l'INSEE pour l'attribution de votre numéro de SIRET.

Vous pourrez démarrer votre activité et commencer à facturer dès que vous aurez reçu ce numéro qui permet d'identifier votre entreprise.

Si vous avez opté pour la télé-déclaration, vous recevez un e-mail de confirmation vous indiquant les coordonnées du CFE qui s'occupe du traitement de votre demande.

Lorsque le CFE a validé votre demande, l'INSEE vous adresse un courrier postal dans lequel vous trouvez votre numéro SIREN, votre numéro SIRET et votre code APE : votre auto-entreprise est créée.



La déclaration de début d'activité (et donc la création de votre auto-entreprise) est gratuite : si ce n'est le prix d'un éventuel timbre en cas de déclaration sur papier, elle ne doit donc rien vous coûter. Soyez en garde contre les tentatives d'escroqueries, notamment *via* des sites Internet frauduleux qui visent à vous faire mettre la main au porte-monnaie pour votre déclaration.

Plusieurs sites sont aujourd'hui en règle pour réaliser avec vous cette prestation :
www.federation-auto-entrepreneur.fr,
www.evoportail.fr/, www.portail-autoentrepreneur.fr/.

L'immatriculation au RCS ou au RM

Le législateur avait prévu une dispense d'immatriculation pour simplifier la démarche de création d'une auto-entreprise. Depuis janvier 2015, l'immatriculation est obligatoire pour les artisans et commerçants seulement, et il est bon de savoir que dans certaines situations, l'immatriculation au RCS (Registre du commerce

et des sociétés) ou au RM (Répertoire des métiers) présente bien des avantages.



Voici quelques précisions sur le répertoire des métiers et le registre du commerce et des sociétés, qui vous aideront à y voir plus clair.

- » **Le registre du commerce et des sociétés** est un registre public tenu au niveau local par chaque greffe à compétence commerciale et au niveau national par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Par son immatriculation au RCS, une personne physique se donne la qualité de commerçant. Les sociétés ne deviennent des êtres juridiques qu'à compter de leur inscription au RCS.
- » **Le répertoire des métiers** est aussi un registre public, tenu au niveau local dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat et au niveau national par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Dans ce répertoire sont en général inscrits les entrepreneurs individuels et les sociétés qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité artisanale. Comme il vient d'être dit, les entrepreneurs individuels soumis au régime de l'auto-entrepreneur et exerçant une activité

artisanale à titre secondaire sont dispensés de cette immatriculation.

Le cas des auto-entrepreneurs artisans : l'immatriculation au RM

Dans un premier temps, le législateur avait accordé cette dispense d'immatriculation à tous les auto-entrepreneurs. Mais cette dispense générale a fait craindre le développement d'une concurrence déloyale à la profession artisanale : cette dernière a demandé sa suppression. Le législateur l'a exaucée : désormais, l'auto-entrepreneur exerçant une activité artisanale est dans l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, au même titre que les autres artisans. Cette obligation est financièrement pénalisante : l'auto-entrepreneur immatriculé est redevable de la taxe pour frais de chambre de métiers et de la taxe destinée au financement du Fonds national de la promotion et de la communication de l'artisanat mais il ne règle pas de frais d'immatriculation.



Les auto-entrepreneurs immatriculés au RM payent une TFC (taxe pour frais de chambre)

assise sur le chiffre d'affaires. Le tableau ci-dessous indique les différents pourcentages.

Tab 4-1 Montant de la taxe pour frais de chambre pour les auto-entrepreneurs immatriculés au RM

Activité exercée	Pourcentage du chiffre d'affaires	Alsace	Moselle
Prestations de service artisanales	0,48 %	0,65 %	0,83 %
Achat revente par un artisan	0,015 %	0,29 %	0,37 %
Artisans en double immatriculation CCI-CMA	0,007 %	0,007 %	0,007 %

L'immatriculation au RCS ou au RM apporte des avantages qui, dans certaines situations, peuvent être appréciables.

- » **Pour signer un contrat de « location-gérance », il faut obligatoirement être immatriculé.** Ce contrat permet l'exploitation d'un fonds de commerce, artisanal ou industriel contre le paiement d'une redevance, le gérant exploitant à ses risques et périls.

- » **Les sociétés de domiciliation d'entreprises exigent souvent l'immatriculation.**
- » **Sans immatriculation, on ne peut signer de bail commercial** qui permet de louer à long terme (neuf ans), de bénéficier d'un plafonnement du loyer, et donne un droit prioritaire lors du renouvellement du bail.

Pour s'immatriculer au RM, il faut fournir différents justificatifs :

- » Formulaire R CMB Micro-entrepreneur ;
- » Numéro de SIREN ;
- » Copie de votre déclaration de début d'activité ;
- » Attestation de non condamnation et de filiation ;
- » Attestation d'hébergement ;
- » Attestation de participation au Stage Préalable à l'Installation ou attestation de dispense ;
- » Attestation de Qualification Professionnelle Artisanale (AQPA) ;
- » Dans le cas d'une activité ambulante : déclaration préalable d'une activité commerciale ou artisanale ambulante complétée et signée et accompagnée des pièces justificatives.

Le cas des auto-entrepreneurs commerçants : l'immatriculation au RCS

De la même manière que pour les artisans, l'immatriculation au RCS est obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2015.

Vous devez demander votre immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés dans les 15 jours qui suivent votre inscription au régime. Vous devez vous munir de ces justificatifs :

- » votre numéro SIREN ;
- » le formulaire P0 CMB Micro-entrepreneur ;
- » l'intercalaire PEIRL CMB en cas d'option pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;
- » une copie recto/verso de la carte nationale d'identité, du passeport ;
- » une déclaration sur l'honneur de non condamnation et de filiation ;
- » une copie du justificatif de la jouissance des locaux où est installée l'entreprise ;

- » un exemplaire du formulaire ACCRE ainsi que les pièces justificatives correspondantes le cas échéant.



Les auto-entrepreneurs immatriculés au RCS payent une TFC (taxe pour frais de chambre) assise sur le chiffre d'affaires. Le tableau suivant indique les différents pourcentages.

Tab 4-2 Montant de la taxe pour frais de chambre pour les auto-entrepreneurs immatriculés au RCS

Activité exercée	Pourcentage du chiffre d'affaires	Alsace	Moselle
Prestations de service artisanales	0,044 %	0,044 %	0,044 %
Achat revente par un artisan	0,015 %	0,015 %	0,015 %
Artisans en double immatriculation CCI-CMA	0,007 %	0,007 %	0,007 %

Signaler un changement

Une auto-entreprise est une entité vivante qui peut être amenée à changer. Vous n'avez plus la même adresse ? Votre activité, saisonnière jusqu'à présent, devient permanente ? Il vous faut le signaler. On peut distinguer trois catégories de changements à signaler :

- » la modification de l'état civil ;
- » la modification d'activité ;
- » la radiation d'activité.

Depuis juillet 2009, un formulaire global permet à l'auto-entrepreneur de modifier ou de cesser son activité. Le formulaire peut être renseigné en ligne ou adressé par voie postale au CFE dont dépend l'activité.

Pour modifier votre situation en ligne, rendez-vous sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr et sélectionnez « Modifier/ cesser son activité » en page d'accueil. Choisissez alors l'option « Modifier votre situation ou votre activité » et indiquez les modifications à transmettre à votre CFE :

- » modification de votre nom de naissance et/ou de vos prénoms ;

- » modification de votre nom d'usage ;
- » changement de domicile personnel ;
- » modification relative au conjoint collaborateur ;
- » modification du lieu d'exercice ;
- » modification d'activité ;
- » modification du code APE.



Votre code APE (activité principale exercée), appelé aussi code NAF, vous est attribué d'après la nomenclature des activités françaises (NAF) : il varie suivant la nature de votre activité. Il est utilisé à des fins statistiques. Vous êtes autorisé et avez tout intérêt à le faire modifier s'il ne correspond pas ou plus à votre activité : votre numéro APE peut vous être demandé à de nombreuses occasions, par exemple au moment de souscrire certaines assurances telles que la responsabilité civile professionnelle (RCS).

La radiation d'activité

Pour cesser l'activité de votre auto-entreprise, il suffit soit de remplir le formulaire mentionné plus haut, soit de vous rendre sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr et de sélectionner

« Modifier/cesser son activité » en page d'accueil. Puis vous cliquez sur « Cesser définitivement votre activité ».



La signature du formulaire en ligne se fait à l'aide d'un certificat personnel de signature électronique. Ce certificat doit faire partie de la liste exhaustive fournie par le ministère de l'Économie et des Finances. Si vous n'arrivez pas à l'installer sur votre poste, vous pouvez toujours déclarer votre cessation en utilisant le formulaire commun de modification d'activité et de cessation et l'envoyer par courrier à votre CFE. Votre radiation du RM ou du RCS sera faite automatiquement !

Au jour le jour, la marche à suivre

Si légère soit-elle d'un point de vue administratif, une auto-entreprise est une entreprise et l'auto-entrepreneur doit se soumettre à quelques exercices qu'il est nécessaire de bien maîtriser. Le régime fiscal de la micro-entreprise prévoit une comptabilité allégée ; en voici les règles.

Le livre des recettes

L'auto-entrepreneur est dans l'obligation de tenir un livre des recettes au jour le jour. C'est dans ce document qu'il indique chronologiquement le montant et l'origine des recettes encaissées au titre de son activité professionnelle. Il s'agit des recettes encaissées, dites recettes réelles, et non pas du montant des commandes.



L'auto-entrepreneur doit distinguer les règlements en espèces des autres règlements : s'il choisit d'accepter des paiements en espèces, il doit tenir à jour un document spécifique, le livre de caisse. Il convient de dire ici que l'auto-entrepreneur doit alors s'obliger à la plus grande rigueur. Il est en effet vivement conseillé de considérer que l'argent liquide ainsi récolté est celui de l'auto-entreprise, et de dissocier les comptes de l'auto-entreprise de ceux de l'auto-entrepreneur lui-même.

Voici les informations que l'auto-entrepreneur doit obligatoirement indiquer :

- » la date ;
- » la référence du produit ou numéro de facture ;

- » le nom du client ;
- » la recette encaissée ;
- » le mode de règlement.

On comprend qu'en fonction de la nature de l'activité, la tenue du livre des recettes peut se révéler un exercice plus ou moins contraignant : plus les opérations sont petites et fréquentes, plus il est difficile de se soumettre à l'obligation de les noter chacune chronologiquement. C'est pourquoi le régime de la micro-entreprise prévoit que dans le cas d'opérations fréquentes et de montants bas, les recettes peuvent être additionnées et notées globalement pour une journée entière, si toutefois elles ne dépassent pas le montant unitaire de 76 euros (BOI-CF-CPF-10-20160907 sur les obligations comptables pour la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux).



Il est possible de télécharger gratuitement, sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr, un modèle vierge de livre des recettes et de registre des achats (pour le registre des achats, voir ci-après). Une fois téléchargé, le document peut être dupliqué autant de fois que nécessaire.

Le registre des achats

L'auto-entrepreneur doit par ailleurs tenir un registre des achats, que son activité consiste à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations (hébergement, services aux particuliers ou en entreprises). C'est dans ce registre que l'auto-entrepreneur doit récapituler, par année, le détail de ses achats, en précisant le mode de règlement et les références des pièces justificatives (factures, notes, etc.). C'est une sorte de compilation de toutes les factures payées à ses fournisseurs.



L'obligation de tenir ce document de comptabilité peut paraître surprenante dans la mesure où l'auto-entrepreneur ne peut pas déduire fiscalement les charges liées à son activité. Mais cette contrainte est en réalité une véritable aide pour l'auto-entrepreneur, qui sait exactement quelles sont ses charges et peut ainsi facilement calculer ses prix de revient et bâtir sa politique tarifaire.

LE POINT SUR LA TENUE DE LA GESTION

Il existe quelques règles que l'auto-entrepreneur doit connaître et appliquer dans sa gestion (il n'effectue pas de comptabilité au sens propre puisqu'il ne déduit pas de charges) : les documents comptables doivent être tenus en euros et en langue française. Il est possible de facturer dans une devise étrangère à un client étranger, mais il faut alors noter le taux de conversion retenu, qui est celui officiel du jour de la vente. L'usage du crayon de papier pour remplir les documents comptables est banni, les données inscrites devant être inaltérables. Enfin, il faut savoir qu'en cas d'erreur l'élément à corriger doit être barré mais rester lisible : on ne peut pas le gommer ou le rendre illisible.

Les documents à conserver

Les entrepreneurs ont l'obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services, et ce, pendant une durée de dix ans.

Par ailleurs, il est évident que l'auto-entrepreneur doit également conserver les documents liés à la déclaration de son activité :

- » son attestation d'inscription de l'INSEE ;
- » les justificatifs de déclaration.

Faire une facture

Ça y est, le grand moment est arrivé, vous devez faire votre première facture. Avec satisfaction, et peut-être aussi un peu d'émotion, vous voilà en train de prendre connaissance des règles qui président à l'exercice. En effet, une facture est un document à valeur comptable et juridique qui constitue une preuve d'exécution de la prestation. Il est donc essentiel que chacune des mentions obligatoires figure sur le document et que vous maîtrisiez parfaitement l'exercice pour qu'il ne soit plus qu'une simple formalité.



Attention

En cas de contrôle, si des erreurs ou des manquements sont constatés par l'administration, vous serez sanctionné par des amendes multiples, une par manquement.



À savoir

Le portail officiel www.lautoentrepreneur.fr propose un modèle de facture préétabli.

Voici donc la liste des mentions légales qu'il faut obligatoirement indiquer sur la facture :

- » **L'identité du vendeur** : le nom et l'adresse de l'auto-entrepreneur, et éventuellement sa dénomination commerciale s'il en a une.
- » **L'identification du vendeur** : son numéro de SIREN, ainsi que la mention « Immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) en application de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce » en précisant son numéro d'immatriculation et la ville où il est immatriculé : « RCS Ville » ou bien « RM Ville ».
- » **Le numéro de facture** : les factures doivent se suivre séquentiellement, les numéros étant inscrits sans espaces, et précédés du libellé « Facture n° ». Dans le cas d'un avoir, c'est la mention « Avoir n° » qu'il faut inscrire.
- » **La date d'émission** : elle doit en principe correspondre au jour où la vente du produit ou du service est conclue entre les deux parties. Il est toutefois à noter que les décalages sont acceptés par l'administration.
- » **L'identité du client** : son nom et ses coordonnées.

- » **La désignation des produits** : il faut inscrire un produit par ligne et indiquer la quantité, le prix unitaire, la référence, l'intitulé et toutes les caractéristiques qui peuvent avoir une influence sur le prix.
- » **Le prix à payer** : c'est le montant total HT de la facture.
- » **La mention de la franchise de TVA** : l'auto-entrepreneur, tant qu'il ne facture pas de TVA, doit reprendre la mention « TVA non applicable, art 293B du Code Général des impôts ».
- » **Les éventuelles réductions** : les réductions de prix (rabais, remises, ristournes) doivent être indiquées sur la ligne du produit concerné. Les réductions de prix qui ne peuvent être rattachées à un produit particulier doivent aussi être précisées en fin de commande (réduction globale sur une deuxième commande par exemple).
- » **Si l'auto-entrepreneur est membre d'un centre ou d'une association de gestion agréé**, il doit en faire mention en indiquant « Membre d'une association agréée : le règlement des honoraires par chèque est accepté ».

- » **La date de livraison** : la date à laquelle est effectuée la livraison des biens ou la prestation de services est à préciser si elle diffère de la date d'émission de la facture.
- » **La date précise de limite de paiement** : la mention « Paiement comptant à réception de la facture » est toutefois tolérée.
- » **Les pénalités de retard** : il faut indiquer le taux des pénalités de retard qui sera appliqué en cas de retard de paiement. En l'absence d'indication, c'est le taux légal en vigueur qui s'applique.
- » **Et enfin, les conditions d'escompte** : c'est le taux de réduction appliqué par l'auto-entrepreneur en cas de paiement anticipé. Si l'auto-entrepreneur choisit de ne pas proposer d'escompte, il utilise une mention telle que « Pas d'escompte pour règlement anticipé ».
- » **Ne pas oublier** : la mention de l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice du métier, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, et la couverture géographique du contrat.

Chaque facture émise doit être faite en deux exemplaires au minimum, l'un pour le client, et



l'autre pour vous, à conserver pendant toute la vie de votre auto-entreprise.

Si votre client l'accepte, la facture peut lui être adressée par Internet. Il est alors conseillé de l'envoyer en fichier PDF, réputé inamovible.



Dans le cas d'une vente à distance (par Internet ou par correspondance par exemple), il existe d'autres mentions obligatoires à inscrire sur la facture. Ces mentions supplémentaires décrivent les modalités d'application du délai de rétractation : le client peut retourner tout produit au vendeur, pour échange ou remboursement, dans un délai de sept jours à compter de la livraison. Ne sont à la charge du client que les frais de retour.



L'auto-entrepreneur désireux de commencer rapidement son activité alors même qu'il n'a pas encore reçu son numéro SIREN peut porter la mention « SIREN : en cours d'attribution » sur la facture. Lorsqu'il aura reçu son numéro, il devra tout simplement renvoyer la facture corrigée avec le numéro SIREN à son client.

FOCUS SUR LA LOI ANTIFRAUDE

Bas du formulaire

La loi antifraude est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2018. Afin de lutter contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, **elle oblige les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA à enregistrer les paiements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou d'un système de caisse sécurisés et certifiés, à partir du 1^{er} janvier 2018.**

Cette obligation permet d'empêcher la fraude qui consiste à reconstituer des tickets de caisse par un logiciel frauduleux, afin de soustraire des paiements en espèces des recettes de la comptabilité.

À partir du 1^{er} janvier 2018, **les auto-entrepreneurs qui collectent la TVA et la récupèrent** doivent utiliser un logiciel ou un système de caisse :

- » satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
- » attesté par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur.

Ces mesures législatives excluent donc la majorité des auto-entrepreneurs, puisqu'ils sont en franchise en base de TVA. De même, les personnes qui effectuent des opérations exonérées de TVA (comme les formateurs) n'y sont pas soumises.

Attention ! En tant qu'auto-entrepreneur, vous pourrez être amené à franchir les plafonds intermédiaires de 33 200 euros ou 82 800 euros. À compter du premier jour du mois de dépassement, vous devrez collecter la TVA, et donc immédiatement vous mettre en conformité en acquérant un logiciel de facturation ou d'encaissement certifié.

Les frais professionnels : déductibles ou pas ?

La règle : rien n'est déductible

Le régime de la micro-entreprise ne présente pas que des avantages. Le calcul de l'impôt sur la base du chiffre d'affaires et non des bénéfices est certes compensé par un taux d'imposition réduit ou un taux d'abattement pour frais professionnels élevé. Il reste que le principe du calcul assis sur le chiffre d'affaires est pénalisant pour l'auto-

entrepreneur : il ne peut déduire aucune charge. La règle générale est simple : rien n'est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt. Ainsi les frais de déplacement, de communication, l'éventuel loyer ou encore les intérêts d'emprunts restent à la charge de l'auto-entrepreneur.

La règle des débours, une pratique utile

Un certain nombre d'auto-entrepreneurs se demandent s'ils doivent facturer à leurs clients les achats nécessaires à l'exécution d'une mission : frais de matériel, matières premières, frais de déplacement. Un point sur la règle des débours.



En comptabilité, les débours sont des sommes payées au nom du client, qui serait seul poursuivi en cas de non-paiement. On enregistre dans les « débours » les sommes effectivement dépensées au nom du client.

Le remboursement de ces débours par le client n'est pas compris dans les recettes, et n'est donc pas déclaré dans le montant total de chiffre d'affaires réalisé.



Certaines personnes ont pour usage de se faire rembourser « hors facture » et sans assujettissement à la TVA les frais de leur déplacement –, c'est-à-dire des indemnités kilométriques, des frais de repas ou d'hébergement. Cette pratique ne correspond pas aux règles fiscales. Le *débours* est une dépense effectuée au nom du client (la facture ou le justificatif est établi à son nom), et remboursée pour son montant exact par le client, selon l'expression « au marc l'euro ».

Pour l'auto-entrepreneur, la mise en place est simple : il achète les produits ou services constituant ce débours TTC (c'est-à-dire qu'il agit face à ses fournisseurs comme un particulier), puisqu'il n'est pas soumis à la TVA. Il les fait facturer au nom du client et le client les rembourse TTC, sans récupérer la TVA. Il faut donc bien faire comprendre cela au client, qui, s'il est un particulier, devrait y voir peu d'inconvénients. Mais si le client est une entreprise, il devrait être moins facilement d'accord sur le principe.

Il n'y a pas augmentation du chiffre d'affaires ni d'imposition sur ce mouvement : c'est un

mouvement de caisse et non du CA réalisé. Une seule vraie contrainte : bien tenir le registre des achats faits au nom du client final, et le lui présenter.

Des solutions alternatives

Il existe d'autres façons d'absorber les charges inhérentes à une prestation. L'auto-entrepreneur peut :

- » demander au client d'acheter lui-même tout le matériel nécessaire à l'exécution de la prestation, l'avantage de cette solution étant que l'auto-entrepreneur n'a pas à s'occuper de l'achat ;
- » se charger d'acheter le matériel, mais en son nom propre, et prévoir une marge sur cet achat, marge correspondant au minimum aux 13 % de l'imposition.

L'auto-entrepreneur qui fait ce second choix a deux possibilités pour la déclaration de la revente de ce matériel :

- » Soit il facture une prestation de services, incluant la matière première, et il déclare un chiffre d'affaires imposé à 22,78 %. Attention, ce dispositif

n'est légal que si le matériel acheté est modifié, travaillé, assemblé ;

- » Soit il facture la prestation d'un côté, la revente de matériel de l'autre, et déclare ces deux opérations dans les catégories qui correspondent à 22,78 % pour le service et à 13 % pour l'activité d'achat-revente. Deux avantages à cette solution : elle permet d'être soumis à un plafond de chiffre d'affaires plus élevé et autorise des marges plus faibles sur l'achat-revente.

La déclaration de chiffre d'affaires et le paiement des cotisations

Autre moment-clé de votre vie d'auto-entrepreneur : votre première déclaration de chiffre d'affaires. Celles qui suivront seront tout aussi importantes mais peut-être juste un peu moins chargées d'émotion... Voici le guide pratique des démarches à effectuer pour déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations.

Quand déclarer ?

L'auto-entrepreneur peut choisir de déclarer son chiffre d'affaires soit mensuellement soit trimestriellement. Le choix de la périodicité est fait pour l'année civile de création et reconduit tacitement, sauf si vous signalez à votre organisme que vous désirez changer de périodicité (avant le 31 octobre pour une prise en compte l'année civile suivante).



À la création de l'auto-entreprise, la première déclaration porte sur le chiffre d'affaires réalisé depuis la date de création jusqu'à la fin du trimestre civil suivant.

Périodicité trimestrielle

Quand on choisit l'option trimestrielle, il faut déclarer son chiffre d'affaires du trimestre entre le premier jour et le dernier jour du mois suivant ce trimestre. Pour se repérer facilement, il suffit de se fier au tableau suivant :

Tab 4-3 La déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires

Date de début d'activité	Du 1 ^{er} janvier au 31 mars	Du 1 ^{er} avril au 30 juin	Du 1 ^{er} juillet au 30 septembre	Du 1 ^{er} octobre au 31 décembre
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Période déclarée	De la date de la création au 31 mars	De la date de la création au 30 juin	De la date de la création au 30 septembre	De la date de la création au 31 décembre
Première déclaration	Le 31 juillet	Le 31 octobre	Le 31 janvier	Le 30 avril

Périodicité mensuelle

En choisissant l'option mensuelle, l'auto-entrepreneur s'engage à déclarer son chiffre d'affaires entre le début d'activité et le dernier jour du mois suivant.

Tab 4-4 Déclaration mensuelle du chiffre d'affaires

Date de début d'activité	Du 1 ^{er} janvier au 31 janvier	Du 1 ^{er} février au 28 février	Du 1 ^{er} mars au 31 mars	Du 1 ^{er} avril au 30 avril
Période déclarée	De la date de la création au 30 avril	De la date de la création au 31 mai	De la date de la création au 30 juin	De la date de la création au 31 juillet
Première	Le 31 mai	Le 30 juin	Le 31	Le 31 août

Et quand il n'y a pas de chiffre d'affaires ?

Si vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires au cours d'une période, vous devez déclarer un chiffre d'affaire nul (tous les mois ou trimestres selon l'option choisie).

Un petit rappel ici : lorsque le chiffre d'affaires est nul pendant vingt-quatre mois consécutifs, l'auto-entrepreneur est radié automatiquement du régime.



En cas de retard dans la transmission des déclarations, le Code de la Sécurité sociale prévoit l'application d'une pénalité de 49 euros ! Cette pénalité est due même en l'absence de cotisations dues.

En cas d'absence de déclaration, le Code de la Sécurité sociale stipule que des cotisations sont alors calculées sur une base égale à :

- » un quart du plafond maximal de chiffre d'affaires par déclaration trimestrielle manquante ;

- » 1/12^e du plafond maximal de chiffre d'affaires par déclaration mensuelle manquante.

Le montant déterminé est alors majoré (par déclaration manquante au titre d'une année civile) de :

- » 15 % pour les déclarations trimestrielles ;
- » 5 % pour les déclarations mensuelles.

Une bonne leçon à retenir ? Ne tardez pas à déclarer !

Déclarer en ligne ou par courrier

L'organisme social auquel vous êtes affilié vous fournit les documents nécessaires à votre déclaration de chiffre d'affaires et au paiement de vos cotisations. Le paiement s'effectue en même temps que la déclaration : vous joindrez un chèque à cette dernière.



La dématérialisation est obligatoire au-delà de certains plafonds depuis le 1^{er} octobre 2014. Tous les auto-entrepreneurs doivent obligatoirement déclarer et payer en ligne leurs cotisations sociales au-delà de :

- » 41 100 euros de chiffre d'affaires pour les activités commerciales ;
- » 16 450 euros pour les prestations de services.

Les auto-entrepreneurs qui dépasseront ces seuils et qui ne respecteront pas cette nouvelle obligation devront payer une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par voie postale.

Créer son compte sur le site Internet Net-entreprises

Pour pouvoir télé-déclarer et payer en ligne, il faut s'inscrire au service de télé-déclaration et remplir le formulaire d'adhésion au télé-règlement. C'est le seul document que vous aurez à remplir sur papier et à envoyer par voie postale. Pour procéder à votre inscription, rendez-vous sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr muni de votre numéro SIRET et de vos coordonnées bancaires. Votre numéro de téléphone et votre courriel vous sont également demandés : ils sont destinés à votre organisme pour entrer en contact avec vous en cas de besoin.



N'attendez pas d'avoir votre première déclaration à faire pour vous inscrire au service : vous vous inscrivez une fois pour toutes, et après, vous n'aurez plus qu'à faire vos déclarations de chiffre d'affaires. Ainsi, dès réception de votre numéro SIRET par courrier de l'INSEE, revenez sur le site officiel www.lautoentrepreneur.fr pour vous inscrire.

Cliquez sur « S'inscrire pour déclarer et payer », et renseignez vos coordonnées : votre numéro de SIRET, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail vous sont demandés. Puis vous êtes amené à télécharger le formulaire d'adhésion au télé-règlement : renvoyez-le, signé, par voie postale. Ces deux étapes vous permettent d'activer votre compte de télé-déclaration, vous voilà en mesure de déclarer votre chiffre d'affaires en temps et en heure le jour J.



La possibilité de s'inscrire pour télé-déclarer et télé-payer est également offerte aux entrepreneurs déjà en activité mais qui ont préféré opter pour le nouveau régime simplifié.

Déclarer son chiffre d'affaires



La démarche de télé-déclaration et de télé-règlement commence sur le site officiel, mais elle se poursuit sur le site www.net-entreprises.fr qui est le site hébergeur : en validant votre identification, vous êtes automatiquement renvoyé vers ce site.

Voici la démarche à suivre pour déclarer votre chiffre d'affaires :

- » Cliquez sur « Déclarez et payez » ;
- » Votre SIRET, votre nom et votre prénom, ainsi que votre mot de passe vous seront demandés à chaque nouvelle connexion sur le site ; validez votre identification ;
- » Vous accédez au formulaire de déclaration ; si vous avez une hésitation, si vous ne comprenez pas quelque chose, une aide est prévue pour chaque champ. Les calculs sont automatiques ;
- » Le formulaire vous rappelle si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt.



Lors de la déclaration, l'auto-entrepreneur peut déclarer un chiffre d'affaires commercial, artisanal ou de prestations de services, quelle que soit l'activité principale exercée. Ainsi, s'il exerce plusieurs activités, il ne devra pas remplir

plusieurs déclarations mais ventiler ses revenus sur autant de lignes qu'il a d'activités.

Vous pouvez répartir vos cotisations et impôts sur un, deux ou trois comptes bancaires, à condition de les avoir indiqués en amont et d'avoir renvoyé un formulaire d'adhésion au télé-règlement pour chaque compte. Votre ou vos comptes bancaires ne seront débités qu'à la date d'échéance, ni avant ni après.

Enfin, sachez que l'accusé de réception atteste que votre déclaration a bien été envoyée. Il est opposable à l'organisme qui recueille votre déclaration et vos cotisations. Vous pouvez aussi modifier votre déclaration jusqu'à la date limite d'exigibilité à midi. Après cette date, votre déclaration sera considérée comme valide, et si vous souhaitez la modifier, vous devrez contacter directement votre organisme.



Vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier jour : le télé-règlement vous offre l'assurance de n'être débité qu'à la date d'échéance, ni avant ni après. De plus, vous conservez jusqu'à cette date la possibilité de modifier si besoin votre déclaration, en vous connectant sur votre compte.

À propos de la TVA

L'auto-entrepreneur bénéficie d'une franchise de TVA jusqu'au plafond de 33 200 euros et 82 800 euros : c'est l'une des caractéristiques du régime. Les paragraphes qui suivent ont pour objectif de faire le point sur tout ce que l'auto-entrepreneur doit savoir au sujet de cette taxe : la franchise, ses avantages et ses inconvénients, etc.



Avant tout, il faut donner ici la définition de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation. Il est à la charge du consommateur final, aucun intermédiaire n'a à le supporter. Il est collecté par les entreprises : ces dernières appliquent le taux de TVA au prix hors taxe du bien ou service qu'elles commercialisent. D'un point de vue comptable, elles enregistrent leur prix hors taxe : la TVA ne représente donc pas une charge pour elles, elle est économiquement neutre pour les entreprises.

Il faut encore savoir que la TVA a trois principaux taux : le taux normal qui est actuellement de 20 %, le taux intermédiaire à 10 % (dans le bâtiment) et le taux réduit de 5,5 % (pour les

activités alimentaires et de restauration notamment, ainsi que de bâtiment).

La franchise

L'auto-entrepreneur bénéficie de plein droit d'une franchise de TVA jusqu'aux plafonds de 33 200 euros (prestations de service) et 88 200 euros (achat revente), c'est-à-dire qu'il ne l'applique pas : il n'a pas à facturer la TVA, il ne peut pas non plus la récupérer.



Les factures doivent obligatoirement comporter la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».

Cette possibilité de s'affranchir de la TVA peut être considérée comme un avantage pour l'auto-entrepreneur ; elle peut aussi constituer un inconvénient.

Avantages

La franchise de TVA peut être considérée comme un avantage pour deux raisons :

- » L'auto-entrepreneur n'a pas à la déclarer, il gagne donc ce temps des formalités déclaratives dans la gestion courante de son activité.

- » Cette franchise lui permet de ne pas facturer la TVA sur les produits ou les prestations de services à destination du consommateur final et donc potentiellement de baisser d'autant ses prix de vente, soit de 20 % pour l'ensemble des professions, excepté celles soumises au taux de 5,5 %, qui sont essentiellement la restauration et le bâtiment.



Baisser le prix de vente du montant de la TVA pour être plus compétitif n'est judicieux que dans la mesure où vous n'avez pas de gros achats et investissements à faire, pour lesquels vous devrez payer la TVA sans pouvoir la récupérer.

Inconvénient

En contrepartie, cette franchise ne permet pas de récupérer la TVA acquittée sur ses propres achats ou investissements. L'auto-entrepreneur achète tous ses produits TTC, il se comporte exactement comme un particulier à cet égard. La franchise peut donc se révéler pénalisante si l'activité exercée nécessite des investissements et achats importants.



Si vous exercez une activité d'achat et de revente, ne reprenez pas systématiquement le montant de la TVA de votre prix de vente. En effet, vous vous acquittez de la TVA en faisant vos achats et vous ne la récupérez pas par la suite, vous pourrez donc avoir du mal à dégager des marges satisfaisantes.

La possibilité de renoncer à la franchise

L'auto-entrepreneur peut choisir de renoncer à la franchise en base et opter pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire facturer et acquitter la TVA mais aussi la récupérer.



L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est formulée.



Le paiement de la TVA entraîne l'exclusion du régime micro-fiscal pour l'imposition des bénéfices. Cela signifie que l'auto-entrepreneur qui fait ce choix ne peut pas bénéficier du prélèvement libératoire mensuel ou trimestriel de son impôt sur le revenu.

Cette option s'accompagne donc du choix d'un régime réel d'imposition (régime simplifié ou

régime normal sur option) qui vaudra aussi bien pour la TVA que pour l'imposition du bénéfice.



À l'inverse, l'auto-entrepreneur ayant opté pour un régime réel d'imposition peut conserver la franchise de TVA, tant que son chiffre d'affaires demeure inférieur aux limites d'application de la franchise en base, soit 33 200 ou 82 800 euros de chiffre d'affaires en fonction des activités pour l'année 2018.

En cas de dépassement de ces seuils, la franchise reste applicable pour l'année en cours et pour l'année suivante tant que le montant du chiffre d'affaires n'excède pas 91 000 euros et 35 200 euros (valeurs applicables au 1^{er} janvier 2018).

Notre conseil : en fonction de l'activité exercée, choisissez une stratégie par rapport à la franchise de TVA.

Voici deux points pour vous aider à faire ce choix.

Le tableau suivant part du principe que les deux entreprises achètent le même produit, et le revendent au même prix. On ne compare donc que les bénéfices.

Tab 4-5 Comparaison entre deux entreprises (affranchies de la TVA ou pas)

	Entreprise soumise à TVA (EURL par exemple ou EI au régime réel)	Entreprise en franchise de base de TVA (régime de l'auto-entrepreneur)
Prix d'achat HT du produit	100 €	100 €
TVA	20 €, TVA récupérable	20 €, TVA non récupérable
Prix d'achat TTC du produit	120 €	120 €
Prix de vente public (TTC)	300 €	300 €
dont TVA à reverser	50 €	0€
Prix de	250 €	300 €

vente HT		
TVA à payer	$50 - 20 = \mathbf{30 \text{ €}}$	0€
Marge nette	$300 - 120 - 30 = \mathbf{150 \text{ €}}$	$300 - 120 = \mathbf{180 \text{ €}}$

Voici maintenant un autre tableau apportant quelques précisions indispensables pour faire le bon choix :

Tab 4-6 Deux variables : la nature de la clientèle et celle de l'activité

Est-ce intéressant de ne pas être assujetti à la TVA ?		
Client	Entreprise soumise à TVA	Entreprise non soumise à TVA ou particulier
Activité		
Activité nécessitant peu de matériaux	Non , si le prix de vente est équivalent à une autre entreprise.	Oui , car la marge sera meilleure qu'avec une entreprise assujettie, à prix de vente égal.
	Oui , s'il est d'au moins 20 % moins cher qu'une entreprise assujettie.	
Activité	Non , car l'auto-	Non , si c'est l'auto-

nécessitant beaucoup de matériaux	entrepreneur a trop de frais à l'achat, et va donc les répercuter sur l'entreprise, qui ne récupérera rien (la TVA est perdue).	entrepreneur qui prend en charge les matériaux et les refacture (il doit appliquer une marge dessus).
-----------------------------------	---	---

Oui, si c'est le particulier qui les achète (pour lui, c'est TTC de toute façon).

La TVA intra-communautaire

La règle



Depuis le 1^{er} janvier 1993, les entreprises établies dans un État membre de l'Union européenne et assujetties redevables de la TVA se voient attribuer un numéro d'identification fiscal. Elles ont l'obligation de faire figurer ce numéro sur leurs factures, leurs déclarations d'échange de biens, toutes les déclarations européennes de services et les déclarations de TVA. Selon l'État, la composition du numéro diffère. Pour ce qui est de la France, le numéro de TVA intracommunautaire

est constitué de la manière suivante : le code FR, une clé informatique à 2 chiffres et le numéro SIREN de l'entreprise, soit 9 chiffres.

La dérogation : les PBRD

On désigne par ce sigle les personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire : ce sont les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA. Sont dispensées du numéro de TVA intracommunautaire les trois catégories suivantes :

- » les personnes morales non assujetties en raison de leur activité (établissements publics, collectivités publiques...);
- » les personnes assujetties bénéficiant du régime de franchise en base de la TVA (micro-entreprises, auto-entrepreneurs);
- » les agriculteurs bénéficiant du régime forfaitaire agricole.

La possibilité pour les PBRD de demander un numéro de TVA intracommunautaire



Les PBRD ont toutefois la possibilité de s'identifier pour la TVA intracommunautaire en suivant une procédure particulière. Il leur faut demander un numéro de TVA qu'elles ne pourront utiliser que dans le cadre de leurs acquisitions intracommunautaires. Cette possibilité devient une obligation si le montant de ces acquisitions dépasse un seuil annuel fixé par chaque État membre. Ce montant s'élève généralement à 10 000 euros, comme en France.

Si elles choisissent cette option, alors leurs acquisitions intracommunautaires seront taxables dans leur État membre d'établissement et de réception des biens. Par ailleurs, depuis le 1^{er} janvier 2010, les personnes assujetties non redevables preneurs et/ou prestataires de services intracommunautaires ont l'obligation de demander un numéro de TVA pour ces activités. Le lieu d'imposition des prestations de services entre entreprises est celui où se trouve l'acheteur. La TVA est perçue selon les taux applicables dans le pays du client assujetti (art. 102 de la loi de finances pour 2010). À l'inverse, les prestations de services destinées à toute personne non assujettie ou non redevable (particulier, micro-entreprise,

auto-entrepreneur...) restent soumises à la TVA dans le pays du prestataire.

Des règles dérogatoires s'appliquent à certaines prestations de services :

- » restauration ;
- » agence de voyage ;
- » location de moyens de transport ;
- » services culturels, sportifs, scientifiques et éducatifs ;
- » télécommunications, radiodiffusion et télévision ;
- » services fournis par voie électronique.

Demander un numéro de TVA intracommunautaire

L'auto-entrepreneur qui fournit ou achète des prestations de services intracommunautaires doit donc demander un numéro de TVA pour ces opérations au service des impôts des entreprises dont il dépend. Cela ne remet nullement en cause la franchise en base de TVA dont il bénéficie.

Réaliser des importations depuis des pays plus éloignés

Le numéro de TVA intracommunautaire permet de réaliser des importations ou exportations au sein de l'Union européenne. Le régime applicable aux opérations réalisées avec des pays extérieurs à l'UE est encore différent, mais il est bon de le connaître.

Tab 4-7 TVA intracommunautaire

Opérations	Définition	Régime de TVA
Exportations	Livraisons (ventes) vers les assujettis ressortissants d'un État non membre de l'UE.	Exonération de TVA. Mention à faire figurer sur la facture : « Exonération de TVA selon l'article 262 ter I du CGI ». Documents à conserver (pièces justificatives) : » le DAU EX (Document Administratif Unique, volet exportateur), » l'attestation de sortie de l'Union européenne.
Importations	Achats effectués auprès d'un ressortissant	Elles sont soumises à la TVA française. Cette dernière est reversée à la douane française lors des opérations

d'un État non
membre de
l'UE.

de dédouanement (souvent
réalisées par l'intermédiaire
d'un transitaire).

L'importateur recevra donc
deux factures :

1) Une du fournisseur
(exportateur), en exonération
de TVA.

2) Une du transitaire qui a
assuré les opérations de
dédouanement et refacture :

- » la TVA française sur les
marchandises importées et
les droits de douane qu'il a
versés à la douane
française pour notre
compte (La TVA sur
l'importation doit être
portée en TVA déductible
sur la déclaration de TVA.) ;
 - » ses honoraires pour
l'opération réalisée, avec le
montant correspondant de
la TVA.
-

Chapitre 5

Comprendre le régime micro-social simplifié

DANS CE CHAPITRE

- » Gros plan sur les spécificités du régime micro-social
 - » La couverture sociale de l'auto-entrepreneur
 - » Les cotisations vieillesse de l'auto-entrepreneur
 - » Les coups de pouce : exonérations, aides, etc.
-

Nous avons ouvert ce livre en donnant la définition d'un auto-entrepreneur : c'est un entrepreneur individuel soumis au régime micro-social et micro-fiscal simplifié. Comme tout ne pouvait pas être dit dès le début, il était prévu que nous entrions dans les détails au chapitre 5 : nous y voilà ! Nous allons donc voir maintenant d'un peu plus près ce régime micro-social simplifié, condition *sine qua non* du régime de l'auto-entrepreneur, élément de sa définition. Non, cette

expression barbare ne signifie pas qu'un auto-entrepreneur a une vie sociale au rabais. Elle indique comment il s'acquitte de ses cotisations sociales. Et ce n'est pas divulguer un secret que de dire ici que la partie sociale du régime de l'auto-entrepreneur est son atout majeur.

Les caractéristiques du régime micro-social

Comme tous les entrepreneurs individuels, l'auto-entrepreneur est affilié à un régime social, celui des travailleurs non salariés (TNS) : cela signifie qu'il bénéficie d'une couverture sociale d'une part, et qu'il doit payer des cotisations sociales d'autre part. Le régime micro-social simplifié est donc le régime auquel l'auto-entrepreneur est soumis d'un point de vue social. Pour comprendre sa spécificité, il peut être utile de regarder d'abord comment fonctionnent les autres régimes.

Dans les autres régimes, le calcul des cotisations se fait sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Dans le cas d'une création d'activité, ce revenu n'est pas connu, d'où le principe des cotisations forfaitaires :

l'entrepreneur doit s'acquitter de cotisations quels que soient les revenus qu'il a dégagés pendant les deux premières années de son activité. Il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre les revenus et les cotisations. Autre inconvénient, il existe des planchers de cotisation minimale : 2 946 euros pour les artisans et commerçants.

Les points forts

Voici donc la grande nouveauté qu'apporte le régime micro-social simplifié : les cotisations sont directement liées au chiffre d'affaires. Leur montant correspond à un pourcentage fixe du chiffre d'affaires encaissé. Il en résulte ceci :

- » **Lorsque le chiffre d'affaires est nul, l'auto-entrepreneur ne paie pas de cotisation ;** il n'a pas de cotisation minimale à verser.
- » **L'auto-entrepreneur sait exactement ce qu'il va payer,** à la seule connaissance de son chiffre d'affaires.
- » **Cela facilite pour lui le calcul de ses prix de revient et donc l'établissement de sa politique tarifaire.** Quand l'auto-entrepreneur a payé ses

cotisations, il sait qu'il n'aura pas de rappel ni de régularisation, cela lui donne une grande visibilité.

- » Autre grand avantage du régime micro-social simplifié déjà évoqué dans le chapitre précédent : **la simplicité des démarches de déclaration et de paiement.**

L'inconvénient

On l'a dit, le montant des cotisations dont l'auto-entrepreneur est redevable s'obtient par l'application d'un pourcentage à son chiffre d'affaires. Dans les autres régimes, la base qui sert de calcul est le revenu réellement dégagé par l'entrepreneur. On comprend vite quelles peuvent être les conséquences négatives de cette caractéristique :

- » **L'auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses charges de fonctionnement** telles que les frais de transport, d'équipement, d'hébergement, de bureautique, de téléphonie, etc.
- » **L'entrepreneur qui a un chiffre d'affaires élevé mais réalise de faibles marges n'a pas intérêt à choisir le régime de l'auto-entrepreneur : il**

paiera de fortes cotisations sans pouvoir dégager des revenus intéressants.

Le montant des charges sociales par activité

Le pourcentage appliqué au chiffre d'affaires pour obtenir le montant des cotisations dépend de l'activité exercée :

- » Pour les auto-entrepreneurs en micro-BIC ayant une activité principale de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place, de fourniture de prestations d'hébergement (hors locations meublées), il est de 12,8 %.
- » Pour les auto-entrepreneurs en micro-BIC ayant une activité de prestation de services, le pourcentage est de 22 %.
- » Pour les auto-entrepreneurs en micro-BNC et relevant du régime de retraite de la Sécurité sociale des Indépendants, il est aussi de 22 %.
- » Enfin, pour les professions libérales relevant de la CIPAV, ce pourcentage est également de 22 %.

Il est à noter que des taux différents sont appliqués dans les DROM (voir ci-après « Les aides »).



Dans le cas où un auto-entrepreneur exerce plusieurs activités de nature différente, il lui faut appliquer le taux adapté à chaque activité. Aussi peut-il avoir une partie de son chiffre d'affaires ponctionné à hauteur de 12,8 % et une autre à hauteur de 22 %. Si les deux activités de nature différente sont intrinsèquement liées, c'est le taux correspondant à la nature de l'activité principale qui s'applique.

La contribution à la formation professionnelle

Pour être totalement complets sur le forfait social, il nous faut évoquer ici la contribution à la formation professionnelle (CFP).

Pour bénéficier à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue et ainsi obtenir la prise en charge de leurs stages de formation, les auto-entrepreneurs doivent verser une contribution à la formation professionnelle.

Cette contribution est, comme toutes les autres charges payées par les auto-entrepreneurs, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires :

- » 0,1 % pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ;
- » 0,3 % pour une activité artisanale ou de prestation de service non basée en Alsace ;
- » 0,17 % pour une activité artisanale basée en Alsace ;
- » 0,2 % pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale affiliée à la CIPAV.



Un auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires est égal à 0 sur une durée de 12 mois consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. Un seul cas particulier : les professions libérales relevant du FIFPL peuvent accéder à leur droit à la formation dès leur immatriculation.

La protection sociale des auto-entrepreneurs



Quand on évoque la protection sociale des auto-entrepreneurs, il faut en réalité distinguer deux

catégories d'auto-entrepreneurs : ceux qui exercent par ailleurs une activité salariée ou qui sont étudiants ou retraités et pour lesquels l'auto-entreprise est une activité secondaire, et ceux dont l'auto-entreprise est l'activité principale. Les premiers restent affiliés à leur régime salarié ou étudiant ou de retraités pour leur assurance maladie-maternité ; quant aux seconds, ils sont affiliés au régime des travailleurs non salariés (TNS).

En fonction de leur activité et de la nature de leurs prestations, ils dépendent de deux organismes principaux : la Sécurité sociale des Indépendants ou la CIPAV.

ILS S'OCCUPENT DE VOUS

Le Régime social des indépendants (RSI) a été créé en 2006. Il résulte de la fusion des caisses de protection sociale des chefs d'entreprise. Les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle sont tous affiliés au RSI, pour l'ensemble de leur couverture sociale (ils sont fiscalement rattachés aux BIC).

Une dizaine de professions rattachées aux BNC dépendent également du RSI : placiers sur les marchés, agents commerciaux, agents de recouvrement, astrologues, voyants et autres sciences occultes, cartomanciens, guérisseurs, magnétiseurs et rebouteux, intermédiaires du commerce et de l'industrie, créateurs publicitaires tels que dessinateurs ou illustrateurs, exploitants d'auto-école, journalistes occasionnels, négociateurs et démarcheurs immobiliers. Depuis le 1^{er} janvier 2018, il est remplacé par la Sécurité sociale des Indépendants.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) est l'organisme de protection sociale des autoentrepreneurs exerçant une activité libérale, mais elle ne gère que leur retraite et assurance invalidité-décès. Pour leur assurance maladie-maternité, ils sont affiliés à la SSI.

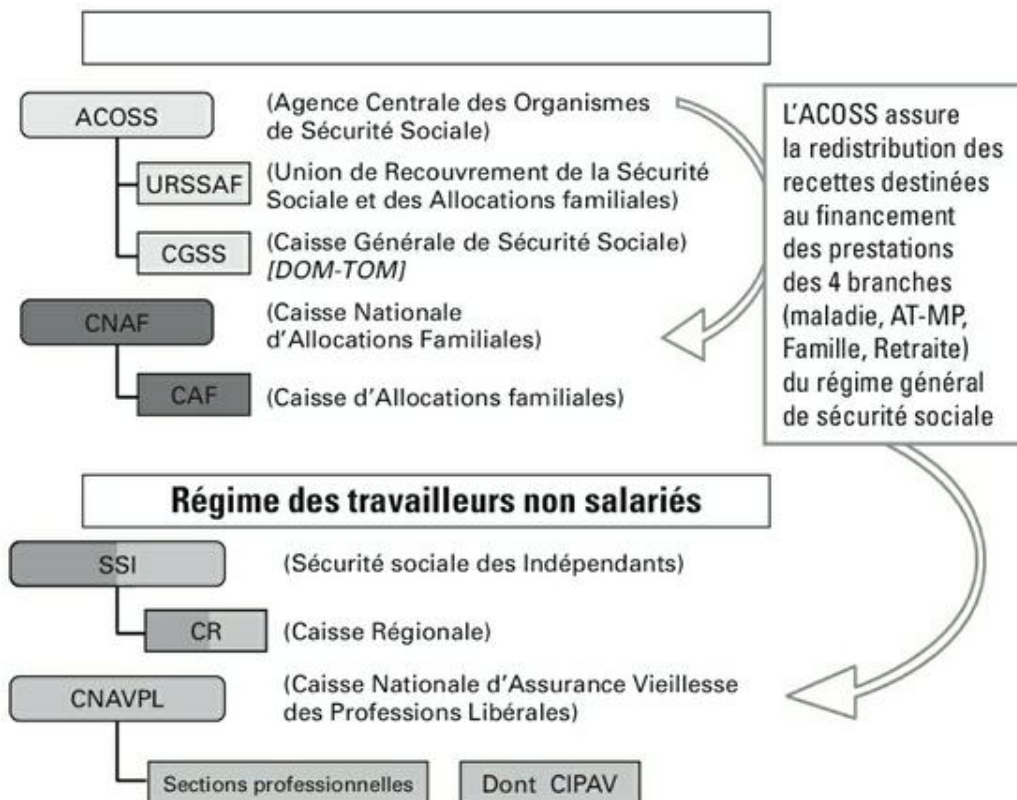


Fig 5-1 Organigramme de la Sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs.



Les auto-entrepreneurs dont l'auto-entreprise est l'activité principale bénéficient d'une aussi bonne couverture sociale que les autres professionnels indépendants ou encore que les personnes salariées. De même, les ayants droit de ces auto-entrepreneurs (conjoint, enfants...) sont couverts de la même façon que les ayants droit des autres indépendants.

La couverture sociale

Une croyance saugrenue est très largement répandue dans l'opinion publique : les salariés bénéficieraient d'une meilleure couverture sociale que les entrepreneurs. Cette idée est saugrenue, disions-nous, car l'entrepreneur a, comme le salarié ou le retraité, l'obligation de s'acquitter de cotisations sociales... qui lui ouvrent des droits en matière de couverture sociale. La différence avec les salariés ne concerne que les cotisations pour le chômage, l'entrepreneur devant souscrire une assurance dans ce domaine.

L'entrepreneur, et donc l'auto-entrepreneur, qui s'acquitte de ses cotisations sociales paie ainsi un forfait social qui comprend de façon tout à fait classique :

- » l'assurance maladie-maternité ;
- » l'assurance indemnités journalières ;
- » la contribution sociale généralisée (CSG) ;
- » la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- » les allocations familiales ;
- » la retraite de base ;
- » la retraite complémentaire obligatoire ;

» et l'assurance invalidité et décès.



L'auto-entrepreneur, comme tout travailleur indépendant, bénéficie des allocations familiales, avec des prestations identiques à celles des salariés.

Les paragraphes qui viennent ont pour objectif de faire le point sur certains aspects de la protection sociale des auto-entrepreneurs : sur leurs congés maladie, maternité et paternité tout d'abord, puis gros plan sur leur retraite.

L'assurance-maladie

Les prestations en nature

Les prestations de protection sociale (frais pharmaceutiques, soins, hospitalisation, etc.) à destination des auto-entrepreneurs sont identiques à celles dont bénéficient les salariés.

Les indemnités journalières

Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir été affilié à la Sécurité sociale des Indépendants pendant au moins un an ou avoir été affilié à un autre régime

social puis à la Sécurité sociale des Indépendants sans interruption.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut aussi générer un revenu minimal de 3 862 euros en 2018, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de :

- » 13 317 euros pour les activités d'achat/revente et location de meublé ;
- » 7 724 euros pour les activités de prestations de services BIC et artisanales ;
- » 5 852 euros pour les activités de prestations de services BNC relevant de la Sécurité sociale des Indépendants.

Le chiffre d'affaires considéré est la moyenne sur les 3 dernières années d'activité.



Pour les personnes affiliées depuis seulement deux ans, on prendra en compte le revenu annuel moyen des deux premières années civiles d'activité.

Pour les personnes affiliées depuis seulement un an, on prendra en compte le revenu annuel moyen de la première année civile d'activité

Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, on considérera que le revenu est atteint :

les auto-entrepreneurs ont donc droit aux indemnités minimales pendant leur première année d'activité.



Il faut signaler ici que seuls les auto-entrepreneurs artisans et commerçants ont droit à des indemnités journalières en cas de maladie. Cette règle changera en 2019 pour les professions libérales - qui en étaient auparavant exclues - immatriculées en 2018 et en 2020 pour tous ceux qui en feront la demande. Une grande partie des professions libérales vont effectivement quitter la CIPAV et pouvoir accéder aux Indemnités Journalières.

Les indemnités journalières sont calculées après application de l'abattement forfaitaire du régime micro-BIC ou micro-BNC (voir le chapitre 6) au chiffre d'affaires déclaré. Il faut encore savoir qu'il existe un seuil plancher et un plafond : elles ne peuvent pas être inférieures à 21 euros par jour ni supérieures à 54,43 euros (en 2018). Enfin, sachez que les indemnités journalières sont versées à partir du 4^e jour d'hospitalisation et du 8^e jour d'arrêt de travail.

Le congé maternité

Au sujet du congé maternité, il faut distinguer deux cas de figure :

- » les femmes auto-entrepreneurs ;
- » les conjointes collaboratrices d'un auto-entrepreneur.

Les femmes auto-entrepreneurs

Deux prestations de protection sociale sont prévues pour les femmes auto-entrepreneurs qui attendent un enfant :

- » **Une indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité** si elles doivent arrêter leur activité professionnelle. Pour y avoir droit, elles doivent être arrêtées au moins 44 jours sans interruption dont 14 jours précédant la date présumée d'accouchement ; cet arrêt de travail peut être prolongé de deux fois 15 jours. L'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité est de 54,43 euros si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur aux plafonds vus au paragraphe précédent, 5,44 euros si vous êtes en dessous. Vous devez prendre votre arrêt de travail pendant 44 jours, prolongeable par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs. La durée des

arrêts de travail ne peut pas être fractionnée autrement.

- » **Une allocation forfaitaire de repos maternel** destinée à compenser la diminution d'activité. Elle est versée en deux fois : la moitié à la fin du 7^e mois de grossesse et l'autre moitié après l'accouchement. Elle est de 3 311 euros si vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur aux plafonds vus au paragraphe précédent, et de 331,10 euros sinon. Une déclinaison est prévue en cas d'adoption (respectivement 1 655,50 euros et 165,55 euros).

Les conjointes collaboratrices d'auto-entrepreneurs

Deux prestations ont également été pensées pour ces femmes :

- » **Une allocation forfaitaire de repos maternel** de 3 311 euros, versée en deux fois, à la fin du 7^e mois de grossesse et après l'accouchement (le montant sera de 331,10 euros en cas de chiffre d'affaires inférieur aux plafonds).
- » **Une allocation de remplacement**, si la femme conjointe collaboratrice cesse son activité

pendant 7 jours minimum durant la période comprise entre 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après. Elle est de 52,87 euros par jour.

Le congé paternité

Une période de 11 jours en cas de naissance ou d'adoption et de 18 jours consécutifs en cas de naissances ou d'adoptions multiples, indemnisée à hauteur de 54,43 euros par jour. Elle sera de 5,44 euros en cas de chiffre d'affaires inférieur aux plafonds. Le congé doit débuter dans les quatre mois suivant la naissance.

COMPLÉTEZ VOTRE PROTECTION SOCIALE !

Vous trouvez que votre protection sociale est trop basse : complétez-la avec l'aide d'organismes spécialisés, qui accompagnent depuis longtemps les indépendants. Le groupe Harmonie Mutuelles a fait ce choix et propose notamment des services de prévoyance, de mutuelle, d'assurance-vie et d'épargne pour les auto-entrepreneurs. Les tarifs ont été négociés en amont par la Fédération des auto-entrepreneurs (www.harmonie-mutuelle.fr/tns).

La retraite des auto-entrepreneurs

Il a déjà été question, au chapitre 2 de ce livre, des personnes retraitées qui créent leur auto-entreprise : à cette occasion quelques mots ont déjà été dits sur la retraite... des auto-entrepreneurs retraités. Élargissons maintenant le spectre pour considérer chacun des cas de figure qui se présentent dans ce domaine. On peut en dégager trois :

- » l'auto-entrepreneur qui exerce à titre principal ;
- » l'auto-entrepreneur ayant une activité principale par ailleurs ;
- » l'auto-entrepreneur retraité.
- » Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut valider entre 150 et 164 trimestres au cours de sa vie active (164 pour ceux et celles qui ont moins de 57 ans).



À savoir

Avant de parler de la retraite des auto-entrepreneurs, il convient de rappeler quelques chiffres concernant la retraite en général :

- » En droit commun, pour valider un trimestre, il faut avoir cotisé sur la base d'un salaire égal

à 200 fois le SMIC horaire (et 400 fois pour deux trimestres, 600 fois pour trois et 800 fois pour quatre). Autrement dit, il faut avoir travaillé au minimum 200 heures payées au SMIC horaire dans un trimestre pour pouvoir le valider.

Retraite de base, retraite complémentaire : comment ça marche ?



Tout d'abord, sachez que pour les auto-entrepreneurs commerçants ou artisans, l'organisme de gestion de la retraite est la SSI. Pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale, cet organisme est la CIPAV.

Néanmoins, à compter du 1^{er} janvier 2018, une grande majorité des auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale seront rattachés à la Sécurité Sociale des Indépendants. Seules certaines professions libérales resteront rattachées à la CIPAV :

- » Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, diététicien ;

- » Architecte, géomètre, ingénieur-conseil, économiste de la construction ;
- » Artiste non mentionné à l'article L. 3821 ;
- » Vétérinaire ;
- » Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État et guide de haute-montagne ;
- » Notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 3214 du Code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 4721 du Code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce ;
- » Expert automobile ;
- » Guide et conférencier ;
- » Traducteur.

L'auto-entrepreneur qui exerce à titre principal

Son chiffre d'affaires et donc ses cotisations lui permettent d'acquérir des droits tant au titre de la retraite de base qu'au titre de la retraite complémentaire.

L'auto-entrepreneur ayant une activité principale par ailleurs

Dans ce cas de figure, l'auto-entrepreneur acquiert de manière certaine des droits de retraite complémentaire. Si l'activité qu'il exerce en tant qu'auto-entrepreneur dépend d'un autre régime que celui de l'activité principale, elle lui ouvre également des droits au titre de la retraite de base.

L'auto-entrepreneur retraité

Vous pourrez vous référer au chapitre 2 de ce livre. Néanmoins, il peut être dit ici que la personne retraitée qui démarre une nouvelle activité professionnelle est redevable des cotisations sociales au taux et dans les conditions de droit commun. Elle paie les cotisations d'assurance vieillesse de base et complémentaire comme tout créateur. Les revenus tirés de son activité s'ajoutent à sa pension de retraite.

Mais si l'activité relève du même régime qui verse la pension, elle ne crée pas de droits supplémentaires en ce qui concerne la pension de base et la pension complémentaire pour les libéraux et les salariés. En revanche, les artisans, les commerçants et les industriels acquièrent des droits pour la retraite complémentaire. Si l'activité ne relève pas du régime qui verse la pension de retraite, les cotisations versées auprès des régimes de base et complémentaires sont productives de droits supplémentaires.

La validation des trimestres

Les revenus d'un indépendant et donc d'un auto-entrepreneur pouvant être irréguliers, il a été prévu de calculer le nombre de trimestres validés par rapport au chiffre d'affaires annuel : celui-ci doit atteindre un certain seuil pour permettre la validation de trimestres. Ce seuil varie en fonction de la nature de l'activité exercée.

Tab 5-1 Profession libérale réglementée (BNC) Caisse de retraite : CIPAV

Chiffre	1	2	3	4
d'affaires à	trimestre	trimestres	trimestres	trimestres

réaliser pour valider				
Activité				
Vente / hôtellerie / restaurant BIC Caisse de retraite : Sécurité sociale pour les indépendants	3 510 €	6 305 €	9 120 €	20 195 €
Prestations de services BIC Caisse de retraite : Sécurité sociale pour les indépendants	2 020 €	3 635 €	5 245 €	11 715 €
Prestation de services BNC et professions	2 320 €	4190 €	6 090 €	8 875 €

libérales non réglementées Caisse de retraite : Sécurité sociale pour les indépendants				
Profession libérale réglementée (BNC) Caisse de retraite : CIPAV	2 246 €	4 491 €	6 737 €	8 892 €



La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoyait que pour un auto-entrepreneur qui ne se créait pas de droits par ailleurs, un trimestre de retraite était automatiquement validé si l'activité était exercée sur une année civile complète, et ce, même si le chiffre d'affaires réalisé était nul. Ce dispositif, très avantageux, a été supprimé.

Les aides

Faisons le tour des aides prévues et décrivons les conditions dans lesquelles elles sont accordées...

La règle générale

Dans ce chapitre sur le régime micro-social simplifié, il convient de rappeler que, dans certains cas, son application peut être retardée. En effet, le plus souvent, il n'y a pas de cumul entre les autres exonérations accordées et le régime de l'auto-entrepreneur, mais une succession dans le temps de l'effet de ces mesures. Le bénéfice des exonérations s'applique en premier. Le dispositif régime micro-social simplifié (et éventuellement le versement libératoire de l'impôt sur le revenu) s'applique automatiquement à la fin de ces exonérations.

L'ACCRE

Généralités

L'ACCRE ou l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise consiste en une réduction du taux de cotisations sociales calculées sur le chiffre d'affaires réalisé.

Il a été décidé que, pour les auto-entreprises créées à partir du 1^{er} mai 2009, le cumul de l'ACCRE et du régime de l'auto-entrepreneur était désormais possible.



L'exonération des charges sociales est partielle et progressive sur 3 ans pour les auto-entrepreneurs, pour les autres régimes l'exonération sera totale sur une partie des charges sociales pendant 12 mois.

Les conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'ACCRE :

- » les demandeurs d'emploi indemnisés, bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ;
- » les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ;
- » les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à Pôle emploi pendant six mois au cours des 18 derniers mois ;
- » les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation de parent isolé ;

- » les jeunes de 18 à 25 ans et jeunes de moins de 30 ans non indemnisés ou reconnus handicapés ;
- » les salariés qui reprennent leur entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ;
- » les titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) ;
- » les créateurs d'entreprise en zone urbaine sensible (ZUS) ;
- » les bénéficiaires des prestations accueil pour jeune enfant complément libre choix d'activité (CLCA) ;
- » et enfin, les personnes âgées de 50 ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.



À savoir

L'exonération s'applique dans la limite du revenu professionnel correspondant au bénéfice forfaitaire (le bénéfice forfaitaire est égal au chiffre d'affaires moins l'abattement de 71 %, 50 % ou 34 % selon l'activité exercée ; au sujet de l'abattement, voir le chapitre 6).

Les exonérations prévues

À mesure que les années passent, les exonérations sont de moins en moins fortes.

- » Pour la première année, l'auto-entrepreneur bénéficiant des exonérations liées à l'ACCRE ne cotise qu'à hauteur de 25 % du taux de cotisations sociales des auto-entrepreneurs (taux appliqué au chiffre d'affaires).
- » La deuxième année, il cotise à hauteur de 50 % du taux prévu.
- » La troisième, il cotise à hauteur de 75 % du taux prévu.
- » À partir de la quatrième, il ne bénéficie plus d'exonération : il cotise au taux normal prévu pour les auto-entrepreneurs.

Les taux de cotisation ACCRE des auto-entrepreneurs en 2018

Par voie de conséquence et conformément à l'article D131-6-3 du Code de la sécurité sociale, les taux de l'ACCRE suivent la modification.

Le tableau suivant liste les taux de cotisation des auto-entrepreneurs pour le micro-social avec l'ACCRE.

Tab 5-2 Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs pour le micro-social
avec l'ACCRE

Activité exercée	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place, et de fourniture de logement	3,2 %	6,4 %	9,6 %	12,8 %
Autres prestations de services artisanales	5,5 %	11 %	16,5 %	22 %
Autres prestations de services commerciales	5,5 %	11 %	16,5 %	22 %
Professions libérales relevant du RSI au titre de l'assurance vieillesse	5,5 %	11 %	16,5 %	22 %
Professions libérales relevant de la CIPAV au titre de l'assurance vieillesse	5,5 %	11 %	16,5 %	22 %



Les demandeurs d'emploi qui se déclarent auto-entrepreneurs et veulent percevoir leurs allocations chômage sous forme de capital (voir le

chapitre 2) doivent pouvoir justifier de leur appartenance au dispositif de l'ACCRE. C'est une condition *sine qua non* pour l'obtention de l'ARCE (l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, qui prévoit ce versement des allocations chômage sous forme d'un capital).

En pratique

Pour bénéficier de l'ACCRE, l'auto-entrepreneur doit en faire la demande auprès du CFE dont il dépend. Il a 45 jours pour déposer sa demande, à compter du jour de sa déclaration d'auto-entrepreneur. Les pièces à fournir pour cette démarche sont les suivantes :

- » le formulaire de demande d'ACCRE complété et signé ;
- » la copie du formulaire de déclaration de l'entreprise au CFE ;
- » un justificatif qui varie selon la situation du demandeur (le justificatif d'inscription à Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la lettre de licenciement et les six derniers bulletins de salaire pour les personnes licenciées, etc.).



Le formulaire de demande d'ACCRES est téléchargeable sur le site www.lautoentrepreneur.fr.

Notre conseil : Faites votre demande en ligne lors de votre inscription !

Le dispositif NACRE

Depuis le 1^{er} janvier 2009, avec le dispositif NACRE (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise), certains futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise peuvent bénéficier d'un dispositif d'accompagnement personnalisé, avec un interlocuteur unique. Ce dispositif s'appuie sur une labellisation des opérateurs d'accompagnement et des expertises spécialisées. Ces acteurs de l'accompagnement des entrepreneurs signent une convention avec les DRTEFP (Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ils sont financés pour leurs prestations. Un contrat d'accompagnement entre l'opérateur et le porteur de projet signe l'entrée dans le parcours NACRE et formalise les engagements réciproques.

Les bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce dispositif d'accompagnement toutes les personnes éligibles à l'ACCRE (voir énumération p. 130), et ce, quel que soit le statut juridique de l'entreprise créée ou reprise, et quel que soit le régime social et fiscal.

Le dispositif

On peut distinguer deux types de prestations ouvertes par le dispositif NACRE :

- » un parcours d'accompagnement ;
- » un prêt à taux zéro.

Le parcours d'accompagnement

Il se compose de trois étapes :

- » **La première étape** est celle d'une aide au montage de projet. Cette phase permet à l'auto-entrepreneur ainsi accompagné de finaliser techniquement son projet et de pouvoir le présenter à des partenaires ou financeurs, ou encore d'anticiper d'éventuelles difficultés.
- » **L'étape 2** est celle de la structuration financière qui permet de valider le plan de financement, de bénéficier d'un accompagnement dans les démarches auprès des banques, d'obtenir un prêt

à taux zéro et de mobiliser au besoin la garantie de l'État sur un emprunt bancaire.

- » **Enfin, l'étape 3** consiste en une aide au démarrage et au développement avec notamment un support technique destiné à anticiper les difficultés et à guider l'auto-entrepreneur dans ses choix de développement.



Le parcours a été conçu pour être suivi dans sa globalité. Toutefois, suivant le degré d'avancement du projet, il est possible de bénéficier directement de l'aide pour la structuration financière ou encore de l'aide au développement.

Enfin, en cas de besoin, il sera possible de recourir à des expertises spécialisées, en plus des prestations de l'opérateur d'accompagnement, lorsque ce dernier n'est pas en mesure de réaliser lui-même l'expertise.

Le prêt à taux zéro

Un prêt à taux zéro financé par la Caisse des dépôts et consignations peut être accordé lors de la phase de structuration financière (étape 2).

Le montant de ce prêt est compris entre 1000 euros et 10 000 euros, sa durée pouvant aller de un à cinq ans.



Ce prêt à taux zéro est accordé sous condition : pour y avoir droit, l'auto-entrepreneur doit déjà avoir obtenu un financement auprès d'une banque ou d'un organisme solidaire. Le montant et la durée de ce financement complémentaire doivent être égaux ou supérieurs au montant et à la durée du prêt à taux zéro pour que toutes les conditions soient remplies.

Le cumul ACCRE et NACRE

Il est possible de cumuler les deux dispositifs d'aide que sont l'ACCRE et le NACRE, en respectant les règles édictées. Comme il a été dit plus haut, depuis le 1^{er} mai 2009, on peut également cumuler ces deux dispositifs avec le régime de l'auto-entrepreneur, sans qu'il y ait de succession dans le temps.

La prime d'activité

La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi.

Cette aide versée par le Trésor public est destinée à inciter au retour à l'emploi. Les auto-entrepreneurs sont éligibles à cette prime dès lors que les revenus du foyer fiscal n'excèdent pas 16 729 euros pour une personne seule et 33 453 euros pour un couple, auxquels on ajoute 4 622 euros par part supplémentaire.

Les taux en DROM

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les auto-entrepreneurs bénéficient de taux de cotisation minorés. Ils doivent en revanche régler la CFP et une cotisation fixe dans certains cas.

Pendant les 24 premiers mois de l'activité :

- » Les auto-entrepreneurs ayant des activités de vente de marchandises, d'hôtellerie ou d'hébergement sont totalement exonérés mais règlent une cotisation pour la retraite complémentaire de 509 euros la 1^{re} année en 2015 et 719 euros la 2^{de} année ;
- » Les auto-entrepreneurs prestataires de services commerciaux, artisanaux ou libéraux relevant de la Sécurité sociale des Indépendants sont

totallement exonérés mais règlent une cotisation pour la retraite complémentaire de 509 euros la 1^{re} année en 2015 et 719 euros la 2^{de} année ;

- » Les auto-entrepreneurs en activité libérale relevant de la CIPAV contribuent à hauteur de 7,6 %.

À partir du 25^e mois :

- » pour les prestations de services commerciales ou artisanales, le taux de cotisation est à 8,9 % ;
- » pour les prestations de services BIC ainsi que pour les autoentrepreneurs qui relèvent du RSI, il est à 15,3 % ;
- » pour les prestations de services des professionnels libéraux relevant de la CIPAV, il est à 15,3 %.

Tab 5-3 Taux du régime micro-social en outre-mer en 2017

Activités exercées	De la date d'affiliation jusqu'à la fin du 7 ^e trimestre civil ¹	De la fin du 7 ^e trimestre à la fin de la 3 ^e année	À compter de la 4 ^e année civile d'activité

Activités de vente de marchandises	(1/6 de 13,1 %)	(1/2 de 13,1 %)	(2/3 de 13,1 %)
Fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place	2,2 %	6,6 %	8,8 %
Fourniture de logement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux ou meublés de tourisme)			
Autres prestations de services commerciales, artisanales ou libérales relevant de la Sécurité sociale pour les indépendants	(1/6 de 22,7 %) 3,8 %	(1/2 de 22,7 %) 11,4 %	(2/3 de 22,7 %) 15,2 %
Activités libérales relevant de la CIPAV	(1/3 de 22,5 %) 7,5 %	(1/2 de 22,5 %) 11,3 %	(2/3 de 22,5 %) 15 %

¹ Sous réserve d'un revenu inférieur à 110 % du PASS, soit 43 150 € en 2017

Chapitre 6

Comprendre le régime micro-fiscal simplifié... ou pas !

DANS CE CHAPITRE

- » Les chiffres à connaître : les plafonds de revenus à respecter, le montant des charges fiscales
 - » Tout savoir sur le prélèvement libératoire
 - » Le point sur les impôts
-

Régime micro-fiscal simplifié... il est vrai que l'expression fait un peu peur. Pour tous ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec les règles de la fiscalité, elle est même franchement barbare. Pourtant, la réalité qu'elle désigne n'est pas si compliquée : quand vous aurez fini de lire ce chapitre, vous pourrez l'expliquer au tout venant. Le régime micro-fiscal simplifié (ou pas), c'est quelques chiffres à connaître (les plafonds de chiffre d'affaires, les montants des charges, les plafonds de revenus...) et une option pour le paiement de l'impôt sur le revenu (l'adjectif simplifié trouve sa légitimité dans cette option). Enfin, il peut être dit quelques mots sur les autres impôts. Voilà la teneur du chapitre, voilà l'essence du régime : vous en conviendrez, ce n'est pas compliqué !

Malgré tout, il ne paraît pas inutile de reprendre ici quelques notions déjà vues, le B.A.-BA, pour être sûr de partir sur un chemin éclairé.

L'auto-entrepreneur est soumis au régime micro-social et micro-fiscal, autrement dit, au régime de la micro-entreprise. Rappelons que pour être auto-entrepreneur, il faut être soumis au régime micro-social simplifié. En revanche, pour ce qui est de la fiscalité de l'auto-entrepreneur, l'option « régime micro-fiscal simplifié » se choisit librement, elle n'est pas obligatoire.

Des chiffres et des règles

Voici les deux principales informations à retenir concernant le régime micro-fiscal : il est conditionné par des plafonds ; comme pour les cotisations sociales, le calcul des charges fiscales est assis sur le chiffre d'affaires réalisé – pour connaître leur montant, on applique un pourcentage à ce chiffre d'affaires.

Les plafonds de revenus à respecter

L'appartenance au régime de la micro-entreprise est soumise à des conditions : quand elles ne sont plus respectées, l'entrepreneur sort de ce régime. L'une de ces conditions est le respect des plafonds de chiffre d'affaires.

Plafond de chiffre d'affaires pour les BIC

Pour les activités d'achat et de revente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées alimentaires à emporter ou à consommer sur place, et pour les prestations d'hébergement, le plafond à ne pas dépasser est de 170 000 euros (pour une activité complète en 2018).

Plafond de chiffre d'affaires pour les BNC

Pour les bénéfices non commerciaux, ou autrement dit, pour les activités de prestation de services, le plafond à ne pas dépasser

est de 70 000 euros (pour une activité complète en 2018).



Attention

L'auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires dépasse l'un ou l'autre plafond, suivant la nature de son activité, sort du régime de la micro-entreprise et, du même coup, perd automatiquement le bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur.

Le montant des charges fiscales

Pour connaître le montant des charges fiscales qu'il doit payer, l'auto-entrepreneur applique un pourcentage à son chiffre d'affaires. Ce pourcentage varie en fonction de la nature de l'activité qu'il exerce.



À savoir

L'avantage de ce calcul assis sur le chiffre d'affaires est qu'il permet à l'auto-entrepreneur de connaître le montant de l'impôt qu'il doit (en appliquant le pourcentage adéquat) et de le payer quasiment au fur à mesure (s'il choisit le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu : voir ci-après). L'entrepreneur sait donc facilement aussi ce qu'il lui reste une fois son impôt payé. En revanche, il ne peut pas déduire ses charges de fonctionnement pour le calcul de son impôt (voir le chapitre 5).

Voici les trois différents pourcentages à appliquer selon la nature de l'activité exercée :

- » Pour les activités d'achat et de revente de marchandise, d'objets, de fournitures, de denrées alimentaires à emporter ou à consommer sur place, et pour les prestations d'hébergement, le taux est de 1 %.
- » Pour les prestations de services relevant des BIC, il est de 1,7 %.
- » Pour les prestations de services et activités libérales relevant des BNC, le taux s'élève à 2,2 %.



En cas de cumul d'activités de nature différente, il faut appliquer le pourcentage adéquat au chiffre d'affaires généré par chacune des activités.



Les démarches à accomplir pour déclarer et payer ont été décrites dans le chapitre 4. Il peut être dit simplement ici que les charges sociales et fiscales peuvent être payées en même temps et au même moment que la déclaration de chiffre d'affaires. Sachez aussi qu'il existe un outil sur le site de l'Agence France Entrepreneur (AFE) pour calculer facilement l'ensemble de vos cotisations sociales et fiscales, en indiquant simplement le chiffre d'affaires et la nature de l'activité exercée.

Tab 6-1 Les taux d'imposition

Nature de l'activité		Taux cotisations sociales	CFP (formation)	Taxe pour frais de chambre	Total	VLRI (Versement libératoire de l'impôt sur le revenu)
CCI	Vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement. Activité commerciale	12,8 %	0,1 %	0,015 %	12,915 %	1 %

	Service commercial	22 %	0,2 %	0,044 %	22,244 %	1,7 %
CMA	Service artisanal	22 %	0,3 %	0,48 %	22,348 %	1,7 %
	Artisan : Vente de marchandise et fabrication artisanale	12,8 %	0,3 %	0,22 %	13,32 %	1 %
	Professions libérales relevant de la SSI au titre de l'assurance vieillesse	22 %	0,3 %		22,3 %	2,2 %
	Professions libérales relevant de la CIPAV au titre de l'assurance vieillesse	22 %	0,2 %		22,2 %	2,2 %

Prélèvement libératoire or not ?

La possibilité pour l'auto-entrepreneur d'opter pour le prélèvement libératoire de son impôt sur le revenu (aussi appelé Versement Libératoire de l'Impôt sur le revenu) constitue l'un des avantages majeurs du régime de l'auto-entrepreneur d'un point de vue fiscal :

- » les démarches déclaratives et le paiement sont simplifiés ;

- » l'auto-entrepreneur sait facilement ce qu'il doit payer et ce qu'il lui reste après le paiement de son impôt ;
- » les taux d'imposition sont réduits.

Toutefois, deux points de restriction sont à signaler ici :

- » Tous les auto-entrepreneurs ne peuvent pas choisir cette option du prélèvement libératoire, cela dépend du revenu fiscal de référence.
- » Il est des cas où le prélèvement libératoire desservirait l'intérêt de l'auto-entrepreneur.

Le prélèvement libératoire : description

Le mécanisme du prélèvement libératoire permet à l'auto-entrepreneur d'effectuer le versement de son impôt sur le revenu selon la même périodicité (mensuelle ou trimestrielle) que celle du versement libératoire des charges sociales, caractéristique du régime de l'auto-entrepreneur.

Si l'auto-entrepreneur n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, il n'est tenu à aucun versement.



Une fois que l'auto-entrepreneur a déclaré son chiffre d'affaires et, en même temps, payé ses cotisations sociales et ses charges fiscales, il est libéré de toute obligation en ce qui concerne les revenus de son activité. L'adjectif simplifié dans l'expression « régime micro-fiscal simplifié » a sa raison d'être !

Choisir l'option ou y renoncer

Deux cas de figure sont à distinguer pour le choix du prélèvement libératoire :

- » **L'auto-entrepreneur est créateur d'activité** : il peut alors choisir cette option au moment de son adhésion au régime ou au plus tard le dernier jour du troisième mois après la déclaration de début d'activité (*via* le site Internet officiel ou par courrier à la caisse de la Sécurité sociale des Indépendants dont il relève).
- » **Ou bien il est repreneur d'une activité existante**, auquel cas il peut choisir l'option pour le prélèvement libératoire au plus tard le 31 décembre pour une mise en place effective l'année suivante.

L'auto-entrepreneur peut choisir de renoncer à cette option : il doit le faire au plus tard le 31 décembre pour une prise en compte l'année suivante.

Des taux d'imposition réduits

Parce que le calcul de son impôt est assis sur son chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur ne peut pas déduire les frais de fonctionnement. C'est pourquoi les taux appliqués sont minorés par rapport aux taux classiques.

Cas où l'option dessert l'auto-entrepreneur

Le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu empêche l'application d'un barème progressif : son montant est calculé d'après un taux forfaitaire appliqué au chiffre d'affaires, sans prise en compte des autres revenus de l'auto-entrepreneur. Dans ces conditions, l'auto-entrepreneur non imposable et dont l'activité d'auto-entrepreneur ne suffira pas à changer cet état de fait n'a aucun intérêt à choisir le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu :

- » Il paierait alors un impôt qu'il ne doit pas (puisque'il est non imposable).

- » Il grèverait d'autant la trésorerie de son auto-entreprise.

Dans ce cas de figure, le régime réel est plus indiqué.

La fin de l'option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu

Cette option prend fin quand :

- » l'auto-entrepreneur cesse son activité ;
- » il y a dénonciation de l'option par l'auto-entrepreneur ;
- » l'auto-entrepreneur sort du régime micro ;
- » le revenu du foyer fiscal de référence dépasse le seuil prévu.

Sanction en cas de non-déclaration et non-paiement



Attention

L'auto-entrepreneur qui encaisse des recettes et ne les déclare pas en temps et en heure se verra sanctionné par une majoration de 5 % calculé sur le montant non versé et par une majoration de 0,4 % par mois de retard.

Le revenu fiscal de référence

Pour pouvoir bénéficier de l'option pour le prélèvement libératoire, il faut que le revenu fiscal de l'auto-entrepreneur soit inférieur à un certain seuil.

L'impôt sur le revenu : comment ça marche ?



À savoir

Le revenu fiscal de référence est la somme des revenus nets imposables du foyer.

La loi de la modernisation de l'économie indique les conditions pour bénéficier du régime micro-fiscal simplifié dans son article 1^{er}, II^e alinéa : « *Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.* »

Pour payer ses impôts en 2018 le revenu de référence est donc celui de 2016.

L'IMPÔT SUR LE REVENU : GÉNÉRALITÉS

L'impôt sur le revenu est cet impôt prélevé sur les revenus réguliers d'un foyer, revenus tirés soit de la possession d'un actif, soit d'une activité professionnelle.

Il se calcule de la manière suivante : le revenu net global d'un foyer est divisé par le nombre de parts de quotient familial (1 adulte = 1 part, 2 adultes = 2 parts, 2 adultes et 1 enfant = 2,5 parts, 2 adultes et 2 enfants = 3 parts, 2 adultes et 3 enfants = 4 parts). On applique les taux d'imposition suivants :

- » Moins de 9 807 euros : 0 %
- » De 9 807 à 27 086 : 14 %
- » De 27 086 à 72 617 : 30 %
- » De 72 617 à 153 783 : 41 %
- » au-delà de 153 783 : 45 %

Enfin, le montant d'impôt obtenu sur le revenu par part est multiplié par le nombre de parts pour donner l'impôt total du foyer. On termine en appliquant éventuellement le plafonnement du quotient familial.

Le seuil de revenu fiscal

Peuvent opter pour le prélèvement libératoire les autoentrepreneurs dont le revenu fiscal de référence de l'année 2016 est inférieur (pour l'année 2018) à :

- » 26 818 euros pour une personne seule ;
- » 53 636 euros pour un couple ;
- » ... et ce ainsi de suite, par part ou demi-part du foyer fiscal.



Un enfant vaut une demi-part, puis une part entière à partir du troisième.

Les auto-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence dépasse ce seuil ne peuvent opter pour le prélèvement libératoire de leur impôt sur le revenu. Ils sont soumis au régime de la micro-entreprise, ce qui ne les empêche pas de bénéficier des autres avantages du régime de l'auto-entrepreneur, tels que le versement forfaitaire des charges sociales. Ils bénéficient également de l'abattement pour frais professionnels, caractéristique du régime classique de la micro-entreprise.

Le point sur les impôts

Faisons ici le tour de tous les impôts dont l'auto-entrepreneur doit s'acquitter... ou pas !

La déclaration de l'impôt sur le revenu

Il faut distinguer deux cas de figure :

L'auto-entrepreneur a choisi le prélèvement libératoire de son impôt sur le revenu

En plus de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle, l'auto-entrepreneur est obligé de faire une déclaration annuelle, en indiquant le montant de chiffre d'affaires réalisé dans l'année sur sa déclaration annuelle des revenus. Puisqu'il s'est déjà acquitté des montants dus, il ne sera pas imposé une deuxième fois. C'est le formulaire 20 42 C PRO qui est utilisé.

L'auto-entrepreneur est sous le régime de la micro-entreprise

Il déclare alors son chiffre d'affaires en même temps que les revenus du foyer, sur un formulaire complémentaire, le formulaire 20 42 C PRO. Pour le calcul de vos impôts, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire qui varie suivant la nature de l'activité :

- » 71 % pour les activités d'achat et de revente de marchandise, d'objets, de fournitures, de denrées alimentaires à emporter ou à consommer sur place, et pour les prestations d'hébergement ;
- » 50 % pour les prestations de services relevant des BIC ainsi que pour les professionnels libéraux relevant de la SSI ;
- » 34 % pour les prestations de services des professionnels libéraux qui relèvent de la CIPAV (autrement dit, les BNC).



L'URSSAF vous envoie chaque année une attestation fiscale qui récapitule le chiffre d'affaires déclaré. Vérifiez que l'attestation relate effectivement la réalité précise du chiffre d'affaires encaissé sur la période concernée. En cas d'erreur constatée, contactez l'URSSAF au 3957 pour comprendre l'erreur et la faire corriger. C'est ce chiffre d'affaires là que vous déclarez, mais c'est celui après abattement qui est soumis à l'impôt sur le revenu.

FAIRE SA DÉCLARATION

- » Identification de l'entreprise : quel que soit votre mode d'imposition ou votre activité, il faut, dans un premier temps, compléter le cadre prévu pour identifier votre entreprise sur le formulaire.
- » En cas d'option pour le versement de l'impôt libératoire : indiquez le chiffre d'affaires encaissé dans une ou dans plusieurs des 3 cases (selon ce que vous avez facturé) : 5TA = CA vente de marchandises ; 5TB = CA services commerciaux et libéraux SSI ainsi que location courte durée ; 5TE = CA activités libérales CIPAV

(À noter : si une personne, autre que vous ou que votre conjoint déclarant, et qui est à votre charge, par exemple un enfant, génère du chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, il s'agit de déclarer dans la colonne « Personne à charge »).
- » En cas de non option pour le versement de l'impôt libératoire, complétez le cadre « Revenus industriels et commerciaux » et plus précisément : 5KO = CA vente de marchandises ; 5KP = CA services commerciaux et libéraux SSI ainsi que location courte durée ; 5HQ : activités libérales affiliées à la CIPAV.
- » Important : vous indiquez toujours le chiffre d'affaires brut SANS ABATTEMENT FORFAITAIRE (71 %, 50 % ou 34 %). Vous n'êtes pas en charge de ce calcul, il sera effectué ensuite par l'administration.
- » Il arrive que les cellules soient pré-remplies par l'administration : c'est assez logique, car elle fait le rapprochement avec vos déclarations en cours d'année !

La contribution économique territoriale



La taxe professionnelle a été remplacée par une contribution économique territoriale à compter du 1^{er} janvier 2010. C'est un impôt direct dont doivent s'acquitter toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, libérale ou artisanale, au profit des collectivités territoriales.

Les auto-entrepreneurs sont exonérés temporairement de cette contribution au titre de l'année de création de l'auto-entreprise. L'exonération porte sur la totalité de la taxe normalement due et elle s'applique que l'auto-entrepreneur se soit immatriculé ou pas.



Cette exonération représente une économie de plusieurs centaines d'euros par an. À partir de 2019, ceux ayant réalisé un montant de CA ou de recette inférieur ou égal à 5 000 euros seront exonérés de la CFE.

La règle de calcul de la CFE

Cette taxe porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière ainsi que sur les propriétés bâties ou temporairement exemptées de celle-ci.

Les auto-entrepreneurs redevables de la contribution économique territoriale payent en réalité la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ils sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Elle est perçue par la Direction Générale des Finances Publiques pour le compte des collectivités locales, en fin d'année.

La CFE se calcule en trois étapes :

- » votre chiffre d'affaires ;
- » la base d'imposition à la CFE ;
- » le taux voté par la collectivité locale.

La CFE est égale à la multiplication du taux par la base correspondant à l'intervalle de chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires

La période de référence retenue pour déterminer les bases de la CFE est constituée en principe par l'année précédant celle de l'imposition.

On prend donc en compte le chiffre d'affaires de l'année $n-1$ pour les auto-entrepreneurs. Par exemple, celui connu au 1^{er} janvier 2018 (CA 2017) pour l'impôt prélevé en novembre 2018.

La base minimum

Les auto-entrepreneurs domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation (c'est-à-dire la quasi totalité) et qui ne disposent d'aucun local seront bien imposés sur une base minimum.

La base minimum est fixée par l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, mais il est encadré par la loi selon le tableau qui suit :

Tab 6-2 Les montants de la base minimum

Montant du chiffre d'affaires 2017 de l'auto-entrepreneur	Montant de la base minimum compris
$\leq 10\,000\text{ €}$	entre 216 € et 514 €
$> 10\,000\text{ € et } \leq 32\,600\text{ €}$	entre 216 € et 1 027 €
$> 32\,600\text{ € et } \leq 100\,000\text{ €}$	entre 216 € et 2 157 €
$> 100\,000\text{ € et } \leq 250\,000\text{ €}$	entre 216 € et 3 596 €
$> 250\,000\text{ € et } \leq 500\,000\text{ €}$	entre 216 € et 5 136 €
$> 500\,000\text{ €}$	entre 216 € et 6 678 €

Le taux

Le taux est voté par la collectivité locale. Il vaut entre 0 % et 100 %.

Exemples

Considérons une métropole qui appliquerait un taux de 30,5 % sur la base de 500 euros : elle aurait une CFE de 160 euros. Un auto-entrepreneur qui aurait fait en 2017 4 000 euros de CA en services paierait cette taxe en novembre 2018.

Pour une communauté de communes qui appliquerait un taux de 18 % sur la base de 210 euros, la CFE serait de 37,8 euros. Un auto-entrepreneur qui, en 2017, aurait fait 8 000 euros de CA en achat-revente paierait cette taxe en 2018.

Pour une communauté de communes qui appliquerait un taux de 25 % sur la base de 1 000 euros, la CFE serait de 250 euros. Un auto-entrepreneur qui, en 2017, aurait fait 15 000 euros de CA en service paierait cette taxe en 2018.

Rapprochez-vous de votre communauté de commune, communauté d'agglomération ou métropole pour connaître le taux voté et les bases minimales et connaître ainsi le montant de votre CFE.

L'avis d'imposition de la CFE

L'avis d'imposition arrive en général dans vos boîtes aux lettres à partir du 31 octobre et doit être réglé avant le 15 décembre de la même année.

Dès réception, créez votre compte sur le site www.impots.gouv.fr dans la catégorie professionnelle pour l'obtenir par voie numérique. La CFE doit être payée par voie dématérialisée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Des difficultés pour régler la CFE ?

Si vous rencontrez des difficultés de trésorerie, il vous faudra prendre votre plus belle plume et expliquer par courrier votre situation à votre centre des impôts et demander la possibilité de payer en 2 ou 3 fois sur un délai de 3 mois (les impôts ne vont généralement pas au delà).

Les activités exonérées de fait de la taxe CFE

Peut-être exercez-vous l'une des activités suivantes ? Alors pas de problème, la taxe CFE ne vous concerne pas :

- » Les activités artistiques : peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, photographes auteurs, auteurs, compositeurs, artistes lyriques et dramatiques.
- » Les artisans qui pratiquent une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculent pas sur la matière première (sont donc exclus de cette exonération les bouchers, charcutiers et boulangers), n'utilisent pas d'installations suffisamment « sophistiquées » pour considérer qu'une partie de leur rémunération provient du capital engagé et travaillent seuls ou avec le concours d'une main-d'œuvre familiale (époux, partenaire d'un Pacs, enfants, gendres et belles-filles) ou d'apprentis sous contrat, ou d'un ou plusieurs travailleurs handicapés.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères



À savoir

Les communes qui disposent d'un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) lorsque les recettes ordinaires (autres que les impôts) ne suffisent pas à couvrir les dépenses de ce service.

Elle ne s'applique pas dans les collectivités où est instituée la redevance générale d'enlèvement des ordures ménagères, ou la redevance pour l'enlèvement des déchets de camping.



Il arrive que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères soit envoyée deux fois à un seul auto-entrepreneur : ce dernier paie à la fois pour l'utilisation de son local d'habitation à titre privé et pour l'utilisation de son local à titre professionnel.

Qui est assujetti ?

Cette taxe porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière ainsi que sur les propriétés bâties ou temporairement exemptées de celle-ci.

Le montant de la taxe

Il est établi d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière. La proximité d'une installation de transfert ou d'élimination de déchets inscrite au plan départemental d'élimination des déchets ménagers peut entraîner un taux d'imposition réduit.

Chapitre 7

Le chapitre juridique

DANS CE CHAPITRE

- » Droit des assurances
 - » Droit de la propriété intellectuelle
 - » Droit du travail
 - » À propos des relations avec les entreprises
-

Liberté et responsabilité, deux sœurs, deux faces d'une même réalité, chacune condition *sine qua non* de l'autre, deux termes qui ont fait transpirer bien des fronts d'étudiants au-dessus de feuilles blanches. Quoi qu'il en soit, les deux adjectifs issus de ces noms vont à merveille à l'auto-entrepreneur. Celui-ci est libre et donc responsable. Sa liberté consiste à pouvoir démarrer ou arrêter une activité facilement et rapidement, à n'avoir que le minimum de démarches administratives à effectuer, à ne pas payer de cotisations quand le chiffre d'affaires est

nul, etc. Sa responsabilité réside dans l'absence de personne morale filtrante (comme une EURL ou une SA par exemple) entre lui-même et ses interlocuteurs (clients, fournisseurs, administration fiscale, banques, etc.) : l'auto-entrepreneur est personnellement impliqué à chaque décision ou action. Il n'y a pas de séparation entre son patrimoine professionnel et son patrimoine privé, sa responsabilité est dite illimitée.

La responsabilité de l'auto-entrepreneur

La responsabilité de l'auto-entrepreneur a deux dimensions : celle qui fait de lui un homme ou une femme sans écran d'un point de vue économique ; celle qui l'oblige à respecter un certain nombre d'obligations liées à l'exercice de son activité. Il s'agit ici d'entrer dans les détails de chacune de ces dimensions.

L'auto-entrepreneur exerce en son nom propre

L'auto-entrepreneur est en situation d'assumer personnellement les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle.



Le principe général de la responsabilité civile est exposé par l'article 1382 du Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.* » La responsabilité civile consiste donc en l'obligation de réparer le dommage causé à une victime.

Pour diminuer les risques de dommage, l'auto-entrepreneur est soumis à plusieurs obligations. Regardons-les en détail.

L'exigence d'une qualification

L'exercice de certaines professions implique de pouvoir justifier de qualifications professionnelles précises. C'est notamment le cas pour les professions artisanales, dans les secteurs du bâtiment ou de l'alimentaire.



Avant de démarrer une activité quelle qu'elle soit, renseignez-vous auprès de l'ordre ou l'organisation professionnelle adéquats ou auprès des services de contrôle de l'État.

Le respect des normes techniques

Il existe un très grand nombre de règles à respecter, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, lorsqu'on est un chef d'entreprise : l'auto-entrepreneur doit bien évidemment lui aussi s'y soumettre.

Prendre les bonnes dispositions de lutte contre l'incendie, respecter les conditions de sécurité et d'hygiène pour recevoir sa clientèle, les règles d'accessibilité, la législation antitabac, les normes en cas de vente de produits alimentaires : la liste est longue et mieux vaut bien la connaître. Elle dépend bien sûr de la nature de l'activité exercée et des conditions de l'exercice (local professionnel, travail à domicile, etc.).

La responsabilité civile professionnelle

L'auto-entrepreneur est tenu de respecter les obligations d'assurance professionnelle applicables à l'activité qu'il exerce : il doit souscrire les assurances adaptées à cette activité.

La responsabilité civile professionnelle peut être engagée pour tous les actes professionnels en

raison des préjudices causés par l'auto-entrepreneur, que ce soit directement ou indirectement.

Par exemple, un auto-entrepreneur peut être tenu responsable en qualité de cocontractant s'il choisit un sous-traitant qui ne respecte pas un délai de livraison.

Les victimes peuvent aussi bien être les clients ou les fournisseurs que des tiers, c'est-à-dire même en dehors de tout rapport contractuel.

Voici quelques-uns des actes qui peuvent entraîner un préjudice :

- » une faute professionnelle ;
- » une omission ou une négligence ;
- » une erreur de conception ou d'appréciation ;
- » un manque de prudence ;
- » une insuffisance dans les préconisations ;
- » des conseils inadaptés ;
- » une formation ou assistance technique inadaptée ;
- » un retard dans la prestation ;
- » un abus de propriété intellectuelle.



Beaucoup de professions exigent la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle. Dans certains secteurs d'activité, l'auto-entrepreneur est soumis à l'obligation de souscrire à des assurances professionnelles complémentaires. Ainsi, lorsque l'auto-entrepreneur exerce dans le domaine de la construction, il a l'obligation de prendre un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale. Cette garantie couvre tous les vices de construction compromettant la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant les dix années à compter de la réception.

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la mention de l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice du métier, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat, doit être faite sur tous les devis et factures.

Une vérification de l'assurance décennale dans le cadre du contrôle du travail illégal sera désormais réalisée. Le Code du travail permet aux agents de contrôle du travail illégal de se faire présenter ou d'obtenir une copie des « attestations

d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale ». Les agents de contrôle habilités sont, notamment, les inspecteurs du travail, les agents des organismes de sécurité sociale, des douanes ou des impôts.



Vérifiez que votre assurance responsabilité professionnelle couvre les conséquences de votre prestation même plusieurs mois ou plusieurs années après la fin de votre prestation.

L'assurance responsabilité civile professionnelle couvre :

- » les dommages causés à des tiers ;
 - » les dommages liés aux locaux ou aux matériels professionnels ;
 - » les frais juridiques dans la limite de l'enveloppe globale accordée par la compagnie d'assurances.
- L'idéal toutefois est de contracter une assurance de protection juridique distincte du contrat de responsabilité civile professionnelle.



Si vous utilisez votre voiture dans le cadre de vos déplacements professionnels, il vous faut vérifier que votre assurance automobile couvre les biens

professionnels que vous transportez dans votre véhicule.

En conclusion sur ce point, voici trois conseils :

- » **Pour savoir si votre activité nécessite ou pas la souscription d'une assurance professionnelle, posez-vous les bonnes questions** : est-ce que je transporte mes produits ? Mes produits peuvent-ils avoir un impact sur mes clients ? Suis-je amené à recevoir de la clientèle ?...
- » **Rencontrez plusieurs professionnels de l'assurance** : ils pourront vous conseiller.
- » **Même lorsque vous n'êtes pas soumis à l'obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle, il peut être judicieux de le faire** : si vous commettez un dommage quel qu'il soit, c'est vous qui devrez le réparer et indemniser la victime si vous n'êtes pas assuré. Et cela peut coûter très cher... Il est préférable de travailler sereinement, l'esprit tranquille.

La responsabilité civile exploitation

Elle ne couvre qu'une partie des risques encourus et de ce fait elle est moins onéreuse que l'assurance responsabilité civile professionnelle : elle est effective pour des dommages causés à des tiers avant l'achèvement des prestations. C'est une responsabilité en cours d'exploitation, d'où son nom. Elle garantit les conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels causés à toute personne au cours de l'exploitation, du fait de l'entreprise, dans le cadre de l'activité déclarée (activité habituelle ou occasionnelle).

La responsabilité du point de vue économique

Autre versant de la responsabilité de l'auto-entrepreneur, celui qui l'engage personnellement d'un point de vue financier dans l'exercice de son activité. L'auto-entreprise n'est pas une réalité juridique, elle n'a pas la qualité de personne morale : elle ne fait pas écran entre l'auto-entrepreneur et ses interlocuteurs. C'est pourquoi l'auto-entrepreneur est responsable des dettes liées à son activité professionnelle d'une manière « illimitée », c'est-à-dire, y compris sur son

patrimoine personnel. Toutefois, deux dispositifs existent pour réduire cette responsabilité, la déclaration d'insaisissabilité et l'EIRL.

La déclaration d'insaisissabilité

L'un des risques majeurs pris par un auto-entrepreneur est de mettre en péril son patrimoine personnel, s'il vient à être en situation financière délicate. Bonne nouvelle : depuis l'article 206 de la loi Macron, votre résidence principale ne peut plus faire l'objet d'une saisie immobilière par ses créanciers professionnels. En revanche, pour les biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d'insaisissabilité reste de vigueur.



Trois points à retenir :

- » Cette protection automatique ne vaut qu'à l'égard des créanciers professionnels.
- » Cette protection ne vaut que pour les créances nées après le 7 août 2015.

- » Cette protection n'est pas opposable à l'Administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

La déclaration d'insaisissabilité est une déclaration signée devant un notaire et publiée :

- » au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens immobiliers ;
- » et au registre de publicité légale à caractère professionnel (si vous avez choisi d'être immatriculé) ;
- » ou dans un journal d'annonces légales du département d'exercice de l'activité professionnelle (si vous n'êtes pas immatriculé).

C'est un document qui contient la description des biens réputés insaisissables, ainsi que leur nature.

Les biens susceptibles d'être ainsi protégés sont la résidence principale ainsi que tous les biens fonciers bâtis et non bâtis (terrains, maisons), non affectés à un usage professionnel, dont l'auto-entrepreneur est propriétaire. Sont donc exclus de toute protection les biens mobiliers ainsi

que les locaux commerciaux, propriété de l'auto-entrepreneur.

Lorsque le bien est utilisé à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie privée, la partie réservée à l'usage privé ne peut être déclarée insaisissable que si le règlement de copropriété a prévu cet usage et permet une individualisation des locaux concernés.



À savoir

Le coût de la déclaration d'insaisissabilité s'élève à 500 euros environ. Les biens déclarés insaisissables ne le sont que pour les dettes contractées après la déclaration devant le notaire. Les biens immobiliers identifiés dans la déclaration ne peuvent plus être saisis par les créanciers professionnels.



À savoir

Il est possible de renoncer à l'insaisissabilité au profit d'un ou de plusieurs créanciers sur tout ou partie de votre patrimoine foncier. La démarche de renonciation est soumise aux mêmes règles que celle de déclaration : elle doit être notariée et publiée de la même façon.

Le choix du contrat de mariage

Une autre façon de donner une limite à la responsabilité dite illimitée de l'auto-entrepreneur (et de tout entrepreneur individuel) est de mettre à l'abri le patrimoine du couple en choisissant le régime matrimonial adapté.

En effet, le régime légal qui s'applique en l'absence de contrat de mariage est celui de la communauté de biens : tous les biens acquis après le mariage appartiennent au patrimoine commun des époux (ceux qui avaient été acquis auparavant demeurent la propriété de l'un ou l'autre). En conséquence, seuls les biens propres du conjoint (legs ou salaires) ne peuvent être saisis par d'éventuels créanciers ; les biens propres de l'auto-entrepreneur et ceux communs aux époux peuvent être saisis.

Le régime matrimonial de la séparation de biens permet que chacun des époux demeure propriétaire des biens qu'il a acquis avant ou pendant le mariage si bien qu'en cas de créances le patrimoine du conjoint est protégé : ce régime est donc plus favorable à l'auto-entrepreneur.



Vous pouvez changer de régime matrimonial, à condition :

- » que vous soyez mariés depuis plus de deux ans ;
- » que ce changement soit profitable au couple.

Enfin, sachez que dans le cadre du PACS ou du concubinage, chacun des membres du couple reste propriétaire de ses biens : la situation est donc comparable au régime matrimonial de la séparation des biens.

L'Entreprise individuelle à responsabilité limitée

L'option pour l'EIRL vous permettra de protéger vos biens personnels en déclarant un patrimoine professionnel tout en conservant le bénéfice du micro-social et de l'option pour le versement fiscal libératoire. Votre régime fiscal demeurera celui de la micro-entreprise.

L'auto-entrepreneur peut bénéficier du statut de l'EIRL (qui lui permet de protéger son patrimoine personnel en affectant à son activité professionnelle un patrimoine spécifique) tout en restant auto-entrepreneur. Le patrimoine privé de l'entrepreneur est enfin mis à l'abri de ses créanciers professionnels.

La règle générale

Lors de la création d'une EIRL, l'entrepreneur individuel dresse la liste des biens nécessaires à son entreprise ou utilisés dans le cadre de cette activité professionnelle et qu'il apporte en garantie à ses créanciers professionnels. On pourrait dire qu'une EIRL possède un capital qui correspond à la valeur des biens engagés par l'entrepreneur dans son activité professionnelle.

L'auto-entrepreneur qui a créé une EIRL sépare son patrimoine en deux parties distinctes :

- » un patrimoine privé, qui constitue une garantie pour ses créanciers privés (la banque qui a accordé un prêt à l'entrepreneur individuel pour l'acquisition de sa résidence principale par exemple, résidence principale que cet entrepreneur n'a pas affecté à son EIRL) ;
- » un patrimoine professionnel connu des créanciers de l'EIRL et leur servant de garantie.

Deux cas sont à considérer :

- » Si vous vous lancez comme auto-entrepreneur, vous pouvez effectuer directement la déclaration d'affectation en complétant votre déclaration

d'activité (voir chapitre 4, section Déclaration d'activité) ;

- » Si vous êtes déjà auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier du statut de l'EIRL en effectuant une modification de votre situation.

En pratique

Pour effectuer la déclaration d'affectation de patrimoine, vous devez vous munir des pièces suivantes au format électronique ou papier et les joindre à votre déclaration :

- » Dans tous les cas, la déclaration d'affectation du patrimoine ;
- » Le cas échéant,
 - Si vous affectez :

Un bien immobilier ou une partie d'un tel bien, l'acte notarié (pour être recevable, l'acte doit préalablement avoir fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques, ou en Alsace-Moselle, au livre foncier de la situation du bien) ;

Un bien d'une valeur supérieure ou égale à 30 000 euros, le rapport d'évaluation rédigé par un commissaire aux comptes,

une association de gestion et de comptabilité ou un notaire ;

Un bien commun ou indivis, l'accord de votre conjoint ou du (ou des) co-indivisaire(s) ;

- Si vous êtes mineur, l'accord de vos deux parents ou de l'administrateur légal.



Attention

La déclaration d'affectation de patrimoine fait obligatoirement l'objet d'une formalité de publicité légale auprès du registre tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu de l'activité principale. Les frais d'immatriculation au registre sont de 55,97 euros.



À savoir

À compter du jour de la publicité de la déclaration d'affectation, seuls les biens listés dans cette déclaration servent de garantie aux créanciers de l'EIRL. Autrement dit, l'entrepreneur individuel devient entrepreneur individuel à responsabilité limitée le jour de la publication de sa déclaration d'affectation. Cela signifie également que les créanciers professionnels dont la créance est antérieure à cette déclaration d'affectation conservent leurs garanties sur l'intégralité du patrimoine de l'entrepreneur individuel (puisque

celui-ci n'avait pas une responsabilité limitée le jour où ils avaient contracté avec lui). Cela veut donc dire que cette protection n'est pas rétroactive. Face à des difficultés financières, créer une EIRL ne permet pas de protéger son patrimoine privé. Par exemple, la création d'une EIRL ne protège nullement l'entrepreneur individuel qui a contracté un emprunt auprès d'une banque avant de créer cette EIRL.

N'hésitez pas à aller sur ce site pour plus d'informations : www.eirl.fr.

Droit de la propriété intellectuelle : ce que vous devez savoir

Pour le choix du nom commercial de votre auto-entreprise, les caractéristiques de vos produits, bref, tout ce qui touche à vos idées, vous ne devez pas oublier ces principes : il faut d'une part protéger vos propres idées, d'autre part respecter celles des autres. Voici les quelques règles à connaître.

Le nom commercial

Au sujet du nom commercial de l'auto-entrepreneur, il convient de distinguer deux niveaux : l'un juridique, l'autre commercial.

Lorsque l'auto-entrepreneur se déclare, il n'a pas la possibilité de donner un nom commercial à son auto-entreprise : son entreprise individuelle porte nécessairement son propre nom, d'un point de vue juridique.



Il est donc indispensable de faire figurer le nom et l'adresse de l'auto-entrepreneur sur l'ensemble des documents, administratifs ou commerciaux.

En revanche, d'un point de vue commercial, il peut être tout à fait opportun de donner un nom commercial à son entreprise : elle existera d'autant mieux face à la concurrence et un nom bien choisi peut être un vrai atout.



C'est pourquoi, en plus des mentions légales qui sont obligatoires sur la plupart des documents, l'auto-entrepreneur peut faire figurer le nom qu'il aura choisi pour son auto-entreprise, ainsi que d'éventuels logo et slogan.



L'auto-entrepreneur peut protéger le nom choisi en le déposant à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Le coût est de 210 euros pour

dix ans (s'il fait la procédure entièrement en ligne), durée au bout de laquelle le nom retombe dans le domaine public. Il peut être également judicieux d'acheter les URL correspondant à ce nom de marque : pour quelques euros de plus par an, vous pouvez vérifier facilement que personne n'utilise la marque protégée de manière indirecte, voire de faire rediriger, à terme, cette URL vers votre site Web.



L'auto-entrepreneur doit vérifier, avant tout dépôt, que le nom de marque n'est pas déjà déposé. Pour cela, il existe un site Internet de recherche gratuite : <http://bases-marques.inpi.fr>.



Puisque le nom légal est celui de l'auto-entrepreneur, les services de l'État ou les banques peuvent très bien refuser un chèque adressé au nom commercial de l'auto-entreprise (cf. p. 235 sur le compte bancaire).

Pour conclure sur ce point, disons très clairement que la distinction entre les niveaux juridique et commercial et l'impossibilité pour l'auto-entreprise de recevoir un nom autre que celui de l'auto-entrepreneur lui-même constituent une réelle limite du régime de l'auto-entrepreneur. En effet, si l'on obéit à la volonté légitime et à la

pertinence commerciale de donner malgré tout un nom commercial à son auto-entreprise, la structure a de fait deux noms. Or cette double identité peut poser problème. À quel nom adresser un règlement ? Quel nom donner dans le cadre d'une relation avec une administration (des banques, La Poste, etc.) ? Pour éviter les problèmes et au risque de diminuer l'impact publicitaire, il est donc conseillé d'adjoindre le nom de l'auto-entrepreneur au nom commercial, même sur des prospectus promotionnels.

Marques, brevets et propriété intellectuelle

À vous autres, créateurs astucieux, qui avez trouvé la bonne idée de produit à commercialiser, celle que personne n'avait encore jamais eue : félicitations ! Permettez toutefois cette petite mise en garde : soyez prudents ! Il est primordial de ne pas prendre de risques. En effet, bon nombre de jeunes créateurs se sont retrouvés dépossédés de leurs produits, marques ou concepts en se hasardant à les commercialiser sans les avoir préalablement déposés.

Les démarches à accomplir

Il vous faut tout d'abord vérifier que personne n'a eu la même idée que vous, sinon vous vous rendez coupable du délit pénal de contrefaçon.

Une fois que vous avez la certitude que votre idée est réellement novatrice, il vous faut vous renseigner auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).



On ne protège pas de la même manière une idée, un concept, une marque ou un produit.

Seule la matérialisation d'une idée ou d'un concept peut être protégée. Pour ce faire, il faut déposer :

- » **un brevet** dans le cas d'une innovation technique ;
- » **des dessins et modèles** si la concrétisation de votre idée est esthétique ;
- » **une marque**, pour un nom ou un logo permettant d'identifier les produits ou services que vous allez proposer.

Si votre création est une œuvre artistique ou littéraire, c'est le droit d'auteur qui la protégera.



Ne parlez pas (ou très peu si vous ne tenez pas !) de votre projet : c'est aussi le meilleur moyen de le protéger !

L'enveloppe SOLEAU

C'est un produit de l'INPI qui permet d'identifier l'auteur et de dater sa création. Elle se compose de deux parties, l'une pour le créateur, l'autre pour l'INPI. Dans les deux parties, il faut déposer les éléments que l'on veut dater en deux exemplaires parfaitement identiques : une description (texte) ou une reproduction en deux dimensions (schémas, dessins, photos, etc.) de la création. Une fois l'enveloppe remplie, pliée, cachetée et renseignée de ses nom, prénom et adresse, le créateur la remet à l'INPI.



Il existe aujourd'hui diverses sociétés de service qui ont pour vocation d'effectuer les démarches de protection des concepts, idées, produits ou marques. Elles proposent généralement diverses formules et forfaits.

Conditions générales de vente et mentions légales

Par leur activité, les sites Web (qu'ils soient commerçants ou pas) sont soumis à un ensemble de règles relativement important, complexe et hétérogène. La réglementation dépend de l'activité réelle du site considéré, et particulièrement de la présence ou pas d'une activité commerciale et de collecte de données. Elle est tirée de différents textes juridiques :

- » **La loi sur la vente à distance** : elle vous oblige à afficher plusieurs informations (l'identification du vendeur, un moyen pour contacter le vendeur, les modalités de paiement, l'existence du droit de rétractation et les éventuelles exclusions, la durée minimale d'engagement pour les contrats de service, le délai de livraison).
- » **Le Code de la consommation** : il prévoit dans son article L. 121-18 que l'adresse du vendeur soit mentionnée, ainsi que son siège social, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution et, le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
- » **Le Code de commerce** : il demande que le numéro unique d'identification de l'entreprise soit

affiché clairement (RCS, RM et/ou SIRET). Toute contravention à cette obligation est punie par une amende prévue pour les contraventions de 4^e classe de 750 euros.

- » **La loi de 1978 sur les données personnelles :**
les informations recueillies par le biais du site (nom, adresse, coordonnées des clients, utilisateurs, prospects...) doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui a rédigé une norme simplifiée pour faciliter une telle déclaration (elle se fait en ligne sur le site de la CNIL ou par courrier).
- » **La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) :** puisqu'un site Internet est un service de communications audiovisuelles, doivent figurer le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, ainsi que le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.

L'ensemble de ces obligations est souvent repris dans deux pages complètes, appelées « Mentions légales et conditions générales de vente ». Vous

trouverez sur Internet de nombreux exemples de documents préremplis à compléter et à mettre en ligne.

Gardez à l'esprit qu'il est bon de gagner sa vie dans les règles édictées, tant par les lois que par les usages. C'est peut-être la raison qui vous a poussé à devenir auto-entrepreneur pour exercer en toute légalité. C'est aussi pourquoi vous voudrez que votre site Web soit en règle, au regard de ces lois.

L'embauche

L'auto-entrepreneur peut avoir besoin d'une aide, ponctuelle ou de longue durée, pour développer son activité. Embaucher, c'est possible, mais c'est une opération délicate, notamment financièrement parlant. Tournez-vous vers votre conjoint ou vers un stagiaire !

Le conjoint collaborateur

Lorsque le conjoint participe de manière régulière à la vie de l'auto-entreprise, il peut avoir le statut juridique et social de conjoint collaborateur.



En travaillant pour l'activité de l'auto-entreprise, le conjoint collaborateur n'est pas lui-même entrepreneur individuel.

Peuvent avoir ce statut :

- » le conjoint marié ;
- » le partenaire pacsé.

Les concubins ne peuvent donc pas bénéficier de ce statut.

Pour bénéficier du statut, il faut le préciser :

- » au moment de la déclaration de début d'activité, en cochant la case dédiée du formulaire d'adhésion (point n° 3 de la déclaration) ;
- » ultérieurement auprès du CFE compétent.

Les pouvoirs du conjoint collaborateur

Ce statut donne certains pouvoirs au conjoint collaborateur de l'auto-entrepreneur :

- » Si l'auto-entreprise est immatriculée, le conjoint collaborateur peut accomplir des actes d'administration concernant les besoins de l'auto-entreprise au nom de l'auto-entrepreneur. Il peut

effectuer des achats ou des actes de vente courants.

- » Lorsque le conjoint travaille dans l'entreprise, son accord peut être requis pour l'accomplissement de certains actes touchant aux actifs de la communauté, propriété commune des époux.

La Sécurité sociale du conjoint collaborateur

Le statut de conjoint collaborateur permet de s'affilier à titre personnel à la Sécurité sociale des Indépendants. Les cotisations sont calculées uniquement pour la retraite de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès : le conjoint se constitue des droits personnels à ce titre. Il a le choix entre trois assiettes pour le paiement de ses cotisations :

- » sur la base du tiers du plafond de la Sécurité sociale ;
- » sur la base de la moitié du revenu du chef d'entreprise sans partage ;
- » sur la base du tiers du revenu du chef d'entreprise sans partage.

En ce qui concerne son assurance-maladie, il est l'ayant droit de l'auto-entrepreneur s'il n'est pas déjà couvert par ailleurs, dans le cadre d'une autre activité professionnelle : il n'a donc aucune cotisation à verser.

Il peut donc bénéficier d'une protection sociale qui lui permet :

- » d'obtenir des prestations familiales ;
- » de percevoir une allocation forfaitaire de repos maternel et une indemnité journalière ;
- » de se constituer une retraite individuelle par une affiliation aux régimes de retraite ;
- » de faire valoir son droit à la formation professionnelle.

Salarier : est-ce possible ?

Si rien n'empêche, d'un point de vue juridique, l'auto-entrepreneur d'embaucher quelqu'un pour l'aider dans son activité, ne maintenons pas un suspense inutile : le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas adapté aux activités nécessitant l'emploi d'un salarié. Les plafonds de chiffre d'affaires ne le permettent pas. Si vraiment

l'embauche s'impose, mieux vaut changer de régime et basculer vers celui de la micro-entreprise classique (EI) ou encore créer une EURL qui facilitera l'embauche.



Un simple calcul permet de le comprendre : le plafond de chiffre d'affaires pour la prestation de services par exemple est, rappelons-le, de 70 000 euros. Le bénéfice maximal tiré de ce chiffre d'affaires est donc de 70 000 euros brut, soit environ 52 500 euros net. Si l'on réalise un calcul simple, incluant le coût du SMIC et les charges patronales afférentes, on obtient une charge annuelle de 22 500 euros, ce qui laisse 30 000 euros de revenu net maximum pour le créateur. L'auto-entrepreneur a donc la possibilité d'embaucher y compris en CDD, mais gare aux démarches de l'employeur (DSN, fiches de paye, déclarations préalable à l'embauche...).

Le stagiaire

Si votre charge de travail et le développement de votre auto-entreprise impose réellement que quelqu'un travaille avec vous, la solution peut être l'emploi d'un stagiaire.

L'expérience professionnelle d'un stagiaire n'est évidemment pas celle d'une personne salariée, mais deux arguments plaident en faveur de ce choix :

- » Un stagiaire peut tout à fait apporter une réelle aide et un savoir-faire.
- » Les charges liées à sa rétribution sont bien plus légères que celles d'un emploi salarié. Il est aujourd'hui courant de prendre un stagiaire pour 500 à 800 euros par mois sur une durée allant de trois à six mois.

Un peu de droit du travail

Voici les principaux points à retenir lorsque l'on veut accueillir un stagiaire :

- » L'accueil d'un stagiaire doit être obligatoirement encadré par **une convention de stage** signée par les trois parties que sont l'école, l'entreprise et le stagiaire.
- » **La limite d'indemnisation** est fixée à 15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 3,75 euros de l'heure.
- » Si la gratification est supérieure à cette limite, il convient de **déclarer le stagiaire** auprès de

l'URSSAF.

- » **Les cotisations patronales et salariales** sont dues pour la rémunération versée au-delà de ce seuil.
- » Un stagiaire n'étant pas considéré comme un salarié, il ne reçoit **pas de bulletin de salaire**.
- » L'entreprise a **l'obligation de rémunérer le stagiaire dès lors que la durée du stage à temps complet continu dépasse deux mois**. Toutefois, si le stage est supérieur à deux mois et que l'étudiant accepte de ne pas être rémunéré, la loi n'impose pas à l'entreprise de le payer, à condition de le préciser sur la convention de stage.
- » La gratification mensuelle due au stagiaire **ne comprend pas le remboursement partiel des frais de transport** et la prise en charge éventuelle de la restauration.
- » La durée du stage est de 6 mois maximum.

Relation de l'auto-entrepreneur avec les entreprises

Travailler avec une entreprise est souvent une solution proposée à l'auto-entrepreneur pour développer son chiffre d'affaires. Il n'en reste pas moins que travailler comme prestataire est différent de travailler comme salarié. Petit tour sur le droit des contrats et les règles qui régissent ces relations de travail.

Le contrat de prestation

Le contrat de prestation de services est encadré par la loi et par la jurisprudence. C'est un contrat conclu entre deux personnes, physiques ou morales, un client d'une part et un prestataire d'autre part.

Ce contrat ne constitue ni un contrat de vente ni une cession de biens, c'est simplement un contrat par lequel un prestataire va non pas vendre un bien mais mettre à disposition de son cocontractant, son client, son savoir-faire dans un domaine spécifique et déterminé. Il s'agit en définitive d'une « vente de services ». Ainsi l'objet du contrat va être un service, que le prestataire va proposer à son client.

Les services proposés sont d'une grande diversité ; il peut s'agir d'un service intellectuel, informatique, de conseil, d'assistance, de soins, de nettoyage, à la personne, de rénovation, de construction : la liste est infinie.

Un peu de droit des contrats

Dès lors que l'entreprise cliente, qu'on appelle souvent maître d'ouvrage, va conclure un contrat portant sur une prestation de services, il lui faut être extrêmement vigilante et éviter certains pièges qui pourraient conduire à engager la responsabilité pénale du dirigeant mais également de la personne morale.

Voici quelques critères à garder en mémoire :

- » **Le contrat de prestation de services doit avoir pour objet une tâche précise et ponctuelle** qui nécessite un savoir-faire particulier que l'entreprise cliente n'est pas capable d'assumer en interne (par exemple une prestation de design pour refaire le logo d'une entreprise du bâtiment, faute de graphiste en interne, sera acceptable).
- » **Le prestataire doit seul fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa**

prestation, qu'ils soient matériels ou humains (l'auto-entrepreneur veillera donc à pouvoir réaliser la prestation de lui-même avant de signer le contrat).

» **La rémunération doit être globale et forfaitaire.**

Vous l'aurez compris, cet encadrement vise à lutter contre le travail dissimulé (article L. 324-9 du Code du travail), le prêt de main-d'œuvre illicite (article L. 125-3) et le marchandage (article L. 125-1). Les auto-entrepreneurs n'y dérogent pas, évidemment !

Vigilance et contrôle

Le Code du travail impose de plus au client une obligation de vigilance et de contrôle. Il lui est ainsi prescrit, selon l'article R. 324-4, de demander à son prestataire un grand nombre de documents afin de vérifier la situation fiscale et sociale de ce dernier (pour l'auto-entrepreneur, il s'agira notamment de son attestation d'inscription).



Ces documents sont à fournir lors de la conclusion du contrat, dès lors que celui-ci est au moins égal

à 3000 euros et ensuite tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution.

Le contrat de prestation revêt quelques pièges qu'il est prudent d'éviter pour échapper à une éventuelle sanction pénale ; les dirigeants de sociétés et les auto-entrepreneurs qui ont signé le contrat de prestation peuvent y voir leur responsabilité pénale engagée.



Un avocat spécialisé en la matière peut vous permettre d'éluder tous ces risques et d'éviter toute poursuite pénale.

Relation de subordination ?

En droit du travail, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

La règle en la matière est simple, et la jurisprudence très claire à ce sujet.

Le principe

Il faut pour bien comprendre la problématique revenir à une petite explication juridique du contrat de travail. Le droit du travail, qui régit les relations entre employeurs et salariés, est, par essence, très protecteur avec ces derniers. Lorsqu'une relation contractuelle est déséquilibrée, la requalification d'un contrat de prestation en contrat de travail est courante.

Il appartient en définitive au juge, et seulement au juge, de rechercher les conditions de fait en vue de procéder à une éventuelle requalification de la relation contractuelle liant les parties.

Les faits

Les entreprises qui travaillent régulièrement avec des autoentrepreneurs courent donc le risque de voir le contrat qui les lie requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences financières que cela implique, si elles ne respectent pas les règles. En effet, si l'auto-entrepreneur est placé, dans les faits, dans la même situation qu'un salarié, il peut lui-même solliciter la requalification de son contrat le liant à l'entreprise en contrat de travail. Il peut aussi voir sa situation requalifiée par les URSSAF, qui

auraient à connaître sa situation lors d'un contrôle.



Les conséquences financières peuvent se révéler très lourdes pour l'entreprise, qui risque notamment de se voir reprocher de recourir au travail dissimulé. Elles sont aussi lourdes pour l'auto-entrepreneur qui peut se retrouver sans ressources d'un jour à l'autre, mais peut aussi se retourner contre l'entreprise qui a rompu le « faux » contrat de prestation.



Pour éviter cette requalification, l'entreprise doit donc :

- » vérifier que l'auto-entrepreneur n'a pas l'entreprise pour seul client ;
- » ne pas le forcer à travailler dans les locaux de l'entreprise ;
- » ne pas le forcer à travailler avec l'intégralité des outils de l'entreprise ;
- » ne pas lui donner d'instructions quotidiennes (ce qui indique une relation de subordination) ;
- » ne pas fixer une rémunération identique chaque mois, mais déterminer une rémunération selon le travail réalisé dans le cadre de la mission ;

- » s'engager sur un contrat de prestation dans les règles légales en vigueur.

Un peu de jurisprudence

La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée, et qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes cours nationales, comme la cour de Cassation ou le Conseil d'État.

Dans un jugement du 11 novembre 2014, le Conseil d'État a considéré que le fait d'employer une personne en qualité d'auto-entrepreneur, dans les conditions du salariat, était bien du travail dissimulé.

Un club de remise en forme avait employé un homme de ménage sous le régime auto-entrepreneur. Constatant que cette personne exerçait en réalité dans les conditions du salariat et n'avait volontairement fait l'objet d'aucune déclaration d'emploi salarié de la part du gérant, le préfet de police a ordonné la fermeture

immédiate de l'établissement pour 15 jours afin de sanctionner le travail dissimulé.

La société avait contesté cette décision mais le Conseil d'État approuve la sanction en expliquant que :

- » la société était à la date des faits la seule à employer les services de l'intervenant ;
- » elle lui fournissait l'ensemble des instruments nécessaires à son activité ;
- » le détail des tâches confiées l'était par voie d'instructions directes du gérant ;
- » l'accord de prestation de services ne précisait pas la consistance précise du service à rendre ;
- » l'intervenant avait de plus indiqué que le choix du régime d'auto-entrepreneur lui avait été suggéré par la société.

PARTIE 3

L'ART ET LA MANIÈRE D'ENTREPRENDRE



DANS CETTE PARTIE...

Vous êtes désormais un auto-entrepreneur averti, formé aux techniques les plus complexes de fiscalité et d'imposition sociale, rompu à l'art de la déclaration, de la gestion et de l'administration de votre petite boîte. Certains diraient que vous n'avez plus besoin de rien, sinon de travailler ! Mais nous pensons que, loin d'être une fin en soi, le régime de l'auto-entreprise n'est qu'un moyen juridique de développer son activité.

C'est un peu comme si vous aviez déjà la coquille, sans l'œuf. Découvrir la coquille vous a donné envie de trouver l'œuf ! Nous ne vous donnerons pas l'œuf dans sa totalité, car il faudrait non pas trente pages pour en parler, mais cent fois plus. Nous allons plutôt vous aider à faire le tour des questions indispensables à se poser, et des réponses évidentes à trouver.

Chapitre 8

La boîte à idées

DANS CE CHAPITRE

- » Trouver une idée
 - » S'attaquer aux secteurs en vogue
-

Comme tout entrepreneur, vous allez devoir passer, à un moment donné de votre développement, par un « avant » et un « après ». L'« avant », c'est le moment où naît l'idée, où naissent les rêves, où l'imagination déborde. C'est le moment où vous vous voyez tout entreprendre, tout tenter et tout réussir, parce que là vraiment, vous tenez une bonne idée, et vous ne voyez pas pourquoi elle ne serait pas exploitable. L'« après », c'est une fois que tous ces moments propices à la créativité sont échus, et qu'il faut agir, concevoir, réaliser, développer : bref, c'est la vraie vie, au quotidien, de l'entrepreneur.

L'idée

Tout projet de création d'entreprise ou même simplement d'activité commence par une idée. Elle peut naître de votre expérience, de votre savoir-faire, de votre imagination, de l'analyse d'un besoin que vous avez faite, d'un simple concours de circonstances... Bref, elle est là, et il va vous falloir du temps pour l'approfondir et la faire mûrir.

Les bonnes idées, et les moins bonnes...

Autre constat important : aucune idée ne peut être considérée comme supérieure à une autre dans le domaine de la création d'entreprise. Ce n'est pas l'idée, mais sa réalisation et son adéquation à un bon modèle qui en fera un projet rentable.

On a tendance à dire que plus votre idée est novatrice, plus vous devez vous interroger sur la capacité de vos futurs clients à y souscrire. N'oubliez pas que si vous avez une idée en ce moment, beaucoup d'autres personnes peuvent avoir la même, ou avoir eu la même avant vous ! Certains ne l'exploiteront jamais, d'autres l'ont

déjà exploitée avec succès ou insuccès. Inversement, plus elle sera classique, plus vous devrez réfléchir à sa réelle utilité par rapport à ce qui existe déjà sur le marché.



Le marché est souvent déterminant, car sans marché, pas d'acheteurs, et sans acheteurs, les meilleures idées du monde ne servent à rien. Il importe donc de bien connaître votre marché avant de poursuivre plus avant dans la concrétisation de l'idée : vous le ferez grâce à l'étude de marché (voir page 195).

Utiliser son savoir-faire

Mais avant, voyons comment trouver une bonne idée. Certains n'en auront jamais besoin, l'imagination étant leur fort. Mais d'autres, pourtant motivés par la création d'entreprise, resteront toujours avares d'idées.

Une idée de départ peu risquée est de tout simplement créer une activité dans son cœur de métier. Vous maîtrisez forcément l'idée et le savoir-faire puisque c'est déjà votre métier, votre professionnalisme est reconnu et sera en plus un véritable facteur de réussite. Sauf que là, vous

l'exercez pour votre compte ! Il n'en reste pas moins que vous allez devoir faire votre place face aux concurrents, notamment face à votre ancien employeur en particulier (sur la concurrence, voir le chapitre 2).

Se plonger dans une nouvelle tendance

Ah, les nouvelles tendances... Qui n'a pas un jour entendu parler de « *green business* », de « e-commerce », d'éco-construction, d'éolien, de nutri-santé ? Tout ce qui se passe en France ou dans le monde entier en matière de nouveaux produits, de nouveaux modes de consommation, de nouveaux concepts marketing peut donner lieu à une idée.

Magazines économiques ou spécialisés en création d'entreprise, sites Internet consacrés, observatoires sur les tendances : tous s'en font l'écho.



Il peut être très difficile de vous frayer un chemin sur un marché certes en croissance mais souvent déjà pris d'assaut. Tirer son épingle du jeu dans un secteur porteur peut être bien plus difficile que

de le faire sur un marché stable ou en faible croissance.

Trois raisons nous poussent à vous inciter à la méfiance :

- » **Repérer les métiers émergents est à la fois complexe et périlleux** : on peut se tromper sur la valeur de l'innovation et de la tendance, on peut tomber sur un effet de mode, on peut se tromper d'indicateur sur la rentabilité de ces nouveaux métiers. Les exemples de home stagers ou de coachs sportifs qui vivent de leurs activités ne sont pas assez nombreux pour être soulignés... preuve que la tendance n'est pas forcément lucrative.
- » **Les barrières et les qualifications à l'entrée sont importantes** (on appelle barrière à l'entrée tout obstacle technique ou financier que doit surmonter une entreprise désirant se lancer sur un nouveau marché ; elles sont établies par les acteurs déjà en place sur le secteur en question, ce qui réduit de fait le nombre de candidats à la création sur ce secteur). Tout le monde ne peut pas, par exemple, investir dans les technologies de pointe ou du high-tech, parce que les investissements sont importants, les compétences humaines rares...

» **Raison et prudence sont maîtresses là où mode et précipitation ne sont que feu de paille !** Les cas de réussite sont très rares dans ces domaines « tendance » et ceux qui réussissent sont souvent ceux qui se lancent avec de forts moyens. Autant dire que l'auto-entrepreneur n'a pas a priori les capitaux pour faire de même...

Savoir réagir, innover et créer

Les bonnes idées sont aussi celles qu'on déclenche. Le futur créateur n'a finalement qu'à se préparer à la voir apparaître : celui qui garde l'esprit critique, qui juge une situation commerciale, qui analyse justement une lacune voire un défaut de produit saura trouver la solution pour améliorer la situation. Et voilà une idée !

Savoir réagir à une situation donnée n'est pas la seule qualité utile : créer une activité nécessite de garder une véritable disponibilité intellectuelle pour s'informer, analyser, comprendre, anticiper, prédire certaines évolutions, s'adapter... Pour une fois que la curiosité n'est pas un vilain défaut !

En quelque sorte, votre grande ouverture d'esprit sera votre meilleur atout. Ne cherchez pas coûte que coûte une idée originale et personnelle : un apport extérieur, un bon conseil, un exemple vertueux peuvent ouvrir de nouveaux horizons, et en particulier à l'étranger, dont les pratiques gagnent à être transposées ou simplement adaptées.

Créer une activité peut aussi consister à reprendre une technique, un savoir-faire, un produit connu pour l'appliquer à un nouveau contexte ou sur un marché différent. C'est forcément un peu innovant, donc risqué, mais c'est aussi facile à copier ! En revanche, votre bonne idée peut rapporter plus vite et plus gros, puisque vous ne faites que transposer un investissement déjà réalisé d'un secteur à autre. Exemple : de nombreux métiers de services à la personne se fondent sur le savoir-faire acquis en hôpital ou en maison de retraite, et l'appliquent chez le particulier.

Il vous reste l'innovation pure, exercice ardu et presque déconseillé à ce stade, sauf si c'est pour effectuer une phase de test et de commercialisation de prototypes par exemple.

Passer à une phase préindustrielle voire industrielle demandera ensuite des capitaux, du temps, des ressources commerciales pour la vente, des supports argumentés et documentés (sur l'étude de marché, voir le chapitre 9)... De ce fait, le régime de l'auto-entrepreneur ne vous sera utile que pour les premiers pas, comme à cet ingénieux constructeur de volants pour la simulation automobile virtuelle, qui depuis a « basculé » vers un autre régime.



Attention

Pensez à protéger votre idée ! Pour tout connaître sur les dispositions à prendre, les marques, brevets et règles de propriété intellectuelle, reportez-vous au chapitre 7.



Trucs

Votre idée ne représente au départ rien de très concret. Pour « concrétiser » votre projet, forcez-vous à la définir en la résumant en quelques lignes précises, concises et fortes :

- » les caractéristiques du produit ou du service ;
- » son utilité, son usage, les performances prévues et attendues ;
- » les grands principes de fonctionnement de l'entreprise ;

- » les plus et les moins du projet, ses forces et ses faiblesses en quelque sorte.

Les secteurs porteurs

Avant même d'aborder ce point, il nous faut préciser deux points importants.

D'abord, il convient de réaffirmer que le régime est particulièrement adapté aux activités de service. On l'a vu, les règles d'imposition directe sur le chiffre d'affaires sont telles que les activités d'achat-revente, ne permettant pas de réaliser de fortes marges, sont peu rentables, voire pas du tout. En revanche, rendre un service coûte peu d'investissement en matériau et c'est en fait votre temps horaire que vous allez pouvoir facturer.

De plus, il faut préciser que notre propos n'a d'autre but que de récapituler les activités nouvelles, répandues, applicables à ce régime, que nous avons aimées. Loin de nous l'intention de vous livrer en « kit » une idée préconçue, prête à l'exécution : que ce soit clair, cela n'existe pas !

Nous ne redonnerons pas ici de typologie précise par activité, parce qu'elle évolue trop vite et n'est

pas réellement utile dans cette « boîte à idées ». Cependant, pour dresser rapidement le tableau, rappelons que 38 % des auto-entrepreneurs rendent des services aux particuliers, 27 % aux entreprises, que 18 % font du commerce, 12 % travaillent dans le BTP, et 5 % dans l'industrie.

Les nouvelles technologies

L'auto-entrepreneur est-il un technophile ? Est-il suffisamment technophile pour être branché sur les réseaux sociaux et nourri grâce à son iPad des dernières informations « twittées » par son client ? Difficile de donner une réponse, les auto-entrepreneurs constituant une population trop hétérogène...

Rien n'est moins évident non plus que de tenter de circonscrire le panel immense des activités liées aux nouvelles technologies. Elles sont de deux ordres :

- » **l'achat-revente de matériel informatique et high-tech ;**
- » **les prestations techniques diverses**, utilisant de manière prépondérante les nouvelles technologies. Un petit tour dans la liste des

professions affiliées à la CIPAV en donne d'ailleurs quelques exemples : conseil en informatique, créateur de sites Internet, dessinateur assisté par ordinateur, développement de logiciels, études informatiques, informaticien, ingénieur en informatique, prestataire en informatique, travaux informatiques...

Ces activités sont bel et bien en lien direct avec les nouvelles technologies, mais il semble que l'éventail soit aujourd'hui bien plus large que les seules prestations « techniques » mentionnées jusqu'alors. Les barrières à l'entrée ont quasi toutes disparues avec l'avènement de l'« open source » et le développement d'un marché de moins en moins concentré. Et les activités naissent ainsi plus facilement : les auto-entrepreneurs sont aujourd'hui « community managers » pour des entreprises, réparateurs de PC à domicile, spécialistes du déverrouillage d'iPhone et autres gadgets portables, référenceurs de sites Web, webdesigners, spécialistes des réseaux sociaux...

La question plus large qui se pose touche l'ensemble des autoentrepreneurs : comment développer de façon professionnelle son activité

sans faire appel, ne serait-ce qu'un minimum, aux nouvelles technologies ? Il semble qu'une partie de la réponse nous soit donnée dans cette statistique : 59 % des auto-entrepreneurs utilisent le Web pour s'informer. De là à l'utiliser pour les opérations administratives et de gestion, il n'y a qu'un pas.

Les services à la personne

Les prestations de services à la personne ont le vent en poupe, au moins tout autant que les nouvelles technologies. Si ces dernières sont généralement l'apanage des plus jeunes, les services à la personne attirent toutes les classes d'âge. Les compétences, souvent développées à côté, grâce à une activité professionnelle parallèle, sont la seule barrière à l'entrée.

Une liste d'activités indicative peut être donnée ici : entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », soutien scolaire, ou cours à domicile, assistance informatique et Internet à domicile, préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, livraison de repas à domicile,

collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, soins et promenades d'animaux domestiques pour les personnes dépendantes, maintenance, entretien et surveillance temporaires à domicile, de la résidence principale ou secondaire, accompagnement d'enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements, assistance administrative à domicile, etc.

La déclaration

La déclaration (autrefois appelé « Agrément simple ») de la DIRECCTE a une durée de validité permanente ; elle concerne les activités suivantes :

- » Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- » Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- » Travaux de petit bricolage, dits « hommes toutes mains » ;
- » Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois ans ;
- » Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

- » Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- » Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- » Livraison de repas à domicile ;
- » Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
- » Livraison de courses à domicile ;
- » Assistance informatique et Internet à domicile ;
- » Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- » Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile des résidences principale et secondaire ;
- » Assistance administrative à domicile.

L'agrément

L'agrément de la DIRECCTE a une durée de validité de 5 ans et est renouvelable sur dossier.

Les activités concernées :

- » Garde d'enfants de moins de 3 ans ;

- » Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
- » Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
- » Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
- » Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les démarches administratives ;
- » Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
- » Accompagnement des enfants de moins de 3 ans et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante).



Pour obtenir l'agrément, vous devrez pouvoir justifier d'un local (en dehors de votre domicile) pour votre activité et pour recevoir du public.

L'agrément ou l'autorisation du Conseil Départemental sont obligatoires pour les activités auprès de personnes vulnérables, assortis de la déclaration (ou non) pour le bénéfice des avantages fiscaux. Si l'autorisation vaut agrément, il convient néanmoins de demander celui-ci pour la mise en place de la déclaration.

L'autorisation

L'autorisation du Conseil Départemental a une durée de validité de 15 ans ; elle est renouvelable sur dossier.

Les activités concernées :

- » Assistance aux personnes âgées/handicapées ;
- » Aide/accompagnement des personnes âgées/handicapées ;
- » Conduite du véhicule personnel de personnes âgées/ handicapées.

3 conditions :

Afin de pouvoir demander l'un des documents ci-dessus, il vous faut respecter trois conditions :

- » La condition d'activité exclusive. Pour être éligible au bénéfice de la déclaration, vous devrez vous

consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou de plusieurs activités de services à la personne déclarées. Vos clients ne pouvant être que des particuliers, vous ne pouvez pas facturer d'associations ni de professionnels avec votre auto-entreprise.

- » Le port du logotype. Vous vous engagez à apposer sur tous vos supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Il est disponible sur le site www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne.
- » La délivrance de l'attestation fiscale. La déclaration de services à la personne vous permettra de faire bénéficier vos clients du crédit d'impôt à 50 %. Ainsi, vos clients pourront bénéficier d'un crédit d'impôt l'année suivante, en envoyant une attestation fiscale. Certaines activités ouvrent droit à l'avantage fiscal, sous condition de plafond spécifique de l'assiette des prestations, conformément au tableau ci-après.

Tab 8-1 Activités ouvrant droit à un avantage fiscal sous condition de plafond

Activité	Plafond annuel par foyer fiscal

Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »	500 €
Assistance informatique et Internet à domicile	3 000 €
Petits travaux de jardinage	5 000 €

Le paiement en ticket CESU

Pour ces activités de services à la personne, le ticket CESU (Chèque Emploi Service Universel) a un avantage majeur : il simplifie la gestion. Seulement, il est incompatible avec le régime de l'auto-entrepreneur : ce dernier est un chef d'entreprise, alors que la personne rémunérée en CESU est un salarié. Si une personne désire payer vos services en CESU, notamment pour des raisons fiscales, vous ne pouvez pas l'accepter en tant qu'auto-entrepreneur, mais uniquement en tant que particulier employé par cette personne. Vous ne tenez donc pas de comptabilité d'auto-entrepreneur pour cette prestation : elle sort du champ de votre activité d'auto-entreprise. Cette situation reste avantageuse : vous cumulez votre salaire de services à la personne avec votre activité

d'auto-entrepreneur que vous pourriez avoir à côté.

L'auto-entrepreneur ne peut donc pas être payé en CESU, mais il peut l'être par CESU « préfinancé », ses prestations de services à la personne étant facturées et payées par ce moyen de paiement particulier certes, mais valable. Le CESU « préfinancé » peut effectivement servir à régler les services d'un organisme agréé (entreprise ou association prestataire de services à la personne).



Il y a des frais d'adhésion et des frais d'encaissement.

Conclusion : l'absence de déclaration n'empêchera pas le paiement avec le CESU « préfinancé », mais empêchera vos clients de bénéficier d'un crédit d'impôts de 50 % sur les montants payés. La déclaration est donc fondamentale dans votre approche commerciale !

Le BTP

Les auto-entrepreneurs travaillent aussi dans le bâtiment, et les artisans l'ont fait savoir ! Rarement une proportion aussi minime d'une

population n'a autant fait parler d'elle que les artisans auto-entrepreneurs. Pour repréciser l'état du marché du bâtiment en France, rappelons que seuls 12 % des auto-entrepreneurs travaillent dans le BTP : cela représente un chiffre d'affaires global de 115 millions d'euros par an, ce qui, comparé au chiffre d'affaires total du bâtiment en France, avoisine les 0,5 %...

Les activités sont classiques, tout ce qu'il y a de plus répandu et de plus commun : réparation des véhicules, carrossier, métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment, plombier, chauffagiste, électricien, ramoneur, esthéticienne, prothésiste dentaire, boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier, voire coiffeur.

Toutes ces professions peuvent être exercées en tant qu'auto-entrepreneur. Nul besoin d'idée novatrice pour ce faire, mais en revanche une qualification professionnelle est nécessaire : CAP, BEP, bac professionnel, ou validation des acquis professionnels (VAE) vous seront demandés pour exercer légalement ces activités.



Tous les auto-entrepreneurs qui s'inscrivent comme artisans doivent pouvoir produire le

diplôme professionnel les y autorisant, et sont immatriculés obligatoirement au répertoire des métiers (la taxe pour frais de chambre est payée en pourcentage du chiffre d'affaires). Les artisans sont obligés de participer au stage payant de préparation à l'installation organisé par les chambres de métiers (cf. page 68).

Le commerce

L'achat-revente, on l'a vu, ne se prête pas forcément au régime de l'auto-entrepreneur. La raison évidente est qu'il faut générer une marge assez importante sur le produit pour dégager un excédent convenable. Comme 13,915 % d'imposition (si l'on considère micro-social et micro-fiscal) sont déjà prélevés « à la source », il reste à dégager au moins 20 % de marge en plus, soit une marge totale de 34 %, sur un produit acheté en quantité.

Les marges, toujours les marges

Rappelez-vous l'exemple des piscines en bois présenté dans le chapitre 2. Le problème final était celui des marges.

Même dans le cas idéal où l'auto-entrepreneur atteint le premier seuil autorisé de 82 200 euros, il aura à payer 12 495 euros d'impôts sur ce chiffre d'affaires global. Il lui restera en poche 69 705 euros, et il doit donc réaliser une marge brute suffisamment élevée pour percevoir un peu d'argent sur les transactions effectuées.

Pour fixer le prix de vente, sachez simplement que vous devez faire le calcul suivant : $\text{Prix de vente} = (\text{prix d'achat} + \text{marge}) / (1 - \text{taux de prélèvement})$. Tous les détails sont donnés dans le chapitre 9.

Le e-commerce

Devant la difficulté de casser les prix et face à une concurrence effroyable de la part des entreprises du secteur, vous serez tenté comme beaucoup de vous précipiter dans le e-commerce. Exercice périlleux même si les aspects techniques paraissent aujourd'hui faciles à aborder, ou à acquérir (les solutions *open source* ne tarissent pas sur le sujet). En réalité, le vrai piège du e-commerce consiste à croire que votre site fera votre prospection à votre place : il n'en est rien.

Il est en réalité préférable de considérer que votre site n'est qu'un canal de vente, comme un autre, nécessairement moins éloquent que votre commercial, mais plus disponible (il vend jour et nuit, soir et week-end). C'est le côté automatisé de votre business, qui mise sur une présence accrue sur Internet pour présenter et, pourquoi pas, vendre vos produits. Ne le négligez pas, mais n'en faites pas pour autant votre seul atout.

Il est faux en effet de croire qu'il vendra tout pour vous ! Certains produits ne se vendent pas bien sur la Toile (les services en particulier), d'autres ont besoin d'être testés, touchés, sentis (les parfums par exemple ont eu du mal à se faire une place). Certains clients aiment rencontrer les vendeurs, comparer physiquement deux produits...

Sachez enfin vous faire conseiller ; des métiers spécifiques sont apparus sur ce secteur : référenceurs, ergonomes, spécialistes en campagne de publicité Google Adwords, spécialistes de l'affiliation.

Les métiers de l'écologie et du développement durable

Le développement durable est devenu un moteur de développement considérable depuis quelques années. Cette tendance s'applique évidemment aux personnes qui souhaitent développer une activité en auto-entrepreneuriat.

Il faut dire que la tendance « verte » et les activités liées au développement durable ont bonne presse, de manière générale. De nombreux auto-entrepreneurs surfent sur la « vague verte », les activités à tendance écologique, la vente de produits bio...

Divers exemples qui « marchent » ont été mis en avant, dans deux domaines particuliers :

- » Le service aux entreprises : ramassage de cartouches d'encre, de papiers usés, de piles et batteries, bilans carbone...
- » L'achat-revente de produits « verts » : ampoules basse consommation, produits biologiques et de bien-être.

Inversement, plusieurs activités liées à l'écologie et aux énergies renouvelables sont de fait peu attrayantes pour les auto-entrepreneurs, limités par un chiffre d'affaires faible et un investissement réduit (ils ne déduisent pas leurs

charges et sont imposés directement sur le chiffre d'affaires).

En revanche, beaucoup de commerciaux et de courtiers dans la construction de maisons en bois, de solutions de chauffage ou de pose de panneaux photovoltaïques sont auto-entrepreneurs, chargés de mission par de plus grosses entreprises qui voient là le moyen d'augmenter leur force de vente indépendante.



D'autres paramètres, en parallèle de l'évolution du marché, sont à prendre en compte : capacité à vendre, à communiquer, à se professionnaliser, à gérer la croissance, à maîtriser les contraintes juridiques... Dans le développement durable, il faut savoir s'adapter vite (aux nouveaux produits, aux nouveaux concurrents, à la tendance du marché) mais aussi aux règles fiscales mises en place par l'État, et qui jouent un rôle majeur dans la force de frappe : un produit donnant droit à crédit d'impôt se vend en moyenne 3 fois plus facilement qu'un même produit ne donnant aucun avantage.

Attention à votre envie de faire passer un état d'esprit : rouler en permanence en voiture plutôt

qu'en train pour faire ses bilans carbone en entreprise peut choquer, par exemple !

Les métiers du bien-être

Le vocable « bien-être » englobe beaucoup d'activités différentes, liées au marché des « aliments santé » (marché qui progresse à un rythme annuel de 7 %), des cosmétiques bio, des produits bio de manière générale, et des techniques de massage et de relaxation, sans oublier les techniques de coaching que l'on peut aussi associer à ce marché.

Ces métiers sont souvent difficiles à appréhender : très décriés quant à la qualité des produits vendus, souvent sujets à controverse quant à l'utilité ou à l'efficacité des techniques proposées, ils souffrent d'un manque de crédibilité sur le marché.

La problématique majeure réside dans les compétences exploitées. L'exercice par exemple de la réflexologie, de l'aromathérapie, des massages traditionnels orientaux est discutable : ces techniques sont exercées en complément de techniques thérapeutiques plus vastes comme la médecine occidentale conventionnelle,

l'homéopathie, la phytothérapie, la naturopathie, ou en complément les unes des autres. Les praticiens des techniques non rattachées à un ordre peuvent être auto-entrepreneurs, mais doivent éviter d'exercer en toute autonomie. Il serait opportun de conseiller une qualification de haut niveau et une protection juridique adaptée pour ce genre de pratiques.

Toujours est-il que dans ce domaine-là aussi, les activités aux dénominations plus raffinées les unes que les autres apparaissent : relaxologues et sophrologues, relaxation, sophrologie et hypnose, relaxation et massage de bien-être (MBE), relaxation et états modifiés de conscience, psychologie transpersonnelle, relaxation et yoga, relaxation et médecines douces et naturelles, musicothérapeute...

Sans parler des professions encore plus sujettes à critiques : voyant, médium, radiesthésiste, guérisseur, astrologue, magnétiseur, cartomancien...



Les astrologues, voyants et autres praticiens de sciences occultes, les cartomanciens, les guérisseurs, magnétiseurs et rebouteux sont totalement affiliés à la Sécurité sociale des

Indépendants pour leur protection sociale, c'est-à-dire au titre de l'assurance-maladie mais également pour leur assurance vieillesse. Ils ne sont donc pas rattachés à la CIPAV, bien que fiscalement leurs activités relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

L'événementiel

Une circulaire du ministère de la Culture parue le 28 janvier 2010 précise les modalités de mise en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle vivant et enregistré, du régime de l'auto-entrepreneur.

Ce sujet mérite une attention toute particulière dans le secteur culturel, dans lequel le régime d'auto-entrepreneur interfère avec la question très sensible du statut des intermittents du spectacle.

Les limitations

La circulaire du 28 janvier 2010 prend donc bien soin de préciser que l'artiste du spectacle est exclu au cas général du régime de l'auto-entrepreneur.

En effet, l'article L. 7121-3 du Code du travail prévoit que *« tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce »*.

En clair, le double statut n'est donc pas envisageable dans la même profession (ce qui n'empêche pas un artiste d'avoir une autre activité en tant qu'auto-entrepreneur bien évidemment). Vous pouvez donc tout à fait accéder au régime de l'auto-entrepreneur, à condition d'exercer une activité autre que celle exercée en tant qu'intermittent. Ainsi, si vous êtes régisseur du son, vous ne pouvez proposer vos services d'installation de sonorisation en tant qu'auto-entrepreneur. Mais vous pouvez créer une entreprise d'achat-revente de matériel de musique par exemple.

Les possibilités d'inscription au régime

Il reste cependant possible de recourir au régime dans le secteur du spectacle vivant ou enregistré. Mais la circulaire du 28 janvier le réserve à deux cas particuliers :

- » **Le premier est celui des entrepreneurs de spectacle vivant.** La circulaire rappelle toutefois que le recours au statut d'auto-entrepreneur ne dispense pas de la réglementation applicable à cette profession : inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et obtention d'une licence d'entrepreneur du spectacle (informations sur le site <http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques>).
- » **Le second cas de figure est celui des prestataires techniques,** qui peuvent légalement utiliser ce régime pour exercer.

Les idées sont multiples : technicien artificier (formation technique indispensable), technicien ou ingénieur du son, speaker, animateur, chanteur (non enregistré), DJ...

Chapitre 9

Préparer son projet

DANS CE CHAPITRE

- » Faire le bilan de vos motivations et de vos compétences
 - » Savoir regarder en face les contraintes du projet
 - » Comprendre l'étude de marché
 - » Un peu de finance...
-

Les quelques pages écrites précédemment vous auront, peut-être, aidé à trouver une idée de départ. Il reste à la creuser, à la mettre en forme, et à la conceptualiser... pour la rentabiliser et en vivre. Vaste programme !

Le projet personnel

Quelle que soit l'origine de votre projet, il est indispensable de vérifier sa cohérence avec votre projet personnel de créateur : c'est ainsi que vous lui donnerez un maximum de chances de réussite !



Attention

En général, les auto-entrepreneurs oublient cette étape pourtant fondamentale pour se pencher sur la faisabilité commerciale, financière et juridique du projet : nous pensons que c'est une erreur ! En effet, la maturation d'une idée doit impérativement tenir compte d'éléments personnels. Entreprendre ne se résume pas à une technicité particulière, même si elle est

prépondérante : c'est d'abord et avant tout un mode de vie particulier, qui doit être accepté par le créateur.

Prenons l'exemple d'un auto-entrepreneur salarié : il doit prendre en compte le critère de sa vie personnelle, au moins parce qu'à partir du jour où il exercera, c'est un peu Docteur Jekyll et Mister Hyde qui s'affronteront en lui : salarié le jour, indépendant le soir... voire la nuit !

Nous allons donc voir comment définir votre projet personnel de créateur, analyser les contraintes qui pèsent sur votre projet économique, vérifier qu'il n'y a pas de contradictions entre les deux projets (personnel et économique), évaluer les corrections à apporter pour que l'ensemble soit cohérent, et viable.

Faites un bilan

La réussite d'une entreprise dépend en définitive de quatre critères : les événements extérieurs, vos contraintes, votre motivation personnelle, et enfin vos compétences et expériences.

Jetons un œil sur vos contraintes. Et poussons la porte du monde de l'entrepreneuriat, où, par nature, règnent l'imprévu et l'aléatoire. Êtes-vous prêt pour cela ? Êtes-vous prêt à passer du temps pour étudier et préparer correctement votre projet ? Avez-vous conscience qu'une bonne préparation peut prendre du temps et qu'il vaut mieux le faire avec sérieux ?

Détendez-vous ! Là est la force du régime de l'auto-entrepreneur : les risques pris sont faibles, les enjeux largement moins importants. Sa simplicité de mise en œuvre et sa capacité à rendre l'entreprise accessible à tous doivent vous y aider.

Certes, n'oubliez pas votre entourage, prévenez-le qu'un projet a germé dans votre tête et que sa réalisation va prendre la forme

d'une petite entreprise. Amenez-le à adhérer au projet : il vous apportera une aide non négligeable, qu'elle soit psychologique, matérielle, technique ou humaine.

Vous pourrez aussi minimiser les sacrifices consentis habituellement pendant la phase de démarrage de l'entreprise : moins de temps libre certes, mais nul besoin de quitter votre emploi ou de restreindre votre niveau de vie, ou encore d'amoindrir les charges familiales ! Cumulez simplement vos deux activités, et lancez-vous !

La question de l'apport financier personnel se pose aussi : si vous devez chercher des financements complémentaires et convaincre des partenaires financiers, dès lors que ces investissements dépassent 10 000 euros, peut-être vous faudra-t-il vous poser la question du statut juridique. L'auto-entreprise n'est pas prévue pour faciliter l'endettement et absorber de grosses dépenses... (voir la fin de ce chapitre pour la recherche de financements).

Posez-vous enfin quelques questions importantes : votre auto-entreprise pourra-t-elle générer un revenu minimal, réaliste par rapport aux potentialités du projet et à vos attentes ? Votre santé et votre capacité à gérer le stress sont-elles compatibles avec ce nouveau projet ?

Vos motivations et objectifs personnels

D'ailleurs, pourquoi voulez-vous créer une entreprise ?

On entend souvent que c'est par goût des responsabilités. Attention : l'auto-entrepreneur s'auto-entreprend lui-même, et

auto-entreprenant seul, au moins au départ ! C'est donc aussi un goût pour l'indépendance qui doit vous animer.



Attention aussi, si c'est pour vivre une aventure à plusieurs : l'auto-entrepreneur est, nous l'avons suffisamment répété, un entrepreneur individuel. Il ne peut constituer de société avec d'autres auto-entrepreneurs (voir le chapitre 3 sur le groupement d'auto-entrepreneurs).

Si c'est pour développer une entreprise et en faire, à terme, une entreprise importante, à potentiel, alors vous tenez peut-être entre vos mains l'outil idéal pour tester votre projet, mettre en place les premières études, facturer légalement les premiers produits et services. Ne négligez pas le temps de préparation d'un tel projet, et considérez que votre expérience en tant qu'auto-entrepreneur sera de toute façon bénéfique, même dans l'échec.

On peut enfin avoir mille autres raisons d'auto-entreprenant : pour mettre en pratique une idée qui obsède (ne soyez pas trop obsédé par l'idée, pensez aussi rentabilité), pour gagner en indépendance et en liberté (être libre ne veut pas dire être seul, ni faire n'importe quoi...), pour exercer une passion (si c'est rentable, pourquoi pas ?), pour être reconnu socialement (l'auto-entrepreneur est aussi critiqué), pour changer de vie, amorcer un tournant, pour gagner plus tout simplement et disposer ainsi d'un revenu complémentaire... Bref, si certaines raisons sont un gage de succès, d'autres risquent au contraire de se révéler plutôt néfastes pour la bonne préparation et le montage de votre projet. Là encore, faites-vous accompagner : vous éviterez du temps perdu, et de l'énergie gaspillée.

Vos compétences : votre meilleur atout

Difficile de faire la liste des compétences « indispensables » pour créer une entreprise. Existent-elles d'ailleurs, ces compétences multiples ? Faut-il posséder une personnalité particulière, charismatique, extravertie ? Ou est-il préférable d'être réservé, introverti mais sérieux ?

Votre potentiel d'action, de résistance physique, de solidité psychologique, d'entregent, de débrouillardise, de capacité à rebondir sont autant de « bons points » qui vous aideront à faire face aux aléas du démarrage et de la conduite de l'auto-entreprise.

Mais ce sont aussi vos connaissances et compétences techniques, commerciales, de gestionnaire qui s'avéreront utiles, ou qu'il faudra combler en fonction de vos acquis précédents. N'hésitez pas à vous former pendant les premiers mois, quitte à laisser de côté les opérations centrales (fabrication, vente, prospection commerciale) : ce n'est pas parce que vous vous êtes inscrit comme auto-entrepreneur que vous devez immédiatement facturer.



Vous avez trois ans pour déclarer votre premier chiffre d'affaires. Si vous ne le faites pas dans les trois ans, vous passez automatiquement au régime micro.

Trois règles d'or :

- » **Misez sur votre expérience** : les activités antérieures, en particulier professionnelles, sont un atout important.
- » **Conservez votre professionnalisme** acquis lors de vos précédentes activités : c'est toujours une condition de succès.
- » **Cultivez votre réseau** : les connaissances et les relations engagées même bien longtemps avant que le projet naisse seront un puissant vecteur de réussite.

Les contraintes du projet

Courage, il vous reste une dernière étape : les contraintes inhérentes à votre projet. Elles sont de nature et d'importance différentes, mais il faut toutes les évoquer et les analyser, pour être certain de leur impact.

Même si un long travail de réflexion est nécessaire, vous devez vérifier qu'elles sont bien surmontables avant de vous lancer dans l'aventure. En voici une liste :

- » **La nature, les caractéristiques, le processus de fabrication ou de mise sur le marché** du produit ou la prestation.
- » **La nature du marché** : nouveau ou en déclin, en décollage, en pleine maturité, en pleine explosion, saturé, fermé et concentré, peu solvable, trop précoce...
- » **Les moyens indispensables pour passer en production** : fabrication, commercialisation, communication, gestion, service après vente, fidélisation...
- » **La législation et les contraintes juridiques** : voilà un point qui manquait ! Règles légales, administratives, réglementaires, textes de lois et décrets d'application sont autant de contraintes qui peuvent vous freiner dans la mise en œuvre de votre projet.

La « cohérence homme/projet », selon un terme de l'AFE, sera ainsi votre indicateur majeur, pour prendre une décision et passer au montage du projet d'auto-entreprise. Un bémol cependant : sans pour autant renoncer à un projet ou le différer, vous pouvez chercher un complément de temps, de ressources financières ou de formation tout en lançant les premières opérations. Certains demandent un congé pour création d'entreprise ou un travail à temps partiel pour se donner du temps, d'autres complètent leurs ressources financières en

libérant le capital de leurs allocations chômage. D'autres encore vont chercher à accroître leurs compétences par une nouvelle formation...

L'étude de marché

Une étude de marché consiste à définir l'offre et la demande d'un marché et à réduire les risques d'échec. Ce type d'étude peut être réalisé quel que soit le stade du développement de l'entreprise, mais il est évidemment préférable d'en mener une dès les premiers balbutiements. Elle sera utile comme point de départ pour envisager le démarrage de votre activité, mieux connaître les grandes tendances du marché ainsi que ses acteurs et vérifier l'opportunité de vous lancer.



L'appellation « étude de marché » peut faire peur : pas de panique ! C'est juste une affaire de méthode et de bon sens ! Sachez que seuls 38 % des auto-entrepreneurs ont réalisé une étude de marché avant de se lancer.

Le but ? Répondre à ces quelques questions de base :

- » **Quelles sont les grandes tendances du marché** et l'avez-vous bien identifié (marché des entreprises, des particuliers, des loisirs, des biens de grande consommation, marché en développement, en stagnation, en déclin, volume de vente et de chiffre d'affaires) ?
- » **Qui sont les acheteurs et les consommateurs ?** Quels sont leurs besoins ? Comment et quand achètent-ils ? Où vivent-ils ? Comment se comportent-ils ?...
- » **Qui sont les concurrents ?** Combien sont-ils ? Où sont-ils ? Que proposent-ils et à quel prix ?...
- » **Quel est l'environnement de mon marché ?** Quels sont les processus d'innovation et les évolutions technologiques de mon

marché ? Son cadre réglementaire et législatif est-il strict ?

» **Quelles sont les opportunités et les menaces éventuelles ?**

Mon projet a-t-il sa place sur le marché ? Va-t-il apporter une plus-value par rapport à la concurrence, et à ce qui existe déjà ? Va-t-il répondre à un besoin non encore couvert ?

Pour répondre à toutes ces questions, il existe deux techniques principales : l'étude quantitative et l'étude qualitative.

Les études quantitatives

Les études quantitatives consistent à récolter les avis d'un échantillon représentatif de la population étudiée, à connaître leurs attentes, leurs habitudes d'achat, leur état d'esprit...

Deux types d'études quantitatives peuvent être utilisés simultanément ou individuellement : le sondage et le panel.

- » **Le sondage** consiste à mener une enquête ponctuelle auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée.
- » **Le panel** est un échantillon permanent et représentatif de consommateurs, professionnels ou points de ventes volontaires, qui transmettent régulièrement de manière active ou passive des données relatives à leurs comportements.



Les études quantitatives permettent de quantifier, sous forme de pourcentage, les réponses obtenues et d'effectuer des tris croisés et des analyses sur ces résultats. Les résultats obtenus sont ensuite extrapolés à la population étudiée.

Les études qualitatives

Les études qualitatives consistent à étudier les comportements, les motivations et à comprendre les attitudes et les sentiments

d'un groupe de consommateurs. Elles utilisent des méthodes appartenant aux domaines de la psychologie, de la sociologie et de la psychanalyse.

Il existe quatre types d'études qualitatives : l'entretien individuel, la réunion de groupe, l'observation et le test produit.

- » **L'entretien individuel avec le consommateur** permet de comprendre le comportement de celui-ci en abordant des questions plus intimes ou délicates.
- » **La réunion de groupe** rassemble une demi-douzaine de consommateurs ou prescripteurs qui débattront ensemble sur le sujet de l'étude.
- » **L'observation** en situation réelle d'achat ou de consommation consiste à suivre et étudier les comportements naturels du consommateur.
- » **Le test produit** vise à mesurer la façon dont le produit est apprécié par les consommateurs et ses chances de succès.



Du fait de leur complexité, les études qualitatives sont souvent menées par des professionnels, qui définiront les objectifs et la cible, recruteront des consommateurs et conduiront l'étude. Ils analyseront ensuite les résultats et procéderont à des recommandations.

Hypothèses et choix...

Ah, les hypothèses ! Quand on rêve à son projet, on se verrait vendre la lune... Alors prévoir un chiffre d'affaires prévisionnel réaliste n'est pas chose facile !

Pourtant, ces objectifs appuieront la décision définitive de vous lancer, mais également l'ensemble de votre politique de

développement commercial. Il est donc recommandé d'agir avec précaution, réflexion et mesure. Quelques astuces pour obtenir un chiffre d'affaires réaliste (n'hésitez pas à utiliser plusieurs méthodes afin de faire ressortir une hypothèse basse et une hypothèse haute) :

- » **Étudiez des projets similaires** sur votre zone ou sur d'autres zones géographiques (la concurrence vous apprendra toujours beaucoup, partez du principe que vos concurrents sont intelligents !) ;
- » **Évaluez, grâce à une enquête de terrain, les intentions d'achat des clients potentiels** (un tour dans le marché du village, et vous serez fixé !) ;
- » **Testez votre projet en grandeur nature** : le régime de l'auto-entrepreneur est aussi fait pour cela !

Vient l'heure des choix à faire, des axes prioritaires à privilégier. Dur, dur, cet exercice de choix, et donc de renoncement ! Vous allez devoir fixer cette politique commerciale, cette stratégie de développement, en optant pour le meilleur angle d'attaque, et en tenant compte des concurrents, des clients et du projet. C'est indéniablement l'étape la plus délicate, car elle nécessite à la fois réflexion, logique, créativité et talent.



Pour choisir le meilleur chemin vers les objectifs fixés, le porteur de projet doit aussi tenir compte de l'environnement du projet, des objectifs à moyen terme, des moyens mobilisables. Ce chemin est l'élément central du projet mais sera sujet à déviations par la suite. Ne le perdez pas de vue : c'est le fil rouge de tout développement cohérent.

En fixant votre stratégie, gardez enfin à l'esprit la manière avec laquelle vous allez atteindre vos objectifs en vous insérant durablement sur votre marché, tout en tenant compte des

spécificités de votre entreprise. C'est faire le choix des cibles (à qui va-t-on s'adresser ?) et le choix d'un positionnement (comment souhaite-t-on être perçu par sa cible et par ses concurrents ?).

Un peu de marketing

Nous allons enfin faire appel à ce terme anglais magique de « marketing », pour aborder l'ensemble des décisions prises par l'entreprise, à un moment donné, sur un produit ou un service, pour influencer et satisfaire sa clientèle. Ces décisions concernent les éléments suivants :

- » **Le produit** : quel produit ou service allez-vous proposer à vos futurs clients ? Il s'agit là de bien le détailler, d'en décrire les fonctionnalités, les grandes lignes, l'aspect ou la mise en place...
- » **Le prix bien sûr** : à quel prix allez-vous le vendre ? (voir le chapitre 10 pour apprendre à calculer le prix).
- » **La distribution** : comment allez-vous le vendre ? Quels vont être vos réseaux et canaux de distribution ? Vendrez-vous en direct, grâce à des intermédiaires, sur Internet ?
- » **La communication** : comment allez-vous vous faire connaître ? Prévoyez-vous des relations presse, du mailing, des tractages, des affichages, des partenariats ?

Cette étape, souvent très attrayante parce que vous mettez enfin en place physiquement votre premier produit, s'appelle le « mix marketing ». Elle vous permet de chiffrer le coût des actions que vous envisagez de mettre en œuvre pour démarrer. Vous devrez par exemple répondre aux questions suivantes :

- » Quel sera le coût de fabrication ou de production du produit ?
- » Quels seront les coûts de commercialisation, de distribution ?

- » Quel sera le coût de la promotion ou de la communication ?
- » Quel sera le coût du service après-vente, quel sera le coût de fidélisation, de prospection...



Tous ces éléments chiffrés seront par la suite intégrés dans le plan de financement de votre entreprise, aussi appelé prévisionnel.

Les prévisions financières



Réaliser une prévision financière consiste à traduire, en termes financiers, toutes les données que vous avez dû réunir dans la section précédente. Vous en tirez des enseignements quant à la viabilité de votre entreprise en les projetant sur une période plus ou moins longue (de trois à cinq ans). Ne soyez jamais optimiste dans ce genre d'exercice, mais gardez plutôt en tête que ce tableau sera votre objectif à atteindre au quotidien.

Il va donc vous falloir répondre, pour chaque fonction de l'entreprise (acheter, stocker, fabriquer, prospecter, vendre...) aux questions suivantes :

- » Comment ?
- » Avec quoi ?
- » Avec qui ?
- » Combien ?

Tab 9-1 Recensement des moyens à mettre en œuvre

Fonctions	Qui ?	Avec quoi ?	Temps ?	Coût ?
Direction				

Gestion administrative et financière	Moi	Logiciel EBP AE Pratique		
Comptabilité				
Tableaux de bord		Excel		
Gestion de trésorerie				
Relations banque				
Informatique		Un PC à prévoir		500 €
Secrétariat	Un auto-entrepreneur en <i>homeshare</i>			
Entretien				
Achats				
Négociations				
Suivi fournisseurs				
Suivi sous-traitants				
Stockage				Local prêté par mon beau-frère
Ventes				
Prospection				
Suivi clients	Moi	Excel		

Service après-vente				
Prévisions		Excel		
Marketing				
Fiches produits				
Publicité				
Communication Web		Site à prévoir		500 €
Relations publiques	Une amie va le faire pour moi		Une journée par mois	

Vos prévisions financières devront quant à elles répondre à ces cinq questions majeures :

- » Quels sont les **capitaux nécessaires** pour lancer le projet ? Est-il possible de les réunir ? Gardez en mémoire que plus les capitaux nécessaires sont élevés, moins le régime de l'auto-entreprise est sans doute fait pour vous !
- » L'activité prévue va-t-elle générer un **montant de recettes suffisant pour couvrir les charges entraînées** par les moyens matériels et financiers mis en œuvre ? En d'autres termes, votre projet sera-t-il rentable, après le paiement des charges sociales et fiscales ?
- » Les recettes encaissées par l'entreprise tout au long de l'année permettront-elles de **faire face en permanence aux dépenses** de la même période ? C'est le plan de trésorerie qui permettra de voir si, mois par mois, l'équilibre entre ce que vous encaissez et ce que vous payez est respecté.

- » Quel montant minimal de ventes ou de prestations faudra-t-il atteindre pour pouvoir au moins **faire face à toutes les charges de l'exercice** ? Ce nombre de ventes est appelé « point mort », ou seuil de rentabilité.
- » **La solidité financière de votre entreprise**, prévue grâce au plan de financement initial, se poursuivra-t-elle au fur et à mesure de votre développement ? Le plan de financement à trois ans permettra de vérifier si, effectivement, votre structure financière se maintient et même s'améliore, malgré les nouveaux besoins de financement qui apparaîtront dans le temps.

Le plan de financement initial

Il s'établit grâce à un simple tableau regroupant, du côté gauche, tous les besoins financiers durables de l'entreprise (les équipements qu'il faut acheter et le besoin en fonds de roulement, BFR, c'est-à-dire le montant d'argent utilisé en permanence), et du côté droit, les ressources financières durables, qui sont soit apportées par vous (vos apports personnels), soit en complément (prime ou subvention, emprunt à moyen ou long terme).



Le besoin en fonds de roulement sert pour :

- » **l'achat et la détention du stock** dont vous aurez besoin pour fonctionner correctement (le montant pouvant être diminué des facilités de paiement consenties en permanence par les fournisseurs) ;
- » **les délais de paiement** que vous serez obligé d'accorder aux clients (l'argent dû en permanence par vos clients).

Normalement, les besoins financiers durables doivent être couverts par des ressources financières durables. Évidemment, les totaux des deux colonnes doivent être égaux, ce qui veut dire que si la somme des apports, primes et subventions reste inférieure au total des besoins durables, il faudra combler cette différence par un financement externe (un emprunt bancaire ou auprès d'un organisme).

Tab 9-2 Exemple de plan de financement initial

Besoins durables	Ressources durables
Frais d'établissement (honoraires de conseil en propriété industrielle, frais de première publicité)	Apport personnel
Investissements TTC (acheter un ordinateur ou une camionnette)	Subvention ou primes d'équipement
Besoin en fonds de roulement	Emprunts à moyen ou long terme
Total :	Total :

Le compte de résultat

Nous vous conseillons de faire un compte de résultat sous la forme d'un tableau, retraçant l'activité et permettant, pour chacune des trois premières années, de recenser :

- » dans la partie gauche, l'ensemble des charges (achats et frais généraux) de l'exercice ;

- » dans la partie droite, les produits (ou chiffre d'affaires) de l'exercice.

Par la différence entre les deux colonnes du tableau, vous pouvez ainsi vous assurer que l'activité dégage un bénéfice suffisant (le reliquat des produits par rapport aux charges).



Pour remplir correctement le compte de résultat, il faudra ne rien oublier des charges prévisibles d'exploitation (servez-vous d'une liste-type), y inclure la dotation aux amortissements (pour les investissements achetés amortissables), et calculer les charges financières induites par les emprunts bancaires.

Tous les montants sont à porter pour leur montant TTC puisque l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA dans le premier intervalle 0-33 200 euros.

Tab 9-3 Exemple de compte de résultat

Charges	Année 1	Année 2	Année 3	Produits	Année 1	Année 2	Année 3
Charges d'exploitation				Chiffre d'affaires			
Approvisionnements							
Sous-traitance							
Achats de fournitures							
Eau, électricité							
Fournitures d'entretien							
Fournitures							

administratives							
Fournitures diverses							
Charges	Année	Année	Année	Produits	Année	Année	Année
	1	2	3		1	2	3
Charges externes							
Loyers de crédit-bail							
Assurances							
Entretien du matériel							
Autres charges externes							
Affranchissements, téléphone							
Publicité							
Frais de transport							
Emballages et conditionnement							
Voyages et déplacements							
Divers							
Impôts et taxes							
Charges sociales							
Charges fiscales							
Charges financières							
Intérêts payés							

Agios				
Total :			Total :	

Le plan de trésorerie

Il s'agit simplement d'un tableau (Tableau 9-4) présentant tous les décaissements et tous les encaissements prévus au cours de la première année, mois par mois, dans douze colonnes.

Chaque entrée ou sortie de fonds doit être portée dans la colonne du mois où elle doit normalement se produire (cela reste une prévision).

Tab 9-4 Exemple de plan de trésorerie

	1 ^{er} mois	2 ^e mois	3 ^e mois
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS			
2. ENCAISSEMENTS			
2 A. D'exploitation			
Chiffre d'affaires encaissé			
2 B. Hors exploitation			
Subventions			
Prêt d'honneur			
Emprunts à moyen et long terme (PCE + prêt bancaire +)			
A. TOTAL ENCAISSEMENTS			
3. DECAISSEMENTS			
3 A. D'exploitation			

Achat de marchandises			
Sous-traitance			
Eau			
Electricité			
Fournitures d'entretien			
Fournitures administratives			
Fournitures diverses			
Loyers de crédit bail			
Loyers et charges locatives			
Assurances			
Entretien (locaux, matériel)			
Affranchissements			
Téléphone			
Internet			
Publicité			
Frais de transport			
Emballages et conditionnement			
Voyages et déplacements			
Divers			
Charges sociales et fiscales			
Agios et intérêts payés			
3 B. Hors exploitation			
Création site internet			

Logiciels...			
Travaux / aménagements			
Véhicule			
Mobilier			
Matériel informatique...			
Garanties sur loyers			
Garanties professionnelles			
Remboursement d'emprunts			
B. TOTAL DECAISSEMENTS			
4. SOLDE DU MOIS = A-B			
5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4			

Vous déterminerez ensuite le solde de trésorerie du mois (la différence entre les entrées et les sorties), puis un solde de trésorerie cumulé d'un mois sur l'autre (de manière à garder l'historique de ce qu'il vous reste en caisse). De cette manière, vous serez en mesure de vérifier, par rapport à ces prévisions d'activité, si tout ce que vous devrez payer pourra l'être grâce aux disponibilités du moment.

Si ce document prévisionnel venait à faire ressortir une impasse de trésorerie à un certain moment, vous devrez trouver une solution avant le démarrage de l'entreprise, notamment prévoir des crédits bancaires de fonctionnement (une autorisation de découvert accordée par votre banquier par exemple).

Le plan de financement à trois ans

Une entreprise doit pouvoir faire face à des aléas (retard dans la montée en puissance du chiffre d'affaires, impayés...) : elle doit pour cela disposer de ressources financières stables en réserve.



Sur le même principe que le plan de financement initial, vous aurez donc à créer un tableau projetant, à la fin de chacune des trois premières années, l'évolution des besoins financiers durables et des ressources financières stables de l'entreprise. C'est l'opération la plus complexe.

Pour la première année, il suffira de reprendre le contenu du plan de financement initial (réalisé dans la première sous-partie) en y incorporant les éléments nouveaux survenus au cours de l'exercice, que l'on appelle la capacité d'autofinancement (CAF), égale au bénéfice après impôt plus la dotation aux amortissements de l'exercice.

Pour les années suivantes, vous ne prendrez en compte que les seuls éléments nouveaux apparus dans les besoins ou ressources durables au cours de chaque exercice respectif (les nouvelles acquisitions réalisées par exemple).



Pour la première année, les ressources doivent excéder les besoins d'un montant représentant au moins 15 à 20 % du montant de la CAF. Cet excédent doit s'accroître les années suivantes.



Le point mort représente le niveau d'activité qui permet, grâce à la marge réalisée (la différence entre les ventes et les charges variables), de pouvoir payer toutes les autres charges de l'exercice, c'est-à-dire les charges fixes.

Le calcul se fait en répartissant l'ensemble des charges de l'exercice en deux catégories : le montant des charges fixes et le montant des charges variables. On calcule alors la marge sur coût variable, égale au montant prévisionnel des ventes, diminué

des charges variables, traduite en pourcentage de chiffre d'affaires (on l'appelle le taux de marge sur coût variable). En divisant le montant des charges fixes par ce taux de marge, on obtient le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le montant de chiffre d'affaires qui permettra de payer toutes les charges fixes.

Dès que les ventes dépasseront le point mort (tant d'heures facturées, tant d'articles vendus en moyenne par jour), l'entreprise commencera à dégager des bénéfices.

Trouver des financements

Votre petite entreprise est désormais sur le chemin du lancement, mais un dernier et ultime problème se pose : vos capitaux personnels sont minces et vous avez besoin de financement externe. Voyons rapidement trois façons de vous financer.

Faire appel à son entourage

Il est en effet possible de vous faire aider par vos amis et votre famille, dans le cadre du prêt entre particuliers, dès lors qu'un contrat de prêt enregistré auprès du centre des impôts est signé (date limite de dépôt : 15 février de l'année suivant sa conclusion).

Le contrat doit contenir les noms et coordonnées des parties, le montant, le rythme de remboursement et le cas échéant son taux. Nul besoin de faire appel à un juriste pour le rédiger, une lettre de reconnaissance de dettes suffit.



Les membres de votre famille, en plus de vous prêter de l'argent, peuvent vous en donner ! Eh oui, les donations de sommes d'argent sont exonérées de droits de mutation

jusqu'à 30 390 euros par part, lorsqu'elles sont effectuées au profit d'un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant qui crée ou reprend une entreprise.

Solliciter une aide financière



Attention

Les primes et subventions sont généralement réservées aux projets innovants ou nécessitant d'importants investissements : les micro-activités dont les auto-entrepreneurs font partie en sont donc souvent exclues.

Rapprochez-vous du service d'action économique de votre conseil régional, compétent en matière d'aides aux entreprises : le spécialiste en charge des subventions pourra vous aider. Certaines mairies mettent aussi en place des aides aux auto-entrepreneurs.

En fonction de votre situation, demandeur d'emploi indemnisé, allocataire du RSA, de l'ASS (allocation de solidarité spécifique) ou de l'API (allocation parent isolé), vous pouvez obtenir le versement d'un capital ou une prime variable (voir le chapitre 5, section « Les aides »).



À savoir

Une aide pour les jeunes de 15 à 30 ans, appelée « Envie d'agir », encourage l'entrepreneuriat, en proposant un soutien financier grâce aux prix Défi délivrés par des jurys régionaux à des porteurs de projets.

Il existe aussi un certain nombre d'institutions et de fondations qui aident des projets de création de micro-entreprises, selon des thématiques particulières (soutien à des jeunes auteurs et artistes, soutien en ZEP ou ZUP).

Emprunter et garantir

Certains organismes peuvent aussi vous faciliter l'accès à l'emprunt bancaire en apportant à la banque les garanties nécessaires que vous n'avez pas. Les fonds de garantie soutenus par OSEO, le Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF), France active et même certains syndicats professionnels pourront vous aider à garantir vos emprunts. Faites-vous aider pour monter votre dossier !

Pour emprunter de l'argent, vous pouvez ensuite faire appel à certaines banques qui proposent une formule de prêt personnel, mais n'oubliez pas qu'elles vous demanderont toujours des garanties personnelles, voire la caution de votre conjoint.

UN POINT SUR LE PARCOURS NACRE (NOUVEL ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION ET LA REPRISE D'ENTREPRISE).

Ce dispositif global, ayant pour objectif de donner aux porteurs de projet le maximum de chances de réussite, comprend notamment une aide financière sous forme de prêt à taux zéro et sans garantie. Vous pourrez y prétendre si vous êtes :

- » Demandeur d'emploi bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ;
- » Demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois ;
- » Bénéficiaire du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ;
- » Personne de 18 à 25 ans compris ;
- » Personne âgée de 29 ans maximum, reconnue handicapée ;
- » Personne âgée de 29 ans maximum, qui ne remplit pas les conditions d'activité antérieure pour bénéficier de l'indemnisation chômage ;
- » Personne salariée ou licenciée d'une entreprise en sauvegarde de justice, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire reprenant une entreprise (pas forcément son entreprise d'origine) ;
- » Personne sans emploi titulaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) (Une personne titulaire du CAPE peut aussi être salariée d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire qui reprend l'entreprise.) ;
- » Personne créant ou reprenant une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) ;

- » Bénéficiaire du complément libre choix d'activité (CLCA) ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE).

Ce prêt, d'un montant de 1 000 à 10 000 euros, est attribué pour une durée maximale de cinq ans, après expertise de votre projet dans le cadre d'un parcours d'accompagnement par un organisme labellisé. Il doit être couplé avec un prêt bancaire dont le montant et la durée doivent être au moins équivalents à la durée du prêt à taux zéro.



Le prêt à la création d'entreprise (PCE) est susceptible de financer les frais liés au lancement de l'entreprise, mais il est obligatoirement accompagné d'un prêt bancaire. Il reste un bon moyen de doubler votre mise de départ !

N'oubliez pas les structures extra-bancaires, locales ou nationales, capables de vous accorder un prêt d'honneur (prêt sans demande de garanties à l'emprunteur) ou un prêt solidaire (un crédit très favorable, assorti d'une logistique de soutien). Les principaux organismes à connaître sont France initiative, l'ADIE (qui s'adresse surtout aux chômeurs longue durée, allocataires du RSA), le réseau Entreprendre, la NEF (dans les domaines de l'éducation, de l'art, de la culture, de la réinsertion, de l'agriculture bio, de la santé et de l'aide aux handicapés), Racines (Réseau d'accompagnement des créations et initiatives avec une nouvelle épargne de solidarité, dont les prêts sont destinés uniquement aux créatrices).



Depuis le 1^{er} janvier 2015, les auto-entrepreneurs ont l'obligation de disposer d'un compte bancaire. Ils disposent d'un délai d'un an à compter de la création de leur entreprise pour ouvrir ce compte. De manière à atténuer les risques de redressement en cas de contrôle fiscal et pour faciliter la gestion

et la tenue de la comptabilité de l'entreprise, il est désormais obligatoire de disposer d'un compte bancaire dédié à l'activité.

- » Le compte professionnel est obligatoire pour l'auto-entrepreneur qui a opté pour l'EIRL ;
- » Un simple compte de particulier est suffisant pour l'auto-entrepreneur qui n'a pas opté pour l'EIRL : il devra dédier ce compte à son activité, c'est-à-dire qu'il va y déposer toutes ses recettes, effectuer les dépenses et les achats en rapport avec son activité et effectuer des prélèvements pour sa rémunération, par chèque ou par virement bancaire sur son compte personnel.



Si l'auto-entrepreneur désire avoir des moyens de paiement au nom commercial de son entreprise, encaisser des chèques au nom commercial de son entreprise, disposer d'un terminal de paiement par carte bancaire ou effectuer un crédit pour son entreprise, il sera obligé d'ouvrir un compte professionnel.

Chapitre 10

Le chapitre du parfait auto-entrepreneur

DANS CE CHAPITRE

- » Communiquer clairement
 - » Comment monter des actions de marketing
 - » Vendre un produit au juste prix
 - » Une démarche commerciale, ça ne s'improvise pas !
-

C'est parti ! Vous vous êtes inscrit comme auto-entrepreneur, vous n'avez pas encore reçu votre numéro de SIRET, mais vous pouvez déjà facturer ! Vous avez une bonne idée, vous avez quelques compétences, et les moyens de développer ce petit projet, sérieusement. Vos diplômes sont conformes à la réglementation, votre employeur est au courant, votre envie d'avancer vite est bien présente...



Un conseil préliminaire : planifiez votre organisation de façon dynamique, en identifiant les temps consacrés aux différentes tâches de votre métier selon trois grandes catégories : produire, vendre, gérer. Vous serez tenté de privilégier la satisfaction de votre clientèle, d'oublier la facturation, les courriers, l'administration souvent soporifique... Au contraire, il est primordial de ne pas laisser une fonction déborder sur une autre, car toutes ont pareille importance.

Du temps, vous n'en aurez de toute façon jamais assez : pour vendre, pour gérer, pour vous déplacer, pour réfléchir, pour faire un devis, pour rappeler un client... Une journée normale de travail n'est jamais assez longue, d'autant plus qu'il faut aussi conserver du temps pour la réflexion, le recul, la vie personnelle.

Communiquer

Alors nous y voilà. Il va falloir vous faire connaître. Dur exercice pour celui qui, introverti et peu rompu à l'art de la communication, va devoir s'exposer au grand jour. Exercice passionnant,

mêlant art du langage, relations humaines et sens du produit.

Le message institutionnel

Les actions de communication institutionnelle n'ont pas vocation à générer directement du chiffre d'affaires. Elles servent à travailler l'image de l'entreprise ou du produit et à développer votre notoriété. Ces actions ne doivent pas être indépendantes les unes des autres. Plus il y a d'interconnexion, et plus le retour sur investissement est important. D'où l'importance de constituer rapidement un message institutionnel fort, cohérent, et percutant. Il doit être adapté :

- » **au produit ou service** que vous voulez mettre en avant (bas de gamme, haut de gamme, vente en grande quantité...);
- » **au prix d'appel** que vous allez proposer (prix cassé ou pas);
- » **à l'image que vous voulez donner** de votre entreprise (expérience du créateur, diplôme);
- » **à la cible concernée** (grand public, professionnels, amateurs, passionnés...).

Enfin, l'évolution technologique est un atout pour vous. Grâce à Internet notamment, vous pourrez réaliser des actions marketing personnalisées pour faire la promotion d'un événement, d'une vente spéciale, d'un lancement, d'une porte ouverte.



Ces actions sont faciles à mettre en place, mais il ne faut pas les prendre à la légère. Il peut être nécessaire de créer en amont une base de données de prospects, à qui vous enverrez ces documents, ou de cibler votre diffusion en fonction du support.

Les leviers de communication et de marketing

Ils sont nombreux et toujours plus riches de ressources : les documents commerciaux, les supports numériques, les relations presse, les actions de partenariat. Chaque levier peut être utilisé en parallèle, en fonction de la vie de l'entreprise, du temps que vous y consacrerez, de votre envie de cultiver votre image.

Les documents commerciaux

Commencez par créer vos documents commerciaux. Il s'agit de choisir et de commander votre papier à en-tête, vos cartes de visite, vos prospectus publicitaires. Vous devez toujours y adjoindre un certain nombre de mentions obligatoires, dont, au minimum :

- » **la dénomination de votre entreprise** (ce sera votre nom puisque vous êtes entrepreneur individuel en tant qu'auto-entrepreneur) ;
- » **son nom commercial**, si vous avez décidé d'en choisir un ;
- » **le numéro unique d'identification** appelé SIRET, qui vous est attribué par l'INSEE et qu'il va donc falloir attendre pour finaliser vos documents.



Si vous ne savez absolument pas réaliser ce genre de support, faites-vous accompagner. Les défauts peuvent être catastrophiques (présence de fautes d'orthographe, surcharge d'informations indigestes, graphismes vieillots ou ringards, informations manquantes). Des experts sont là pour vous assister dans cette étape primordiale de votre communication, qui sera ainsi uniformisée (une bonne charte graphique sera reprise sur vos mails, vos supports papier, votre site Web...).



Diffusez vos tracts et cartes de visite de manière intelligente et ciblée. Un *mailing* dans votre immeuble pour commencer, ou dans votre quartier, peut suffire de test. Faites un suivi de ce que vous avez diffusé et des retours que vous en avez obtenus : un bon *ratio* sera de 3 % à 10 %.

Le marketing digital

Il est riche de ressources, puisqu'il peut se décliner en diverses actions : actions de marketing direct par *mailing*, actions de communication Web, actions de publicité et de référencement. Toutes font appel à des savoir-faire qui ne sont pas forcément difficiles à acquérir, mais elles varient en termes de coûts et de compétences, tout en prenant, bien sûr, du temps.

Il peut d'ailleurs être périlleux de s'aventurer dans les méandres du marketing digital ou de la publicité sur Internet, notamment si c'est de manière trop prématurée (le produit n'est pas encore vraiment prêt à être commercialisé par exemple) ou avec des moyens inadaptés (un budget Google Adsense par exemple se mesure précisément, des agences spécialisées peuvent vous aider à le faire).



L'achat de mots clés peut être pertinent, si votre site Web peine à se hisser aux meilleures places grâce à son référencement naturel, mais peut aussi se révéler inadapté s'il s'agit simplement de mener des actions de visibilité.

L'achat de bases de données « sur le marché », comme on en voit beaucoup pour des tarifs très abordables, est souvent complètement inutile, puisque les adresses qu'elles contiennent sont tellement diffusées et utilisées que personne ne les relève plus. Constituer votre base de données de prospects est bien plus rentable, même si c'est plus long et plus laborieux, outre les coûts de routage, qui peuvent se révéler importants selon le système technique utilisé...

Internet, ses richesses...

Communiquer sur Internet paraît aujourd'hui facile. Qui n'a pas son site Web, qu'il soit simple vitrine, ou de e-commerce ? Qui n'a pas tenté de créer son blog pour se faire connaître ? Qui n'est pas inscrit sur Facebook, LinkedIn, Viadeo ou Twitter ?

Sauf que, là encore, soyons professionnels ! Tout ne réside pas dans votre simple présence sur le

Web, loin s'en faut. Le client final, qui va chercher une compétence particulière ou un service spécifique, ne sait rien de vous, à part ce qu'il peut trouver sur la Toile. Donc, plutôt que de multiplier les axes de communication, choisissez-en un, et soignez-le.

Si c'est sur un site vitrine que vous voulez concentrer tous vos efforts, faites-le avec des experts. Soyez clair dans votre offre, soyez précis dans les tarifs, évocateur dans les images et graphismes, et limpide dans les textes. Privilégiez les deux ou trois mots clés importants qui font votre valeur ajoutée, et répétez-les sur chaque page, pour optimiser le référencement naturel. N'hésitez pas à acquérir une URL pour votre site, afin d'apporter un peu plus de sérieux.

Apprenez aussi à faire votre place sur les réseaux sociaux. Là encore, ne vous éparpillez pas ! Les réseaux professionnels de qualité sont rares, mais demandent d'être bien maîtrisés. Votre profil doit comporter exclusivement des informations professionnelles, comme votre CV, vos disponibilités, des références, vos diplômes et expériences passées, une offre de prestation bien ciblée...

... et ses dangers !

Les embûches aussi sont légion sur le Web. Méfiez-vous des prix pratiqués sur le marché ; un bon site vitrine ne doit pas vous coûter trop cher : c'est un investissement de courte durée (il sera vite dépassé) et souvent peu rentable directement. Les prix pratiqués vont souvent de quelques centaines d'euros à un millier d'euros, rarement plus, pour des fonctionnalités très basiques.



Ne payez pas d'inscription sur des annuaires en ligne. Ils référencent souvent mal votre profil, et vous noient dans un magma indigeste de compétences toutes plus ou moins égales à la vôtre : vous ne saurez vous différencier sur ce genre de support.

Soigner sa e-réputation est primordial, en ces heures où les auto-entrepreneurs souffrent d'un manque de crédibilité ! Bannissez donc photos de soirée ou de famille, séparez vie privée et vie professionnelle, protégez votre intimité...

Initier des relations presse

Les relations presse sont indispensables, même à petite échelle, parce qu'un article paru dans un

magazine peut avoir un impact énorme, le média étant jugé bien plus crédible qu'une publicité. Pour réussir dans les relations presse, point de recette miracle. Tout réside dans l'art d'attirer l'attention des médias, notamment en envoyant de façon ciblée et modérée des communiqués de presse : attention aux horaires d'envoi des communiqués (pas le matin, ni en fin d'après-midi avant le bouclage, de préférence après le déjeuner, vers 15 heures).

Pour capter l'attention des journalistes, il faut annoncer un changement remarquable (nouveau produit, nouveau service...), de manière concise et précise.



- » Entretenez une connaissance des médias et des journalistes afin de cibler au mieux les actions.
- » Exploitez les actualités et les tendances du moment pour obtenir des interviews.
- » N'hésitez pas à proposer une rencontre.



Les journalistes reçoivent trop d'informations. Ils veulent de la nouveauté, des faits inattendus, insolites, apporter un scoop ou un nouveau point de vue.

À ne pas faire :

- » **Confondre clients et journalistes** (certaines entreprises tentent d'imposer le produit phare, à placer coûte que coûte dans l'article) ;
- » **Attendre du journaliste qu'il partage toujours les mêmes valeurs que vous** (il paraît souvent détendu, mais il est pressé et peu disponible) ;
- » **Critiquer ouvertement** la concurrence ;
- » **Dictier au journaliste ce qu'il doit écrire !**

À faire :

- » **Faciliter le travail des journalistes** (en envoyant rapidement les photos et informations demandées, en faisant des compléments d'information...);
- » **Lire le magazine, le journal, le support du journaliste** avant de le rencontrer ;
- » **S'abstenir d'importuner les journalistes avec un non-événement** (il est préférable de les déranger une fois tous les six mois avec une bonne information que toutes les semaines avec un non-événement !) ;
- » **Éviter de parler uniquement de soi** (il est recommandé d'aborder différents points de vue

avec les journalistes pour gagner leur sympathie) ;

- » **Enfin, être patient** (les contacts avec la presse n'ont pas toujours un effet immédiat et ne se traduisent pas toujours par des articles ; il faudra souvent en créer plusieurs pour aboutir).

Monter des partenariats

Pour vous faire connaître, vous disposez d'un autre moyen qui, s'il est bien utilisé, peut vous apporter beaucoup : le partenariat. On entend tout et son contraire sur le partenariat. Dans la langue française, c'est un mot qui n'évoque rien de très précis : une relation établie entre des partenaires (des personnes associées à d'autres pour organiser une action, réaliser un projet). Il vous importe donc de faire le tri entre ce qu'il est judicieux et stratégique de faire, et ce qui l'est moins.

Passer un accord, par exemple, sur une vente commune de votre produit avec un service parallèle, proposé par un partenaire, sur une période donnée et dans un but précis : oui, c'est une action intéressante, qui peut se révéler rentable si les prix suivent, et si les synergies entre les ventes sont claires pour le client final

(par exemple, proposer pour l'achat d'un logiciel une réduction sur l'achat d'un PC, proposer un contrat de lavage d'un véhicule lors de l'achat de celui-ci, en lien avec le concessionnaire).

Souvent, en lien avec l'action commune envisagée, vous aurez la possibilité de communiquer : sur les supports classiques que vous utilisez déjà, sur les supports de votre partenaire, sur un support commun acheté pour l'occasion (une campagne de publicité par exemple). Ce peut être pour vous une chance : associer votre nom à une marque plus connue, qui crédibilisera votre action, et vous apportera ainsi une légitimité accrue.

Le partenariat repose d'abord sur une possibilité d'augmenter les ventes, en utilisant des leviers mis en œuvre par d'autres entreprises. C'est donc surtout un moyen de vente, même si, par la même occasion, vous communiquez ! Voyons donc comment vendre, bien vendre, et mieux vendre.

Vendre, vendre, toujours vendre

Vendre représente le premier objectif de votre auto-entreprise. Une entreprise qui ne vend pas

meurt, c'est indéniable. Il va donc falloir rapidement définir des actions commerciales, en détaillant leur contenu.

Plan de bataille

Il doit être structuré et réaliste, concentré sur des actions peu onéreuses et efficaces.

- » **Les actions de vente traditionnelles** ont pour mission de prospecter le marché, de présenter le produit ou les services et de générer du chiffre d'affaires. Pensez à faire appel à une force de vente indépendante, cela peut vous aider.
- » **Les actions de communication commerciale** et de marketing direct sont des actions supports de la force de vente ou des actions commerciales indépendantes. Elles ont pour objectif de générer elles aussi du chiffre d'affaires (actions de SMS, mailing...).
- » **Les actions de communication institutionnelle** visent à améliorer l'image de l'entreprise et du produit et à développer la notoriété de la marque.



Vous penserez à vous doter d'un outil de suivi, d'un tableau de bord, qui vous aidera à :

- » définir les différentes phases de chaque action et le temps à y consacrer ;
- » vérifier que leur coût est bien en adéquation avec le budget que vous avez prévu d'y consacrer ;
- » suivre l'effet de chaque action pour identifier celles qui ont le meilleur *ratio* « coût/temps/efficacité » ;
- » prendre des décisions quant à leur prolongation, leur intensification, leur arrêt.

Nul besoin, dans les premiers mois, de faire appel à des outils sophistiqués : un simple fichier Excel avec une feuille par action suffira, l'essentiel étant que vous ayez une vision globale de votre travail.

Fixer ses prix

Fixer son prix est un exercice complexe, qui peut être réalisé à l'aide des outils que nous allons vous donner. Il dépend aussi du marché, de ce que vos concurrents pratiquent, de votre volonté de « casser » les prix, ou de vous positionner en « haut de gamme »...

Quel est votre prix ?

Prix d'achat : prix que l'acheteur paye en contrepartie d'un produit ou service. La pratique selon laquelle le vendeur vend au-dessous du prix d'achat (vente à perte) est rigoureusement interdite.

Prix de vente : prix que le vendeur espère pratiquer, offre ou obtient dans les conditions d'un marché actuel ou prévisible avec un acheteur. Le prix espéré est lié aux études et prévisions commerciales de l'entreprise. Le prix offert est celui qui figure au tarif du vendeur. Le prix obtenu résulte de l'accord entre l'acheteur et le vendeur compte tenu des effets réels de l'action commerciale de ce dernier.

Prix de vente publicitaire : prix de vente anormalement bas, prévu pour une durée limitée et destiné à attirer la clientèle (aussi appelé prix d'appel).

Prix net : prix résultant de l'application par le vendeur de tous les rabais, remises, escomptes et autres avantages susceptibles d'être consentis à l'acheteur sur le prix de base ou le prix catalogue.

Prix psychologique : prix acceptable par un consommateur pour un bien ou une prestation de

services. Il est compris entre un prix minimum au-dessous duquel le consommateur ne veut pas descendre (de peur d'acquérir un bien ou un service de qualité médiocre) et un prix maximum au-dessus duquel il estime le bien trop cher (compte tenu de son budget, des articles concurrents, de ses habitudes de vie, etc.).

Partant de ces quelques notions, l'auto-entrepreneur va devoir fixer un prix, toutes taxes comprises (TTC). Ce sera donc le prix de vente effectivement payé par l'acheteur et dans lequel sont comprises toutes les taxes dues par le vendeur à l'occasion de la vente ou de la prestation. Les taxes sont inexistantes dans le régime micro (pas de TVA selon l'article 293 B du Code général des impôts), ce qui rend l'appellation TTC inopportune (TTC = HT).



Pour former les prix, on pourra garder en mémoire ces quelques formules :

- » **Prix d'achat net** = Prix d'achat brut – Réduction.
- » **Prix de vente net** = Prix de vente brut – Réduction.
- » **Coût d'achat** = Prix d'achat net + Frais d'achat.

- » **Coût de production** = Coût d'achat + Frais de production.
- » **Coût de revient** = Coût de production + Frais de distribution.
- » **Marge brute** = Prix de vente net hors taxe – Coût d'achat.
- » **Marge nette** = Prix de vente net HT / (1 – taux de prélèvement) – Coût d'achat.
- » **Résultat** = Prix de vente HT – Coût de revient HT (bénéfice ou perte).
- » **Taux de marge** = (Marge brute / Prix d'achat HT) x 100.

Les coûts qui comptent

Coût d'achat : montant des sommes figurant sur les factures d'achat des marchandises, matières et fournitures, majoré de tous les frais d'achat et, éventuellement, des frais d'approvisionnement jusqu'au stade final de leur entrée dans l'entreprise.

Coût de production : montant du coût d'achat additionné aux frais que suscite la production d'un produit.

Coût de revient : coût complet d'un produit au stade final, coût de distribution inclus. Le coût de revient est parfois appelé, à tort, prix de revient.

Coûts directs : charges pouvant être rattachées directement à la production ou à la vente (qu'elles soient variables ou fixes).

Coûts indirects : charges ne pouvant pas être affectées directement à un stade déterminé (produit, centre d'activité, établissement...).

Coûts fixes : coûts qui ne varient pas en fonction de la taille de l'activité. Autrement dit, il s'agit des coûts qui restent constants quel que soit le volume de production, comme les frais d'électricité, d'assurance...

Coûts variables : coûts dont le montant varie en fonction de l'activité de l'entreprise (notamment de la production : ils augmentent si la production augmente). Par exemple : consommation de matières premières, coûts de transports, énergie...

Coût de distribution : il comprend exclusivement les charges directes et les charges indirectes afférentes à l'exercice de la fonction de distribution.

Pour calculer votre prix de vente, en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez prendre en compte les taxes. Or vous êtes exonéré de taxe professionnelle pendant trois ans, ce qui veut dire qu'à part l'imposition qui couvre vos cotisations sociales et fiscales, vous n'avez rien d'autre à payer comme charges. Vous pouvez donc simplement faire le calcul suivant :

$$\text{Prix de vente} = (\text{prix d'achat} + \text{marge}) / (1 - \text{taux de prélèvement})$$



Prenons un exemple. Prix d'achat d'un produit : 100 euros TTC ; marge voulue : 50 euros TTC ; taux de prélèvement de cette activité : 13 %.

Votre prix de vente sera : $(100 + 50) / 0,87 = 172,41$ euros. Et si l'on applique les formules énoncées plus haut, on obtient :

- » **Prix d'achat net** = Prix d'achat brut – Réduction
= 100 € TTC.
- » **Prix de vente net** = Prix de vente brut – Réduction = 150 € TTC (vous n'appliquez pas de réduction).
- » **Coût d'achat** = Prix d'achat net + Frais d'achat
= 100 € TTC (si on considère que la livraison vous est offerte).

- » **Coût de production** = Coût d'achat + Frais de production = 100 € TTC (vous n'apportez aucune modification au produit).
- » **Coût de revient** = Coût de production + Frais de distribution = 100 € TTC (si vous ne livrez pas le produit).
- » **Marge brute** = Prix de vente net HT – Coût d'achat = 172,41 € – 100 € = 72,41 €.
- » **Marge nette** = Prix de vente net HT / (1 – taux de prélèvement) – Coût d'achat = 50 €.
- » **Résultat** = Prix de vente HT – Coût de revient HT = 172,41 € – 100 € = 72,41 € (c'est un bénéfice).
- » **Taux de marge brute** = (Marge Brute / Prix d'achat HT) x 100 = 72,41 % (les taxes ne sont pas comptées).
- » **Taux de marge nette** = (Marge nette / Prix d'achat HT) x 100 = 50 %.



Attention

Dans un prix de vente, il faut idéalement tenir compte des autres charges que les charges sociales. En effet, on oublie souvent que ces dernières sont seulement une partie des charges, même quand on fait de la prestation de services. Par exemple, les charges fixes, telles que

téléphone, Internet, frais de timbres, enveloppes, cartouches d'imprimante, publicité et communication, frais de route éventuels, assurance en RC professionnelle ou RC d'exploitation, électricité, logiciels, sont aussi à comptabiliser !

Vous aurez ainsi une réelle idée des charges totales (fixes et variables) à déduire du prix de vente pour savoir quelle est vraiment la marge réelle.

La démarche commerciale

La démarche commerciale se prépare, l'approche client s'affine avec le temps. Vous aurez chacun votre manière d'argumenter et de construire votre proposition commerciale, même si quelques points majeurs demeurent :

- » **Préparez vos outils d'aide à la vente** (plaquette commerciale, cartes de visite, dossier de découverte client, et un stylo !).
- » **Soignez votre présentation**, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Une poignée de main ferme, un regard fixe et sûr de lui, une carte de visite offerte

en préambule, quelques références, l'objet de votre visite énoncé clairement sont autant de bons points.

- » **Prenez le temps de découvrir votre client**
(cherchez à savoir qui est votre interlocuteur, à connaître son parcours, son entreprise, ses besoins). Réalisez un relevé d'informations efficaces et indispensables à la bonne connaissance de ce dernier, pour identifier les leviers de décision.
- » **Sachez donner du corps à votre argumentation**, de la couleur, de la saveur : ce produit que vous vendez, vous devez l'aimer !
- » **Amenez votre client à choisir entre deux opportunités proposées** plutôt qu'à faire le choix ou non d'adopter votre solution. Préparez les documents pour « engager » votre client tout en prévoyant la date de livraison de la prestation ou de la marchandise commandée. Laissez des coordonnées de clients satisfaits si nécessaire et prenez des cooptations (des recommandations de prospects appartenant au réseau de votre client).
- » **N'oubliez pas le suivi** (client à revoir, client transformé, prospect non transformé).



Le verrouillage du client est une technique où chaque étape doit être rigoureusement validée par vos soins grâce à une question fermée (réponse possible : OUI ou NON).

Par exemple, à la question « êtes-vous l'unique décisionnaire de l'entreprise ? » votre client ne peut que répondre par OUI ou NON.

Pensez à reformuler. Par exemple : « Personne d'autre que vous ne décide sur ce sujet ? » ou bien « À l'issue de l'entretien, je vous proposerai des conditions financières tout à fait particulières, vous me donnerez votre réponse ferme ? »

Un argumentaire doit être écrit à l'avance, appris au préalable, sans toutefois prendre le dessus sur le réel dialogue. Il reste votre ligne rouge, votre point à l'horizon qui vous permet de ne pas vous égarer en chemin.



Vos arguments, les bénéfices clients, votre confiance en vous, l'image que vous dégagez ne doivent pas avoir de failles. Il est important de vous préparer et d'être convaincant dès la poignée de main !

Dosez vos efforts !

Les actions de communication dont nous avons déjà parlé ont aussi pour but de vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Si elles sont efficaces, elles doivent générer une croissance de l'activité. Mais attention à la croissance ! Elle peut se retourner de manière redoutable contre vous si vous vous retrouvez dépassé après la parution d'articles dans la presse, après un mailing bien ciblé ou une petite campagne publicitaire.



Votre entreprise n'a pas forcément la trésorerie nécessaire pour faire face à un accroissement brutal de son activité : acheter de nouveaux équipements, commander un stock, recruter un stagiaire, changer de régime...

Il convient donc de respecter quelques principes avant de lancer une action de communication :

- » **Attendez que le produit ou le service soit parfaitement mis au point** : un client insatisfait suscitera une contre-publicité terrible, un client satisfait sera votre meilleur commercial !
- » **Ne faites pas de publicité si vous n'avez pas encore fixé le prix de vente.** Cela paraît évident, mais dans la précipitation, on peut tout tenter !

- » **N'engagez pas de politique de communication si vous n'êtes pas sûr de vos moyens** : imaginez-vous avec des retards de livraison, un service mal rendu, une distribution inefficace, un client insatisfait...
- » **Laissez à votre entreprise le temps de démarrer** : n'achetez pas d'espaces publicitaires trop tôt par exemple, ce serait pur gâchis.
- » **Tenez compte de la saisonnalité du produit ou du service que vous proposez** et communiquez régulièrement, au minimum deux fois par an : c'est le seuil minimal d'efficacité de la communication, en deçà duquel les effets sont perdus.

Fidélisez vos clients

Ils sont souvent difficiles à conquérir, vos clients. Vous allez pouvoir le mesurer, en réalisant un rapide contrôle de gestion, sur ce que vous coûte l'acquisition de l'un d'entre eux. Mis bout à bout, les coûts de communication, de marketing, de téléphonie, de déplacement vous donneront une idée des frais engagés pour transformer votre cible en prospect, et votre prospect en client.



Alors, un conseil s'impose : fidélisez ceux que vous avez déjà. Apportez-leur un service de qualité, c'est le moins que vous puissiez faire :

- » **Soignez votre service après-vente**, ils se rappelleront qu'une fois le produit acheté, le service suit !
- » **Développez des produits compagnons**, ou des services annexes, que vous pourrez proposer lors de la prochaine prise de contact (une charte graphique rénovée par exemple, suite à la livraison d'un premier site Web, ou une formation au référencement d'une heure, à prix avantageux comparé au prix public affiché).
- » **Offrez-leur des avantages**, qui leur donnent envie de rester chez vous plutôt que d'aller voir ailleurs : ils auront l'impression de gagner de l'argent en payant moins cher que le prix public, mais vous augmenterez votre chiffre d'affaires.
- » **Gardez contact !** Toutes les occasions sont bonnes : les vœux de fin d'année, les fêtes en tous genres (Fête des mères si vous vendez des bijoux, Saint-Valentin pour des parfums, vacances d'été pour des transats...).

Chapitre 11

Le bien-être de l'auto-entrepreneur

DANS CE CHAPITRE

- » Au quotidien, la vie pratique
 - » Vous équiper à meilleur prix
 - » Faites-vous accompagner !
-

Votre projet est monté, ficelé, figolé, vous l'avez rêvé, peaufiné, testé et... concrétisé. Tout va bien de ce côté-là, il est maintenant grand temps de parler de vous, rien que de vous. Dites-le-vous bien, ce chapitre est le vôtre. En effet, pour développer votre projet, vous avez certes besoin d'adopter les bonnes stratégies commerciales ou de communication, mais vous avez aussi besoin d'être bien, tout simplement. Voilà pourquoi il est question, dans les paragraphes qui suivent, de votre équipement et de votre bureau mais aussi de la gestion de la

solitude ou encore du stress. Enfin, éléments-clés du bien-être de l'entrepreneur individuel, l'accompagnement institutionnel ou associatif de l'auto-entrepreneur et les organismes qui s'y consacrent seront l'objet de la deuxième partie de ce chapitre.

Prendre en main son quotidien

En tant qu'entrepreneur individuel, vous voilà seul aux commandes de votre embarcation. De la façon dont vous allez prendre en main votre quotidien va dépendre en grande partie l'alternative suivante : soit cette embarcation sera un yacht moderne et rapide, soit elle sera une barque, charmante peut-être, mais épuisante à coup sûr... C'est à vous de trouver votre rythme de croisière, c'est aussi à vous de déterminer le confort de votre voyage. Voici quelques éléments permettant de s'assurer de ce confort.

Un bon ouvrier... S'équiper, s'installer

Tout d'abord, il s'agit de vérifier que les conditions matérielles de votre aventure

professionnelle sont optimales et vous permettront de ne mettre votre énergie que dans l'essentiel : le développement de votre activité. Un bon ouvrier a toujours de bons outils, nous dit la sagesse populaire. Écoutons-la.

Votre bureau, votre environnement professionnel

Bien sûr, votre installation va dépendre de l'endroit où vous travaillez et de l'aisance matérielle qui est la vôtre. Mais que vous travailliez à domicile ou dans un local commercial, que votre bureau fasse 20 mètres carrés ou que vous soyez contraint de travailler sur la table de la cuisine, trois règles ne changent pas :

- » **Vous devez avoir un bureau, même si votre activité en tant que telle ne le requiert pas.** Il vous faut un endroit où vous pouvez classer, ranger, écrire, faire vos factures, télé-déclarer ou remplir le formulaire de déclaration, bref, accomplir toutes vos tâches administratives, dans le calme.
- » **Votre bureau, au moment où vous y travaillez, ne doit être que votre bureau !** Il ne doit pas servir, à ce moment-là, de lieu d'empilement des

différents courriers de la maison, des livres que vous n'avez pas eu le temps de lire, de tous les dessins de vos enfants, des photos de vos dernières vacances ou des magazines que vous vous préparez à découper. Un bureau propre et rangé, deux conditions *sine qua non* pour des formalités administratives efficacement et soigneusement menées.

- » **Ce bureau doit être un lieu respecté par les autres membres du foyer, si vous travaillez à domicile** : on ne doit pas pouvoir y entrer de façon intempestive et vous déranger à tout moment sous prétexte que vous êtes présent. Être présent n'est pas synonyme d'être disponible. Cela peut faire l'objet d'une discussion intéressante en famille !

De la méthode !

Vous êtes d'un naturel décontracté et un peu rêveur, tant mieux ! Cela vous rend certainement d'agréable compagnie et charmant. Mais maintenant que vous êtes seul aux commandes de votre entreprise, il va falloir aller un peu contre votre nature. Classer les documents importants, les factures, les courriers, noter tout ce que vous

devez faire et quand, ne pas attendre le dernier moment pour telle ou telle démarche, autant de conseils qui peuvent paraître dérisoires mais qui sont de vraies attitudes à avoir pour gagner en temps, en efficacité et... en sérénité ! Pour être parfaitement libéré des tâches administratives que personne, dites-le-vous bien, n'aime accomplir, il faut avoir de la méthode, c'est un fait. Dernier conseil : abolissez les Post-it collés un peu partout autour de vous. Ils ont de jolies couleurs, mais disparaissent trop souvent alors qu'ils détiennent une information-clé ! De quoi vous faire enrager inutilement ! Rien de tel qu'un bon carnet – plutôt que des feuilles volantes – sur lequel inscrire la liste des choses à faire et les délais impartis.

Si quelques éléments vous permettent de personnaliser un peu cet espace, sans l'envahir, et donc de vous y sentir bien, n'hésitez pas, mais, vous en conviendrez, les peluches de vos enfants n'ont pas leur place entre votre ordinateur et votre téléphone.

Votre équipement informatique

Vous allez devoir y passer ! Eh oui, l'informatique dans la vie de tous les jours, c'est accessoire, mais

dans la vie professionnelle, c'est tout simplement incontournable. Pour vous équiper, vous aurez besoin d'un ordinateur apte à faire un peu de bureautique, et de quelques logiciels utiles pour gérer, administrer et développer votre activité.

Logiciel libre ou open source : le point sur les licences

Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées sans contrepartie. Les licences qui imposent le maintien de ces droits aux logiciels dérivés sont dites « licences copyleft » (comme la licence GPL). Le code est cependant redistribué avec l'accord de l'auteur. L'open source peut être quant à lui redistribué dans le milieu professionnel, sans accord du créateur, ce qui veut dire qu'il peut être intégré dans un logiciel propriétaire, qui en protégerait la source par exemple. La difficulté consiste surtout à s'assurer de la qualité du produit, et à faire son choix dans l'univers prolifique du logiciel.

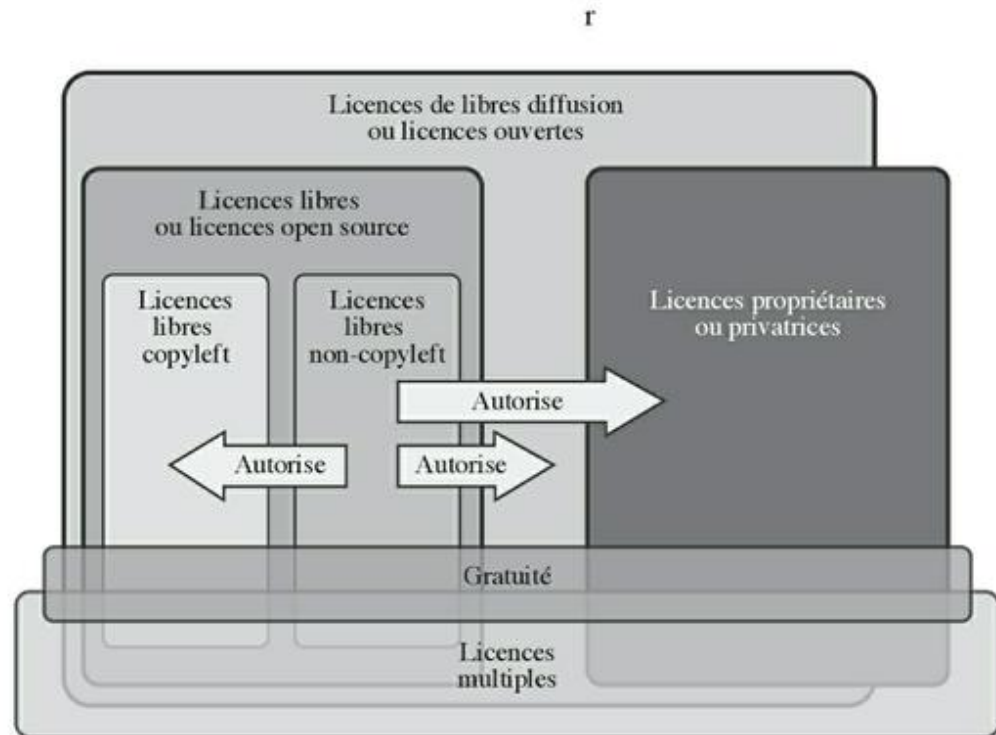


Fig 11-1 L'univers des licences

Faisons en quelques lignes le tour de ce qui existe sur le marché !

Bureautique

La licence pour la suite Microsoft Office ne vous tente pas : trop chère, pas si pratique que cela, pas adaptée pour un tel investissement. Vous avez pourtant besoin de gérer vos documents de façon professionnelle, et de les éditer, si possible en PDF, pour les exporter enfin. Nous vous recommandons plutôt OpenOffice, une suite

bureautique gratuite compatible en lecture et en écriture avec les fichiers issus de la suite bureautique Microsoft Office version XP (et des versions antérieures 2000 ou 1997). Gratuite, d'un fonctionnement intuitif proche de Word, elle est téléchargeable sur <http://www.openoffice.org>.

Vos logiciels de comptabilité

Les logiciels de comptabilité-gestion pour les auto-entrepreneurs abondent : EBP, CIEL, AE-gestion, ae2ls, myAE, monAE, gestion-auto-entrepreneur.com, factureautoentrepreneur.com, Solegis, myfacture... Même la FEDAE a réalisé le sien ! Impossible de tous les citer : gratuits ou payants, tous offrent le panel de fonctionnalités idoine pour l'auto-entrepreneur. Quelques critères pour vous aider dans votre choix :

- » **Le logiciel est-il en mode SaaS**, c'est-à-dire accessible à distance depuis le Web, ou pas ? Est-ce pour vous une fonctionnalité intéressante ?
- » **La facturation pour les auto-entrepreneurs est-elle facile à paramétrer ?** Les formats de facture vous plaisent-ils ?

- » **Quels outils de gestion sont présents ?** Aide au prévisionnel ? Aide au basculement vers un régime plus avancé si nécessaire ? Aide à la déclaration ? Information sur vos trimestres de retraite validés ?
- » **L'outil est-il toujours au fait des nouvelles évolutions du régime de l'auto-entrepreneur ?**
Un soft sans assistance ni mise à jour n'est pas sécurisant...

Gestion et organisation globale

Pourquoi ne pas vous doter d'un CRM (*Customer Relationship Management*), en français « gestionnaire de la relation client » pour votre quotidien ? Voir installer directement un ERP (*Enterprise Resource Planning*), en français « progiciel de gestion intégrée » ? Malgré leur apparente complexité, dont vous viendrez sans doute à bout, ils ont un triple avantage :

- » **vous permettre de découvrir toute la puissance d'une gestion globale en entreprise** (gérer les fournisseurs, stocks, produits, commandes, devis, factures, ainsi que l'activité commerciale, prospects, clients, suivi commercial, statistiques, mailing) ;

- » **vous permettre de garder cet outil si vous venez à grossir et à vous développer** (nous ne pouvons que vous le souhaiter) ;
- » **être gratuits, intuitifs, stables et fonctionnels**, voire accessibles à distance pour certains.

Nous avons testé pour vous Lundi matin business, Dolibarr, EGGcrm, SugarCRM, openERP, Vtiger CRM, OBM-CRM, Zen... Faites-vous aider pour l'installation : ces outils sont puissants, mais complexes !

Antivirus

Ha ! L'antivirus. Quelle horreur quand, un beau matin, on vous annonce que votre ordinateur est infecté, et que dans la tourmente, vous avez perdu six mois de travail ! ClamWin, un antivirus gratuit pour Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista, fournit une interface graphique conviviale et comprend un système d'installation simple. Il permet de programmer des analyses antivirus, met automatiquement à jour la base de définitions de virus et se greffe à Microsoft Outlook. Il est

téléchargeable au lien suivant :
<http://fr.clamwin.com>.



L'utilisation d'Avast antivirus familial, seule version gratuite du logiciel, est interdite dans le cadre professionnel ! Ne vous laissez pas tenter !

Compresser vos documents

Vous chercherez peut-être un logiciel de compression/décompression de données, supportant divers formats de compression dont 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 et TAR. Entre 7-zip, qui compresse et décompresse beaucoup de types de fichiers, facile à installer (téléchargeable sur <http://www.7-zip.org>) et WinRAR, le choix est cornélien. Ce dernier permet de diminuer la taille de vos fichiers, mais propose l'achat de la version évoluée à chaque décompression : <http://www.win-rar.com> pour le récupérer.

Dessiner

GIMP est un programme de création graphique et de retouche photo très puissant, qui comporte l'ensemble des outils nécessaires à la création de dessins. C'est l'équivalent gratuit du célèbre Photoshop d'Adobe, avec les mêmes

fonctionnalités, un potentiel énorme, un accès à tous les types de formats d'image. Allez sur <http://www.gimp.org> pour l'utiliser !

Votre compte bancaire

La gestion financière de votre auto-entreprise n'est pas très compliquée, mais comme dans toute chose, il faut y mettre un peu de rigueur. Il est obligatoire, en matière de compte bancaire, de ne pas mélanger vie de famille, compte courant du foyer, et compte de l'auto-entreprise. Nul besoin pour cela d'ouvrir un compte « pro » dans votre banque (ou dans une autre, car ce peut être l'occasion de changer de banque pour tester un service différent) : un simple compte « perso » suffit (cf. page 205).

Le banquier, dans sa grande générosité, voudra évidemment vous proposer des services annexes, tous plus alléchants les uns que les autres. À vous de choisir d'y succomber : un bon service n'a pas de prix ! Mais sachez que, dans les débuts, la prudence s'impose. Une carte bancaire est-elle vraiment indispensable ? En aurez-vous besoin souvent pour payer des achats en ligne ? Un chéquier peut faire l'objet des mêmes questions.



Au quotidien, agissez avec méthode :

- » Encaissez tout ce que vous gagnez comme chiffre d'affaires sur ce compte.
- » Payez avec ce même compte vos charges fiscales et sociales, par prélèvement.
- » De manière régulière, transférez vos revenus nets vers le compte bancaire préexistant, pour dépenser le fruit de votre travail.

Votre matériel

Votre activité vous amène à utiliser fréquemment votre voiture. Outre les précautions que vous devez prendre au sujet de votre assurance (voir le chapitre 7 sur ce point), soyez également irréprochable sur la propreté et le rangement de votre véhicule : aussi bête que cela puisse paraître, à partir du moment où vous vous déplacez régulièrement, et notamment pour rencontrer des clients, cette voiture est l'un des éléments de votre image, de ce que l'on peut percevoir de vous extérieurement. Difficile de paraître soigneux, méticuleux et ordonné, quand on conduit une voiture-poubelle...

Bref, quel que soit le matériel requis pour votre activité, vous devez en prendre soin : non seulement un matériel bien entretenu reste en bon état de fonctionnement plus longtemps, mais en plus, il en dit beaucoup sur vous et votre personnalité. On s'imagine mal un violoniste malmener son instrument, et si tel était le cas, on pourrait facilement penser que le musicien n'aime pas son art, tant l'objet est, dans cet exemple, la matérialisation et la médiation nécessaire de cet art. Dans une moindre mesure peut-être (quoique...), votre matériel est le prolongement nécessaire et visible de votre activité.

La centrale d'achats : optimisez vos coûts !

Toute personne qui cherche à s'équiper avec un bon produit, ou à s'offrir un service utile, sait bien que la comparaison des offres prend le plus de temps. Sans parler de la négociation du prix final, qui peut être difficile si vous ne connaissez pas les leviers à actionner...

La Fédération des auto-entrepreneurs a mis en place, pour pallier ce problème majeur rencontré par tous, une centrale d'achats. L'objectif est de

recenser pour vous les meilleurs produits ou services proposés aux auto-entrepreneurs, en tenant compte des prix pratiqués et des fonctionnalités offertes. Le regroupement aidant, les prix négociés sur la centrale sont largement plus bas que sur le marché. Une centrale loisirs a également été mise en place pour vous permettre d'acheter à meilleur prix les tickets cinéma, spectacles et autres cartes cadeaux, généralement accessibles aux salariés.

Gagnez en temps, en prix et en sécurité ! Centrale accessible sur le site de la Fédération (www.fedae.fr).

Gérer la solitude

Au premier chapitre de ce livre, nous faisons l'inventaire de toutes les raisons qui peuvent inciter quelqu'un à devenir auto-entrepreneur. Au premier rang de celles-ci, nous mettons la liberté qui caractérise l'auto-entrepreneur et nous explicitions les fondements de cette affirmation : liberté d'organiser son temps de travail à son gré, liberté de décision, liberté due au peu de contraintes administratives du régime, etc. Nous le disions alors, le pendant de cette liberté est la

responsabilité de l'auto-entrepreneur. Sa responsabilité et... sa solitude.

Vous êtes le seul maître à bord

Cet état de fait a plusieurs conséquences :

- » **C'est à vous de savoir ce que vous devez faire et quand** : personne n'est là pour vous le rappeler.
- » **Vous devez, seul, prendre les décisions** pour la gestion de votre activité : il vous faut apprendre à trouver le recul nécessaire pour prendre les décisions adéquates.
- » **Vous êtes responsable** : vous ne pouvez charger personne d'autre que vous de la responsabilité d'une erreur, d'un faux pas, d'une mauvaise appréciation.
- » **Il vous appartient de rendre cette solitude relative**, en sachant vous entourer et aller à la rencontre des autres.
- » **Les jours où la solitude vous pèse, rappelez-vous ce qu'il y a sur l'autre plateau de la balance** : cette liberté que vous avez tant cherchée !

Sortir de l'isolement

La solitude de l'entrepreneur individuel n'est pas la même suivant que son activité l'amène à des contacts réguliers avec des clients ou des fournisseurs ou l'incite davantage à s'isoler (une activité intellectuelle par exemple). Généralement, l'auto-entrepreneur a choisi l'activité qu'il mène en fonction notamment de son caractère : quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contacts et de rencontres ne choisira pas, *a priori*, une activité qui s'exerce complètement en solo.

Quoi qu'il en soit, l'une des clés pour bien supporter la solitude, c'est de savoir la rendre relative et de choisir les moments de vraie solitude et ceux de rencontre : à vous de décider les jours ou les moments où vous serez vraiment seul et à vous de fixer les rendez-vous qui vous permettront de rythmer vos journées quand vous aurez envie ou besoin de les rythmer.

Sortir de l'isolement, c'est notamment :

- » **Se rapprocher des auto-entrepreneurs** qui exercent dans le même domaine professionnel ;
- » **Demander des conseils** et des avis à des personnes que vous jugez compétentes ;

- » **Organiser une alternance satisfaisante entre temps de travail et temps de repos** dans la journée (déjeuner avec un ami ou s'oxygéner un peu en prenant le temps d'une promenade, par exemple) ;
- » **Solliciter les regards critiques** qui vous permettront d'avancer.

Gérer son stress

Pour les auto-entrepreneurs qui exercent leur activité à titre principal et n'ont pas d'autres sources de revenus, être le seul responsable (dans des conditions économiques données) peut générer beaucoup de stress. Prendre la bonne décision au bon moment, trouver des clients, remplir la mission demandée, être à la hauteur, atteindre les objectifs établis, rebondir en cas d'échec, et, surtout, faire tourner la boutique, etc., tous ces impératifs peuvent être stimulants quand ils sont vécus positivement comme des défis. Ils peuvent aussi être accablants quand le stress est trop fort et mal géré, quand il est un handicap. Voici quelques clés pour gérer son stress.

Prendre de la distance

Re-la-ti-vi-sez ! Tous les professionnels de la gestion du stress vous le diront. Immanquablement, vous répondrez : plus facile à dire qu'à faire ! Il faut bien reconnaître que vous aurez raison !

Toutefois, il peut être rappelé ici que l'une des clés de la réussite est de se situer à une bonne distance par rapport à son activité professionnelle. La tentation est d'autant plus grande pour l'entrepreneur individuel de se jeter corps et âme dans le développement de son activité que, sur le plan juridique, l'activité et lui ne font qu'un : l'auto-entreprise n'a pas de personnalité juridique indépendante. Pour peu que l'auto-entrepreneur soit d'un naturel fougueux et se laisse dominer par l'affectivité, le danger est grand de manquer de recul et de perdre la distance nécessaire pour rester efficace, notamment dans les périodes de stress.

Avoir le recul nécessaire par rapport à son activité professionnelle, c'est notamment :

- » **Arriver à faire une vraie coupure entre les temps de travail et les temps de loisir ;**

- » **Réussir à prendre un ou deux jours de repos par semaine** et à se ménager des vrais temps de vacances ;
- » **Se connaître et connaître ses limites.** Vous avez une capacité de travail et des besoins de repos précis qu'il convient de respecter, sinon votre corps se rappellera à votre bon souvenir d'une part et votre qualité de travail et vos performances s'en trouveront amoindries d'autre part.

Vous pouvez vous dire que vous avez franchi la ligne rouge si :

- » vous n'arrivez plus à vous reposer, votre sommeil n'est pas de qualité ;
- » votre entourage vous reproche votre irascibilité permanente ;
- » vous ne prenez plus soin de votre vie sociale en dehors de votre vie professionnelle ;
- » vous êtes continuellement fatigué et anxieux.

Pour éviter d'avoir à subir un stress trop fort lié au développement de votre activité et à la création de votre revenu, il vous faut :

- » prendre un temps de préparation du projet et d'étude de marché ;
- » protéger, dans la mesure, du possible votre patrimoine personnel (voir le chapitre 7) ;
- » vous appuyer sur les réseaux d'accompagnement et prendre conseil auprès de professionnels spécialisés (voir ci-après) ;
- » connaître les mécanismes de sortie positive du régime (voir le chapitre 13).

Se choisir une technique de maîtrise du stress

Que ce soit le yoga, la course à pied, la relaxation par le massage, la sophrologie ou simplement une promenade dans les bois, il est important de savoir ce qui vous permet de vous détendre et de garder du temps libre pour évacuer le stress.

Entreprise individuelle, certainement pas individualiste !

Que vous aimiez la solitude ou que vous recherchiez le contact avec les autres, une réalité

demeure : votre auto-entreprise est insérée dans un ensemble économique, un marché qui regroupe des clients, des concurrents ou partenaires, des prestataires... bref, vous êtes entrepreneur individuel mais vous n'êtes pas seul !

Parmi les critiques plus ou moins recevables adressées au régime de l'auto-entrepreneur, il a été dit que, contrairement aux sociétés de portage salarial, celui-ci contribuait à la construction d'une société toujours plus individualiste. Or, si l'auto-entrepreneur travaille *a priori* en solo, cela ne l'empêche aucunement de faire partie intégrante d'un ensemble économique et social. Son activité correspond à un besoin, elle a une raison d'être, elle a un sens.

Une des clés du bien-être de l'auto-entrepreneur est peut-être la conviction que son activité correspond à une attente précise et que, en tant qu'auto-entrepreneur, il participe à la vie économique de son pays : soulignons ici le fait que les auto-entrepreneurs ont généré 0,43 % du PIB de la France en 2016.

Un auto-entrepreneur bien accompagné en vaut deux

L'auto-entrepreneur, on l'a vu, est souvent seul. Face à lui-même, à ses décisions de chaque instant, à ses prises de risque, à son quotidien souvent fait de hauts et de bas. Contrairement aux idées reçues, l'auto-entrepreneur n'est pas accompagné seulement lors de son lancement, et c'est heureux ! Il existe en réalité, sur le marché, de nombreux organismes, aptes à conseiller, suivre, renforcer le projet, mettre en réseau. Tour d'horizon de cet océan de ressources...

Créer du réseau : participer aux rencontres et temps forts

Oui, c'est devenu presque une mode, une manière de penser, voire d'agir pour certains. Tout faire en réseau, penser réseau, partager. Un champ lexical du réseau est même né, qui mélange agréablement termes techniques, applications célèbres et fonctionnement collaboratif. On entend tellement de choses sur « le réseau » que l'expression en perd même son sens.

Avant tout, il faut garder en mémoire que faire du réseau n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un acte de vente, ce n'est pas une garantie de croissance, ni même de stabilité. L'exercice est périlleux, car il peut faire croire à une potentialité qui n'est que poudre aux yeux.

Les réseaux sociaux dans votre auto-entreprise ?

Le terme Web 2.0 se réfère à la deuxième génération du Web développement et design, qui met l'accent sur le social Networking. Nombreux sont ceux qui utilisent ce moyen de communication, de partage d'information, et de collaboration.

L'utilisation du Web 2.0 au sein d'une entreprise représente une nouvelle tendance appelée Business 2.0, qui favorise le travail d'équipe, concerne aussi bien la clientèle que la collaboration interne et externe, d'une manière transparente et à faible coût. Une fois que vous aurez compris la puissance de ces applications et leur utilisation possible au sein de votre entreprise, vous verrez quels outils précieux elles représentent (Facebook et ses pages Business et

Événement, Twitter et ses messages courts, LinkedIn et sa portée plus internationale, Viadeo, Xing, Wikipedia, YouTube et Dailymotion pour les vidéos commerciales, SlideShare pour vos présentations institutionnelles).



Essayez de gagner du temps en intégrant les flux RSS et en liant vos comptes les uns aux autres.

Finalement, faire du réseau n'est qu'une manière « moderne » et parfois « technologique » de communiquer à bas prix. Établir ces liens avec vos futurs clients, partenaires et fournisseurs peut aussi passer par là, avec ce que cela demande de clairvoyance de votre part : Quel temps je passe à développer mon réseau ? Quels moyens je dépense ? Mon message de communication est-il prêt ? Pour répondre à ces questions, allez faire un tour au chapitre 10 !

Les salons et forums professionnels

Ils sont nombreux et ont la grande cote en ces dernières années. Pour l'année 2018, c'est en tout 18 salons dédiés à l'entreprise qui auront eu lieu en France ! Assez inégalement répartis sur le territoire avec une forte concentration à Paris et

dans les grandes villes de province, ils proposent toujours le même type de service, à quelques nuances près. Souvent d'accès gratuit si vous vous y prenez à l'avance, ils vous permettront surtout de rencontrer et d'interagir tant avec les exposants qu'avec les visiteurs. Vous y trouverez facilement :

- » mille produits à acheter pour créer votre entreprise, vous développer ;
- » mille contacts pour vous faire accompagner dans les démarches (les organismes institutionnels sont presque toujours présents) ;
- » des thématiques particulières (services à la personne, green business, nouvelles technologies) ;
- » des médias de tous genres pour faire parler de vous, si vous savez les intéresser à votre projet.

Tab 11-1 Liste indicative des salons et forums les plus importants en 2018

Nom	Ville
Le forum des entrepreneurs	Perpignan
Salon des entrepreneurs	Paris
11 ^e tremplin entreprise	Paris

Salon international de l'entrepreneuriat des femmes	Nantes
Salon des entrepreneurs	Marseille
Franchise expo	Paris
Triomphe de la Création	Paris
Salon des services à la personne	Epernay
Salon de l'entreprise	Bordeaux
Forum de l'entrepreneuriat	Créteil
Salon des entrepreneurs	Lyon
Salon créer	Lille
Salon des micro-entreprises SME	Paris
Salon des entrepreneurs	Nantes
Salon des services à la personne	Paris

Les clubs d'auto-entrepreneurs

Le réseau virtuel, c'est bien, mais pas forcément l'idéal ! D'une part, certains d'entre vous n'ont pas accès à Internet ; d'autre part, l'idée de s'exposer sur la Toile en offrant à tous des informations personnelles ne plaît pas à tous,

surtout quand on sait combien la frontière entre vie privée et vie professionnelle est mince.

Les salons eux-mêmes ne répondent qu'en partie à cette exigence de rencontre physique, parce que tant par leur fréquence que par leur emplacement géographique, ils ne s'accordent pas à tous les styles, tous les rythmes de vie, toutes les situations. Quelques initiatives autour du régime ont été lancées pour mettre en place un forum itinérant, ou une caravane qui passe de ville en ville... On ne peut que saluer ces idées qui apportent de l'information et créent un événement d'ampleur.

Mais on ne dira jamais assez que seul un suivi régulier peut offrir un accompagnement de qualité. Si l'auto-entrepreneur visite un forum une fois par an, il n'en sera pas moins seul, moins perdu quant à ses démarches et à ses questions qu'il n'osera finalement poser à personne, sous prétexte que ce sont des questions bêtes, ou des sujets trop précis, trop spécifiques, n'intéressant personne...

Les clubs d'auto-entrepreneurs sont là pour vous apporter ce suivi et cette proximité, à la fois

géographique et de situation, avec d'autres créateurs. Vous y apprécierez :

- » la régularité des réunions, leur tenue dans des lieux différents à chaque fois, pour une meilleure accessibilité ;
- » l'éventail des questions et des sujets traités ;
- » le fonctionnement participatif, permettant à chacun de proposer une étude, un sujet à aborder ;
- » la structuration en trois temps forts : questions-réponses sur le régime, intervention d'un expert sur un sujet ciblé, échange convivial autour d'un verre.

Les organismes d'accompagnement

Ce sont des structures dédiées à votre accompagnement, pour certaines séculaires (les organismes consulaires en font partie), pour d'autres beaucoup plus jeunes (la Fédération des autoentrepreneurs a 10 ans d'existence). Elles sont regroupées pour interagir et se coordonner au sein du Comité synergie réseau, comité piloté par

l'AFE, et dont la mission est de trouver des synergies intéressantes entre ces structures. Celui-ci peut par exemple mettre en place de nouveaux outils d'aide au développement, préparer les formations des conseillers, évoquer les axes de communication sur le régime de l'auto-entrepreneur auprès des institutions locales...

Sur le terrain, ces structures permettent :

- » l'accompagnement et la formation des auto-entrepreneurs, sous la forme de rencontres, de journées de formations, de conférences, de suivi ;
- » une aide sur la gestion et l'expertise comptable, notamment grâce à un réseau établi d'experts prêts à soutenir l'auto-entrepreneur dans les tâches plus techniques ;
- » l'établissement d'un réseau d'entrepreneurs, grâce aux clubs locaux de créateurs ;
- » la recherche de financements.

Tab 11-2 Liste indicative des organismes les plus importants

Nom de l'organisme	Site Web
Centres et associations	http://www.anprecega.com

de gestion agréés	
Chambres de commerce et d'industrie	http://www.creation.cci.fr
Chambres de métiers et de l'artisanat	http://www.artisanat.fr
Couveuses d'entreprises	http://www.uniondescouveuses.eu
France Initiative	http://www.france-initiative.fr
Réseau boutiques de gestion	http://www.boutiques-de-gestion.com
Réseau entreprendre	http://www.reseauentreprendre.org
CER France	http://www.conseil-auto-entrepreneur.fr
Les experts-comptables	http://www.experts-comptables.fr
la Fédération des auto-entrepreneurs	http://www.federation-auto-entrepreneur.fr
ADIE	http://www.adieconnect.fr
ONIFF - PL	http://www.formapl.fr
EGEE	http://www.egee.asso.fr

La formation de l'auto-entrepreneur

Nous l'avons vu : tous les auto-entrepreneurs sont redevables d'une contribution à la formation professionnelle (CFP) de :

- » 0,3 % du chiffre d'affaires annuel pour une activité artisanale ou de prestation de service non basée en Alsace ;
- » 0,17 % du chiffre d'affaires annuel pour une activité artisanale basée en Alsace ;
- » 0,1 % du chiffre d'affaires annuel pour les commerçants ;
- » 0,2 % du chiffre d'affaires annuel pour les prestataires de services et professions libérales.

Elle est à verser, avec les autres cotisations, chaque mois ou chaque trimestre en fonction des échéances choisies. Elle donne droit pour les artisans et commerçants, après une année de cotisation, et pour les professions libérales dès la première déclaration de chiffre d'affaires non nul, à un crédit de formation qui varie en fonction de votre code APE, entre 600 et 1 500 euros par an. Les professions libérales ont accès à des crédits

supplémentaires pour les VAE, formation de reconversion et formation de longue durée.

Cette somme est prélevée directement par l'ACOSS puis reversée directement aux Fonds de Formation (FAF) qui rembourse ensuite le coût de formation à l'indépendant, qui doit donc faire l'avance. Vous n'avez qu'à choisir une formation qui vous manque dans le développement de votre entreprise et à faire votre demande de financement auprès de ces organismes, avant que ne commence la formation de vos rêves :

- » le FAFCEA pour une activité artisanale (formation en lien avec votre métier) et votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale (formations dites transversales) ;
- » l'AGEFICE pour une activité commerciale ;
- » le FIFPL pour une prestation de service et les professions libérales.

Les actions de formation sont ouvertes dans des domaines très larges :

- » Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

- » Les actions d'adaptation et de développement des compétences ;
- » Les actions de promotion professionnelle ;
- » Les actions de prévention ;
- » Les actions de conversion ;
- » Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
- » Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise, et à la gestion ;
- » Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
- » Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
- » Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.

On le voit bien, le panel de formations est ouvert, les opportunités nombreuses et les idées pour se perfectionner ne manqueront pas. Un bon conseil ? Prenez le temps, un à deux jours par an,

de vous former sur un sujet précis : votre compétence s'en trouvera améliorée, et votre professionnalisme aussi !



La réforme du Droit Individuel à la formation (DIF) a abouti à la création du Compte Personnel de Formation (CPF). Ce compte valable à vie vous permet de bénéficier de vos droits acquis comme salarié pour vous former à la création d'entreprise. Voyez avec le Pôle Emploi comment vous pouvez vous inscrire à ces formations :

- » Dirigeant d'entreprise
- » Entrepreneur-dirigeant
- » Manager dirigeant
- » Cadre-dirigeant de TPE/PME
- » Entrepreneur de petite entreprise
- » Accompagnement VAE
- » Socle de compétences

Votre Compte Personnel de Formation est accessible sur le site <http://www.moncompteformation.gouv.fr>.

PARTIE 4

LIBRES COMME L'AIR



DANS CETTE PARTIE...

L'un des deux adjectifs qui caractérisent le mieux l'auto-entrepreneur, on l'a dit, c'est libre, l'autre étant son corollaire, responsable. Être libre signifie certes pouvoir organiser son temps de travail à son gré et prendre librement des décisions au sujet de son activité. C'est aussi pouvoir se forger sa propre opinion sur un régime qui a des qualités et des limites. C'est aussi, éventuellement, mettre un point final à son aventure d'auto-entrepreneur. Tel est l'enjeu de cette partie : être un auto-entrepreneur libre et être libre face au régime de l'auto-entrepreneur. Il s'agit donc ici de prendre un peu de hauteur en regardant l'historique de ce régime si jeune et en écoutant les critiques qui lui sont adressées. Enfin, on le verra, mettre un terme à son auto-entreprise est aussi simple que de l'avoir créée, c'est, là encore, une forme de liberté.

Chapitre 12

Historique et polémiques : la vie du régime

DANS CE CHAPITRE

- » Petite histoire du régime de l'auto-entrepreneur
 - » Pas de fiction : les couacs et les frictions !
-

Belle idée venue d'outre-mer, arnaque libérale ou révolution économique : on a tout dit et tout entendu en 9 ans de vie d'un régime déjà largement controversé et plébiscité.

Tellement plébiscité d'ailleurs que nos voisins d'Europe regardent avec un œil de plus en plus attentif ce que la France a bien pu mettre en œuvre, qui fasse tant de bruit. La loi Novelli vit en effet bien des rebondissements : c'est preuve qu'elle vit bien, qu'elle se débat et s'impose, finalement assez naturellement, dans la société française.

L'historique du régime de l'auto-entrepreneur

Depuis le 4 août 2008, nous présentons en quelques grands points les principales dates qui ont façonné le régime, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aménagements, élargissements, restrictions et précisions en font son quotidien.

La mise en place progressive

4 août 2008 : la loi de modernisation de l'économie (LME) n° 2008-776 est votée sous le signe de l'urgence par l'Assemblée nationale, pour contrer la crise mondiale majeure qui s'installe. Le régime de l'auto-entrepreneur y est inclus.

1^{er} janvier 2009 : entrée en vigueur du régime, les décrets d'application ayant été signés quelques jours auparavant.

17 février 2009 : les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent désormais être exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur. Cette ouverture permet de rattacher une bonne centaine d'activités diverses à ce régime.

1^{er} mai 2009 : les taux spécifiques pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ACCRE sont fixés ; les auto-entrepreneurs dans ce cas pourront désormais se lancer plus facilement.

1^{er} août 2009 : actualisation trimestrielle du montant du RSA pour les auto-entrepreneurs. Le décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009 adapte les modalités de calcul du RSA pour les auto-entrepreneurs : pendant les trois premiers mois de l'activité, les auto-entrepreneurs peuvent désormais cumuler en totalité leurs allocations avec les revenus tirés de leur activité professionnelle. Ensuite, le niveau d'allocation alloué est apprécié trimestriellement en fonction de l'évolution des ressources. Pour l'attribution ou la révision du RSA, le revenu des auto-entrepreneurs est apprécié à partir des déclarations de chiffre d'affaires réalisées tous les mois ou tous les trimestres selon la périodicité choisie.

1^{er} novembre 2009 : élargissement des conditions d'accès pour les fonctionnaires. Le cumul est désormais autorisé sans limitation de durée dans certaines situations et activités exercées.

16 décembre 2009 : mise en place des taux spécifiques pour les auto-entrepreneurs d'outre-mer. Le décret du 16 décembre 2009 fixe des taux réduits qui permettent de rendre pleinement compatibles le régime de l'auto-entrepreneur et le régime de cotisations sociales allégées déjà en vigueur dans les DOM ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

31 décembre 2009 : le régime est aménagé ; 36 mois d'inactivité sont autorisés au lieu de 12, avant un passage automatique au régime micro.

1^{er} avril 2010 : l'immatriculation au répertoire des métiers et la vérification des diplômes pour les professions artisanales réglementées exercées à titre principal sont rendues obligatoires.

24 juin 2010 : un décret apporte des précisions sur la validation d'un trimestre de retraite en auto-entrepreneur. Pour valider un trimestre de retraite, il faudra désormais dépasser un montant minimum de CA, que vous ayez ou non exercé votre activité tout au long de l'année. Vous devez déclarer par an un CA au moins égal à :

» 6 111 euros pour une activité commerciale ;

- » 3 544 euros pour une activité de prestation de services commerciale ou artisanale ;
- » 2 685 euros pour une activité libérale relevant de la SSI ou de la CIPAV.

29 juillet 2010 : le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés précise que seuls les auto-entrepreneurs immatriculés au RM ou au RCS peuvent recourir à la domiciliation collective.

10 août 2010 : un rescrit fiscal précise que dorénavant les auto-entrepreneurs sont considérés comme tout autre créateur d'entreprise. Leur accompagnateur peut donc bénéficier de la réduction d'impôt s'il justifie d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction, est agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi et a signé une convention d'une durée minimale de deux mois avec l'auto-entrepreneur. Dans cette convention, l'accompagnateur s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur de l'entreprise

l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

20 septembre 2010 : Hervé Novelli annonce la création d'un nouveau régime, l'Auto-Entreprise à Responsabilité Limitée (AERL), pour mieux protéger les très jeunes auto-entrepreneurs. Elle entre en vigueur le 1^{er} janvier 2011. L'auto-entrepreneur de moins de 18 ans pourra lister la partie du patrimoine personnel qu'il affectera à son activité en indépendant. Pour créer son activité, le mineur devra présenter l'autorisation de ses deux parents ou de ses administrateurs légaux.

Novembre 2010 : « scandale » de la CFE (cotisation foncière des entreprises) envoyée à plus de 100 000 auto-entrepreneurs qui n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires, ou en avaient réalisé moins que le montant demandé (effet confiscatoire). Action forte de la Fédération des auto-entrepreneurs pour obtenir l'exonération complète de tous les auto-entrepreneurs pendant 3 ans.

1^{er} janvier 2011 : lors de l'examen du projet de loi de Finances pour 2011, les sénateurs adoptent deux amendements concernant les auto-

entrepreneurs, dont un qui officialise l'aménagement du régime de la cotisation foncière des entreprises décidé par Bercy début décembre 2010 :

» L'article 1464 K du Code général des impôts est modifié par l'article 66 septies du projet de loi afin d'étendre l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) à tous les auto-entrepreneurs pendant les trois premières années de leur activité.

» Le texte assujettit les auto-entrepreneurs à la formation professionnelle, à compter de 2011, comme les autres travailleurs indépendants. La contribution à la formation professionnelle sera calculée en pourcentage du chiffre d'affaires :

- 0,1 % pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale,
- 0,3 % pour une activité artisanale ou de prestation de service non basée en Alsace,
- 0,17 % pour une activité artisanale basée en Alsace,
- 0,2 % pour les auto-entrepreneurs exerçant une activité libérale affiliée à la CIPAV.

Selon le même projet de loi de finances, les seuils de chiffre d'affaires seront en 2011 de :

- » 81 500 euros HT pour une activité d'achat / revente (Ventes de marchandises - Micro-BIC), avec un seuil de tolérance de 89 600 euros.
- » 32 600 euros HT pour une activité de prestations de services (Micro-BNC), avec un seuil de tolérance de 33 600 euros.

Le plafond annuel de la sécurité sociale est revu à 35 352 euros, le montant minimum des indemnités journalières est revu à 19,37 euros par jour, tandis que le montant maximal est revu à 48,43 euros. Le revenu fiscal de référence pour opter pour le prélèvement fiscal libératoire est revu à 26 030 euros par part du foyer fiscal.

Les sénateurs ont aussi validé l'obligation de déclaration : l'auto-entrepreneur doit déclarer tous les mois ou tous les trimestres son chiffre d'affaires, même si celui-ci est nul, sous peine de pénalités à payer.

Deux autres points sont à mentionner :

- » la loi raccourcit de 36 à 24 mois civils et de 12 à 8 trimestres civils consécutifs la période pendant laquelle un travailleur indépendant qui a

opté pour le régime de l'auto entrepreneur peut continuer à en bénéficier en n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires ou de recettes ;

- » la règle du *prorata temporis*, non appliquée de manière exceptionnelle pour les années 2009 et 2010, sera bien appliquée en 2011. Pour ceux qui deviennent auto-entrepreneurs en 2011, attention donc à bien calculer le seuil de chiffre d'affaires autorisé en fonction de votre date d'inscription dans l'année.

5 janvier 2011 : élargissement des conditions d'accès au régime pour les militaires en congé de reconversion ou à moins de deux ans de la limite de la retraite (loi n°2011-14 du 5 janvier 2011, JO du 6 janvier 2011).

20 janvier 2011 : élargissement des activités éligibles au régime pour les fonctionnaires en activité (décret n°2011-82 du 20 janvier 2011).

Février 2011 : publication des nouveaux calculs de droits à la retraite par le RSI.

Novembre 2011 : Charles de Courson, député Nouveau Centre, propose par amendement de forcer les auto-entrepreneurs à faire contrôler leurs comptes ; l'amendement est rejeté.

Octobre 2012 : le PLFSS 2013 propose une augmentation des charges sociales de 3 points, augmentation qui est appliquée au premier janvier 2013.

Novembre 2012 : vingt-quatre députés UMP déposent une proposition de loi pour limiter l'exercice du régime à 18 mois, mais la proposition n'est pas examinée.

12 novembre 2012 : le gouvernement prolonge l'exonération de la CFE pour une quatrième année supplémentaire.

10 avril 2013 : le rapport de l'IGF-IGAS est rendu public, Sylvia Pinel annonce une réforme du régime avec pour premier axe l'abaissement des plafonds de chiffre d'affaires maximal.

27 juin 2013 : publication du rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois sur l'application du régime de l'auto-entrepreneur, par M. Philippe Kalterbach et M^{me} Muguet Dini.

21 août 2013 : Sylvia Pinel présente le projet de loi en Conseil des Ministres. Le projet de loi est bloqué suite aux actions des « Poussins » et une

commission parlementaire est chargée de reprendre le dossier.

1^{er} octobre 2013 : lancement de la commission Grandguillaume sur la simplification et l'harmonisation de l'entrepreneuriat individuel.

18 décembre 2013 : le rapport de la commission Grandguillaume est remis au Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault.

18 juin 2014 : la loi Pinel relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE est votée par le Parlement après une commission mixte paritaire.

Novembre 2014 : la CFE est exigée pour la première fois, les auto-entrepreneurs créés entre 2009 et 2011 la payent.

1^{er} janvier 2015 : la réforme Pinel entre en application. Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs baissent de 0,7 à 1,7 %, mais l'immatriculation devient obligatoire pour les commerçants et les artisans, ainsi que le paiement de la Taxe pour Frais de Chambre. Le suivi du Stage Préalable à l'Installation est rendu obligatoire pour les nouveaux artisans auto-entrepreneurs et l'obligation est actée pour certains métiers artisanaux de mentionner sur

leur facture et devis leur assurance. Enfin, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité est ancrée dans la loi.

1^{er} avril 2015 : le montant de l'aide à la reprise/création d'entreprise (ARCE), qui permet de toucher 50 % de son capital de droits à allocation (25 % de suite, 25 % six mois après) en renonçant à l'autre moitié est ramené à 45 %.

1^{er} mai 2015 : un décret signé par Manuel Valls abaisse le montant des prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie et maternité des auto-entrepreneurs qui déclarent un chiffre d'affaire inférieur à 10 % du plafond maximal.

6 mai 2015 : un amendement au projet de loi Macron est adopté au Sénat pour faire bénéficier du « Crédit d'impôt famille » (CIFAM) aux auto-entrepreneurs. Il permettrait de rembourser les versements effectués directement par l'entrepreneur individuel en contrepartie de prestations d'accueil des enfants à charge de moins de 3 ans et des prestations de services à la personne.

2016 : loi sapin, CIPAV. Enquête sur les auto-entrepreneurs et sur les comptes bancaires.

Printemps 2016 : loi Sapin et volonté de simplification.

Été 2016 : enquête sur l'Ubérisation et sur son impact sur le chiffre d'affaires.

PLFSS 2017 : travail de fond sur la CIPAV et volonté de rejoindre le RSI pour les auto-entrepreneurs en profession libérale, afin de bénéficier des indemnités journalières, notamment.

2017 : Présidentielles, logiciel Anti-Fraude. Mobilisation face à l'obligation généralisée d'un logiciel de facturation certifié anti-fraude pour tous les auto-entrepreneurs.

PLFFS 2018 : hausse des plafonds de chiffre d'affaires et grand plan pour l'indépendant, annoncé par le Premier Ministre Édouard Philippe.

Les évolutions demandées

16 décembre 2009 : dépôt d'un amendement au Sénat par la CAPEB (Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment).

24 mars 2010 : débat au Sénat sur la limitation du régime à trois ans. Un amendement déposé par Jean Arthuis est rejeté au Sénat.

6 juillet 2010 : le gouvernement propose une modification législative supprimant la règle du *prorata temporis* qui régit le calcul des seuils de chiffre d'affaires, évolution finalement rejetée.

Printemps 2011 : les organisations professionnelles agissent pour rendre le régime accessible aux militaires en activité, améliorer la formation des auto-entrepreneurs, sécuriser Internet où de nombreux sites continuent de faire payer l'inscription gratuite, lutter contre les sociétés privées qui vendent une prestation publicitaire sur des annuaires en utilisant le signe du RSI, favoriser l'accès au financement et à l'assurance grâce notamment à l'épargne de proximité, œuvrer à la mise en place d'un mode de calcul de la CFE qui soit juste et similaire aux autres professions, professionnaliser les créateurs par un label, favoriser les regroupements d'auto-entrepreneurs...

Janvier 2012 : la Fédération des auto-entrepreneurs publie son premier livre Blanc pour demander douze évolutions du régime (formation,

CFE, fléchage des fonds de formation, élargissement de la simplification aux autres régimes...).

Décembre 2013 : la Fédération des auto-entrepreneurs publie son second livre Blanc pour demander qu'à la suite de la Commission Grandguillaume, les régimes de la création d'entreprise soient fusionnés en un seul : l'auto-entrepreneuriat.

Janvier 2017 : la Fédération des Auto-Entrepreneurs publie son 3^e livre blanc dans le but de présenter une vision et 17 mesures pour un renouveau du travail indépendant à l'occasion des présidentielles.

Les polémiques autour du régime

Propulsé sur le devant de la scène par ses créateurs, scruté par les médias, décortiqué par ses détracteurs, le régime de l'auto-entrepreneur a fait – et fait encore ! – beaucoup parler de lui. Comme il a été dit dans l'introduction, ce livre n'a pas vocation à faire la promotion à tout crin du régime : il n'est pas question ici de ne mettre en

valeur que les avantages qu'il présente, sans regarder ses limites. Il ne s'agit pas non plus de faire comme s'il emportait l'adhésion de tout un chacun. Bien des voix se sont élevées contre lui, il est essentiel de comprendre les raisons de cette opposition. Charge au lecteur de se faire sa propre opinion.

Déloyal or not ?

Parmi les voix qui s'élèvent contre le régime, celle des artisans se fait particulièrement entendre : il n'est pas abusif de dire qu'ils sont ses principaux adversaires déclarés. Leur rengaine : les autoentrepreneurs constituent une concurrence déloyale. Voici les arguments de cette opposition, portés notamment par deux organisations représentantes des artisans (l'Union professionnelle artisanale (UPA) et la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)) :

- » Les auto-entrepreneurs ne facturent pas la TVA : ils peuvent donc afficher des prix 20 % moins chers que leurs confrères.

- » Autre argument contre le régime, les organisations professionnelles artisanales se plaignent que les auto-entrepreneurs ne doivent pas justifier de leur qualification professionnelle.
- » Enfin, le caractère facultatif de l'immatriculation au répertoire de métiers a nourri la colère de cette corporation.

En réponse aux deux dernières critiques, peuvent être retournés les arguments suivants :

- » Depuis le 1^{er} avril 2010, tout auto-entrepreneur exerçant une activité artisanale doit pouvoir justifier de la possession des diplômes nécessaires à son activité (voir le chapitre 3).
- » Depuis le 1^{er} janvier 2015, tout auto-entrepreneur exerçant une activité artisanale doit s'immatriculer au répertoire des métiers (voir le chapitre 3).

Le « miroir aux alouettes » : les chiffres du chômage

Autre critique formulée à l'encontre du régime, ce dernier serait un moyen pour le pouvoir politique en place de dégonfler les chiffres du chômage. Cette critique repose sur les deux points suivants :

il est valorisant de créer sa propre entreprise et la déclaration en tant qu'auto-entrepreneur est une démarche administrative très facile à accomplir, si bien que bon nombre de demandeurs d'emploi pourraient être tentés de se déclarer auto-entrepreneurs.

Il est difficile de dire ce qu'il en est. On constate que les demandeurs d'emploi ayant créé une auto-entreprise choisissent le versement mensuel partiel de leurs allocations et restent donc majoritairement inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. De plus, chacun sait que le régime de l'auto-entrepreneur ne permet pas de cotiser pour le chômage : mieux vaut avoir un projet solide avant de se lancer et de quitter le statut de demandeur d'emploi.

La dérive du salariat déguisé

Il peut être bien tentant, lorsque l'on est chef d'entreprise, de licencier un salarié en lui proposant de devenir auto-entrepreneur et en l'assurant de passer des contrats de prestation avec lui. Cette dérive a été étudiée au chapitre 7 de ce livre ; son existence fragilise le régime de l'auto-entrepreneur en le détournant de son

objectif initial. Les chiffres publiés par les études et les rapports de l'URSSAF sont pour l'heure très faibles, estimant que le phénomène toucherait environ 3 % des auto-entrepreneurs.

Un excès d'excitation ?

L'excitation médiatique autour du régime a pu lui jouer un mauvais tour : celui de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Le régime de l'auto-entrepreneur n'est pas LA réponse au chômage, LA réponse à la crise économique, LA solution à tous les problèmes. Il permet de démarrer une activité facilement d'un point de vue administratif, si bien que les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat sont aujourd'hui plus facilement franchissables. Reste qu'être entrepreneur est un choix contraignant qui ne peut convenir à tous et qui nécessite des qualités précises.

Chapitre 13

Quitter le régime : simple comme bonjour !

DANS CE CHAPITRE

- » Quitter le régime comme on saute sur un tremplin
 - » Une sortie contrainte et forcée
-

Que ce soit par la petite porte ou par la grande, sortir du régime de l'auto-entrepreneur est simple comme bonjour. Aussitôt dit, aussitôt fait, comme il vous a été facile de devenir auto-entrepreneur, il vous sera éventuellement facile de ne plus l'être. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : soit le régime de l'auto-entrepreneur a été pour vous le moyen de tester votre idée et a servi de tremplin pour votre projet, et ce dernier ayant pris de l'ampleur, le régime n'est plus adapté ; soit vous êtes en difficulté, vous ne faites aucun chiffre d'affaires ou avez des dettes trop importantes pour continuer... Dans les deux

situations, vous pouvez très facilement tourner la page de cette aventure et continuer votre chemin vers d'autres horizons. Voyons cela d'un peu plus près.

Sortir par la grande porte...

Évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite !

Souvenez-vous : il y a dix mois à peine, vous démarriez l'aventure, fébrile, enthousiaste et peut-être un peu nerveux. Vous saviez que votre idée était la bonne mais, vous disiez-vous, tous les créateurs ne pensent-ils pas qu'ils ont eu l'idée du siècle ? Oui, seulement vous, vous avez eu raison d'y croire. Votre projet a tellement bien marché que le régime sous lequel il est né n'est plus adapté : ses vêtements sont devenus trop petits, ils craquent !

Le dépassement de chiffre d'affaires

Le régime de l'auto-entrepreneur est applicable dans les limites annuelles de 70 000 euros pour un prestataire et 170 000 euros pour les ventes de biens. Mais vous devez retenir deux plafonds :

- » En cas de dépassement des seuils de 35 200 ou 91 000 euros, vous perdez le bénéfice de la franchise en base de TVA. Vous conservez les régimes micro-fiscal et micro-social.
- » En cas de dépassement des seuils de 70 000 ou 170 000 euros, vous perdez les régimes micro-fiscal et micro-social, et passez au régime réel ou de la déclaration contrôlée l'année suivante. Le régime micro-social cesse à compter du 31 décembre de la même année. L'option pour le versement fiscal libératoire cesse rétroactivement au 1^{er} janvier de l'année au cours de laquelle le dépassement est intervenu : vous devez donc déclarer votre chiffre d'affaires sur la déclaration de revenus, et les impôts ajusteront ce que vous devez, en regard de ce que vous avez déjà payé.



Le régime micro-fiscal s'applique en 2018 de plein droit à toute entreprise dont le chiffre d'affaires de 2017 n'a pas dépassé les plafonds suivants :

- » 70 000 euros pour les services, les locations meublées et l'artisanat,
- » 170 000 euros pour l'achat-revente et l'hébergement (hors locations meublées).

Le micro-entrepreneur règle son impôt sur une base forfaitaire et peut opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.



Le régime micro-fiscal entraîne automatiquement l'option pour le régime micro-social simplifié pour les cotisations et contributions sociales. Il s'agit de la règle bien connue du **paiement des charges sociales de manière proportionnelle au chiffre d'affaires**.

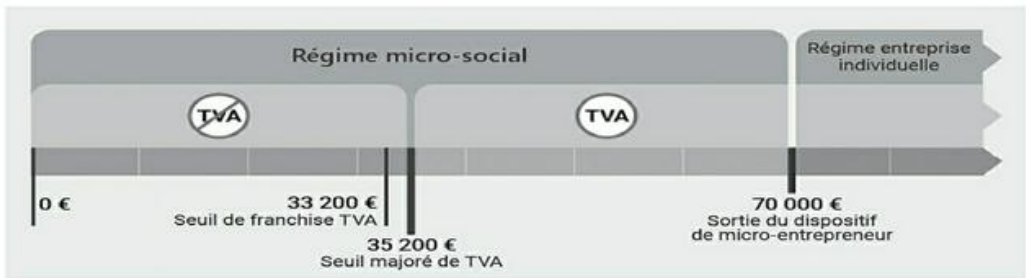


Fig 13-1 Les plafonds du régime



Les seuils de chiffre d'affaires sont valables pour une année civile complète. Si l'activité a débuté en cours d'année, le chiffre d'affaires réalisé se calcule au prorata du nombre de jours d'activité effective.

Tab 13-1 Exemple de dépassement des seuils pour une activité de vente¹

Année	Chiffre d'affaires	Régime d'imposition
-------	--------------------	---------------------

réalisé		
2008	70 000 €	
2009	79 000 €	Franchise et régime micro car CA 2008 (année précédente) $\leq$ 82 200 €.
2010	83 000 € (année du dépassement)	Franchise et régime micro car CA 2009 (année précédente) $\leq$ 82 200 € et CA 2010 (année en cours) $\leq$ 90 300 €.
2011	87 000 € (année suivant celle du dépassement)	Franchise et régime micro car CA 2010 (année précédente) compris entre 82 200 € et 90 300 € et CA 2009 (pénultième année) $\leq$ 82 200 € et CA 2011 (année en cours) $\leq$ 90 300 €.
2012	70 000 €	Pas de franchise : régime simplifié d'imposition en 2012 car CA 2011 (année précédente) compris entre 82 200 € et 90 300 € et CA 2010 (pénultième année) $>$ 82 200 €. Les seuils permettant de bénéficier de la franchise ne sont pas respectés.
2013	87 000 € (année du	Franchise et régime micro car CA 2012 (année précédente) $\leq$ 82 200 €

	dépassement)	et CA 2013 (année en cours) $\leq$ 90 300 €.
2014	95 000 € (année suivant celle du dépassement)	Franchise ¹ et régime micro car CA 2013 (année précédente) compris entre 82 200 € et 90 300 € et CA 2012 (pénultième année) $\leq$ 82 200 € ¹ jusqu'au premier jour du mois de l'année 2014 (année en cours) au cours duquel le seuil de 90 300 € est dépassé.
2015	90 000 €	Pas de franchise : régime simplifié d'imposition en 2015 car CA 2014 (année précédente) $>$ 82 200 €.

La volonté de changer de régime

L'auto-entrepreneur peut faire le choix de renoncer au régime micro-social simplifié ou au régime de la micro-entreprise : il n'est alors plus auto-entrepreneur.

Les raisons de ce choix

Elles sont le pendant de ce qui a déjà été dit au chapitre 2 sur les activités pour lesquelles le régime n'est pas bien adapté. Elles sont principalement les suivantes :

- » **L'activité exercée est telle que la franchise en base de TVA s'avère un handicap.** Il peut dans ce cadre opter pour le régime de TVA mais rester auto-entrepreneur !
- » **Les charges de fonctionnement sont lourdes :** l'entrepreneur souhaite pouvoir les déduire de son assiette d'imposition. Il passe donc au régime réel.
- » **L'activité est risquée :** l'entrepreneur individuel qui avait fait le choix initial du régime de l'auto-entrepreneur souhaite pouvoir protéger au mieux son patrimoine personnel, il crée une société.

Passer au régime réel

Rappelons qu'un auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel déclaré en tant que tel au registre national des entreprises (RNE), tenu par l'INSEE. En sortant du régime de l'auto-entrepreneur, vous ne créez donc pas forcément une nouvelle entreprise : nul besoin de radiation ou de cessation d'activité ! Vous poursuivez tout

simplement votre activité en tant qu'entrepreneur individuel avec un régime fiscal et social différent, qu'on appelle le régime réel.

- » Vous garderez le numéro d'identification SIREN, qui vous a été attribué par l'INSEE ;
- » Votre changement de régime fiscal n'entraînera pas forcément votre sortie du régime micro-social simplifié : vous pouvez cumuler deux régimes différents.

Cette option pour le régime réel doit être effectuée avant le :

- » 1^{er} février de la première année au titre de laquelle vous souhaitez sortir du régime de la micro-entreprise, si votre activité est commerciale ou artisanale ;
- » 30 avril de l'année suivante si vous exercez une profession libérale.

Vous serez imposé sur la base des bénéfices réellement réalisés et vous devrez à cet effet respecter un certain nombre d'obligations comptables et déclaratives. Vous déduirez ainsi de votre chiffre d'affaires vos charges réelles, y compris l'amortissement de vos immobilisations (matériel, mobilier, véhicule utilitaire, etc.).

Vous établirez des factures comportant la TVA. En contrepartie, vous récupérerez la TVA payée sur vos achats de biens et services.

Si votre entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu, vous pourrez adhérer, selon votre activité, à un organisme de gestion agréé (OGA) ou encore recourir à un expert-comptable conventionné par l'administration fiscale pour bénéficier d'avantages fiscaux.

Sur le plan social enfin, vous resterez affilié à la Sécurité sociale des Indépendants et vos cotisations seront calculées et payées :

- » soit selon les règles du micro-social (tant que vous restez sous les plafonds de 70 000 ou 170 000 euros ;
- » soit selon les règles classiques avec prélèvement annuel. La SSI a le projet de créer une autoliquidation des cotisations sociales pour ces cas là. Vous ne pourrez plus payer vos cotisations mensuellement ou trimestriellement sur la base du chiffre d'affaires réalisé. Vous devrez ainsi verser des cotisations en cours d'année, calculées sur la base de vos revenus réels versés au mois le mois.

Passer au régime auto-entrepreneur

Oui, car c'est aussi possible dans l'autre sens ! Les entrepreneurs individuels qui ont dépassé 35 200 euros (ou 91 000 euros) en 2017 ne seront pas au régime réel en 2018. Ils seront aux régimes :

- » micro-fiscal,
- » micro-social,
- » TVA collectée et récupérée dès le premier euro.

Ils peuvent néanmoins **formuler une option au régime réel jusqu'au 3 mai 2018.**

Autre cas : les auto-entrepreneurs qui étaient :

- » entre 33 200 et 35 200 euros pour la seconde année consécutive en 2017,
- » ou entre 82 800 et 91 000 euros pour la seconde année consécutive en 2017,

seront, en 2018, aux régimes :

- » micro-fiscal,
- » micro-social,
- » TVA collectée et récupérée dès le premier euro.

Ils peuvent néanmoins **formuler une option au régime réel jusqu'au 3 mai 2018.**

Les entrepreneurs individuels situés entre 33 200 et 70 000 euros en 2017 (ou 82 800 et 170 000 euros) qui avaient opté pour le régime réel seront, en 2018, aux régimes :

- » réel fiscal,
- » social des travailleurs non-salariés avec cotisation minimale,
- » TVA collectée et récupérée dès le premier euro.

Ils peuvent néanmoins **formuler une option pour le régime micro jusqu'au 31 janvier**, et ce, chaque année !

Enfin, les entrepreneurs individuels situés entre 33 200 et 70 000 euros en 2017 (ou 82 800 et 170 000 euros), qui étaient au réel sans avoir exercé d'option pour le réel seront en 2018 aux régimes :

- » micro-fiscal,
- » micro-social,
- » TVA collectée et récupérée dès le premier euro.

Ils peuvent néanmoins **formuler une option au régime réel jusqu'au 3 mai 2018** et deviennent auto-entrepreneurs par défaut !

Créer une société

La création d'une société est plus complexe : vous devrez procéder à la radiation de votre entreprise individuelle et évaluer la valeur de ses actifs corporels (matériel, outillage, marchandises, etc.) et incorporels (clientèle, non commercial, droit au bail, etc.).

Vous créerez parallèlement une société et transférerez votre activité dans cette nouvelle structure, suivant l'une des trois modalités suivantes :

- » cession d'activité ;
- » apport en capital ;
- » location gérance.

Dans le cas d'une cession d'un fonds de commerce d'auto-entreprise vers une SARL, il vous faut savoir que :

- » Vous serez imposé à hauteur de 29,5 % sur la plus-value mais elle sera différée à la vente de la

SARL ;

- » La SARL qui achète le fonds ne règle que les frais d'enregistrement égaux à 3 % du prix de cession, et seulement si le fond vaut plus de 23 000 euros ;
- » Votre apport en nature doit être validé par un commissaire aux apports sauf si le fonds est valorisé à moins de 30 000 euros ; et la valeur du fonds ne dépasse pas la moitié du capital social final.

UN EXEMPLE DE TRANSFORMATION D'ENTREPRISE

Monsieur Durant est auto-entrepreneur et veut transformer son entreprise en SARL. Il cède (à sa société en création) son fonds pour une valeur de 10 000 €. Sa plus-value = 10 000 € puisqu'il a créé ce fonds de commerce de toutes pièces.

Son imposition devrait être de 2 950 € mais il ne la devra à l'État que lors de la vente de la SARL (s'il la vend un jour). Comme le fonds vaut moins de 23 000 €, la SARL ne règle aucun frais d'enregistrement.

Monsieur Durant constitue une SARL au capital de 25 000 €. Donc son fonds ne représente que 40 % du capital social final : il n'a donc pas besoin d'un commissaire aux apports.

Céder son affaire

Il faut enfin savoir que l'auto-entreprise, comme une entreprise classique, peut faire l'objet d'une vente. Pour cela, deux démarches sont à effectuer :

- » **Tout d'abord, prendre conseil auprès d'un avocat** du droit des affaires pour l'estimation de la valeur de l'auto-entreprise ;
- » **Puis déposer un imprimé spécifique (P2)** au centre de formation des entreprises dont l'auto-

entreprise en question dépend.

... ou sur la pointe des pieds

Vous n'avez pas eu de temps à consacrer à votre auto-entreprise, un ennui de santé vous a empêché de travailler, vous n'avez pas pris le temps de faire une étude de marché soignée, vous avez démarré une activité parce que c'était simple à faire, mais vous ne l'avez pas développée : pas de panique, arrêter son activité est aussi très simple.



Si la cessation de votre activité, pour quelque motif que ce soit, est pour vous un échec, prenez bien le temps d'étudier les raisons de cet échec et d'en tirer les conclusions qui vous aideront à ne pas revivre une telle situation.

La cessation d'activité

Voici la démarche à effectuer pour mettre fin volontairement à son activité d'auto-entrepreneur :

- » **Via Internet**, il faut aller sur le site officiel et sélectionner « Modifier/cesser son activité » en

page d'accueil, puis « Cesser définitivement votre activité ».

- » **Par courrier**, il faut adresser une déclaration de cessation d'activité au CFE auprès duquel on est inscrit. Un formulaire normalisé (Cerfa n° 13905*01) est téléchargeable sur Internet à l'adresse suivante : <http://pme.service-public.fr/>. On peut aussi se le procurer auprès des chambres de commerce, des chambres de métiers ou de l'URSSAF.

24 mois sans chiffre d'affaires

Si vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires pendant 24 mois consécutifs, soit 8 trimestres (ou 2 ans), vous perdez automatiquement le régime d'auto-entrepreneur et vous êtes purement et simplement radiés des bases d'entreprises, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez plus du régime micro-social, ni du régime micro-fiscal simplifié : votre entreprise individuelle est automatiquement radiée, et votre immatriculation est effacée du RM ou du RCS.



Rien n'empêche de se réinscrire comme auto-entrepreneur. Il faudra alors communiquer le

numéro de SIRET qui avait été attribué lors de la première inscription.



Un délai de trois ans minimum est imposé pour effectuer une seconde demande d'ACCRE.

La cessation de paiement

Comme tout chef d'entreprise, un auto-entrepreneur qui ne pourrait plus faire face à ses échéances aurait l'obligation d'entamer une procédure de cessation de paiement.



L'auto-entrepreneur qui ne se plierait pas à cette obligation pourrait être poursuivi pour faute de gestion.

Voici les différentes étapes de mise en route de cette procédure :

- » Le dépôt de la déclaration de cessation de paiement et des justificatifs se fait au tribunal de commerce ou de grande instance pour les professions libérales.
- » Une convocation au tribunal est envoyée sous un délai de une à deux semaines.
- » L'entreprise est placée en redressement judiciaire : pendant une période d'observation de

quatre mois, les pouvoirs de l'entrepreneur sont limités.

- » Au terme de cette période, soit il s'avère que l'entreprise peut continuer à vivre, auquel cas un étalonnement des dettes est possible, soit l'entreprise n'est pas viable, auquel cas elle entre en liquidation judiciaire : si les actifs de l'entreprise ne permettent pas de couvrir les dettes, c'est le patrimoine personnel de l'auto-entrepreneur qui est saisi (voir le chapitre 7).

¹ Cet exemple ne tient pas compte de l'actualisation annuelle des seuils pour les chiffres d'affaires réalisés en 2011 et ultérieurement.

PARTIE 5

LA PARTIE DES DIX



DANS CETTE PARTIE...

Voilà, nous y sommes, c'est l'heure de la récré ! Tout le monde le sait, c'est pendant la récréation qu'on apprend le plus de choses. La collection « Pour les Nuls » le sait bien elle aussi, c'est pourquoi elle a prévu que chacun de ses livres se terminerait par cette plaisante partie, la partie des dix. Un bon moyen pour faire le point sur l'essentiel, retenir quelques informations-clés, obtenir un savoir-clé en main, voler les clés de la réussite et... prendre la clé des champs... Toutes ces clés, nous vous les donnons, ici et maintenant : tout d'abord, les dix questions-clés à se poser avant de se lancer, puis les dix attitudes-clés pour gagner. Additionnez, mélangez, secouez, échangez quelques clés entre auto-entrepreneurs, prêtez-en une de temps à autre si le cœur vous en dit, et vous aurez, à la clé, le secret d'une auto-entreprise réussie.

Chapitre 14

Les dix questions à se poser avant de démarrer

DANS CE CHAPITRE

- » Le point de départ
 - » Les moteurs et les freins
 - » Le plan de route
-

Voilà, la clé est sur le contact, vous allez commencer votre voyage. Prenez dix profondes respirations et le temps de vous poser les dix bonnes questions avant de démarrer. Entreprendre est un voyage, un défi, une aventure, mieux vaut être préparé. Même si le régime de l'auto-entrepreneur est un outil formidable pour entreprendre en limitant les risques, personne n'a envie de connaître l'échec. Il s'agit donc ici de vérifier l'état de votre véhicule, de vous rassurer en tant que pilote et de faire le

point sur votre itinéraire. Après, vous pourrez prendre la route sereinement.

Est-ce le bon moment pour partir ?

Que vous soyez sûr de tenir l'idée du siècle ou que vous pensiez simplement avoir une bonne intuition, sachez une chose : l'idée est une condition nécessaire mais jamais suffisante à la réussite d'un projet. Pour connaître le succès, votre idée doit être en adéquation avec la réalité du marché : besoin exprimé des consommateurs, solvabilité de la cible, état de la concurrence, tendance du marché, etc.

Retenez les points suivants :

- » **Aussi extraordinaire qu'elle vous paraisse, votre idée n'est ni supérieure ni inférieure à une autre** : seule sa réalisation pratique compte.
- » **D'autres entrepreneurs ont peut-être eu la même idée avant vous.** Auquel cas, il est fortement conseillé de vous renseigner sur ce que d'autres ont pu en faire. Des projets semblables ont sans doute été développés depuis : à vous de voir ce qui en fait leur réussite, et de saisir les

leviers encore utilisables pour vous différencier, créer de la valeur...

- » **Une passion exprimée pour un sujet particulier n'est pas une idée** : c'est un moyen de faire naître une idée, ce peut être simplement l'envie d'exploiter cette passion, mais il faudra de toute façon passer par la mise en forme du projet...
- » **L'idée ne doit pas vous hypnotiser !** Elle est là, elle vous plaît forcément, mais n'est que le début d'un projet de voyage : il vous faut maintenant prendre les choses en main, approfondir l'idée, chercher de bons moyens pour l'exploiter, accepter de faire des choix, renoncer à certains autres projets. Si vous n'êtes pas prêt à faire tout cela, ce n'est peut-être pas encore le moment de prendre la route...

Avez-vous conscience des obstacles en chemin ?

L'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite, loin s'en faut. Mais c'est un art qui s'apprend, et dont le chemin est souvent semé de petites embûches. La fibre entrepreneuriale, vous allez

pouvoir la développer, la découvrir en vous, parfois bien cachée, mais souvent très présente. C'est elle qui va vous aider à affronter ces hauts et ces bas, ces moments de solitude difficiles à surmonter, ces envies de tout laisser tomber, ces petits découragements qui rendent l'aventure délicate, mais palpitante.

Point d'angélisme donc : vous avez depuis longtemps quitté le monde des contes de fées, vous savez que dans la vie rien n'est acquis gratuitement. Vous avez en main toutes les cartes pour gagner, il suffit de les abattre au bon moment au bon endroit. Espérons que cet ouvrage vous y aidera !

Êtes-vous un bon pilote ?

Que vous ayez la fibre entrepreneuriale est une chose, que vous ayez les compétences pour gérer et développer votre auto-entreprise en est une autre. On ne s'improvise pas pilote, on ne s'improvise pas chef d'entreprise.

Un certain nombre d'atouts sont indispensables pour être un bon patron et pour être son propre patron. Ces atouts sont de trois sortes :

- » **Les qualités qui vous caractérisent naturellement** et que vous avez eu l'occasion de développer (par exemple, vous vous distinguez par une grande pugnacité, une audace à couper le souffle ou une capacité à convaincre incroyable...) ;
- » **Les compétences que vous avez acquises** lors de vos expériences professionnelles antérieures (la maîtrise de soi, un sens de la diplomatie, une capacité à anticiper...) ;
- » **Le savoir théorique et pratique** que vous avez pu élaborer lors de votre formation professionnelle, universitaire, etc.

De la nature de votre projet dépendent certaines qualités nécessaires à sa réussite. D'autres sont indispensables, quelle que soit l'activité que vous exercez. Nous pouvons en énumérer quelques-unes :

- » le sens de la responsabilité ;
- » beaucoup de rigueur ;
- » une capacité à rebondir ;
- » de la prudence mais aussi une belle confiance dans l'avenir ;

- » de la pugnacité ;
- » la capacité à se remettre en question ;
- » de la curiosité, etc.

Toutes ces qualités sont indispensables. Mais, puisque vous travaillerez *a priori* en solo, vous allez devoir être polyvalent. Il vous faut donc aussi :

- » connaître les bases de la comptabilité ;
- » avoir quelques connaissances en gestion ;
- » pouvoir bâtir votre stratégie de communication ;
- » savoir élaborer votre argumentaire de vente, etc.

En un mot, avoir une idée, c'est bien. Avoir le goût d'entreprendre, c'est indispensable. Mais tout cela ne sert à rien si vous ne prenez pas le temps de faire objectivement l'inventaire de vos bagages et de vous poser les bonnes questions sur votre capacité à être votre propre patron. Regardez en face vos différentes expériences professionnelles et ce qu'elles vous ont appris, écoutez ce qu'on peut dire de vous, de votre personnalité, et vérifiez vos connaissances théoriques nécessaires. Puis posez-vous la question : suis-je un bon pilote ?

Avez-vous un bon accélérateur ?

Parlons de vos motivations. Ce sont elles, votre moteur, votre accélérateur, votre catalyseur d'énergie. Vous voulez vous lancer pour mettre en pratique une idée qui vous obsède, pour gagner en indépendance et en liberté, pour exercer une passion, pour être reconnu socialement, pour changer de vie, pour vous occuper, pour ne pas perdre contact avec le monde du travail, pour gagner plus tout simplement et disposer ainsi d'un revenu complémentaire...

Des motivations personnelles, vous en trouverez mille. À vous de les classer en fonction de leur importance. Sachez reconnaître celles qui sont superficielles : si votre seule motivation est de pouvoir dire que vous êtes directeur de votre petite boîte, vous risquez de vous épuiser rapidement. En revanche, si c'est pour gagner un revenu complémentaire indispensable à la bonne marche du foyer, cela devrait vous tenir en haleine.

Vérifiez vos freins

Les freins sont à la fois utiles et dangereux. Utiles, parce qu'en cas d'emballement de votre aventure, ils sauront vous éviter le crash final, dont vous vous relèverez toujours (le régime de l'auto-entrepreneur minimise vos risques). Dangereux, parce que mal réglés ou bloqués, ils seront pour votre aventure une contrainte de plus.

Il importe donc de rapidement faire le point sur leur nature :

- » **Les contraintes externes, liées au projet** : les caractéristiques techniques que vous ne maîtrisez pas, le processus de fabrication ou de mise sur le marché du produit qui est trop cher, un marché en déclin et peu solvable, une législation et des contraintes juridiques hyper-complexes. Sachez les évaluer, les chiffrer.
- » **Les contraintes personnelles, liées à votre situation** : manque de temps, de capitaux disponibles, de compétences dans un domaine particulier. Là encore, pas de stress ! Ces freins seront mieux compris et plus facilement désactivés si vous les connaissez bien. Soyez réaliste à l'égard des contraintes qui pèsent sur vous, soyez aussi capable d'enclencher des actions pour les contourner (une formation, une demande

de temps partiel à votre employeur, une demande de prêt bancaire...).

Où allez-vous ?

S'il est parfois agréable de prendre la route sans connaître précisément sa destination et de papillonner au gré du vent, l'auto-entrepreneur, lui, doit absolument se fixer des objectifs précis et chiffrés avant le départ.

En effet, il vous faut savoir quels objectifs vous poursuivez et dans quels délais. C'est le seul moyen de pouvoir efficacement et régulièrement faire le point sur la santé de votre activité. Car l'une des clés de la réussite est de savoir prendre le temps du bilan et de la remise en question. Pour cela, il vous faut pouvoir comparer la situation réelle de votre activité avec celle que vous aviez projetée.

- » Quel chiffre d'affaires avez-vous prévu de réaliser ? Établissez votre bilan prévisionnel (voir le chapitre 9).
- » Sachez évaluer vos coûts et vos marges.

- » Apprenez à vous fixer des objectifs de communication. Votre plan marketing et de communication sera votre tableau de bord.

Grâce à ces objectifs, vous pourrez régulièrement faire le bilan. Nul besoin d'outils perfectionnés pour commencer. Vous pouvez très bien assurer le suivi avec un fichier Excel et une rigueur quotidienne. C'est ainsi que vous aurez une bonne visibilité : un œil sur le rétroviseur, l'autre droit devant vous.

Enfin, sachez que vos objectifs eux-mêmes peuvent être réévalués. Si vous ne les atteignez jamais ou trop facilement, c'est qu'ils ne sont pas adaptés, ils ne remplissent alors plus leur fonction : être le point d'horizon sur lequel votre regard est fixé.

Quelle conduite adoptez-vous ?

Reste désormais à choisir la route qui va vous mener vers le succès. Aller chercher de la croissance et du chiffre d'affaires n'est pas forcément évident, d'autant que les impasses se multiplieront au gré de votre avancée. La gestion

quotidienne de votre entreprise se réalise en douceur, mais avec professionnalisme.

Avez-vous prévu de vous doter d'outils de suivi ? Le tableau de bord évoqué ci-dessus doit vous y aider.

Êtes-vous plutôt « diesel » ou « essence » ? Nous entendons par là que selon votre caractère, et l'impulsion que vous voudrez donner à votre entreprise, vous pouvez monter en charge doucement, poser les premières pierres dans le calme en privilégiant la solidité et la puissance. Ou bien vous préférez le démarrage rapide et nerveux, les opérations coup de poing qui génèrent vite un peu de chiffre d'affaires, les actions de communication qui vous aident à développer un premier service avec brio.

L'un comme l'autre de ces modes de conduite sont possibles. Adaptez-les à votre activité, laissez votre sens naturel vous guider, faites confiance à votre vision à moyen et long terme. Certains empruntent d'habitude les autoroutes parce qu'elles permettent d'arriver plus vite à destination, d'autres privilégient les routes de campagne parce qu'elles sont plus tranquilles, et permettent d'économiser. Vous saurez vous aussi,

lorsque les embranchements se présenteront, choisir la bonne voie.

Deux bons conseils à garder en mémoire :

- » **Ne confondez pas vitesse et précipitation.** Le régime de l'auto-entrepreneur est simple à comprendre, mais il existe des étapes obligatoires (les formalités déclaratives en particulier) à ne pas oublier.
- » **Adaptez votre outil à la situation.** Une 4L sur un parcours de Formule 1 paraît cocasse, un auto-entrepreneur sur la route de la levée de fonds aussi. N'hésitez pas à changer de régime dès lors que les besoins opérationnels s'en font sentir et que le résultat est au rendez-vous.

À propos du Code de la route

La conduite est une activité à risque, mais encadrée. L'entrepreneuriat ne déroge pas à la règle. Et ces règles qui encadrent et contraignent l'auto-entrepreneur, elles peuvent être complexes, nombreuses, particulières, mouvantes, voire incompréhensibles.

Faites-vous accompagner sur ces contraintes juridiques qui, si vous les gérez convenablement, seront pour vous un atout, et le gage d'une sérénité. Mais si, à l'image du chauffard sans permis, vous venez à faire la connaissance de l'échec, rares seront ceux qui pourront vous protéger, ou vous soutenir.

Assurances, mentions légales, contrat de prestations, rédaction de conditions générales de vente, conformité de vos factures : autant de sujets divers qui demandent sinon une expertise, au moins une connaissance du sujet. Avez-vous fait le tour des règles existantes en la matière ?

Formalités déclaratives, rapports avec les organismes de Sécurité sociale, rapports avec le Pôle emploi, ou avec votre caisse de retraite, précisions données par la CAF concernant votre RSA : autres sujets, autres préoccupations... Êtes-vous bien certain d'avoir circonscrit les enjeux et d'avoir défini les droits que vous avez ?

Attention, vous ne voyagez pas seul

Tout entrepreneur individuel que vous êtes, vous ne voyagez pas seul. Non seulement vous transportez quelques voyageurs avec vous, mais en plus vous devez vous insérer dans un flux circulatoire existant.

Regardons dans un premier temps les passagers qui voyagent à vos côtés. En effet, en tant qu'entrepreneur, vous allez être amené à vous investir dans votre activité professionnelle. Il a été dit et redit au cours de ce livre qu'il est important de garder la tête froide et de trouver la juste distance par rapport à son activité professionnelle. Toutefois, ne vous leurrez pas, votre entourage sera probablement informé de vos passages à vide ou de vos réussites sans même que vous en disiez un mot : votre implication, l'énergie dépensée, vos espoirs et vos craintes, les membres de votre famille et vos amis proches les vivront à travers vous.

Vous devez vous donc vous poser les questions suivantes :

» **Dans quelle mesure voulez-vous séparer votre activité professionnelle de votre vie relationnelle et affective, et quels moyens vous donnez-vous pour le faire :** vous pouvez par

exemple choisir de ne parler de votre auto-entreprise qu'à une ou deux personnes précises, déterminer des temps où il peut être question du travail et des temps où le sujet est fermé, prévoir un temps pour solliciter des conseils.

» **Dans quelle mesure comptez-vous sur vos proches pour vous soutenir et vous motiver ?**

Vous ne pouvez pas, par exemple, maintenir votre famille ou vos amis en dehors de votre vie professionnelle et attendre d'eux qu'ils soient une aide, un conseil. Autrement dit, il vous faut établir les règles du jeu que vous voulez suivre en la matière et que vous demanderez à vos proches de respecter.

Étudions maintenant le flux circulatoire dans lequel vous devez vous insérer : près de vous circulent notamment vos concurrents, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, les réseaux d'accompagnement... Il vous faut absolument prendre conscience du fait que votre auto-entreprise fait partie d'un ensemble économique en marche et que c'est à vous de vous tenir à la bonne distance des uns et des autres par les choix de conduite qui seront les vôtres. Vous ne pouvez faire cavalier seul, cela aurait de graves

conséquences sur la santé de votre activité. Ayez donc une claire vision de votre environnement et de la façon dont vous comptez en tirer votre parti.

Avez-vous pensé à faire le plein ?

Voilà la toute dernière question.

Nous le disions dans le paragraphe sur les qualités nécessaires au chef d'entreprise : la curiosité est un compagnon de route précieux. Faites donc le plein de ce qui se passe autour de vous, regardez, humez, lisez, observez, goûtez, soyez en alerte, bref, prenez la température de votre environnement, vous y serez d'autant plus à l'aise.

Faire le plein, c'est aussi solliciter les avis des personnes que vous estimez, rechercher la critique constructive et écouter les conseils les plus pertinents.

Faire le plein, c'est se ressourcer pour bien démarrer. À chacun sa façon de se ressourcer, mais posez-vous la question : avez-vous fait le plein ?

Chapitre 15

Les dix attitudes gagnantes

DANS CE CHAPITRE

- » Le pilotage de votre auto-entreprise
 - » Garder le contrôle
-

Vous avez pris le grand départ, bravo ! Il nous reste quelques pages avant de nous séparer. Le temps de partager avec vous une proposition de ligne de conduite. Elle repose sur dix attitudes que vous avez peut-être déjà adoptées mais qu'il est bon d'avoir à sa disposition, réunies en un carnet de bord. Bonne route !

La conduite accompagnée

Quel meilleur moyen pour apprendre que de se faire accompagner ? Vous l'aurez compris, un des maîtres mots de cet ouvrage réside dans l'accompagnement, qui, selon nous, est le seul

véritable garant de votre réussite. Se faire accompagner relève d'une décision personnelle, en accord avec le bilan que vous aurez fait de vos compétences. Tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné, et pas forcément sur tous les sujets. Quelques bons conseils à suivre pour se faire accompagner durablement :

- » Choisissez un organisme sérieux et reconnu (voir le tableau à la fin du chapitre 11).
- » Choisissez-en un, et gardez-le ! Papillonner d'organisme en organisme n'est jamais bon.
- » Voyez régulièrement le conseiller pour le tenir au fait de vos opérations. Plus le suivi sera régulier, plus vous rentabiliserez ce temps passé.
- » Apprenez à écouter, à observer, et restez humble. Les conseillers et les experts qui vous parlent ne jugent pas vos compétences ou votre personne, mais l'état du projet, sa viabilité à court terme, sa conduite au quotidien. Ils sont là pour vous aider, vous apporter un savoir-faire qu'il vous faut acquérir. Profitez-en : c'est une perle qui peut tout changer dans votre vie d'entrepreneur.

Contrairement aux idées reçues, on peut se faire accompagner quel que soit l'état d'avancement du

projet : avant de s'inscrire, au bout de quelques mois, après plusieurs années pour engager un nouveau virage dans l'activité...

Les clubs d'auto-entrepreneurs en région sont une structure appropriée pour vous retrouver et faire le point : l'accompagnement par d'autres créateurs est une forme d'apprentissage fécond, permettant aux uns de transmettre leur savoir-faire, aux autres de s'appuyer sur un vécu et des compétences éprouvées sur le terrain.

Et un stage de conduite ?

La France est l'un des pays d'Europe le mieux équipé pour former, suivre, guider ses créateurs. Profitez-en ! Les formations aux créateurs sont légion sur le marché, et c'est aussi ce qui fait la difficulté du choix. Là aussi, pensez à évaluer la formation avant de déboursier le moindre centime :

- » **Prix de la formation** : est-il abordable, étant donné que vous ne le déduisez pas de votre chiffre d'affaires ? Est-il absorbé par votre fonds de formation ? (cf. page 239)

- » **Objectifs visés** : le sujet traité en formation répond-il à vos besoins ?
- » **Public présent** : est-ce une formation à destination des autoentrepreneurs seulement, ou est-ce un public plus large qui est visé ?
- » **Investissement en temps** : une formation dure au minimum une demi-journée, au plus cinq jours. Est-ce adapté à vos impératifs ?
- » **Crédibilité du formateur** : est-ce un organisme connu, apte à délivrer une formation qualifiante, ou bien une simple opération commerciale ?

Soyez serein

Avez-vous déjà fait cette expérience : vous êtes à vélo, à cheval ou juché sur des skis, et vous arrivez devant un obstacle. Si vous redoutez cet obstacle, si vous avez peur de tomber, vous pouvez être certain que vous finirez dans le décor. Il ne s'agit pas de pratiquer la méthode Coué à tout crin mais simplement de savoir préserver son optimisme : dans bien des cas, c'est lui qui vous permettra de franchir l'obstacle.

Sachez distinguer deux points : la réalité d'une situation donnée et le regard que vous portez dessus. Quelles que soient les difficultés rencontrées, dites-vous bien qu'il y a toujours plusieurs façons de les appréhender, dont l'une, positive, vous aidera à chercher le bon côté de la situation... et donc à le trouver ! Une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide...

Adaptez votre itinéraire

Entre sérénité et obstination, il y a un monde. Oui, vous aurez tout à gagner à être serein et à avoir confiance en vous et en votre capacité à saisir les opportunités. Mais cela ne signifie pas qu'il vous faut rester arc-bouté sur votre projet initial à tout prix, mener votre projet contre vents et marées, contre l'avis de tout votre entourage et de tous vos conseillers, bref, contre raison. L'état d'esprit fécond est celui qui vous permet de rester en alerte, éveillé, curieux de ce qui se joue autour de vous.

Si vous ne faites aucun chiffre d'affaires pendant des mois, si vous n'avez qu'un seul client qui ne se fait plus connaître, si vous constatez que votre auto-entreprise reste à un état végétatif, ayez le

courage d'admettre soit que vous vous êtes trompé, soit qu'il vous faut revoir sérieusement votre projet.

On l'a dit, le régime de l'auto-entrepreneur permet d'entreprendre en limitant les risques. Mais les situations d'échec sont toujours difficiles à vivre : il faut savoir en sortir et transformer l'échec en expérience éclairante. Une offre d'emploi retient votre attention, vous entendez parler de telle création de poste que vous espériez avant de vous lancer, soyez souple : le régime de l'auto-entrepreneur vous le permet. La formule « Pas de chiffre d'affaires = pas de cotisation », c'est aussi un espace de liberté qui vous est donné pour prendre votre respiration et faire le choix de la souplesse.

Gardez un œil sur le compteur

Quelle que soit votre vitesse de croisière, gardez toujours un œil sur le compteur : sachez prendre le temps de faire des bilans et des évaluations.

Votre activité se développe rapidement ? Votre auto-entreprise prospère ? Fort bien, nous nous en réjouissons ! Mais soyez vigilant :

- » Il ne faudrait pas que vous acceptiez des commandes que vous ne seriez pas en mesure d'honorer : si vous sentez que vous allez être débordé, mettez le frein sur la communication.
- » Plutôt que de chercher encore et toujours de nouveaux clients, il est parfois judicieux de fidéliser une clientèle déjà suffisamment nombreuse. Surtout si vous avez atteint le plafond de chiffre d'affaires...
- » Préparez la prochaine saison, rythmez vos ventes avec des temps forts, privilégiez la relation avec vos clients...
- » Renégociez les prix auprès de vos fournisseurs, mettez-les en concurrence, étudiez les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour augmenter vos marges.

Si au contraire, votre activité ne décolle pas et si vous n'atteignez pas les objectifs que vous vous étiez fixés, posez-vous les questions suivantes :

- » Quels sont les coûts engagés par rapport aux résultats attendus ? Vos charges fixes sont-elles trop élevées ?
- » Avez-vous pris le temps de bien communiquer ?

- » Réévaluez votre produit. Son prix de vente est-il compétitif ? sa présentation est-elle suffisamment attrayante ? En un mot, revenez aux fondamentaux.

Quels que soient les voyants allumés sur le tableau de bord, garder un œil sur le compteur, c'est se donner les moyens de réagir efficacement et rapidement à une situation donnée.

La pause s'impose

On ne le dira jamais assez : tout auto-entrepreneur que vous êtes, vous avez besoin de repos. Or, si vous ne prévoyez pas ces temps de repos nécessaires, vous ne les prendrez pas. À vous donc de bâtir votre emploi du temps en veillant à vous ménager :

- » une alternance de temps travaillés et de temps de repos ;
- » des vacances régulières ;
- » et un ou deux jours *off* par semaine.

Faire une pause, ce n'est pas seulement ne pas travailler, mais c'est aussi :

- » couper son téléphone portable ;

- » savoir ne pas regarder ses mails ;
- » changer de décor et changer de rythme.

Et, le plus difficile, c'est qu'il faut arriver à faire tout cela... sans culpabiliser ! La culpabilité est une perte d'énergie, un gâchis. Si vous n'êtes pas persuadé que le repos que vous prenez est nécessaire et bien mérité et qu'il vous permet d'avancer et de faire avancer votre projet, alors... ne vous reposez pas ! Mais mieux vaut ne pas attendre que votre corps ou votre entourage se rappellent à votre bon souvenir.

Audace ou prudence : trouvez le bon équilibre !

Sachez-le : il n'y a aucune contradiction entre être audacieux et être prudent. Toute prise de risque se calcule et doit être compensée par une attitude de sécurité par ailleurs. Un auto-entrepreneur peut être d'autant plus audacieux qu'il sait avoir fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de son activité.

Être prudent, c'est :

- » **Savoir évaluer les risques** et regarder avec objectivité les contraintes qui pèsent sur son

activité ;

- » **Prendre le temps d'analyser l'état du marché** actuel ;
- » **Connaître les points forts** et les points faibles de son produit ou service ;
- » **Prendre les dispositions nécessaires pour mettre à l'abri son patrimoine personnel** (voir la déclaration d'insaisissabilité au chapitre 7).

Parce que vous aurez eu tous ces réflexes et attitudes de prudence, vous serez en confiance et pourrez être audacieux. Se faire connaître, miser sur l'originalité, communiquer de façon décalée, taper aux portes prétendument fermées... à vous d'imaginer vos éclats d'audace !

Klaxonnez !

Faites savoir que vous existez. Comme de toute bonne chose, évidemment, n'abusez pas, au risque de voir vos efforts réduits à néant. Mais sachez communiquer intelligemment.

Certes, ceux d'entre vous au naturel plus extraverti et communicatif sauront se faire entendre de manière efficace, passant des

relations presse à la réalisation du support de communication avec aisance, habilité, mettant ici en œuvre toute la créativité qui sommeille en eux.

Mais pour ceux qui ont peine à devancer leurs peurs, plus d'hésitation ! Communiquer est devenu vital dans votre vie professionnelle ! Vous n'aurez ni l'excuse des moyens (ils sont aussi à votre disposition gratuitement sur Internet), ni l'excuse du « est-ce bien utile ». Communiquer, c'est vendre, et vendre, c'est faire vivre votre entreprise et donner une raison d'exister à votre projet.

Prenez donc votre courage à deux mains, et faites-vous connaître, coûte que coûte. Les bonnes pratiques de communication s'apprennent, car toutes ne sont pas intuitives ni faciles à acquérir (voir le chapitre 10 sur ce point) ; les partenaires de communication sont aussi une bonne alternative, à chiffrer avant de s'engager.

Gare au contrôle

Dans la conduite quotidienne, vous gérez beaucoup de choses. Vous communiquez beaucoup, vous vendez bien, vous allez vite en

affaires, et c'est très bien. Mais n'oubliez pas le contrôle qui peut, d'un moment à l'autre, passer par là...

Pas de panique, si vous avez lu ce guide et appris à appliquer nos conseils, vous ne serez pas en danger. Les gestes qui sauvent l'entreprise, vous les connaissez bien : déclarer en temps et en heure, tenir votre comptabilité à jour, réaliser vos factures dans les règles, apposer vos mentions légales sur votre site, vous assurer convenablement, posséder les diplômes éventuellement indispensables, et enfin, ne pas vous engager dans une relation de subordination avec un donneur d'ordre qui deviendrait ainsi votre éventuel employeur.

Un contrôle fait peur, c'est indéniable ! Mais c'est votre rigueur et votre professionnalisme qui doivent vous tenir à l'abri de tout stress lié à une procédure éventuelle. Nous ne pouvons que vous conseiller de recourir, de temps à temps, aux bons services d'un juriste, ou d'un expert-comptable, si le besoin s'en fait sentir. Consulter un avocat ou un notaire ne coûte pas forcément très cher, et peut vous sauver d'un mauvais pas.

Passer à la vitesse supérieure ?

Enfin, vous pilotez votre petite boîte depuis quelque temps déjà, et votre activité va bien. Très bien, trop bien même, diraient certains qui vous voient atteindre à vitesse grand V les plafonds autorisés. N'oubliez pas : manager, c'est prévoir ! Et prévoir que si l'auto-entreprise n'est plus adaptée à votre activité pour cause de succès, il va falloir vous tourner vers un régime différent, comme le régime réel, ou la SARL. C'est aussi prévoir suffisamment à l'avance : le conseiller qui vous suit, ou le comptable que vous rencontrez de temps en temps vous mettront peut-être la puce à l'oreille. Mais s'ils ne le font pas, ou si vous n'êtes pas accompagné, gardez en tête que plus vite vous préparerez ce changement, plus facile sera l'adaptation.

La conduite d'un bolide n'exige ni les mêmes réflexes, ni les mêmes compétences, ni les mêmes routes que celle d'une 2 CV. Pour l'entreprise, c'est identique. Seuls une bonne préparation, une formation adaptée, et un coaching réalisé par un entrepreneur chevronné sauront maximiser vos chances de réussite, et de croissance. Bienvenue

dans un nouveau monde, plus technique et plus exigeant !

PARTIE 6

ANNEXES



Annexe A

Documents administratifs

DANS CETTE ANNEXE

- » **Un formulaire d'inscription**
- » **Un modèle de facture**
- » **Un modèle de livre des recettes**
- » **Un modèle de registre des achats**

Vous trouverez ici les documents indispensables à la bonne tenue de votre gestion : le formulaire pour vous inscrire au régime, disponible en ligne sur le site officiel et dans les CFE (n'oubliez pas d'en conserver le récépissé et le certificat d'entreprise portant votre numéro de SIRET), un modèle de facture dans les règles de l'art, et les deux tableaux de gestion obligatoires. Ils sont à conserver dans vos documents administratifs sans limite de durée ! Pensez-y : un bon entrepreneur est un bon gestionnaire : la bonne tenue de vos documents révèle le sérieux de votre démarche !

Un modèle de devis

Madame ARDENNOIS Cécile
 10 rue de la Boetie
 75012 PARIS
 Email : cecile.ardenois@free.fr
 Téléphone : 0612121212
 Fax : 0145457878
 SIRET : 123123123



Monsieur Jean DURAND
 12 rue des Armées
 78120 RAMBOUILLET

DEVIS

NUMERO	DATE	CODE CLIENT	DATE VALIDITE	MODE DE REGLEMENT
DE0001	6/26/12		8/26/12	Chèque, espèce, virement

DESIGNATION PRESTATION	Qté	Prix Unitaire	Montant Net
Prestation de relation Presse : rédaction et envoi d'un communiqué, suivi des retombées, relances des journalistes, établissement de la revue de Presse	1,00	250,00	250,00

Devis valable X semaines Délai : Environ X semaines après acceptation Règlement : X% d'acompte à la signature du devis Solde à la réception des travaux Devis établi en double exemplaire	Total net 250,00 Port NET A PAYER 250,00 €
---	---

Faire précéder votre signature de la mention : "devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord le (date)"

Cient :	Fournisseur :
---------	---------------

Entreprise individuelle - SIREN :	123123123
-----------------------------------	-----------

Un modèle de facture

Madame ARDENNOIS Cécile
 10 rue de la Boetie
 75012 PARIS
 Email : cecile.ardenois@free.fr
 Téléphone : 0612121212
 Fax : 0145457878
 SIRET : 123123123



FACTURE

Monsieur Jean DURAND
 12 rue des Armées
 78120 RAMBOUILLET

NUMERO	DATE	CODE CLIENT	DATE ECHEANCE	MODE DE REGLEMENT
FA0006	6/26/15		6/26/15	Chèque, espèce, virement

DESIGNATION PRESTATION	Qté	Prix Unitaire	Montant Net
Transféré de DEVIS DE0006 du 12/04/2015	1,00	600,00	600,00

Récapitulatif des échéances :

Échéance règlement :
payable comptant dès réception de facture

Pénalités de retard au taux de 11 % annuels, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40€

TVA non applicable art. 293 B du CGI

Immatriculé au RCS de Versailles sous le numéro B 123123123

Total net	600,00
Port	
Acompte	200,00
NET A PAYER	400,00 €

Fédération des auto-entrepreneurs
www.fedae.fr

Entreprise individuelle - SIREN :

123123123

Un modèle de livre des recettes

Livre chronologique des recettes

[illegible]

[illegible]

Un modèle de registre des achats

Registre des achats

[illegible]

[illegible]

Annexe B

Documents juridiques

DANS CETTE ANNEXE

- » **Modèle de contrat de prestation**
- » **La charte déontologique proposée aux entreprises donneurs d'ordre**

Contrat-type de prestations de service (conseil)

Ce contrat est donné à titre indicatif pour la profession de conseil : il devra subir des modifications afin d'être parfaitement adapté à votre situation. Le recours à un professionnel du droit est fortement recommandé pour effectuer toute modification.

L'entreprise (*Nom, Prénom*), **ayant son siège social**
à.....,

Numéro de SIRET.....

Ci-après dénommée le Prestataire,

Et

**La société..... au capital
de....., ayant son siège social**

**à....., prise en la
personne de M.....**

(fonctions),

Ci-après dénommée le Client,

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Clause facultative.

*Rappeler ici, en quelques lignes, les raisons qui
motivent l'accord intervenu. Ceci peut être utile
ultérieurement pour l'interprétation du contrat.*

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : objet

Clause indispensable.

**Le présent contrat est un contrat de prestations
de conseil ayant pour objet...**

Définir aussi précisément que possible la prestation attendue (mission d'étude, expertise, audit, diagnostic, assistance, accompagnement, commercialisation...). Il peut être utile de renvoyer en annexe cette définition, si elle est un peu ample. Utiliser alors une formule du type :

Le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission définie au cahier des charges annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante.

Article 2 : prix

Clause indispensable.

Deux possibilités sont offertes. Soit un prix forfaitaire, pour une tâche bien déterminée, dans un calendrier arrêté, prix éventuellement révisable selon un mécanisme d'indexation. Soit un prix « en régie » si la durée de réalisation de la mission ne peut être nettement prévue. Les deux cas pouvant être combinés.

1^{er} exemple : En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, le client versera au prestataire la somme forfaitaire de..... €, ventilée de la manière suivante :

..... € à la signature des présentes

..... € au (n) jour suivant la signature
des présentes

..... €, constituant le solde, à la
réception de la tâche.

*(Si une indexation est opportune, pour les versements
intermédiaires et terminaux, il convient de choisir un
indice en relation avec l'activité des parties ou l'objet
du contrat).*

Exemple de formule d'indexation :

$$P = P_o (I/I_o)$$

dans laquelle ;

P est le prix après révision

P_o est le prix de base

I est l'indice le plus récent

**I_o est l'indice connu à la date de prise d'effet du
contrat.**

**2^e exemple : Les prestations définies à
l'article 1 ci-dessus seront facturées au
client..... € par journée pour un maximum
de..... journées.**

*Par ailleurs, comme vu également, un surplus
raisonnable de rémunération peut être calculé en*

fonction d'un pourcentage assis sur des éléments quantifiables pour faire participer le prestataire au succès de l'opération. S'ils ne sont pas compris dans le prix ci-dessus, il conviendra en outre que soient prévus les frais de déplacement, séjour et autres du prestataire.

Les frais engagés par le prestataire : de déplacement, d'hébergement, de repas et frais annexes de dactylographie, reprographie etc., nécessaires à l'exécution de la prestation seront facturés en sus au client sur relevé de dépenses.

Les modalités de paiement du prix pourront soit figurer dans la présente clause de prix, soit dans une clause autonome, qui alors, pourra détailler davantage divers éléments.

Les sommes prévues ci-dessus seront payées par chèque, dans les huit jours de la réception de la facture, droits et taxes en sus.

Article 3 : durée

Clause indispensable. À relier à l'article 5.

Dans le cas d'un prix forfaitaire, il sera souvent nécessaire de prévoir une durée, éventuellement en termes de calendrier. Dans le cas d'un prix en régie, il sera prudent, comme vu ci-dessus, de fixer une borne.

La question de la durée en termes de délais sera retrouvée ci-après.

Obligations du prestataire

Article 4 : exécution de la prestation

Clause indispensable.

Selon le domaine d'intervention du prestataire (études de marché, communication, logistique...), et selon le degré de précision de la clause d'objet éventuellement renvoyant à un cahier des charges en annexe, il y a lieu de préciser ici le contenu éventuellement plus précis de la prestation et les modalités d'exécution de celle-ci.

Le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée à l'article 1, conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière.

À cet effet, il rassemblera les moyens nécessaires à la réalisation de la mission et remettra, avant le rapport terminal, une pré-étude, au plus tard le...

Il peut être utile d'annexer au contrat la composition des moyens dont la modification éventuelle nécessiterait l'accord du client. Il devra solliciter du client tous les éléments nécessaires à la bonne menée de la tâche, éventuellement dans le cadre d'un comité de pilotage qui peut être constitué à cet effet.

Article 5 : calendrier-délais

Clause indispensable.

Il est important de mettre en place un échéancier-calendrier de l'accomplissement des prestations. Les diverses étapes peuvent d'ailleurs être flottantes et dépendre, par exemple, de l'accomplissement à certains moments de certaines tâches par le client.

Le prestataire craindra parfois de s'engager sur des délais impératifs ; le client, pour sa part, aura tout intérêt à les exiger sous diverses sanctions, en termes de pénalités ou de résiliation, qui seront retrouvées ci-après.

La phase 1 définie au cahier des charges annexé aux présentes devra être achevée au plus tard le...

La phase 2, assortie de la remise du pré-rapport devra être achevée au plus tard, le...

La phase 3 et le rapport terminal devront être délivrés au plus tard le...

Article 6 : nature des obligations

Clause facultative, mais la clause « Exécution de la prestation », article 4 ci-dessus est indispensable.

Il faut préciser que la distinction bien connue, obligation de moyens et obligation de résultat, n'a d'intérêt que sur le terrain de la preuve. Si le prestataire s'est engagé sur des résultats (définis en termes de performances et d'actes positifs dans la clause d'objet), le non-accomplissement du résultat le constitue en faute, à charge pour lui de démontrer la cause étrangère, généralement la faute du partenaire, qui le déchargera de toute responsabilité.

Inversement, si son engagement n'est que de purs moyens comme, par exemple, la stipulation de délais purement indicatifs, le client mécontent de l'exécution de la prestation devra alors démontrer – charge plus lourde – que le prestataire n'a pas donné à la réalisation de sa tâche tous les soins requis.

Une fois encore, tout débat sur ce terrain devrait être évité par la précision suffisante de la clause d'objet, du cahier des charges, sachant néanmoins que la pertinence finale des conseils prodigués ne peut ressortir que d'une obligation de moyens. En revanche, la remise des rapports, le fait de venir sur le site, lorsque cela est prévu, et le respect des délais impératifs doivent pouvoir être considérés comme des obligations de résultat.

Pour l'accomplissement des diligences et prestations prévues à l'article 1 ci-dessus, le prestataire s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art. La présente obligation, n'est, de convention expresse, que pure obligation de moyens.

Article 7 : obligation de confidentialité

Clause indispensable.

Il est important que le prestataire soit tenu de ne pas divulguer les informations auxquelles il aura pu avoir accès, dans le cadre de l'exécution de sa mission. L'attention du prestataire peut être attirée par la confidentialité des documents en cause, lorsque, notamment, ces derniers sont revêtus de la mention « confidentiel ».

Le prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du présent contrat. Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou

s'il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.

Obligations du client

Article 8 : obligation de libérer l'accès aux informations

Clause facultative.

Il peut être utile que le contrat prévoie que, pour mener à bien la mission prise en charge, le prestataire pourra avoir un accès libre à certaines catégories d'informations. Cette clause pourra d'ailleurs être recoupée par la clause suivante.

Article 9 : obligation de collaboration

Clause facultative.

Dans les divers contrats de conseil, il est clair que le client ne peut pas se borner à un rôle purement passif, et les tribunaux décident qu'il doit faciliter autant que possible la tâche du prestataire. Le client doit donc être disponible, actif et spontané ; aussi les prestataires, pour conforter ce point, demandent fréquemment l'insertion de stipulations leur donnant un contact désigné dans l'entreprise cliente, en charge du maintien du dialogue nécessaire.

Comme vu ci-dessus, un comité de pilotage et de suivi peut être constitué, pour concrétiser cette obligation ;

Le client tiendra à la disposition du prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent contrat. À cette fin, le client désigne deux interlocuteurs privilégiés (MM...), pour assurer le dialogue dans les diverses étapes de la mission contractée.

Article 10 : obligation de réception

Clause facultative.

La réception est l'acte par lequel le client reconnaît la conformité de la chose délivrée. Dans les contrats de conseil, il ne sera pas souvent prévu qu'un client ait à agréer la prestation accomplie, laquelle se solde la plupart du temps par la remise physique du rapport ou de l'étude, dont il suffira de constater si le travail effectué correspond ou non au cahier des charges.

Néanmoins, pour des projets un peu exploratoires, on comprendra qu'il soit utile que le client donne son acceptation sur le travail fait, à l'issue de certaines étapes, pour que d'autres puissent commencer.

Dans ce dernier cas, la clause de réception est tout à fait utile, d'autant que des paiements seront souvent liés aux réceptions intermédiaires. Le client qui n'aurait

pas de grief n'a pas alors de raison de refuser ces réceptions.

À la date du..., le prestataire devra remettre un pré-rapport soumis à la validation expresse du client, pour que la phase suivante de la mission puisse recevoir exécution.

Jouissance des résultats de l'étude

Article 11 : propriété des résultats

Clause indispensable.

Il est nécessaire de préciser la manière dont les résultats d'une mission pourront être utilisés par les parties.

Cette préoccupation figure généralement dans les clauses des contrats sous l'intitulé de « propriété des résultats », mais n'a de sens, en termes de propriété, que lorsque les résultats de l'étude sont concrétisés dans une forme protégeable, par droit d'auteur (mais les idées sont utilisables librement), voire par brevet d'invention. Hors de ces cas-là, les résultats d'une mission ne sont souvent que des méthodes, ou éléments de savoir-faire, non protégeables par le droit à la propriété intellectuelle, mais réservables en termes d'obligations.

Si lesdits résultats de l'étude sont objets de droit d'auteur, il conviendra que les parties décident qui aura le droit d'auteur sur l'œuvre réalisée : le client ayant tout intérêt à se faire céder, de la manière la plus large les droits de reproduction, de représentation, de commercialisation des « œuvres » réalisées pour son compte, et la transmission de la propriété est au prix d'une clause explicite sur les diverses prérogatives transférées.

Si le client n'obtient pas la propriété de « l'œuvre », il pourra sans doute en tirer le profit d'information, mais ne pourra pas reproduire et commercialiser les documents qui la supporte.

Dans le cas plus probable où le résultat de la mission ne peut pas être considéré comme une œuvre (ou une invention brevetable), la question de sa propriété n'a pas véritablement de sens. Il convient alors que les parties s'expliquent sur l'usage limité ou large que le client pourra faire de l'information donnée, et sur la possibilité, nulle, limitée ou large que le prestataire, pour sa part, pourrait en faire.

C'est pourquoi, on trouve parfois des clauses de « réserve de propriété » des études jusqu'au complet paiement du prix, qui ne semblent pas pouvoir,

concrètement, avoir des effets, spécialement au sens du droit de la faillite.

De convention expresse, les résultats de l'étude seront en la pleine maîtrise du client, à compter du paiement intégral de la prestation et le client pourra en disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement l'autorisation écrite du client.

Autre exemple, si l'on pouvait admettre que le résultat de l'étude, très formalisé, réponde aux exigences du droit d'auteur et constitue dès lors une œuvre :

De convention expresse, la propriété de l'œuvre, réalisée en application du présent contrat, est attribuée au client. À cette fin, et en tant que de besoin, le prestataire transfère au client tous les droits sur l'œuvre précitée : droit de reproduction, droit de représentation, droit de commercialisation, droit d'usage, de détention, d'adaptation, de traduction, et plus généralement, tous droits d'exploitation.

La présente cession vaut pour tous territoires et pour toute la durée de protection dont l'œuvre fait

l'objet. Le prestataire s'interdit pour l'avenir tout fait d'exploitation de l'œuvre précitée. De convention expresse, le client acquiert la propriété de l'œuvre dont il s'agit, au fur et à mesure de son élaboration.

Article 12 : garantie

Clause facultative.

Il faut ajouter qu'il est utile que le client soit bien protégé, dans le cas où le prestataire lui fournirait, volontairement ou non, des éléments d'informations sur lesquels ledit prestataire ne disposerait pas d'un libre usage.

Le prestataire garantit le client contre toute revendication de tiers alléguée à l'encontre du client et concernant les éléments, ou informations, fournis par le prestataire au client.

Article 13 : responsabilités

Clause facultative.

Le prestataire souhaitera atténuer, ou éluder, sa responsabilité en cas d'insatisfaction objective du client. On notera que dans ces contrats, les clauses limitatives ou suppressives de responsabilité sont licites dans la mesure où le préjudice que subirait le client

n'est pas causé par une faute intentionnelle ou lourde du prestataire.

Le client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du prestataire à raison de l'exécution des obligations prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée par le client, pour les services ou tâches fournis par le prestataire.

Par ailleurs, le client renonce à rechercher la responsabilité du prestataire en cas de dommages survenus aux fichiers, ou tout document qu'il lui aurait confié.

Le prestataire dégage sa responsabilité à l'égard des dommages matériels pouvant atteindre les immeubles, installations, matériels, mobiliers du client.

Le client convient que le prestataire n'encourra aucune responsabilité à raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de demandes que le client subirait ; de demandes ou de réclamations formulées contre le client et émanant d'un tiers quel qu'il soit.

On notera que la dernière phrase ici donne une solution différente au contenu de l'article 13 ci-dessus.

Article 14 : pénalités

Clause facultative.

Il est parfois important, parfois non, pour le client, d'insérer au contrat des pénalités, pour garantir l'exécution souhaitée, spécialement pour contraindre le prestataire au respect des délais stipulés lorsque ce respect des délais est déterminant pour le client.

Toute méconnaissance des délais stipulés à l'article 5 ci-dessus, engendrera l'obligation pour le prestataire de payer au client la somme de..... €, par jour de retard.

Article 15 : résiliation-sanction

Clause utile dans les contrats prévoyant l'élaboration d'une tâche très précise ou devant se développer dans une durée déterminée.

Il est important pour les partenaires qu'un article du contrat permette au créancier d'une obligation inexécutée de mettre fin à la relation, en dehors du pouvoir d'appréciation des tribunaux que l'article 1184 du Code civil leur reconnaît.

Cette clause, néanmoins, ne doit pas servir de prétexte à un partenaire de mauvaise foi pour se débarrasser de l'autre en cas de manquement minime.

Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux termes des articles (...), (...), ci-dessus, (articles importants) entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Cette clause peut « indexer », notamment, la clause de paiement du prix, voire la clause imposant des délais d'exécution indépendamment des pénalités de retard qui auront été prévues.

Article 16 : résiliation hors faute

Clause facultative.

Toujours dans le cas où le contrat n'aurait pas un objet ferme, entendu comme la réalisation d'une tâche précisée, ou une durée déterminée, ce qui revient à peu près au même, les parties peuvent dans ces situations mettre fin unilatéralement au contrat, éventuellement

sous réserve d'un préavis, si une certaine incompatibilité de vue venait à se manifester.

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis de trois semaines.

Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le prestataire lui demeureront acquises et le client pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents d'ores et déjà remis.

Dans le cas inverse, qui serait celui de l'article 16 ci-dessus, c'est-à-dire où les parties devraient aller au terme de l'objectif dessiné, ou respecter la durée prévue au contrat, il peut être utile de prévoir une porte de sortie, si certaines circonstances rendaient la poursuite de l'exécution plus lourde pour l'une d'entre elles. Par exemple, si tel personnel compétent venait à disparaître, ou à quitter l'entreprise prestataire.

Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au prestataire, un mois après avertissement adéquat adressé au partenaire, dans le cas où M..... viendrait à quitter l'entreprise du prestataire, sans que ce fait soit imputable à ce dernier. Dans la mesure du

possible, les lots ou étapes commencés seront terminés.

Article 17 : sous-traitance

Clause facultative.

Les contrats de conseil sont bien évidemment conclus, du côté du client, en considération du profil et des compétences du partenaire.

On comprend, dès lors, que le client ne souhaite pas nécessairement voir une tierce entreprise s'associer à tout ou partie de l'exécution de la prestation. D'un autre côté, le prestataire peut avoir nécessité de se décharger partiellement sur un tiers de parties de prestations, sur lesquelles il disposerait d'un moindre savoir-faire.

De la négociation doit donc résulter la construction de la clause, dans un sens permissif, prohibitif ou moyennement permissif, sous agrément préalable du client.

Les tâches précisées à l'article 1 ne seront pour ce qui concerne les phases (...), pas prises en charges par le prestataire, mais seront exécutées par la société....., en sous-traitance, ce que reconnaît et accepte le client.

Le prestataire s'interdit de sous-traiter à quiconque la réalisation des travaux définis à l'article 1.

Article 18 : cession de contrat

Clause facultative.

La même idée gouverne la possibilité, pour l'un ou l'autre des partenaires, non pas de s'associer un tiers, mais de se le substituer, dans la poursuite de l'exécution. Les solutions contractuelles pourront être, de la même manière, diverses.

Le présent contrat est conclu en considération de la personne du prestataire, qui ne pourra substituer de tiers dans la réalisation de la tâche ci-dessus définie.

Article 19 : référencement

Clause facultative.

Il arrive que les parties ne souhaitent pas faire savoir qu'elles ont contracté entre elles, et il peut alors être stipulé une clause de confidentialité du contrat, voire de l'affaire conclue.

Néanmoins, dans bien des cas, surtout si la prestation est satisfaisante, le prestataire pourra désirer faire état

du fait d'avoir travaillé pour le client. Il sera utile qu'une clause le permette clairement.

Le client accepte que le prestataire puisse faire figurer parmi ses références les travaux accomplis dans le cadre du présent contrat.

Article 20 : interprétation du contrat

Clause facultative.

On rencontre souvent dans les conventions des dispositions par lesquelles le prestataire ne souhaite s'engager que sur le contenu du document terminal signé, en excluant tous éléments ou engagements évoqués au cours des pourparlers. Ceci porte parfois le nom de « clause des quatre coins ».

Le présent contrat et ses annexes contiennent tous les engagements des parties, et les correspondances, offres ou propositions antérieures à la signature des présentes, sont considérées comme non-avenues.

Il convient d'insister sur l'importance de la clarté dans la rédaction des clauses d'un contrat qui constituent la mesure des engagements réciproques. En cas de maladroites, c'est aux tribunaux qu'il revient d'interpréter les dispositions obscures, conformément aux indications suggérées par les articles 1156 et

suivants du Code civil. On a vu qu'un préambule un peu nourri permettait de dissiper les équivoques.

Article 21 : médiation

Clause facultative.

En cas de différend, toute formule amiable susceptible de l'aplanir, avant contentieux judiciaire, sera bienvenue. Pour un contrat d'une certaine ampleur, on pourrait proposer la disposition suivante.

Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, sur la médiation de M....., qui, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties.

Article 22 : juridiction compétente

Clause facultative.

Si les parties sont toutes commerçantes, elles ont la possibilité d'avoir décidé, par avance, la juridiction de tel lieu déterminé qui tranchera leur différend : ceci n'ayant de sens que dans la mesure où prestataire et

client seront chacun dans un ressort judiciaire de tribunal de commerce différent.

Tout litige susceptible de s'élever entre les parties, à propos de la formation, de l'exécution, ou de l'interprétation du présent contrat, sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de.....

À défaut, les règles de la procédure civile décideront normalement que le demandeur au procès doit saisir le tribunal du lieu du partenaire à qui il cherche querelle.

Article 23 : arbitrage

Plutôt que d'aller vers les juridictions judiciaires, les parties peuvent, par une clause du contrat, s'être engagées à saisir un arbitre. La formule d'arbitrage n'est sans doute pas à recommander pour des contrats de petite ou moyenne importance. En revanche, pour des opérations complexes, et éventuellement dans une perspective de confidentialité, les parties pourront prévoir une clause d'arbitrage. Cette clause, elle aussi, n'est valable qu'entre personnes commerçantes et doit être suffisamment précise pour pouvoir prendre ses effets. Certains organismes d'arbitrage sont institués, et dans ce cas, il suffit que les parties se réfèrent à leur règlement.

Tout litige susceptible de s'élever entre les parties sera tranché conformément au règlement de conciliation et d'arbitrage de l'institution.....

Si les parties veulent un arbitrage non-institutionnel, la clause doit être plus précise.

Tout litige susceptible de survenir entre les parties, quant à la formation, l'exécution, ou à l'occasion du présent contrat, sera soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, à une juridiction arbitrale, composée de trois personnes. À cette fin, chaque partie désignera son propre arbitre. Celle qui prendra l'initiative de la procédure faisant connaître à l'autre partie par lettre recommandée A.R. le nom de l'arbitre choisi ; l'autre partie faisant connaître à la première, dans les quinze jours de la réception de la lettre, dans les mêmes formes, le nom du second arbitre choisi. En cas de défaut de désignation du second arbitre, dans le délai susvisé, la partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en demandera la désignation à Monsieur le président du tribunal de commerce de....., statuant sur simple requête. Les deux arbitres désignés dans les quinze jours de leur saisine commune s'accorderont sur la

désignation du troisième. À défaut d'entente entre les deux arbitres, le troisième sera désigné par ordonnance du président de la juridiction précitée, à la requête de la partie la plus diligente. Le collège arbitral statuera, à charge d'appel, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.

On ajoutera, pour être complet, que si le contrat est international (client faisant appel par exemple à un prestataire étranger), il sera utile de préciser dans la convention la loi choisie pour gouverner les différends : loi française ou loi étrangère.

Fait à.....

Le.....

En double exemplaire,

**Signature du client :
prestataire :**

Signature du

(personnes habilitées à engager chacune leurs entreprises respectives)

**La charte déontologique
proposée aux entreprises
donneurs d'ordre**



Charte de bonne conduite Entreprises – Auto-entrepreneurs

La Fédération des autoentrepreneurs propose aux entreprises ayant recours aux services des autoentrepreneurs de signer une charte de bonne conduite.

De manière à contrer les dérives classiques du régime (faux salariés), nous proposons un cadre éthique précis qui régit la mise en relation entreprises – prestataires.

Les parties concernées doivent obligatoirement respecter la législation en vigueur concernant le droit du travail et le droit des contrats.

Les entreprises qui travaillent régulièrement avec des auto-entrepreneurs courent le risque de voir le contrat qui les lie requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences financières que cela implique, si elles ne respectent pas les règles.

En effet, le régime de l'auto-entrepreneur, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, a pour objectif de promouvoir la création d'activité, et de dynamiser

l'entrepreneuriat français dans un paysage de crise. Il n'a en aucun cas pour but de favoriser le travail dissimulé, l'optimisation fiscale, l'exploitation des ressources...

C'est pourquoi les entreprises ayant recours aux auto-entrepreneurs doivent faire preuve de la plus grande vigilance. En effet, si l'auto-entrepreneur est placé, dans les faits, dans la même situation qu'un salarié, il peut solliciter la requalification de son contrat le liant à l'entreprise en contrat de travail. Il peut aussi voir sa situation requalifiée par les URSSAF.

Les conséquences financières peuvent se révéler très lourdes pour l'entreprise, qui risque notamment de se voir reprocher de recourir au travail dissimulé. Elles sont aussi lourdes pour l'auto-entrepreneur qui peut se retrouver sans ressource d'un jour à l'autre, mais peut aussi se retourner contre l'entreprise qui a rompu le « faux » contrat de prestation.

Les entreprises qui font appel à nos services s'engagent à :

- Vérifier que l'auto-entrepreneur n'a pas l'entreprise pour seul client

- Ne pas le forcer à travailler dans les locaux de l'entreprise
- Ne pas le forcer à travailler avec l'intégralité des outils de l'entreprise
- Ne pas lui donner d'instructions quotidiennes (ce qui indique une relation de subordination)
- Ne pas fixer une rémunération identique chaque mois mais une rémunération fonction du travail réalisé dans le cadre de la mission
- S'engager sur un contrat de prestation dans les règles légales en vigueur

Toute publication totale ou partielle de cette charte doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Charte proposée par la Fédération des auto-entrepreneurs. Contact et renseignements sur www.fedae.fr »

© Fédération des auto-entrepreneurs - 4 parc de Diane 78350 Jouy-en-Josas

Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de
VERSAILLES sous le numéro
W784001667 - SIRET 519 675 730 00013

[www.federation-auto-
entrepreneur.fr](http://www.federation-auto-entrepreneur.fr) - contact@fedae.fr

Annexe C

Réglementation générale

DANS CETTE ANNEXE

- » Liste des activités libérales relevant de la CIPAV
- » Liste des activités affiliées à la SSI à titre social et relevant des BNC à titre fiscal
- » Liste des métiers soumis à qualification professionnelle
- » Liste des professions exclues du régime au 1^{er} septembre 2010

Liste indicative des activités libérales relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)

A

Arbitre devant le tribunal de commerce

Architecte

Architecte d'intérieur (non d.p.l.g)

Architecte d'intérieur d.p.l.g

Architecte naval

Architecte paysagiste

Artiste non créateur d'œuvres originales (art.
L.382-1 C.S.S.)

Artiste non mentionné à l'article L. 3821

Auxiliaire médical

C

Chirurgien-dentiste

Conférencier

Courtier en valeurs

D

Diététicien

E

Économiste de la construction

Ergothérapeute à titre libéral

Expert automobile

Expert devant les tribunaux

G

Géomètre expert

Greffier

Guide de haute montagne

Guide touristique

H

Huissier de justice

I

Ingénieur conseil

M

Médecin

Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État et
guide de haute-montagne

N

Notaire

O

Ostéopathe

P

Personne ayant la qualité de commissaire-priseur
judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les
conditions prévues à l'article L. 3214 du Code de
commerce

Personne bénéficiaire de l'agrément prévu par
l'article L. 4721 du Code de l'action sociale et des
familles

Pharmacien

Psychologue

Psychothérapeute

S

Sage-femme

Syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire
agréé

T

Traducteur

Traducteur interprète

Traducteur technique

V

Vétérinaire

Liste indicative des activités totalement affiliées à la Sécurité sociale des Indépendants à titre social bien que relevant fiscalement des BNC

Métiers totalement affiliés à la Sécurité sociale des
Indépendants pour leur protection sociale, c'est-à
dire au titre de l'assurance maladie mais

également pour leur assurance vieillesse. Ils ne sont donc pas rattachés à la CIPAV bien que fiscalement leurs activités relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

- » **les adjudicataires de droits communaux**
(« placiers » sur les marchés) lorsque leur rémunération est calculée au prorata des droits de place perçus par eux et qu'ils prélèvent eux-mêmes sur ces droits au moment de leur versement à la caisse du receveur municipal ;
- » **les agents commerciaux** : en règle générale, leurs revenus relèvent de la catégorie des BNC. Toutefois, la qualité d'agent commercial à l'égard de certaines maisons n'excluant pas celle de représentant salarié pour le compte d'autres maisons, ou l'exercice d'opérations commerciales pour leur propre compte **étant imposable en tant que bénéfices** industriels et commerciaux, il convient de bien distinguer les conditions concrètes d'exercice de l'activité ;
- » **les astrologues, voyants et autres sciences occultes** ;
- » **les cartomanciens** ;
- » **les guérisseurs, magnétiseurs et rebouteux** ;

- » **les intermédiaires du commerce et de l'industrie** : les contrats passés entre les entreprises et leurs clients le sont généralement par l'entremise d'intermédiaires dont la situation fiscale, très variable, est fonction de leur statut juridique ou de la nature des liens qui les unissent aux personnes pour le compte desquelles elles agissent ou traitent ;
- » **Dans ce cadre, le représentant de commerce** est un intermédiaire lié à une ou plusieurs maisons pour le compte desquelles il prospecte et conclut des achats, ventes ou prestations de services sans s'engager personnellement. Les **« représentants libres » ou « représentants mandataires »** exercent des fonctions voisines de celles des agents commerciaux. **À ce titre ils sont imposés en tant que BNC ;**
- » **les exploitants d'auto-école** : lorsque l'activité est exercée à titre individuel ou sous forme de société de personne, ils sont imposés en tant que BNC dès lors qu'ils se consacrent essentiellement à la direction de leur établissement en dirigeant, coordonnant et contrôlant les leçons données par leur personnel, tout en dispensant eux-mêmes

une partie de l'enseignement, ce qui est généralement le cas ;

- » **les créateurs publicitaires** tels que les dessinateurs ou illustrateurs non liés à des agents de publicité ou à des annonceurs par des contrats de travail (à condition qu'il ne s'agisse pas de décorateurs publicitaires exécutant des stands pour les foires et expositions ou des éditeurs publicitaires) ;
- » **les journalistes occasionnels** : les rémunérations qu'ils perçoivent au titre de leur collaboration occasionnelle à des journaux ou revues ont le caractère de BNC ;
- » **les négociateurs et démarcheurs immobiliers** : les intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce recourent fréquemment aux services de négociateurs pour prospecter la clientèle, présenter les affaires et mettre d'accord vendeurs et acheteurs. Mais parmi ceux-ci il convient de distinguer entre :
 - » **ceux qui ont le statut de salariés** : c'est-à-dire ceux qui, rémunérés par un pourcentage variable de la commission acquise à l'agence immobilière, ne peuvent effectuer d'opérations analogues pour

leur propre compte ou pour celui d'autres agences, ni se prévaloir d'aucun droit de suite sur les clients trouvés et doivent prendre chaque jour les instructions de l'agence qui se réserve le droit de ne pas donner suite aux affaires engagées par ces négociateurs ;

- » **ceux qui sont liés aux intermédiaires** (les agences immobilières en l'espèce) par un contrat de mandat qui leur permet notamment d'exercer une autre activité, profession ou commerce, et qui ont le statut de travailleurs indépendants imposés en BNC.

Liste indicative des activités anciennement affiliées à la CIPAV relevant désormais de la Sécurité sociale des Indépendants

A

Accompagnateur de groupe

Accompagnateur de moyenne montagne

Actuaire

Administrateur provisoire d'une étude d'huissier
de justice

Agent de promotion

Agent de protection

Agent de renseignements privés

Agent de sécurité

Agent d'encaissement contentieux

Agent d'enquêtes assermenté par les tribunaux

Agent privé de recherches

Agrée en architecture

Aide relationnelle

Analyste programmeur

Animateur

Animateur d'art

Animateur-speaker

Arbitre de bridge

Archéologue

Art-thérapeute

Assimile vigile à titre libéral

Assistant aéroportuaire

Assistant ethnographe

Assistant informatique

Assistant scolaire

Assistant technique

Assistant social à titre libéral

Attaché de presse

Audit et conseil

Auteur de logiciels

C

Caméraman

Cartographe

Chargé d'enquête à titre libéral

Chercheur contractuel

Chercheur scientifique

Chimiste

Classificateur colombophile

Coach

Coach sportif

Collaborateur d'architecte

Coloriste conseil

Commissaire d'une exposition

Commissaire de piste (domaine hippique)

Concepteur de logiciel

Concepteur rédacteur

Concession de brevets, licence ou marque

Conciliateur pour entreprises en difficultés

Conseil artistique

Conseil chargé de mission

Conseil commercial

Conseil conjugal

Conseil de gestion

Conseil de sociétés

Conseil d'entreprise

Conseil éditorial

Conseil en brevets d'invention

Conseil en communication

Conseil en conservation du patrimoine

Conseil en décoration

Conseil en économie

Conseil en expansion

Conseil en formation

Conseil en gestion

Conseil en gestion de patrimoine

Conseil en gestion de tutelle

Conseil en gestion financière

Conseil en immobilier

Conseil en importation

Conseil en informatique

Conseil en management

Conseil en marketing

Conseil en optique

Conseil en organisation

Conseil en produits de régime

Conseil en publicité

Conseil en recrutement
Conseil en relations publiques
Conseil en ressources humaines
Conseil en stratégie
Conseil en télématique
Conseil en transmission
Conseil ergonomique
Conseil financier
Conseil littéraire
Conseil logistique
Conseil matrimonial
Conseil qualité comptable
Conseil scientifique
Conseil social
Conseil technique
Conservateur du patrimoine
Consultant
Contrôle de céréales et semences
Contrôleur

Coordinateur

Coordination de chantiers

Coordination de travaux

Copiste

Correcteur lecteur

Correspondant local de la presse
écrite

Correspondant sportif

Coureur automobile

Créateur d'art

Créateur d'œuvres artistiques

Créateur industriel

Créateur sites Internet

Cruciverbiste

D

Décorateur

Décorateur conseil

Décorateur ensemblier

Délégué du procureur

Designer

Dessinateur

Dessinateur artistique (non créateur d'œuvre originale)

Dessinateur assisté par ordinateur

Dessinateur cartographe

Dessinateur en bâtiment

Dessinateur industriel

Dessinateur maquettiste

Dessinateur projeteur

Dessinateur publicitaire (non assujetti à la taxe professionnelle)

Dessinateur topographique

Détective

Développement de logiciels

Documentaliste

E

Économiste

Économiste conseil

Économiste consultant

Écrivain public

Éducateur

Enquêteur

Enquêteur d'assurances

Enquêteur social

Enseignant

Entraîneur d'échecs

Entraîneur sportif

Ergonome

Esthétique industrielle

Ethnologue

Études de marchés

Études d'environnement

Études des structures

Études électroniques

Études en conception

Études en nutrition

Études et conseils

Études et développement

Études et recherches en textiles

Études expertises

Études historiques sur le patrimoine

Études informatiques

Études sociologiques

Études statistiques

Études statistiques et économiques

Études techniques

Expert

Expert agricole

Expert assureur

Expert de tableaux

Expert en art mobilier

Expert en assurances

Expert en bâtiment

Expert en écritures

Expert en grêle

Expert en objets d'art

Expert en œuvres d'art

Expert en pollution

Expert foncier

Expert forestier

Expert immobilier

Expert judiciaire

Expert maritime

Expert psychologique

Expert tarificateur

Exploitant de brevets, licences ou marques

Exploitation de techniques

F

Formateur

G

Gardien de sécurité

Généalogiste

Géographe

Géologue

Géophysicien

Gérant de holding (si consultant ou conseil en gestion)

Gérant de tutelle

Gestion d'entreprises

Graphiste (non créateur d'œuvre originale)

Graphiste publicitaire

Graphologue

Graphologue psychologue

H

Historien

Historien du patrimoine

Hôtesse d'exposition

Hydrogéologue

I

Iconographe

Infographiste

Informaticien

Ingénieur

Ingénieur chimiste

Ingénieur conseil plastique

Ingénieur d'affaires

Ingénieur du son

Ingénieur en informatique

Ingénieur expert

Ingénieur mécanicien

Ingénieur œnologue

Ingénieur thermicien

Interprète

Interprète de conférences

Interprète guide

Interprète traducteur

Inventeur

Inventeur conférencier

Inventoriste en pharmacie

Investigateur

J

Joueur de bridge

Joueur de golf

Joueur de tennis

Joueur professionnel (sport individuel)

Journaliste indépendant

L

Lecteur

Liquidateur de société

M

Maître chien

Maître d'œuvre

Maître-nageur

Mandataire de société

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Manipulateur d'électroradiologie

Mannequin libre

Maquettiste

Marketing

Médiateur pénal

Médiéviste

Merchandiseur

Mètreur

Mètreur en peinture

Mètreur vérificateur

Modèle libre

Moniteur de sports

Moniteur de voile

Moniteur d'éducation physique

Musicothérapeute

N

Naturaliste

Naturopathe

Noteur

Noteur copiste

Nutritionniste

O

Océanographe

Oenologue

Opérateur de saisie

Organisateur d'événements en tous genres

Organisateur de convoi exceptionnel

Orientateur

P

Paysagiste (activité en bureau d'études, sans lien avec le cycle de la production végétale)

Peseur-juré de fret maritime

Pigiste - correspondant de la presse écrite

Pilote d'aéronef non propriétaire de son engin

Pilote de course automobile

Plasticien conseil

Prédicateur non ecclésiastique

Préparateur physique à domicile

Prestataire en informatique

Professeur

Professeur de danse

Professeur de dessin

Professeur de golf

Professeur de gymnastique

Professeur de judo

Professeur de langues

Professeur de musique

Professeur de piano

Professeur de ski

Professeur de sports

Professeur de tennis

Professeur de voile

Professeur de yoga

Programmeur

Psychanalyste non médecin diplômé

Psychanalyste non médecin non diplômé

Psychologue clinicien

Psychomotricien

Psychosociologue

Psychotechnicien

Psychothérapeute diplômé

Psychothérapeute non diplômé

Psychothérapeute sophrologue non diplômé

Publicitaire

R

Recrutement et communication

Rédacteur

Rédacteur documentaliste

Rédacteur scientifique

Relation presse

Relations publiques

Remisier en bourse

Répétiteur

Reporter – correspondant de la presse écrite

S

Saisie de documentation

Saisie informatique (si réalisée dans un cabinet de
Conseils)

Sapiteur

Scénographe

Sculpteur

Sexologue

Skipper

Sociologue

Speaker

Spéléologue

Sportif professionnel

Statisticien

Sténotypiste de conférences

Styliste

Surveillant de travaux

Surveillant gardiennage

Syndic d'immeuble (à titre occasionnel, non
inscrit au RCS)

T

Technicien artificier

Technicien conseil

Technicien de l'électro-encéphalographie

Technicien du bâtiment

Technicien du cinéma

Technicien du son

Thermicien

Topographe

Traitement de textes

Transcripteur

Travaux bibliographiques

Travaux informatiques

Travaux télématiques

U

Urbaniste

V

Vérificateur

Vérificateur de monuments historiques

Vigile à titre libéral

Liste des métiers soumis à qualification professionnelle

Liste relative aux métiers entrant dans le champ des activités soumises à qualification professionnelle mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et dans la loi no 46-1 173 du 23 mai 1946

1. Entretien et réparation des véhicules et des machines : réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
2. Construction, entretien et réparation des bâtiments : métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment.
3. Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier,

chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.

4. Ramonage : ramoneur.
5. Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale : esthéticien.
6. Réalisation de prothèses dentaires : prothésiste dentaire.
7. Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales : boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
8. Activité de maréchal-ferrant : maréchal-ferrant.
9. Coiffure.

Liste des professions exclues du régime de l'auto-entrepreneur

- » Les notaires
- » Les officiers ministériels, officiers publics et membres des compagnies judiciaires réunissant :

- les avoués près les Cours d'Appel
 - les huissiers de justice
 - les commissaires-priseurs
 - les agréés près les tribunaux de commerce
 - les syndics de faillite (aujourd'hui mandataires liquidateurs)
 - les administrateurs judiciaires près les tribunaux de grande instance ou de commerce
 - les greffiers
 - les arbitres près les tribunaux de commerce
-
- » Les médecins conventionnés à honoraires libres (secteur II) ayant opté pour le régime des professions indépendantes
 - » Les médecins exerçant leur activité libérale sans être conventionnés
 - » Les chirurgiens dentistes non conventionnés
 - » Les sages-femmes non conventionnées
 - » Les pharmaciens et pharmaciens biologistes

» Les auxiliaires médicaux non conventionnés non salariés comprenant :

- les masseurs kinésithérapeutes
- les pédicures
- les infirmiers
- les orthophonistes et orthoptiste

» Les vétérinaires

» Les artistes non salariés ne relevant pas du régime des artistes auteurs visé à l'article L 382.1 du code de la sécurité sociale

» Les personnes qui réalisent des bénéfices provenant d'une activité artistique, littéraire, scientifique ou sportive, et qui demandent que leurs revenus soient imposés à partir d'un bénéfice moyen pluriannuel (art. 100 bis du Code général des impôts).

» Les agents généraux d'assurances

» Les experts comptables, comptables agréés et les commissaires aux comptes indépendants

» Les ingénieurs, techniciens et experts réunissant les ingénieurs conseils, métreurs-vérificateurs, jurisconsultes, experts et conseils non salariés

inscrits pour cette activité au rôle de la taxe professionnelle

- » Les géomètres et experts agricoles et forestiers inscrits pour cette activité au rôle de la taxe professionnelle
- » Les interprètes et sténotypistes de conférence, les agents privés de recherches et de renseignements
- » Les personnes qui optent pour l'imposition de leurs recettes à la TVA ou dont l'activité professionnelle est exclue du régime de la franchise de TVA.
- » Les associés de sociétés d'exercice libéral (SEL)
- » Les artistes du spectacle (acteurs, chanteurs, musiciens...) qui ont le statut « d'intermittent du spectacle » et qui sont donc des salariés.
- » Les journalistes indépendants (pigistes) : tout titulaire de la carte de presse doit être obligatoirement salarié (art. L 7112-1 et suivants du Code du travail)
- » Les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA : agriculteur, paysagiste, travaux forestiers...

- » Les activités relevant de la TVA agricole
(production de produits de type fromage, foies gras, charcuterie...)
- » Certaines activités commerciales ou non commerciales comme la location de matériels et de biens de consommation durable, les ventes de véhicules neufs dans les autres Etats membres de l'Union européenne, les activités relevant de la TVA immobilière (opérations des marchands de biens, les lotisseurs, agents immobiliers, les opérations sur les parts de sociétés immobilières ; en revanche, la location de fonds de commerce, la location de locaux meublés ou destinés à être meublés peuvent en bénéficier)
- » Les locations d'immeubles nus à usage professionnel
- » Les opérations sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et les opérations sur bons d'option
- » Location de véhicules, de bateaux de plaisance

Annexe D

Carnet d'adresses

Liste des sites Internet utiles

Le site officiel de l'auto-entrepreneur	http://www.lautoentrepreneur.fr
L'agence France Entrepreneur	http://www.afecreation.fr/
Le portail national des Urssaf	http://www.urssaf.fr/
Le site de l'administration fiscale	http://www.impots.gouv.fr/
La Fédération des auto-entrepreneurs	http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/
La Sécurité sociale des Indépendants	http://www.secu-independants.fr/
Le portail des déclarations sociales	http://www.net-entreprises.fr/

CFE en ligne de la Chambre de Commerce et d'Industrie	http://www.cfenet.cci.fr/
CFE en ligne de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat	http://www.cfe-metiers.com
INFOGREFFE : l'information légale et officielle sur les entreprises inscrites au RCS	http://www.infogreffe.fr/

Annexe E

Fonds documentaire complet sur le régime

- » Comparatif des statuts de l'entrepreneur individuel : 14 mai 2009 (CSOEC)
- » Étude sur les auto-entrepreneurs : 27 mai 2009 (Caravane des Entrepreneurs)
- » Les Français et l'auto-entreprise : 17 juin 2009 (*Opinion Way* – APCE – UAE)
- » Bilan d'étape semestriel : 21 juillet 2009 (MINEFI)
- » Focus auprès des porteurs de projet envisageant de devenir auto-entrepreneurs : septembre 2009 (CCI – EEF – IFOP)
- » Baromètre Ciel de l'auto-entrepreneur : octobre 2009 (CIEL)
- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 1) : novembre 2009 (UAE – Le Roch Les Mousquetaires – *Opinion Way*)

- » La perception par les étudiants du régime de l'auto-entrepreneur : novembre 2009 (IPSOS)
- » Deuxième étude sur les auto-entrepreneurs : 11 novembre 2009 (Caravane des Entrepreneurs)
- » Auto-entrepreneur, qui es-tu ? : 12 novembre 2009 (CCI Nantes Saint-Nazaire et l'Union des auto-entrepreneurs)
- » Les clients auto-entrepreneurs de l'Adie : décembre 2009 (ADIE - DGCIS)
- » La mise en place du régime de l'auto-entrepreneur : Bilan au 31 janvier 2010 (ACOSS)
- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 2) : février 2010 (UAE – Le Roch Les Mousquetaires – *Opinion Way*)
- » Rapport d'information de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances : 24 mars 2010 (Sénat)
- » Baromètre Ciel de l'auto-entrepreneur : mai 2010 (CIEL)
- » La vision des Français sur l'auto-entreprise : juin 2010 (UAE)

- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 3) :
juin 2010 (UAE – Le Roch Les Mousquetaires –
Opinion Way)
- » L'image du statut d'auto-entrepreneur : juin 2010
(FONDAPOL – TNS SOFRES)
- » Le régime de l'auto-entrepreneur : Bilan après
une année de mise en œuvre,
30 juin 2010 (MINEFI – DGCIS – IPSOS)
- » Être entrepreneur de soi-même après la loi
du 4 août 2008 : 23 août 2010 (CNRS, Université
de Paris X)
- » La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilan
au 31 octobre 2010 (ACOSS)
- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 4) :
novembre 2010 (UAE – Le Roch Les
Mousquetaires – *Opinion Way*)
- » Le régime de l'auto-entrepreneur – Vision
universitaire : 17 novembre 2010 (ESSEC)
- » Les auto-entrepreneurs et la CFE :
26 novembre 2010 (FEDAE)
- » Les auto-entrepreneurs et leur besoin en
assistance juridique : 30 décembre 2010 (FEDAE)

- » L'évaluation du régime de l'auto-entrepreneur : décembre 2010 (Groupe UMP à l'Assemblée Nationale)
- » La perception des réseaux communautaires par les auto-entrepreneurs : 25 janvier 2011 (FEDAE)
- » La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilan au 31 janvier 2011 (ACOSS)
- » La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilan au 30 avril 2011 (ACOSS)
- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 5) : mai 2011 (UAE – Le Roch Les Mousquetaires – *Opinion Way*)
- » Les auto-entrepreneurs et leur banque : 28 juin 2011 (FEDAE – EGEE)
- » Les auto-entrepreneurs en 2010 : Un succès confirmé !, juillet 2011 (APCE)
- » Rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales : 30 août 2011 (Inspection Générale des Finances)
- » La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilan au 31 août 2011 (ACOSS)

- » Observatoire de l'auto-entrepreneur (Vague 6) : novembre 2011 (UAE – Le Roch Les Mousquetaires – *Opinion Way*)
- » La mise en place de l'auto-entrepreneur : Bilans au 10 janvier, 30 mars et 6 juillet 2012 (ACOSS)
- » INSEE Première, numéro 1388 – Comportement des auto-entrepreneurs : 6 février 2012 (INSEE)
- » INSEE Faits et chiffres numéro 290 – Les activités des auto-entrepreneurs en Île-de-France, juin 2012 (INSEE)
- » Rapport annuel de la Commission de Déontologie – Focus sur l'auto-entrepreneur : 25 juillet 2012 (DGAFP)
- » 13 % d'inscriptions comme auto-entrepreneur en moins en juillet 2012, mais un régime qui reste fort : 22 août 2012 (INSEE)
- » 20 987 auto-entrepreneurs se sont inscrits en août 2012 ! : 19 septembre 2012 (INSEE)
- » Selon l'INSEE, 47 % des auto-entrepreneurs d'Aquitaine créent leur propre emploi : 19 septembre 2012 (INSEE)
- » Enquête INSEE Première : bilan sur 3 ans de l'auto-entrepreneuriat : 20 septembre 2012 (INSEE)

- » Les bénéficiaires de l'ARCE : quel profil et quel succès ? : 26 septembre 2012
- » CENTRE ANALYSE STRATEGIQUE L'entrepreneuriat en France : analyse du centre d'analyse stratégique : 1^{er} octobre 2012 (UNEDIC)
- » En septembre, 26 600 auto-entrepreneurs se sont lancés : 12 octobre 2012 (INSEE)
- » 27 % d'auto-entrepreneurs de plus en octobre 2012 : 15 novembre 2012 (INSEE)
- » 24 852 auto-entrepreneurs de plus en novembre 2012 : 16 décembre 2012 (INSEE)
- » Audit IGF/IGAS : Les CCI proposent de renforcer encore plus le régime de l'auto-entrepreneur : 31 décembre 2012 (CCI-EEF)
- » Les auto-entrepreneurs en Limousin : entre opportunités et nécessités : 7 janvier 2013 (INSEE)
- » 307 478 demandes de création d'auto-entreprises en 2012 :
16 janvier 2013 (INSEE)
- » Étude FEDAE-EVOPORTAIL : 53 % des auto-entrepreneurs abandonneront si le régime est limité dans le temps : 17 janvier 2013 (FEDAE)

- » Première : 56 % des créations en 2012 se font grâce à l'auto-entrepreneur :
30 janvier 2013 (INSEE)
- » Statistiques sur l'EIRL : 30 janvier 2013 (INSEE)
- » Auto-entrepreneurs normands : profils et investissements : 4 février 2013 (INSEE)
- » 49 % d'auto-entrepreneurs de plus en janvier 2013 comparé à décembre 2012 :
7 mars 2013 (INSEE)
- » Le régime auto-entrepreneur représente 60,38 % des formes juridiques créées en 2012 :
13 mars 2013 (CREDIT SAFE)
- » 50 222 auto-entrepreneurs sur janvier-février 2013 : 14 mars 2013 (INSEE)
- » En 2012, les auto-entrepreneurs ont généré 5,64 milliards d'euros :
29 mars 2013 (URSAFF)
- » Publication du rapport Evaluation du régime de l'auto-entrepreneur : 10 avril 2013 (IGF)
- » 24 700 créations d'auto-entreprise ont eu lieu en avril 2013 : 20 mai 2013 (INSEE)

- » 85 % des Français souhaitent le maintien en l'état du régime d'auto-entrepreneur : 7 juin 2013 (CSA)
- » La création d'auto-entreprises chute de 8 % sur mai 2013 : 20 juin 2013 (INSEE)
- » Rapport de l'APCE : profil des auto-entrepreneurs et de leur entreprise : 9 juillet 2013 (APCE)
- » 12 % de créations d'auto-entreprises en moins sur le premier semestre 2013 : 12 juillet 2013 (INSEE)
- » 86 % des Français pensent que l'auto-entrepreneur est bon pour la création d'emploi : 22 juillet 2013 (IFOP)
- » 893 062 auto-entrepreneurs sont inscrits en France en mai 2013 : 22 juillet 2013 (URSAFF)
- » La création en Île-de-France est à 53,2 % le fait d'autoentrepreneurs : 25 juillet 2013 (CROCIS)
- » Les chiffres clés de la création d'entreprise en 2012 : 1^{er} août 2013 (APCE)
- » La baisse des créations d'auto-entreprises se poursuit pour le troisième mois consécutif : 22 août 2013 (INSEE)
- » La création d'auto-entreprises décroche de 24 % en août, et de 13 % sur le début de l'année 2013 :

16 septembre 2013 (INSEE)

- » Carte bancaire : Les Français quittent les commerçants qui la refusent :

27 septembre 2013 (IFOP)

- » 85 % des Français jugent utile le régime de l'auto-entrepreneur : 5 octobre 2013 (UAE)

- » La création d'auto-entrepreneurs en chute de 12 % depuis le début de l'année :

21 octobre 2013 (INSEE)

- » Les auto-entrepreneurs de plus de 60 ans seront de plus en plus nombreux :

21 octobre 2013 (OCDE)

- » 914 000 auto-entrepreneurs sont actifs fin août 2013 : 5 novembre 2013 (URSAFF)

- » Les créations d'auto-entreprises repartent à la baisse en octobre de 9 % :

15 novembre 2013 (INSEE)

- » Pour 84 % des auto-entrepreneurs, la TV ne parle pas assez d'eux : 13 décembre 2013 (IFOP)

- » 274 900 auto-entreprises créées en 2013, mais 10 % de moins qu'en 2012 :

15 janvier 2014 (INSEE)

- » Étude nationale sur l'attractivité des territoires pour la création d'entreprise :
24 juillet 2014 (FEDAE)
- » Rapport d'activité des auto-entrepreneurs mi 2014 : 1^{er} août 2014 (URSAFF)
- » Moins de charges, plus de stabilité :
10 septembre 2014 (FEDAE EAAGLE)
- » 24 000 auto-entrepreneurs de plus par mois en été 2014 : 15 septembre 2014 (INSEE)
- » Rapport Cour des Comptes sur la fraude aux cotisations sociales : mise en cause de l'auto-entreprise : 17 septembre 2014 (COUR DES COMPTES)
- » Rapport 2013 sur l'auto-entrepreneur en Île de France : 13 octobre 2014 (CROCIS)
- » Rapport ACOSS 2013 sur l'auto-entrepreneur :
30 décembre 2014 (URSAFF)
- » 253 200 auto-entreprises créées sur les 11 premiers mois de l'année 2014 :
30 décembre 2014 (INSEE)
- » Rapport « Emploi et revenus des indépendants » de l'INSEE édition 2015 : 12 février 2015 (INSEE)

- » Le nombre des auto-entrepreneurs continue de progresser dans la région Centre :
10 mars 2015 (URSAFF)
- » 41 339 adhésions au régime de l'auto-entrepreneur sur les deux premiers mois de 2015 :
un recul de 18,8 % : 13 mars 2015 (INSEE)
- » 59 800 auto-entreprises créées au premier trimestre 2015, en baisse de 14 % : 20 avril 2015
- » L'auto-entreprise contribue à la stabilité entrepreneuriale, d'après l'INSEE :
22 avril 2015 (INSEE)
- » Tableau noir : le décrochage des créations d'auto-entreprises se confirme : 14 mai 2015 (INSEE)

Annexe F

Glossaire

ACCRE : aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Cette aide consiste en une exonération de charges sociales pendant un an. Depuis le 1^{er} mai 2009, pour l'auto-entrepreneur éligible à l'ACCRE, les cotisations dont il reste redevable sont acquittées sous forme d'un versement spécifique calculé selon un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires : ce taux minoré et progressif représente 25 % du taux normal la 1^{re} année d'activité, 50 % la 2^e année, 75 % la 3^e.

ACOSS : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. Elle assure la gestion financière du régime général de Sécurité sociale (régime des salariés) et coordonne les activités des 115 centres de recouvrement répartis sur le territoire français.

ADIE : Association pour le droit à l'initiative économique.

AFE : Agence France Entrepreneur.

AGESSA : Association pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs, chargée depuis le 1^{er} janvier 1978 d'une mission de gestion pour le compte de la Sécurité sociale. Elle sert de passerelle entre les auteurs et les caisses primaires d'assurance-maladie pour déterminer les conditions d'affiliation au régime spécifique et faire assurer le service des prestations dues aux affiliés.

ALE : Agence locale pour l'emploi.

APE : code composé de 4 chiffres correspondant au type d'activité principale de l'entreprise. Il est attribué par l'INSEE à chaque entreprise en référence à la nomenclature des activités françaises (NAF). Il permet le classement statistique de l'entreprise, l'adhésion à un syndicat professionnel, etc. L'auto-entrepreneur a un code APE correspondant à son activité.

API : allocation de parent isolé.

ARE : allocation de retour à l'emploi.

ARCE : aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

ASS : allocation de solidarité spécifique.

BIC : bénéfices industriels et commerciaux. Ces bénéfices sont réalisés par des personnes physiques ou des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, provenant de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale, de manière habituelle. Pour l'auto-entrepreneur, le seuil de chiffre d'affaires réalisable pour les prestations imposables de la catégorie BIC est de 170 000 euros en 2018.

BNC : bénéfices non commerciaux. Ces bénéfices sont réalisés par des personnes physiques ou des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, provenant de l'exercice d'une activité libérale. Pour l'auto-entrepreneur, le seuil de chiffre d'affaires réalisable pour les prestations imposables de la catégorie BNC est de 80 000 euros en 2018.

C2B (*consumer to business*) : modèle d'entreprise dans lequel les consommateurs (les particuliers) sont au service de l'entreprise en apportant un produit ou une prestation, et non le contraire comme c'est le cas traditionnellement. Un cadre légal élargi permet aujourd'hui aux auto-entrepreneurs de jouer ce rôle de particuliers au service d'une entreprise de taille plus importante.

CA : chiffre d'affaires, montant total des factures émises sur des tiers par une entreprise. C'est le total des ventes de biens ou de prestations de services effectuées au cours d'une période donnée.

CAPE : contrat d'appui au projet d'entreprise. Un contrat spécial par lequel une société ou une association fournit à un porteur de projet un programme de préparation à la création ou reprise d'entreprise et à la gestion d'une activité économique. Ce cadre juridique permet de tester votre projet en couveuse d'entreprise, avant de vous inscrire réellement. Vous bénéficiez d'un appui au montage de votre projet, pour tester en grandeur réelle votre activité et en valider la faisabilité économique. Les activités concernées sont souvent liées au domaine des services.

CCI : chambre de commerce et d'industrie.

CET : contribution économique territoriale, anciennement taxe professionnelle.

CIFAM : Crédit impôts familles.

CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

CFE : centre de formalités des entreprises. Lieu de passage obligatoire (guichet unique) auprès

duquel les créateurs déposent, en une seule fois et avec un seul formulaire (« liasse unique »), les déclarations qu'ils sont tenus d'effectuer lors de la création, modification ou cessation de leur activité.

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises. Taxe locale faisant partie de la CET, à laquelle les auto-entrepreneurs sont assujettis dès le 1^{er} jour de leur 2^e année d'activité.

CFP : Contribution à la Formation Professionnelle.

CGI : Code général des impôts. Toute facture d'auto-entrepreneur reprend la mention « TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts ».

CGV : conditions générales de vente. Souvent rédigées en parallèle des mentions légales d'un site Web, elles précisent les conditions d'achat d'un produit ou service en ligne.

CMA : chambre des métiers et de l'artisanat (voir chap. 7).

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés.

CPF : Compte personnel de formation. Il vous permet d'acquérir des droits à la formation professionnelle (heures CPF). Ces droits sont inscrits dans un compte d'heures qui vous suit tout au long de votre vie professionnelle : vous pouvez décider de vous former régulièrement en les utilisant. Vos heures CPF ne sont jamais perdues, même si vous changez de situation ou d'employeur. Le CPF a été créé par les partenaires sociaux en décembre 2013 (Accord National Interprofessionnel, ANI). La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit les conditions de sa mise en œuvre.

CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale.

CSG : contribution sociale généralisée.

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. Elle s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros.

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail

et de l'emploi.

EDEN : encouragement au développement d'entreprises nouvelles. Il s'agit d'un dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise à destination de certains bénéficiaires de l'ACCRE, prenant la forme d'une prime (avance remboursable à compter du 1^{er} janvier 2004) et de mesures d'accompagnement et de suivi personnalisé.

EI : entreprise individuelle.

EIRL : entreprise individuelle à responsabilité limitée, mise en place au 1^{er} janvier 2011 en France.

ERP : abréviation pour *Enterprise Resource Planning* ou progiciel de gestion intégrée, en français. L'ERP est un logiciel qui permet la gestion de l'entreprise en intégrant la gestion comptable et financière, la gestion des stocks, la gestion des ressources humaines, la gestion des fournisseurs ainsi que la vente, la distribution ou encore l'e-commerce. Le principe de l'ERP est de construire différents modules informatiques fondés sur une même base de données. SAP est le progiciel de gestion le plus connu.

EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (forme de SARL).

FGIF : Fonds de garantie à l'initiative des femmes.

INDICE ICE GLOBAL : agrégation des données du panel iCE 30 et du panel PSP après déduplication. Il permet d'appréhender de la façon la plus large possible l'ensemble du e-commerce en chiffres d'affaires et en évolution.

INPI : Institut national de la propriété industrielle. Établissement public chargé, notamment, de délivrer des titres de propriété industrielle et de mettre à la disposition du public des informations officielles dans ce domaine.

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.

IR : impôt sur le revenu. Un impôt direct qui s'applique aux revenus des individus, des entreprises et des autres entités légales similaires. Il peut être progressif, proportionnel ou régressif. Pour les individus, il s'applique aux revenus bruts alors que, pour les entreprises, il s'applique sur l'excédent brut d'exploitation (EBE). Pour les entreprises, il est souvent appelé « impôt sur les sociétés » ou « impôt sur le revenu des

sociétés » ou « impôt sur les profits ». Pour les auto-entrepreneurs, il cumule donc ces deux définitions, en portant sur les revenus rapportés par l'entreprise individuelle, mais en faisant office d'impôt sur le revenu (par le principe de prélèvement libératoire).

KBIS : extrait délivré par le greffe du tribunal de commerce à tout intéressé souhaitant obtenir des informations juridiques et financières sur une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pour une entreprise individuelle, il s'agit de l'extrait K.

LCEN : loi pour la confiance dans l'économie numérique, n° 2004-575, du 21 juin 2004. Abrégée sous les sigles LCEN ou LEN, cette loi française sur le droit de l'Internet vise à promouvoir le commerce électronique au sein de l'Union européenne.

LME : loi de modernisation de l'économie. Votée le 4 août 2008, elle contient l'établissement du régime de l'auto-entrepreneur.

MDA : Maison des artistes, organisme agréé par l'État pour la gestion de la branche des arts

graphiques et plastiques du régime obligatoire de Sécurité sociale des artistes auteurs.

NACRE : nouvel accompagnement aux créateurs et repreneurs d'entreprises.

NAF : nomenclature des activités françaises.

NIC : numéro interne de classement. Il comporte 5 chiffres : les quatre premiers correspondent au numéro d'identification de l'établissement, le cinquième est une clé. Il identifie chaque établissement de l'entreprise.

OSEO : établissement public à caractère industriel et commercial chargé de soutenir l'innovation et la croissance des PME en France. Il garantit les prêts bancaires accordés aux entreprises et participe au financement de plusieurs milliers de projets par an.

PBRD : personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire. On désigne par ce sigle les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA.

PCE : prêt à la création d'entreprise.

RCS : registre du commerce et des sociétés. Ce fichier, tenu par chaque tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, a

pour fonction l'immatriculation sur déclaration des commerçants, des sociétés, et des GIE.

RM : répertoire des métiers. Fichier d'immatriculation des artisans tenu à la chambre de métiers.

RNE : registre national des entreprises tenu par l'INSEE.

SARL : société anonyme à responsabilité limitée.

SIREN : système informatique pour un répertoire des entreprises et des établissements. Numéro composé de 9 chiffres, attribué par l'INSEE lors de l'inscription de l'entreprise au Registre national des entreprises, servant à identifier cette entreprise.

SIRET : numéro composé de 14 chiffres, attribué par l'INSEE et identifiant un établissement de l'entreprise. Il se compose du numéro SIREN, suivi du numéro NIC comportant 5 chiffres.

SPI : stage préalable à l'installation obligatoire pour les artisans.

SSI : Sécurité sociale des Indépendants (ex RSI). Depuis le 1^{er} janvier 2018, la protection sociale des indépendants a été renommée en SSI. Elle est

adossée au régime général de la Sécurité sociale. La mise en œuvre de cette mesure prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 s'étalera sur une période de deux ans.

TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

TNS : travailleur non salarié. Le TNS est un travailleur indépendant, un entrepreneur individuel travaillant seul, sans salarié.

TP : taxe professionnelle. Cet impôt local, à la charge des entreprises, contribuant au financement des charges des collectivités locales, a été supprimé en 2009, et remplacé par la CET (voir CET).

TPE : très petite entreprise. La TPE correspond à une entreprise employant moins de 20 salariés (selon la recommandation du 6 mai 2003 de l'Union européenne).

TVA : taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit d'un impôt indirect sur la consommation touchant presque tous les biens et services consommés ou utilisés en France. C'est le consommateur final qui supporte la charge de la TVA, et non l'entreprise productrice du bien ou du service. Elle est

de 5,5 %, de 10 % ou de 20 % en fonction des produits ou services vendus.

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.

Sommaire

[Couverture](#)

[L'Auto-entrepreneur pour les Nuls Business, 2e édition](#)

[Copyright](#)

[Avant-propos](#)

[À propos des auteurs](#)

[Remerciements](#)

[Introduction](#)

[Le régime de l'auto-entrepreneur en deux mots](#)

[À propos de ce livre](#)

[Le plan de ce livre](#)

[Les icônes de ce livre](#)

[Par où commencer ?](#)

PARTIE 1. DESSINE-MOI UN AUTO-ENTREPRENEUR

Chapitre 1. Mais qu'est-ce qui fait courir l'auto-entrepreneur ?

Partons du bon pied : la différence entre un régime et un statut ?

Toutes les bonnes raisons du monde pour devenir auto-entrepreneur

Et très concrètement...

Chapitre 2. Tous auto-patrons ?

Qui peut devenir auto-entrepreneur ?

Sur le banc de touche

Chapitre 3. Le champ des possibles

Les activités exercées

Les lieux

Le groupement d'auto-entrepreneurs

En conclusion

PARTIE 2. LE RÉGIME DE L'AUTO-ENTREPRENEUR : MODE D'EMPLOI

Chapitre 4. Les règles administratives et de gestion

Démarrer, arrêter, changer : toutes les démarches pratiques

Au jour le jour, la marche à suivre

[À propos de la TVA](#)

[Chapitre 5. Comprendre le régime micro-social simplifié](#)

[Les caractéristiques du régime micro-social](#)

[La contribution à la formation professionnelle](#)

[La retraite des auto-entrepreneurs](#)

[Les aides](#)

[Chapitre 6. Comprendre le régime micro-fiscal simplifié... ou pas !](#)

[Des chiffres et des règles](#)

[Prélèvement libératoire or not ?](#)

[Le point sur les impôts](#)

[Chapitre 7. Le chapitre juridique](#)

[La responsabilité de l'auto-entrepreneur](#)

[Droit de la propriété intellectuelle : ce que vous devez savoir](#)

[L'embauche](#)

[Relation de l'auto-entrepreneur avec les entreprises](#)

[PARTIE 3. L'ART ET LA MANIÈRE D'ENTREPRENDRE](#)

[Chapitre 8. La boîte à idées](#)

[L'idée](#)

[Les secteurs porteurs](#)

[Chapitre 9. Préparer son projet](#)

[Le projet personnel](#)

[L'étude de marché](#)

[Les prévisions financières](#)

[Trouver des financements](#)

[Chapitre 10. Le chapitre du parfait auto-entrepreneur](#)

[Communiquer](#)

[Vendre, vendre, toujours vendre](#)

[Chapitre 11. Le bien-être de l'auto-entrepreneur](#)

[Prendre en main son quotidien](#)

[Un auto-entrepreneur bien accompagné en vaut deux](#)

[PARTIE 4. LIBRES COMME L'AIR](#)

[Chapitre 12. Historique et polémiques : la vie du régime](#)

[L'historique du régime de l'auto-entrepreneur](#)

[Les polémiques autour du régime](#)

[Chapitre 13. Quitter le régime : simple comme bonjour !](#)

[Sortir par la grande porte...](#)

... ou sur la pointe des pieds

PARTIE 5. LA PARTIE DES DIX

Chapitre 14. Les dix questions à se poser avant de démarrer

Est-ce le bon moment pour partir ?

Avez-vous conscience des obstacles en chemin ?

Êtes-vous un bon pilote ?

Avez-vous un bon accélérateur ?

Vérifiez vos freins

Où allez-vous ?

Quelle conduite adoptez-vous ?

À propos du Code de la route

Attention, vous ne voyagez pas seul

Avez-vous pensé à faire le plein ?

Chapitre 15. Les dix attitudes gagnantes

La conduite accompagnée

Et un stage de conduite ?

Soyez serein

Adaptez votre itinéraire

Gardez un œil sur le compteur

La pause s'impose

[Audace ou prudence : trouvez le bon équilibre !](#)

[Klaxonnez !](#)

[Gare au contrôle](#)

[Passer à la vitesse supérieure ?](#)

[PARTIE 6. ANNEXES](#)

[Annexe A. Documents administratifs](#)

[Un modèle de devis](#)

[Un modèle de facture](#)

[Un modèle de livre des recettes](#)

[Un modèle de registre des achats](#)

[Annexe B. Documents juridiques](#)

[Contrat-type de prestations de service \(conseil\).](#)

[La charte déontologique proposée aux entreprises donneurs d'ordre](#)

[Annexe C. Réglementation générale](#)

[Liste indicative des activités libérales relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse \(CIPAV\).](#)

[Liste indicative des activités totalement affiliées à la Sécurité sociale des Indépendants à titre social bien que relevant fiscalement des BNC](#)

[Liste indicative des activités anciennement affiliées à la CIPAV relevant désormais de la Sécurité sociale des Indépendants](#)

[Liste des métiers soumis à qualification professionnelle](#)

[Liste des professions exclues du régime de l'auto-entrepreneur](#)

[Annexe D. Carnet d'adresses](#)

[Liste des sites Internet utiles](#)

[Annexe E. Fonds documentaire complet sur le régime](#)

[Annexe F. Glossaire](#)